

---

| | |

| --- | --- |

\*\*NGH? ??NH\*\*

QUY ??NH CHI TI?T VÀ H??NG D?N THI HÀNH M?T S? ?I?U C?A LU?T PHÒNG, CH?NG MA TÚY

\*C?n c?\* \*Lu?t T? ch?c Chính ph? s? 63/2025/QH15;\*

\*C?n c?\* \*Lu?t Phòng, ch?ng ma túy s? 120/2025/QH15;\*

\*Theo ?? ngh? c?a B? tr??ng B? Công an;\*

\*Chính ph? ban hành Ngh? ??nh quy ??nh chi ti?t và h??ng d?n thi hành m?t s? ?i?u c?a\* \*Lu?t Phòng, ch?ng ma túy.\*

\*\*Ch??ng I\*\*

\*\*NH?NG QUY ??NH CHUNG\*\*

\*\*?i?u 1. Ph?m vi ?i?u ch?nh\*\*

Ngh? ??nh này quy ??nh chi ti?t kho?n 5 ?i?u 11, kho?n 4 ?i?u 12, kho?n 2 ?i?u 14, kho?n 2 ?i?u 15, kho?n 3 ?i?u 18, kho?n 9 ?i?u 24, kho?n 2 ?i?u 28, kho?n 4 ?i?u 29, kho?n 10 ?i?u 32, kho?n 6 ?i?u 3...

\*\*?i?u 2. ??i t??ng áp d?ng\*\*

Ngh? ??nh này áp d?ng ??i v?i các c? quan, t? ch?c, cá nhân có liên quan ??n công tác ph?i h?p phòng, ch?ng ma túy; ki?m soát các ho?t ??ng h?p pháp liên quan ??n ma túy; qu?n lý ng??i s? d?ng trái ph...

\*\*?i?u 3. Nguyên t?c th?c hi?n\*\*

1. Công tác ph?i h?p c?a các c? quan chuyên trách phòng, ch?ng t?i ph?m v? ma túy; ki?m soát các ho?t ??ng h?p pháp liên quan ??n ma túy, qu?n lý ng??i s? d?ng trái phép ch?t ma túy, cai nghi?n ma túy...

2. Công tác ph?i h?p c?a các c? quan chuyên trách phòng, ch?ng t?i ph?m v? ma túy ph?i ??m b?o các nguyên t?c sau:

a) Trên c? s? ch?c n?ng, nhi?m v? và quy?n h?n c?a t?ng b?, ngành, ??a ph??ng, các c? quan chuyên trách phòng, ch?ng t?i ph?m v? ma túy th?c hi?n các ho?t ??ng ph?i h?p ??m b?o s? ?oàn k?t, hi?p ??ng,...

b) M?i khu v?c, ??a bàn do m?t c? quan ch?u trách nhi?m chính, ch? trì trong công tác phòng ng?a, ??u tranh v?i t?i ph?m v? ma túy; các c? quan khác có trách nhi?m ph?i h?p theo ch?c n?ng, nhi?m v?;

c) Vi?c trao ??i thông tin t?i ph?m, th?c hi?n các bi?n pháp nghi?p v? ??m b?o k?p th?i, chính xác, ?úng quy ??nh b?o v? bí m?t nhà n??c;

d) C? quan chuyên trách phòng, ch?ng t?i ph?m v? ma túy thu?c Công an nhân dân là nòng c?t trong các ho?t ??ng ph?i h?p gi?a các c? quan chuyên trách trong công tác phòng ng?a, ??u tranh v?i t?i ph?m ...

3. Ki?m soát các ho?t ??ng h?p pháp liên quan ??n ma túy ph?i ??m b?o các nguyên t?c sau:

a) Các ho?t ??ng h?p pháp liên quan ??n ma túy theo quy ??nh t?i kho?n 1 ?i?u 13 c?a Lu?t Phòng, ch?ng ma túy ph?i ???c ki?m soát ch?t ch? theo t?ng ngành, l?nh v?c, ??a ph??ng và ph?i ki?m soát ??n s...

b) C? quan qu?n lý nhà n??c có th?m quy?n trong ph?m vi ch?c n?ng, nhi?m v?, quy?n h?n c?a mình có trách nhi?m qu?n lý các ho?t ??ng thu?c l?nh v?c chuyên ngành và ph?i h?p ki?m soát các ho?t ??ng h?p...

4. Công tác qu?n lý ng??i s? d?ng trái phép ch?t ma túy ph?i ??m b?o các nguyên t?c sau:

a) Công tác qu?n lý ng??i s? d?ng trái phép ch?t ma túy ph?i ???c ti?n hành công khai, khách quan và ?úng quy ??nh c?a pháp lu?t;

b) Tôn tr?ng, ??m b?o quy?n và l?i ích h?p pháp c?a ng??i s? d?ng trái phép ch?t ma túy và gia ?ình c?a h?;

c) Vi?c h? tr?, giám sát xã h?i, ph?i h?p ??ng viên ng??i s? d?ng trái phép ch?t ma túy ch?m d?t vi?c s? d?ng ma túy ph?i có s? tham gia c?a gia ?ình, c? quan, t? ch?c ho?c c?ng ??ng n?i ng??i s? d?ng...

d) Thông tin, tài li?u v? ng??i s? d?ng trái phép ch?t ma túy ???c c?p nh?t th??ng xuyên, chính xác;

?) Các c? quan ch?c n?ng ph?i ph?i h?p ch?t ch? trong quá trình qu?n lý ng??i s? d?ng trái phép ch?t ma túy theo ?úng ch?c n?ng, th?m quy?n và trách nhi?m ???c phân công, tuân th? ?úng trình t?, th? t...

e) Nghiêm c?m l?i d?ng vi?c qu?n lý ng??i s? d?ng trái phép ch?t ma túy ?? xâm ph?m quy?n, l?i ích h?p pháp c?a công dân.

5. Công tác cai nghi?n ma túy, qu?n lý sau cai nghi?n ma túy ph?i ??m b?o các nguyên t?c sau:

a) Tôn tr?ng quy?n, ngh?a v? c?a ng??i ?ang cai nghi?n ma túy, ng??i b? qu?n lý sau cai nghi?n ma túy;

b) B?o ??m bí m?t cá nhân c?a ng??i ?ang cai nghi?n ma túy, ng??i b? qu?n lý sau cai nghi?n ma túy; ch? cung c?p thông tin liên quan cho cá nhân, c? quan, t? ch?c có th?m quy?n.

6. Công tác áp d?ng bi?n pháp giám sát ?i?n t? ph?i ??m b?o các nguyên t?c sau:

a) Bi?n pháp giám sát ?i?n t? ph?i ???c ti?n hành công khai, khách quan và theo ?úng quy ??nh c?a pháp lu?t;

b) Tôn tr?ng, ??m b?o quy?n và l?i ích h?p pháp c?a ng??i b? áp d?ng bi?n pháp giám sát ?i?n t?;

c) Nghiêm c?m l?i d?ng vi?c áp d?ng bi?n pháp giám sát ?i?n t? ?? xâm ph?m quy?n, l?i ích h?p pháp c?a công dân.

7. Ví?c th?c hi?n các n?i dung t?i kho?n 4, kho?n 5, kho?n 6 ?i?u này ph?i b?o ??m phù h?p v?i ???c ?i?m vùng mi?n, ?i?u ki?n kinh t? - xã h?i, phong t?c, t?p quán c?a ??ng bào dân t?c thi?u s?, mi?n n...

**\*\*?i?u 4. Gi?i thích t? ng?\***

Trong Ngh? ??nh này, nh?ng t? ng? d??i ây ???c hi?u nh? sau:

1. S?n xu?t ch?t ma túy là ho?t ??ng t?o ra ch?t ma túy t? cây có ch?a ch?t ma túy, ti?n ch?t, hóa ch?t ho?c t? ch?t ma túy khác d??i m?i hình th?c, cách th?c, ph??ng pháp; bao g?m c? quá trình tinh c...

2. S?n xu?t ti?n ch?t là ho?t ??ng t?o ra ti?n ch?t t? cây có ch?a ti?n ch?t, hóa ch?t ho?c t? ti?n ch?t khác d??i m?i hình th?c, cách th?c, ph??ng pháp.

3. Hu?n luy?n nghi?p v? phòng, ch?ng t?i ph?m v? ma túy là các ho?t ??ng ?ào t?o, t?p hu?n, h??ng d?n, b?i d??ng, t? v?n nghi?p v? cho ng??i làm công tác phòng, ch?ng ma túy; hu?n luy?n ??ng v?t nghi?...

4. Truy nguyên ngu?n g?c ma túy là quá trình áp d?ng các ph??ng pháp sinh hóa, hóa lý, v?t lý ?? xác ??nh tr?ng thái, b?n ch?t nguyên li?u, ph??ng pháp, cách th?c ?i?u ch? ch?t ma túy; ch? vi?t, hình ...

5. D?ch v? cai nghi?n ma túy là ho?t ??ng do t? ch?c, cá nhân ?? ?i?u ki?n th?c hi?n m?t ho?c nhi?u giai ?o?n cai nghi?n theo quy ??nh c?a Lu?t Phòng, ch?ng ma túy và Ngh? ??nh này nh?m h? tr? ng??i n...

6. H?p ??ng d?ch v? cai nghi?n ma túy là th?a thu?n gi?a t? ch?c, cá nhân cung c?p d?ch v? cai nghi?n ma túy v?i ng??i nghi?n ma túy ho?c ng??i ?i?i di?n h?p pháp c?a ng??i nghi?n ma túy t? ?? 12 tu?i ...

7. Không ??ng ký cai nghi?n t? nguy?n ho?c không ??ng ký ?i?u tr? nghi?n b?ng thu?c thay th? là vi?c ng??i nghi?n ma túy t? ?? 18 tu?i tr? lên, cha, m?, ng??i giám h? ho?c ng??i ?i?i di?n h?p pháp c?a ...

8. Không th?c hi?n cai nghi?n t? nguy?n ho?c không th?c hi?n ?i?u tr? nghi?n b?ng thu?c thay th? là vi?c ng??i nghi?n ma túy t? ?? 12 tu?i tr? lên, trong th?i h?n 02 ngày làm vi?c k? t? ngày có quy?t ...

9. T? ý ch?m d?t cai nghi?n ma túy là vi?c ng??i ?ang trong th?i gian cai nghi?n ma túy t? nguy?n mà không tuân th? các quy ??nh chuyên môn v? cai nghi?n ma túy ho?c t? ý r?i kh?i c? s? cai nghi?n ma ...

10. T? ý ch?m d?t ?i?u tr? nghi?n b?ng thu?c thay th? ho?c b? ch?m d?t ?i?u tr? nghi?n b?ng thu?c thay th? là các tr??ng h?p theo quy ??nh c?a Chính ph? v? ?i?u tr? nghi?n b?ng thu?c thay th?.

11. Tái nghi?n là tr??ng h?p ng??i ?ã hoàn thành cai nghi?n ma túy ho?c hoàn thành ?i?u tr? nghi?n b?ng thu?c thay th? ???c c? quan có th?m quy?n xác ??nh là nghi?n ma túy.

**\*\*Ch??ng II\*\***

**\*\*PH?I H?P C?A CÁC C? QUAN CHUYÊN TRÁCH PHÒNG, CH?NG T?I PH?M V? MA TÚY\*\***

**\*\*?i?u 5. Các c? quan chuyên trách phòng, ch?ng t?i ph?m v? ma túy\*\***

1. C? quan chuyên trách phòng, ch?ng t?i ph?m v? ma túy thu?c Công an nhân dân bao g?m: C?c C?nh sát ?i?u tra t?i ph?m v? ma túy, B? Công an; Phòng C?nh sát ?i?u tra t?i ph?m v? ma túy Công an c?p t?n...

2. C? quan chuyên trách phòng, ch?ng t?i ph?m v? ma túy thu?c B? ??i Biên phòng bao g?m: C?c Phòng, ch?ng ma túy và t?i ph?m, B? T? l?nh B? ??i Biên phòng; ?oàn ???c nhi?m phòng, ch?ng ma túy và t?i ph...

3. C? quan chuyên trách phòng, ch?ng t?i ph?m v? ma túy thu?c C?nh sát bi?n Vi?t Nam bao g?m: C?c Nghi?p v? và pháp lu?t; ?oàn ???c

nhì?m phòng, ch?ng t?i ph?m ma túy; Phòng Phòng ch?ng t?i ph?m, vì ph...

4. C? quan chuyên trách phòng, ch?ng t?i ph?m v? ma túy thu?c H?i quan bao g?m: Chi c?c ?i?u tra ch?ng buôn l?u thu?c C?c H?i quan, B? Tài chính; Chi c?c H?i quan t?nh, liên khu v?c.

**\*\*?i?u 6. Ph?i h?p tham m?u, ch? ??o\*\***

1. Các c? quan chuyên trách phòng, ch?ng t?i ph?m v? ma túy ph?i h?p nghiên c?u, báo cáo, tham m?u c?p có th?m quy?n các ch? tr??ng, bí?n pháp t?ng c??ng ph?i h?p trong công tác phòng ng?a, ??u tranh ...

2. ?? xu?t s?a ??i, b? sung c? ch?, chính sách pháp lu?t khi phát sinh nh?ng v?n ?? m?i trong công tác phòng ng?a, ??u tranh v?i t?i ph?m v? ma túy theo th?m quy?n ho?c báo cáo c?p có th?m quy?n s?a ?...

3. Ph?i h?p tri?n khai và t? ch?c th?c hi?n hi?u qu? các nhì?m v? công tác theo l?nh v?c ph? trách.

**\*\*?i?u 7. Ph?i h?p tuyên truy?n, v?n ??ng Nhân dân\*\***

Các c? quan chuyên trách phòng, ch?ng t?i ph?m v? ma túy trao ??i, th?ng nh?t ?? tham m?u c?p ?y, chính quy?n các c?p t? ch?c tuyên truy?n, nâng cao nh?n th?c cho Nhân dân v? pháp lu?t phòng, ch?ng ma...

**\*\*?i?u 8. Ph?i h?p trao ??i thông tin\*\***

1. N?i dung thông tin, tài li?u trao ??i gi?a các c? quan chuyên trách phòng, ch?ng t?i ph?m v? ma túy g?m:

a) Tình hình t?i ph?m v? ma túy trên th? gi?i; chính sách, pháp lu?t c?a các n??c v? v?n ?? ma túy; thông tin t?i ph?m v? ma túy có liên quan ??n Ví?t Nam do các n??c và t? ch?c qu?c t? trao ??i; tình...

b) K?t qu? công tác phòng ng?a, ??u tranh v?i t?i ph?m v? ma túy c?a t?ng c? quan; k?t qu? x? lý tin báo, t? giác t?i ph?m v? ma túy ? khu v?c biên gi?i, c?a kh?u và trên bi?n; d? báo xu h??ng, tình h...

c) Quy trình, quy ch? công tác, kinh nghi?m và các bí?n pháp gi?i quy?t khó kh?n, v??ng m?c trong công tác phòng ng?a, ??u tranh v?i t?i ph?m v? ma túy c?a các c? quan chuyên trách;

d) Ti?n b? khoa h?c, k? thu?t, công ngh? có th? áp d?ng ph?c v? công tác phòng, ch?ng t?i ph?m v? ma túy;

?) Các lo?i ch?t ma túy m?i và các v?n b?n quy ph?m pháp lu?t trong công tác phòng ng?a, ??u tranh v?i t?i ph?m v? ma túy;

e) Thông tin, tài li?u khác theo ?? ngh? khi có yêu c?u.

2. C? quan chuyên trách phòng, ch?ng t?i ph?m v? ma túy thu?c Công an nhân dân, B? ??i Biên phòng, C?nh sát bi?n, H?i quan có trách nhi?m thông báo, chia s? k?p th?i các thông tin, tài li?u v? ho?t ??...

**\*\*?i?u 9. Ph?i h?p th?c hi?n các bí?n pháp nghi?p v?\*\***

1. Các c? quan chuyên trách phòng, ch?ng t?i ph?m v? ma túy ph?i h?p t? ch?c l?c l?ng, ph??ng tí?n và áp d?ng các bí?n pháp nghi?p v? ?? phòng ng?a, ??u tranh v?i t?i ph?m v? ma túy; trao ??i nghi?p ...

2. C? quan chuyên trách phòng, ch?ng t?i ph?m v? ma túy thu?c B? ??i Biên phòng, C?nh sát bi?n và H?i quan ph?i h?p v?i c? quan chuyên trách phòng, ch?ng t?i ph?m v? ma túy thu?c Công an nhân dân th?c...

a) T?i nh?ng tuy?n, ??a bàn tr?ng ?i?m, ph?c t?p v? ma túy, c? quan chuyên trách phòng, ch?ng t?i ph?m v? ma túy thu?c Công an nhân dân ch? ??ng ph?i h?p v?i các c? quan chuyên trách phòng, ch?ng t?i ...

b) Khi c? quan chuyên trách phòng, ch?ng t?i ph?m v? ma túy thu?c Công an nhân dân có yêu c?u ph?i h?p th?c hi?n công tác nghi?p v? trình sát ? khu v?c biên gi?i, c?a kh?u và trên bi?n thì c? quan chu...

c) Khi c? quan chuyên trách phòng, ch?ng t?i ph?m v? ma túy thu?c B? ??i Biên phòng, C?nh sát bi?n, H?i quan th?c hi?n các bí?n pháp nghi?p v? phòng, ch?ng t?i ph?m v? ma túy ? n?i ??a liên quan ??n k...

**\*\*?i?u 10. Ph?i h?p ??u tranh chuyên án và ?i?u tra, x? lý các v? án, v? vi?c c? th?\*\***

1. Các c? quan chuyên trách phòng, ch?ng t?i ph?m v? ma túy ph?i h?p xác l?p, ??u tranh chuyên án trong các tr??ng h?p sau:

a) ??i v?i các chuyên án ma túy do c? quan chuyên trách phòng, ch?ng t?i ph?m v? ma túy thu?c B? ??i Biên phòng, C?nh sát bi?n, H?i quan xác l?p ??u tranh mà có ??i t??ng liên quan ??n ??a bàn n?i ??a...

b) ??i v?i các chuyên án ma túy do c? quan chuyên trách phòng, ch?ng t?i ph?m v? ma túy thu?c Công an nhân dân xác l?p ??u tranh mà có ??i t??ng liên quan ??n khu v?c biên gi?i, c?a kh?u và trên bi?n ...

c) ??i v?i nh?ng chuyên án ma túy ph?c t?p, ??i t??ng có liên quan ??n nh?u ??a ph??ng, ho?t ??ng xuyên qu?c gia, có tính qu?c t? thì các c? quan ph?i h?p thành l?p Ban chuyên án chung ?? ??u tranh, ...

d) Tr??ng h?p c? quan chuyên trách phòng, ch?ng t?i ph?m v? ma túy thu?c B? ??i Biên phòng, C?nh sát bi?n, H?i quan t?i ??a bàn, khu v?c

qu?n lý c?a mình, khi phát hi?n thông tin, tài li?u có c?n c? x...

2. Các c? quan chuyên trách ph?i h?p trong quá trình ?i?u tra t?i ph?m và x? lý vi ph?m pháp lu?t v? ma túy theo quy ??nh c?a pháp lu?t:

a) Tr??ng h?p c? quan chuyên trách phòng, ch?ng t?i ph?m v? ma túy thu?c Công an nhân dân có yêu c?u th?c hi?n các ho?t? ??ng nghi?p v? ?i?u tra t?i ph?m v? ma túy ? khu v?c biên gi?i, c?a kh?u và trên...

b) C? quan chuyên trách phòng, ch?ng t?i ph?m v? ma túy thu?c Công an nhân dân có trách nhi?m h? tr?, t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho c? quan chuyên trách phòng, ch?ng t?i ph?m v? ma túy thu?c B? ??i Biên...

c) Sau khi k?t thúc ?i?u tra, x? lý các v? án, v? vi?c, các c? quan thông báo k?t qu? ph?i h?p v?i nhau và th?ng nh?t t? ch?c t?ng k?t rút kinh nghi?m.

3. Trong tr??ng h?p c?n thi?t, c? quan chuyên trách phòng, ch?ng t?i ph?m v? ma túy ch? trì, ?? xu?t thành l?p T? công tác ph?i h?p liên ngành; các c? quan chuyên trách phòng, ch?ng t?i ph?m v? ma túy...

**\*\*?i?u 11. Các n?i dung ph?i h?p khác\*\***

1. Các c? quan chuyên trách phòng, ch?ng t?i ph?m v? ma túy trong ph?m vi ch?c n?ng, nhi?m v?, quy?n h?n c?a mình có trách nhi?m ph?i h?p, h? tr? l?n nhau trong công tác hu?n luy?n nghi?p v? phòng, ch...

2. Ph?i h?p th?c hi?n công tác h?p tác qu?c t? trong phòng ng?a, ??u tranh v?i t?i ph?m v? ma túy.

**\*\*?i?u 12. Hình th?c ph?i h?p\*\***

1. Trao ??i, cung c?p thông tin, tài li?u, tình hình liên quan ??n n?i dung ph?i h?p gi?a các c? quan chuyên trách phòng, ch?ng t?i ph?m v? ma túy thông qua các hình th?c phù h?p, ??m b?o ?úng quy ??n...

2. Trí?n khai các k? ho?ch tuyên truy?n, v?n ??ng nhân dân tham gia phòng, ch?ng ma túy.

3. Tu?n tra ki?m soát liên ngành; xây d?ng và trí?n khai các k? ho?ch nghi?p v?, xác l?p chuyên án chung ph?i h?p ??u tranh v?i t?i ph?m v? ma túy trên các tuy?n, ??a bàn tr?ng ?i?m.

4. T? ch?c các cu?c h?p giao ban ??nh k?, h?i ngh?, h?i th?o, t?a ?àm v? các v?n ?? liên quan ??n n?i dung ph?i h?p gi?a các c? quan.

5. T? ch?c ?ào t?o, t?p hu?n, b?i d??ng nghi?p v? công tác phòng, ch?ng t?i ph?m v? ma túy.

6. Báo cáo ??nh k? ho?c ??t xu?t; t? ch?c giao ban nghi?p v? và s? k?t, t?ng k?t vi?c ph?i h?p theo quy ??nh t?i Ngh? ??nh này.

**\*\*?i?u 13. Ch? ?? giao ban, báo cáo và th?ng kê\*\***

1. Ch? ?? giao ban

a) Các c? quan chuyên trách phòng, ch?ng t?i ph?m v? ma túy th?c hi?n ch? ?? giao ban ??nh k? nh? sau:

C?p trung ??ng: Luân phiên ch? trì t? ch?c giao ban ??nh k? m?i n?m m?t l?n.

C?p t?nh: Luân phiên ch? trì t? ch?c giao ban ??nh k? 06 tháng m?t l?n.

b) Sau h?i ngh? giao ban ??nh k?, các ??n v? báo cáo k?t qu? h?i ngh? lên c?p trên tr?c ti?p ?? theo dõi, ch? ??o, ??ng th?i thông báo cho c?p d??i thu?c quy?n ?? quán tri?t, th?c hi?n;

c) Trong tr??ng h?p ??t xu?t ho?c khi có tình hình ph?c t?p x?y ra, các c? quan chuyên trách phòng, ch?ng t?i ph?m v? ma túy ph?i ch? ??ng thông báo cho nhau b?ng các hình th?c phù h?p, ??m b?o ?úng q...

2. Ch? ?? báo cáo, th?ng kê

??nh k? 06 tháng, 01 n?m, các c? quan chuyên trách phòng, ch?ng t?i ph?m v? ma túy báo cáo tình hình, k?t qu? và th?ng kê s? li?u v? công tác ph?i h?p gi?a các c? quan chuyên trách phòng, ch?ng t?i ph...

C? quan chuyên trách phòng, ch?ng t?i ph?m v? ma túy c?p trung ??ng có trách nhi?m t?ng h?p báo cáo chung và g?i báo cáo v? B? Công an ?? t?p h?p, báo cáo Th? t?ng Chính ph?.

Th?i ?i?m g?i báo cáo và th?i gian tính s? li?u th?ng kê ???c th?c hi?n theo quy ??nh c?a Chính ph? v? ch? ?? báo cáo c?a c? quan hành chính Nhà n??c.

**\*\*Ch??ng III\*\***

**\*\*BI?N PHÁP GIÁM SÁT ?I?N T?\*\***

**\*\*?i?u 14. Thi?t b? giám sát ?i?n t?\*\***

Thi?t b? giám sát ?i?n t? là thi?t b? giám sát ??nh v? vi?n thông ?áp ?ng các quy chu?n k? thu?t qu?c gia, ???c ?eo trên c? th? ?? xác ??nh v? trí c?a ng??i b? giám sát, do B? Công an trang c?p.

**\*\*?i?u 15. ??i t?ng và th?i h?n áp d?ng bi?n pháp giám sát ?i?n t?\***

1. ??i v?i ng??i ?ang cai nghi?n ma túy t? nguy?n t?i gia ?ình, c?ng ??ng; ng??i ?ang ?i?u tr? nghi?n b?ng thu?c thay th? ho?c ng??i ?ang b? qu?n lý sau cai nghi?n ma túy t? ?? 18 tu?i tr? lên:

a) Ng??i ?ang cai nghi?n ma túy t? nguy?n t?i gia ?ình, c?ng ??ng; ng??i ?ang b? qu?n lý sau cai nghi?n ma túy b? áp d?ng bi?n pháp giám sát ?i?n t? trong th?i gian cai nghi?n ma túy t? nguy?n t?i gia...

b) Ng??i ?ang ?i?u tr? nghi?n b?ng thu?c thay th? b? áp d?ng bi?n pháp giám sát ?i?n t? trong th?i h?n 02 n?m k? t? ngày quy?t ??nh áp d?ng bi?n pháp giám sát ?i?n t? có hi?u l?c thi hành.

2. ??i v?i ng??i ?ang cai nghi?n ma túy t? nguy?n t?i gia ?ình, c?ng ??ng; ng??i ?ang ?i?u tr? nghi?n b?ng thu?c thay th? ho?c ng??i ?ang b? qu?n lý sau cai nghi?n ma túy t? ?? 12 tu?i ??n d??i 18 tu?...

a) Ng??i ?ang cai nghi?n ma túy t? nguy?n t?i gia ?ình, c?ng ??ng; ng??i ?ang ?i?u tr? nghi?n b?ng thu?c thay th? ho?c ng??i ?ang b? qu?n lý sau cai nghi?n ma túy có n?i c? trú ?n ??nh nh?ng ???c cha ...

Ví?c ?? ngh? áp d?ng bi?n pháp giám sát ?i?n t? ???c th?c hi?n theo M?u s? 01 t?i Ph? l?c I ban hành kèm theo Ngh? ??nh này;

b) Ng??i ?ang b? qu?n lý sau cai nghi?n ma túy không có n?i c? trú ?n ??nh b? áp d?ng bi?n pháp giám sát ?i?n t? trong th?i gian qu?n lý sau cai nghi?n.

**\*\*?i?u 16. Quy?t ??nh áp d?ng bi?n pháp giám sát ?i?n t?\***

1. Tr??ng Công an c?p xã n?i l?p danh sách qu?n lý ng??i ?ang cai nghi?n ma túy t? nguy?n t?i gia ?ình, c?ng ??ng; ng??i ?ang b? qu?n lý sau cai nghi?n ma túy và ng??i ?ang ?i?u tr? nghi?n b?ng thu?c ...

2. Th?i h?n ra quy?t ??nh áp d?ng bi?n pháp giám sát ?i?n t?:

a) Tr??ng Công an c?p xã ra quy?t ??nh áp d?ng bi?n pháp giám sát ?i?n t? ??i v?i ng??i quy ??nh t?i ?i?m a, ?i?m b kho?n 1; ?i?m b kho?n 2 ?i?u 15 c?a Ngh? ??nh này trong th?i h?n 12 gi? k? t? khi Cô...

b) Tr??ng Công an c?p xã ra quy?t ??nh áp d?ng bi?n pháp giám sát ?i?n t? trong th?i h?n 24 gi? k? t? khi nh?n ???c v?n b?n ?? ngh? c?a cha m?, ng??i giám h?, ng??i ??i di?n h?p pháp quy ??nh t?i ?i?m...

3. Quy?t ??nh áp d?ng bi?n pháp giám sát ?i?n t? th?c hi?n theo M?u s? 02 t?i Ph? l?c I ban hành kèm theo Ngh? ??nh này. ??i v?i ng??i hoàn thành cai nghi?n t?i c? s? cai nghi?n, tr??ng giáo d??ng, Tr...

4. Tr??ng Công an c?p xã có th? ?y quy?n cho Phó tr??ng Công an c?p xã th?c hi?n quy?n quy ??nh t?i kho?n 1, kho?n 2 ?i?u này.

**\*\*?i?u 17. Quy trình thi hành quy?t ??nh áp d?ng bi?n pháp giám sát ?i?n t?\***

1. Trong th?i h?n 24 gi? k? t? khi Quy?t ??nh áp d?ng bi?n pháp giám sát ?i?n t? có hi?u l?c thi hành, cán b? Công an c?p xã ???c giao nhi?m v? th?c hi?n giám sát ?i?n t? có trách nhi?m thi hành quy?t...

2. Cán b? Công an có trách nhi?m t? ch?c thi hành Quy?t ??nh áp d?ng bi?n pháp giám sát ?i?n t? ph?i thông báo cho ng??i b? giám sát; cha m?, ng??i giám h? ho?c ng??i ??i di?n h?p pháp c?a ng??i b? gi...

3. Quy?t ??nh áp d?ng bi?n pháp giám sát ?i?n t? ???c g?i cho ng??i b? giám sát ?i?n t? và gia ?ình c?a h?; cha m?, ng??i giám h? ho?c ng??i ??i di?n h?p pháp c?a ng??i b? giám sát t? ?? 12 tu?i ??n d...

4. Ng??i hoàn thành cai nghi?n ma túy t?i c? s? cai nghi?n ma túy, tr??ng giáo d??ng thi hành Quy?t ??nh áp d?ng bi?n pháp giám sát ?i?n t? t?i c? s? cai nghi?n ma túy, tr??ng giáo d??ng. Theo ?? ngh?...

**\*\*?i?u 18. N?i dung, quy trình giám sát ?i?n t?\***

1. N?i dung giám sát ?i?n t? bao g?m:

a) Th?c hi?n ?eo thi?t b? giám sát ?i?n t?;

b) X? lý các c?nh báo c?a thi?t b? giám sát ?i?n t?;

c) Giáo d?c, t? v?n ng??i b? giám sát ?i?n t?;

d) X? lý các hành vi vi ph?m trong th?c hi?n giám sát ?i?n t?;

? ) Tháo thi?t b? giám sát ?i?n t? và ?eo l?i thi?t b? giám sát ?i?n t? trong tr??ng h?p tháo t?m th?i; thay ??i v? trí ?eo thi?t b? giám sát ?i?n t?; t?m d?ng áp d?ng bi?n pháp giám sát ?i?n t?;

e) Tháo thi?t b? giám sát ?i?n t? khi ng??i b? áp d?ng bi?n pháp giám sát ?i?n t? ???c mi?n ph?n th?i gian còn l?i, ch?m d?t giám sát ?i?n t?;

g) Thay thi?t b? giám sát ?i?n t?, ph? ki?n kèm theo thi?t b? cho ng??i b? giám sát trong tr??ng h?p thi?t b? giám sát ?i?n t?, ph? ki?n kèm theo b? h? h?ng;

h) Quy định, thu hồi thi? b? giám sát ?i?n t?, kh?c ph?c, x? lý s? c? k? thu?.

2. Quy trình th?c hi?n các n?i dung quy ??nh t?i kho?n 1 ?i?u này th?c hi?n theo quy ??nh c?a B? Công an.

**\*\*?i?u 19. Tháo t?m th?i, thay ??i v? trí ?eo, thay th? thi? b? giám sát ?i?n t?\***

1. Ng??i b? giám sát ?i?n t? ???c tháo t?m th?i thi? b? giám sát ?i?n t? trong các tr??ng h?p:

a) Vì m?c ?ích khám b?nh, ch?a b?nh theo yêu c?u c?a c? s? khám b?nh, ch?a b?nh;

b) ?i ra ngoài lãnh th? Vi?t Nam b?ng ???ng hàng không;

c) ?i ra ngoài lãnh th? Vi?t Nam t? 07 ngày tr? lên;

d) B? t?m gi? hình s?, t?m giam.

Ng??i quy ??nh t?i ?i?m a, ?i?m b, ?i?m c kho?n 1 ?i?u này ph?i làm ??n ?? ngh? tháo t?m th?i thi? b? giám sát ?i?n t? g?i Công an c?p xã theo M?u s? 05 t?i Ph? l?c I ban hành kèm theo Ngh? ??nh này.

Công an c?p xã n?i th?c hi?n bi?n pháp giám sát ?i?n t? t?n hành tháo t?m th?i thi? b? giám sát ?i?n t? ??i v?i nh?ng ng??i quy ??nh t?i kho?n này. Tr??ng h?p ng??i quy ??nh t?i ?i?m a kho?n này ph?...

Ng??i thi hành quy? ??nh t?m gi? hình s?, t?m giam trong tr??ng h?p quy ??nh t?i ?i?m d kho?n 1 ?i?u này ph?i có v?n b?n ?? ngh? tháo t?m th?i thi? b? giám sát ?i?n t? g?i Công an c?p xã n?i th?c hi...

Khi hoàn thành vi?c khám b?nh, ch?a b?nh; ?i n???c ngoài tr? v? Vi?t Nam; ch?p hành xong quy? ??nh t?m gi? hình s?, t?m giam tr? v? c?ng ??ng, ng??i b? giám sát ?i?n t? ph?i liên h? ngay v?i Công an c...

2. Vì?c tháo t?m th?i thi? b? giám sát ?i?n t? ph?i l?p biên b?n theo M?u s? 07 t?i Ph? l?c I ban hành kèm theo Ngh? ??nh này.

Vì?c ?eo l?i thi? b? giám sát ?i?n t? ??i v?i ng??i ???c tháo t?m th?i ph?i l?p biên b?n theo M?u s? 08 t?i Ph? l?c I ban hành kèm theo Ngh? ??nh này.

3. Ng??i b? giám sát ?i?n t? có th? làm ??n ?? ngh? Công an c?p xã thay ??i v? trí ?eo thi? b? giám sát ?i?n t? theo M?u s? 05 t?i Ph? l?c I ban hành kèm theo Ngh? ??nh này n?u th?i gian ?eo thi? b?...

4. Khi xác ??nh thi? b? giám sát ?i?n t?, ph? ki?n kèm theo thi? b? b? h?ng, g?p s? c? k? thu?, cán b? Công an c?p xã t?n hành thay th? thi? b? giám sát ?i?n t?, ph? ki?n kèm theo thi? b? cho ng...

**\*\*?i?u 20. T?m d?ng, mi?n ch?p hành th?i gian còn l?i, ch?m d?t áp d?ng bi?n pháp giám sát ?i?n t?\***

1. Tr??ng Công an c?p xã ra Quy? ??nh t?m d?ng áp d?ng bi?n pháp giám sát ?i?n t? theo M?u s? 11 t?i Ph? l?c I ban hành kèm theo Ngh? ??nh này trong các tr??ng h?p sau:

a) Ng??i b? giám sát ?i?n t? ph?i ch?p hành án ph?t tù;

b) Ng??i b? giám sát ?i?n t? ph?i thi hành quy? ??nh ??a vào c? s? giáo d?c b?t bu?c, tr??ng giáo d???ng.

2. Vì?c thi hành Quy? ??nh t?m d?ng áp d?ng bi?n pháp giám sát ?i?n t? ph?i ???c l?p biên b?n theo M?u s? 12 t?i Ph? l?c I ban hành kèm theo Ngh? ??nh này. Khi ng??i quy ??nh t?i ?i?m a, ?i?m b kho?n...

3. Tr??ng Công an c?p xã xem xét ra quy? ??nh mi?n áp d?ng bi?n pháp giám sát ?i?n t? ??i v?i th?i gian còn l?i c?a quy? ??nh áp d?ng bi?n pháp giám sát ?i?n t? theo M?u s? 13 t?i Ph? l?c I ban hành...

a) Ng??i b? áp d?ng bi?n pháp giám sát ?i?n t? quy ??nh t?i kho?n 1 ?i?u 15 Ngh? ??nh này sau khi th?c hi?n quy? ??nh áp d?ng bi?n pháp giám sát ?i?n t? ???c 01 n?m mà trong quá trình th?c hi?n quy?...

b) Ng??i b? áp d?ng bi?n pháp giám sát ?i?n t? quy ??nh t?i kho?n 2 ?i?u 15 Ngh? ??nh này sau khi th?c hi?n quy? ??nh áp d?ng bi?n pháp giám sát ?i?n t? ???c 06 tháng mà trong quá trình th?c hi?n quy...

Vì?c thi hành quy? ??nh mi?n áp d?ng bi?n pháp giám sát ?i?n t? ??i v?i th?i gian còn l?i c?a quy? ??nh áp d?ng bi?n pháp giám sát ?i?n t? ph?i ???c l?p thành biên b?n theo M?u s? 14 t?i Ph? l?c I b...

4. Tr??ng Công an c?p xã ra Quy? ??nh ch?m d?t áp d?ng bi?n pháp giám sát ?i?n t? theo M?u s? 15 t?i Ph? l?c I ban hành kèm theo Ngh? ??nh này trong các tr??ng h?p sau:

a) H?t th?i h?n giám sát theo Quy? ??nh áp d?ng bi?n pháp giám sát ?i?n t?;

b) Ng??i b? giám sát ?i?n t? ?i cai nghi?n t?i c? s? cai nghi?n, tr??ng giáo d???ng;

c) Ng??i b? giám sát ?i?n t? không còn th?c hi?n cai nghi?n ma túy t? nguy?n t?i gia ?ình, c?ng ??ng; ?i?u tr? nghi?n ma túy b?ng thu?c thay th? ho?c qu?n lý sau cai nghi?n ma túy;

d) Ng??i b? giám sát ?i?n t? ch?t ho?c b? Tòa án tuyên b? m?t tích.

Ví?c thi hành Quy?t ??nh ch?m d?t áp d?ng bi?n pháp giám sát ?i?n t? ph?i ???c l?p biên b?n theo M?u s? 16 t?i Ph? l?c I ban hành kèm theo Ngh? ??nh này.

5. Quy?t ??nh t?m d?ng, mi?n áp d?ng bi?n pháp giám sát ?i?n t? ??i v?i th?i gian còn l?i, ch?m d?t áp d?ng bi?n pháp giám sát ?i?n t? ???c g?i cho ng??i b? giám sát ?i?n t? và gia ?inh c?a h?; cha m?...

6. Công an c?p xã liên l?c v?i ng??i b? giám sát ?i?n t? ?? thông báo quy?t ??nh, thi hành quy?t ??nh và l?p biên b?n thi hành quy?t ??nh ??i v?i các tr??ng h?p quy ??nh t?i kho?n 1, kho?n 3, kho?n 4 ...

7. Tr??ng Công an c?p xã có th? ?y quy?n cho Phó tr??ng Công an c?p xã th?c hi?n quy?n quy ??nh t?i kho?n 1, kho?n 3, kho?n 4 ?i?u này.

**\*\*?i?u 21. X? lý tr??ng h?p ng??i b? giám sát ?i?n t? v?ng m?t ho?c thay ??i n?i c? trú\*\***

1. Khi ng??i b? giám sát ?i?n t? v?ng m?t t?i n?i c? trú, Công an c?p xã ?ang giám sát ?i?n t? ph?i h?p v?i Công an c?p xã n?i ??n ?? trao ??i thông tin và ph?i h?p th?c hi?n giám sát, qu?n lý.

2. Khi ng??i b? giám sát ?i?n t? thay ??i n?i c? trú, Công an c?p xã n?i chuy?n ?i bàn giao vi?c giám sát ?i?n t? cho Công an c?p xã n?i chuy?n ??n trong th?i h?n 24 gi? k? t? th?i ?i?m ng??i b? giám ...

**\*\*?i?u 22. Trách nhi?m c?a các c? quan, t? ch?c trong th?c hi?n bi?n pháp giám sát ?i?n t?\*\***

1. B? Công an có trách nhi?m qu?n lý, v?n hành, theo dõi ho?t ??ng c?a h? th?ng giám sát ?i?n t? trên ph?m vi toàn qu?c.

2. Công an c?p t?nh có trách nhi?m qu?n lý, theo dõi ho?t ??ng c?a h? th?ng giám sát ?i?n t? trên ph?m vi c?p t?nh.

3. Công an c?p xã có trách nhi?m qu?n lý, s? d?ng thi?t b? giám sát ?i?n t? trên ph?m vi c?p xã; ra quy?t ??nh và tr?c ti?p th?c hi?n bi?n pháp giám sát ?i?n t? ??i v?i ng??i ?ang cai nghi?n ma túy t?...

4. C? s? cai nghi?n ma túy, tr??ng giáo d??ng có trách nhi?m t? ch?c thi hành Quy?t ??nh áp d?ng bi?n pháp giám sát ?i?n t? theo quy ??nh t?i kho?n 4 ?i?u 17 c?a Ngh? ??nh này.

5. Các c? quan, t? ch?c th?c hi?n vi?c ki?m soát an ninh không b?t bu?c ng??i b? giám sát ?i?n t? ph?i tháo thi?t b? giám sát ?i?n t? n?u vi?c ?eo thi?t b? không ?nh h??ng ??n an ninh, an toàn.

**\*\*?i?u 23. Quy?n và ngh?a v? c?a ng??i b? giám sát ?i?n t?\*\***

1. Quy?n c?a ng??i b? giám sát ?i?n t?:

a) ???c ph? bi?n, quán tri?t v? quy ??nh, ch? tài x? lý ??i v?i hành vi vi ph?m v? bi?n pháp giám sát ?i?n t?;

b) ???c t? v?n, h??ng d?n v? tính n?ng, tác d?ng và cách s? d?ng thi?t b? giám sát ?i?n t?;

c) ?? ngh? Công an c?p xã tháo t?m thi?i, thay ??i v? trí ?eo thi?t b? giám sát ?i?n t? trên c? th? theo quy ??nh t?i kho?n 1, kho?n 3 ?i?u 19 c?a Ngh? ??nh này.

2. Ngh?a v? c?a ng??i b? giám sát ?i?n t?:

a) Ch?p hành quy?t ??nh áp d?ng bi?n pháp giám sát ?i?n t? c?a c? quan có th?m quy?n;

b) Cam k?t tuân th? quy ??nh giám sát ?i?n t?;

c) Trong th?i h?n 24 gi? k? t? khi phát hi?n thi?t b? giám sát ?i?n t? h? h?ng; ph? ki?n kèm theo thi?t b? giám sát ?i?n t? b? h? h?ng, m?t thì ph?i báo cho Công an c?p xã ?? x? lý;

d) ??n bù thi?t h?i v?t ch?t ??i v?i thi?t b?, ph? ki?n kèm theo n?u vi?c h? h?ng, m?t thì t? b?, ph? ki?n kèm theo do l?i c?a ng??i b? giám sát.

**\*\*?i?u 24. Các hành vi vi ph?m quy ??nh v? giám sát ?i?n t?\*\***

1. Các hành vi vi ph?m quy ??nh v? giám sát ?i?n t? bao g?m:

a) Phá h?y, tác ??ng làm ?nh h??ng ??n ho?t ??ng bình th??ng c?a thi?t b? giám sát ?i?n t? và các ph? ki?n kèm theo;

b) Không ch?p hành vi?c ?eo thi?t b? giám sát ?i?n t?;

c) T? ý tháo thi?t b? giám sát ?i?n t?;

d) C? ý ?? thi?t b? giám sát ?i?n t? h?t pin trong th?i h?n 24 gi? mà không có lý do chính ?áng;

? ) Sau khi h?t th?i gian tháo t?m thi?i thi?t b? giám sát ?i?n t?, t?m d?ng áp d?ng bi?n pháp giám sát ?i?n t? theo quy ??nh mà không trình di?n Công an c?p xã trong vòng 24 gi? ?? ???c ?eo l?i thi?t b?...

2. Tr??ng h?p thi?t b? không ho?t ??ng ho?c ho?t ??ng không bình th??ng do có s? ki?n b?t kh? kháng, tr? ng?i khách quan ho?c l?i k? thu?t c?a thi?t b? và ng??i b? giám sát ?ã thông báo cho Công an c?...

**\*\*?i?u 25. X? lý vi ph?m trong th?c hi?n bi?n pháp giám sát ?i?n t?\***

1. Công an c?p xã l?p biên b?n vi ph?m theo M?u s? 18 t?i Ph? l?c I ban hành kèm theo Ngh? ??nh này ??i v?i tr??ng h?p vi ph?m quy ??nh t?i kho?n 1 ?i?u 24 c?a Ngh? ??nh này ?? làm c?n c? x? lý vi ph?...  
2. Các tr??ng h?p vi ph?m ?i?m a kho?n 1 ?i?u 24 Ngh? ??nh này n?u không thu?c tr??ng h?p b? x? lý hình s? thì b? x? lý theo kho?n 2 ?i?u 47 c?a Lu?t Phòng, ch?ng ma túy.  
3. Các tr??ng h?p vi ph?m ?i?m b, ?i?m c kho?n 1 ?i?u 24 Ngh? ??nh này b? l?p biên b?n vi ph?m và t? ch?c nh?c nh? ??i v?i l?n ??u. N?u không kh?c ph?c trong vòng 24 gi? k? t? khi l?p biên b?n vi ph?m...  
4. Các tr??ng h?p vi ph?m ?i?m d, ?i?m ? kho?n 1 ?i?u 24 Ngh? ??nh này b? l?p biên b?n vi ph?m và t? ch?c nh?c nh? ??i v?i 02 l?n ??u. N?u không kh?c ph?c trong vòng 24 gi? k? t? khi l?p biên b?n ho?c...  
5. Ng??i b? qu?n lý sau cai nghi?n ma túy không ch?p hành vi?c áp d?ng bi?n pháp giám sát ?i?n t? thì b? x? ph?t v? hành vi ch?ng l?i ho?c c?n tr? vi?c qu?n lý sau cai nghi?n ma túy theo quy ??nh c?a ...  
6. Tr??ng h?p ng??i ?i?u tr? nghi?n b?ng thu?c thay th? t? ?? 18 tu?i tr? lên có hành vi vi ph?m quy ??nh v? giám sát ?i?n t? t?i kho?n 1 ?i?u 24 c?a Ngh? ??nh này thì Tr??ng Công an c?p xã ra quy?t?...  
7. ??i v?i ng??i có hành vi vi ph?m quy ??nh t?i ?i?m a, ?i?m c kho?n 1 ?i?u 24, ngoài vi?c b? x? lý theo quy ??nh t?i kho?n 2, kho?n 3 ?i?u này, ng??i vi ph?m còn ph?i có ngh?a v? ??n bù thi?t h?i v?...

**\*\*?i?u 26. ?i?u ki?n b?o ??m cho bi?n pháp giám sát ?i?n t?\***

Nhà n?c b?o ??m ?i?u ki?n th?c hi?n bi?n pháp giám sát ?i?n t? g?m:

1. Kinh phí trang b? h? th?ng và thi?t b? giám sát ?i?n t?.
2. Kinh phí b?o d??ng, duy trì ho?t ??ng, s?a ch?a h? th?ng và thi?t b? giám sát ?i?n t?.

**\*\*Ch??ng IV\*\***

**\*\*KI?M SOÁT CÁC HO?T ??NG H?p PHÁP LIÊN QUAN ??N MA TÚY\*\***

**\*\*?i?u 27. C? quan có th?m quy?n cho phép các ho?t ??ng h?p pháp liên quan ??n ma túy\***

1. B? Công an cho phép c? quan, t? ch?c ???c ti?n hành các ho?t ??ng sau:

- a) Nghi?n c?u các ch?t ma túy, ti?n ch?t thu?c các Danh m?c ch?t ma túy và ti?n ch?t do Chính ph? quy ??nh (tr? các ch?t ma túy, ti?n ch?t ???c s? d?ng trong l?nh v?c y t?, nông nghi?p và môi tr??ng t?);
- b) S?n xu?t, nh?p kh?u, xu?t kh?u các ch?t ma túy, ti?n ch?t thu?c các Danh m?c ch?t ma túy và ti?n ch?t do Chính ph? quy ??nh (tr? các ch?t ma túy, ti?n ch?t ???c s? d?ng trong l?nh v?c y t?, nông ng...);
- c) V?n chuy?n các ch?t ma túy, ti?n ch?t thu?c các Danh m?c ch?t ma túy, ti?n ch?t do Chính ph? quy ??nh;
- d) Quá c?nh lãnh th? Vi?t Nam các ch?t ma túy, ti?n ch?t, thu?c gây nghi?n, thu?c h??ng th?n, thu?c ti?n ch?t, nguyên li?u làm thu?c là d??c ch?t gây nghi?n, d??c ch?t h??ng th?n, ti?n ch?t dùng làm t...

? ) Các ho?t ??ng h?p pháp liên quan ??n ma túy vì m?c ?ích qu?c phòng, an ninh.

2. B? Nông nghi?p và Môi tr??ng ho?c ?y ban nhân dân c?p t?nh cho phép t? ch?c, cá nhân ???c:

- a) Nghi?n c?u, ki?m nghi?m, s?n xu?t, v?n chuy?n, b?o qu?n, t?n tr?, mua bán, phân ph?i, s? d?ng, x? lý, trao ??i thu?c thú y và nguyên li?u làm thu?c thú y có ch?a ch?t ma túy, ti?n ch?t; th?c ?n ch?...
- b) Nh?p kh?u, xu?t kh?u thu?c thú y và nguyên li?u làm thu?c thú y có ch?a ch?t ma túy, ti?n ch?t; th?c ?n ch?n nuôi, th?c ?n th?y s?n và nguyên li?u làm th?c ?n ch?n nuôi, th?c ?n th?y s?n có ch?a t...

3. B? Công Th??ng ho?c ?y ban nhân dân c?p t?nh cho phép t? ch?c, cá nhân ???c:

- a) Nghi?n c?u, ki?m nghi?m, s?n xu?t, v?n chuy?n, b?o qu?n, t?n tr?, mua bán, phân ph?i, s? d?ng, x? lý, trao ??i ti?n ch?t công nghi?p;
- b) Nh?p kh?u, xu?t kh?u ti?n ch?t công nghi?p;
- c) T?m nh?p, tái xu?t, t?m xu?t, tái nh?p ch?t ma túy, ti?n ch?t thu?c các Danh m?c ch?t ma túy và ti?n ch?t do Chính ph? quy ??nh; thu?c gây nghi?n, thu?c h??ng th?n, thu?c ti?n ch?t; nguyên li?u làm...

4. B? Y t? ho?c ?y ban nhân dân c?p t?nh cho phép các c? quan, t? ch?c, cá nhân ???c:

- a) Nghi?n c?u, ki?m nghi?m, s?n xu?t, v?n chuy?n, b?o qu?n, t?n tr?, mua bán, phân ph?i, s? d?ng, x? lý, trao ??i thu?c gây nghi?n, thu?c h??ng th?n, thu?c ti?n ch?t, nguyên li?u làm thu?c là d??c ch?...



b) Nh?p kh?u, xu?t kh?u thu?c g?y nghi?n, thu?c h??ng th?n, thu?c ti?n ch?t; nguy?n li?u làm thu?c là d??c ch?t g?y nghi?n, d??c ch?t h??ng th?n, ti?n ch?t dùng làm thu?c;

c) Nh?p kh?u ch?t chu?n thu?c danh m?c d??c ch?t g?y nghi?n, d??c ch?t h??ng th?n, ti?n ch?t dùng làm thu?c ph?c v? nghi?n c?u, ki?m nghi?m thu?c.

5. B? Qu?c phòng cho phép các ??n v? ???c ch? ??nh ti?n hành ho?t ??ng nh?p kh?u, xu?t kh?u, v?n chuy?n, b?o qu?n, t?n tr?, mua bán, phân ph?i, s? d?ng, x? lý ti?n ch?t thu?c các Danh m?c ti?n ch?t do...

6. B? Công an có trách nhi?m qu?n lý nhà n??c v? l?nh v?c gi?m ??nh k? thu?t hình s?; ch? ??o các ??n v? ch?c n?ng t? ch?c th?c hi?n trình t?, th? t?c gi?m ??nh ch?t ma túy, ti?n ch?t theo quy ??nh c?...

**\*\*M?c 1. KI?M SOÁT CÁC HO?T ??NG NGHI?N C?U, S?N XU?T, V?N CHUY?N CH?T MA TÚY, TI?N CH?T\*\***

**\*\*?i?u 28. Ki?m soát ho?t ??ng nghi?n c?u ch?t ma túy, ti?n ch?t\*\***

1. H? s? ?? ngh? c?p phép nghi?n c?u ch?t ma túy, ti?n ch?t:

a) V?n b?n ?? ngh? c?p phép nghi?n c?u theo M?u s? 01 Ph? l?c II ban hành kèm theo Ngh? ??nh này;

b) B?n sao Gi?y ch?ng nh?n ??ng ký ho?t ??ng khoa h?c và công ngh? c?a t? ch?c nghi?n c?u ho?c v?n b?n ch?ng minh t? cách pháp nh?n c?a t? ch?c;

c) B?n sao có ch?ng th?c k? ho?ch nghi?n c?u (ho?c k?t qu? h?p h?i ??ng t? v?n tuy?n ch?n ho?c v?n b?n giao tr?c ti?p nhi?m v? khoa h?c và công ngh?) ???c c?p có th?m quy?n phê duy?t;

d) Các tài li?u khác: danh sách, nhi?m v? c?a nh?ng ng??i tham gia nghi?n c?u kèm lý l?ch khoa h?c (n?u có); tài li?u ch?ng minh tính h?p pháp c?a ch?t ma túy, ti?n ch?t (tên, ??a ch? t? ch?c cung c?p...

2. Trình t?, th? t?c c?p phép nghi?n c?u ch?t ma túy, ti?n ch?t

a) T? ch?c khoa h?c và công ngh? ???c thành l?p theo quy ??nh c?a Lu?t Khoa h?c, công ngh? và ??i m?i sáng t?o khi có k? ho?ch nghi?n c?u ch?t ma túy, ti?n ch?t (ho?c k?t qu? h?p h?i ??ng t? v?n tuy?n...

b) Tr??ng h?p h? s? ch?a ??y ?? và h?p l?, trong vòng 05 ngày làm vi?c k? t? ngày ti?p nh?n h? s?, c? quan có th?m quy?n c?p phép có v?n b?n yêu c?u t? ch?c s?a ??i, b? sung h? s?. Tr??ng h?p h?i th?i...

c) Trong th?i h?n 30 ngày làm vi?c, k? t? ngày nh?n ?? h? s? h?p l?, c? quan có th?m quy?n c?p phép th?m ??nh h? s?, trong tr??ng h?p c?n thi?t th?c hi?n ?ánh giá th?c t? t?i t? ch?c và ban hành Quy?t...

3. Quy?t ??nh c?p phép nghi?n c?u ch?t ma túy, ti?n ch?t theo M?u s? 02 Ph? l?c II ban hành kèm theo Ngh? ??nh này. Th?i h?n c?p phép nghi?n c?u ???c xác ??nh theo h? s? ?? ngh? c?p phép nghi?n c?u nh...

4. H? s?, trình t?, th? t?c ?i?u ch?nh, c?p l?i Quy?t ??nh c?p phép nghi?n c?u ch?t ma túy, ti?n ch?t

a) Tr??ng h?p Quy?t ??nh c?p phép b? m?t, sai sót, h? h?ng ho?c có thay ??i v? thông tin c?a t? ch?c, t? ch?c l?p 01 b? h? s? ?? ngh? ?i?u ch?nh, c?p l?i Quy?t ??nh c?p phép; g?i tr?c ti?p ho?c qua ??...

b) H? s? ?? ngh? ?i?u ch?nh, c?p l?i Quy?t ??nh bao g?m: V?n b?n ?? ngh? ?i?u ch?nh, c?p l?i Quy?t ??nh c?p phép nghi?n c?u, trong ?ó nêu rõ n?i dung, lý do ?i?u ch?nh, c?p l?i; tài li?u xác nh?n các ...

c) Trong th?i h?n 05 ngày làm vi?c k? t? ngày nh?n ?? h? s? h?p l?, c? quan có th?m quy?n c?p phép ki?m tra, c?p l?i Quy?t ??nh c?p phép cho t? ch?c. Tr??ng h?p t? ch?i ?i?u ch?nh, c?p l?i, c? quan có...

d) Th?i h?n c?a Quy?t ??nh c?p l?i b?ng th?i h?n còn l?i c?a Quy?t ??nh ?ã c?p;

? Tr??ng h?p có thay ??i v? ??a ?i?m, quy mô, ch?ng lo?i, quy trình s?n xu?t ch?t ma túy, ti?n ch?t thì t? ch?c l?p 01 b? h? s? ?? ngh?, bao g?m: công v?n ?? ngh?, tài li?u ch?ng minh s? thay ??i và ...

5. H? s?, trình t?, th? t?c gia h?n Quy?t ??nh c?p phép nghi?n c?u ch?t ma túy, ti?n ch?t:

a) Quy?t ??nh c?p phép ???c gia h?n trong tr??ng h?p h?t th?i h?n nh?ng k? ho?ch nghi?n c?u ch?a th?c hi?n ???c ho?c ch?a th?c hi?n xong;

b) Tr??c khi Quy?t ??nh c?p phép h?t h?n t?i thi?u 03 ngày làm vi?c, t? ch?c có nhu c?u gia h?n ph?i l?p 01 b? h? s? ?? ngh? gia h?n Quy?t ??nh c?p phép g?i tr?c ti?p ho?c qua ???ng b?u ?i?n ho?c tr?c...

c) H? s? ?? ngh? gia h?n bao g?m: V?n b?n ?? ngh? gia h?n, trong ?ó nêu rõ lý do, th?i gian ?? ngh? gia h?n; báo cáo tình hình, k?t qu? ho?t ??ng nghi?n c?u ?ã th?c hi?n ??n th?i ?i?m ?? ngh? gia h?n;

d) Trong th?i h?n 05 ngày làm vi?c k? t? ngày nh?n ?? h? s? h?p l?, c? quan có th?m quy?n c?p phép ki?m tra, gia h?n Quy?t ??nh cho t? ch?c. Tr??ng h?p t? ch?i gia h?n, c? quan có th?m quy?n c?p phép ...

?) Không gia h?n nghi?n c?u ??i v?i các tr??ng h?p thay ??i m?c ?ích nghi?n c?u, lo?i ch?t, hàm l??ng, kh?i l??ng, bi?n pháp ??m b?o an toàn và ?i?u ki?n b?o qu?n ch?t ma túy, ti?n ch?t; k? ho?ch, bi?...

6. Quy?t ??nh c?p phép nghi?n c?u b? thu h?i trong nh?ng tr??ng h?p sau ?ây:

a) T? ch?c không th?c hi?n ?úng các n?i dung ???c c?p phép;

b) T? ch?c t? ch?m d?t ho?t ??ng nghi?n c?u và có v?n b?n ?? ngh? thu h?i g?i c? quan c?p phép;

c) Gi?y ch?ng nh?n ??ng ký doanh nghi?p ho?c gi?y t? có giá tr? pháp lý t??ng ???ng b? thu h?i ho?c t? ch?c gi?i th?, phá s?n theo quy ??nh c?a pháp lu?t;

d) H? s? ?? ngh? c?p, c?p l?i, ?i?u ch?nh, gia h?n có thông tin gian d?i ho?c có gi?y t? gi? m?o;

?) Quy?t ??nh c?p phép ???c c?p không ?úng th?m quy?n, ??i t??ng ho?c có n?i dung trái quy ??nh c?a pháp lu?t;

e) Mua, bán, m??n, cho m??n, thuê, cho thuê, c?m c?, s?a ch?a Quy?t ??nh c?p phép;

g) Vi ph?m các quy ??nh v? phòng, ch?ng ma túy, qu?n lý hóa ch?t, b?o v? môi tr??ng và các quy ??nh pháp lu?t khác có liên quan.

7. Th? t?c thu h?i Quy?t ??nh c?p phép nghi?n c?u

a) Trong th?i h?n 10 ngày làm vi?c k? t? ngày nh?n ???c ?? ngh? thu h?i Quy?t ??nh nghi?n c?u ho?c k? t? ngày nh?n ???c k?t lu?n thanh tra, ki?m tra trong ó có ki?n ngh? thu h?i Quy?t ??nh nghi?n c?u...

b) Trong th?i h?n 05 ngày làm vi?c k? t? ngày nh?n ???c Quy?t ??nh thu h?i, t? ch?c b? thu h?i ph?i n?p l?i b?n g?c Quy?t ??nh c?p phép nghi?n c?u ch?t ma túy, ti?n ch?t ??n B? Công an;

c) Trong th?i h?n không quá 03 ngày làm vi?c, Quy?t ??nh thu h?i ???c g?i ??n t? ch?c b? thu h?i Quy?t ??nh, ?y ban nhân dân c?p t?nh, Công an c?p t?nh n?i t? ch?c th?c hi?n nghi?n c?u, b?o qu?n ch?t ...

d) Khi nh?n ???c Quy?t ??nh thu h?i Quy?t ??nh c?p phép nghi?n c?u, t? ch?c ph?i d?ng ngay ho?t ??ng nghi?n c?u; tr??ng h?p gây thi?t h?i cho t? ch?c, cá nhân khác ho?c gây thi?t h?i ??n môi tr??ng th...

8. Ho?t ??ng nghi?n c?u ch?t ma túy, ti?n ch?t theo quy ??nh c?a ?i?u này ph?i ???c theo dõi, ki?m tra, giám sát ch?t ch? t? khi có Quy?t ??nh c?p phép ??n khi hoàn thành ho?t ??ng nghi?n c?u.

a) T? ch?c ???c c?p phép nghi?n c?u ph?i th?c hi?n ?úng n?i dung Quy?t ??nh c?p phép và ph?i báo cáo b?ng v?n b?n cho c? quan có th?m quy?n c?p phép v? k?t qu? nghi?n c?u, kh?i l??ng ch?t ma túy, ti?n...

b) Trong th?i h?n ch?m nh?t là 03 ngày làm vi?c k? t? ngày c?p gi?y phép, c? quan có th?m quy?n c?p phép có trách nhi?m g?i Quy?t ??nh c?p phép nghi?n c?u ch?t ma túy, ti?n ch?t ??n Công an c?p t?nh v...

c) Tr??ng h?p phát hi?n vi ph?m, ?? ngh? các c? quan, t? ch?c, cá nhân thông báo ngay cho l?c l??ng Công an n?i phát hi?n vi ph?m và c? quan có th?m quy?n c?p phép ?? ph?i h?p ng?n ch?n, x? lý theo qu...

\*\*?i?u 29. Ki?m soát ho?t ??ng s?n xu?t ch?t ma túy, ti?n ch?t\*\*

1. ?i?u ki?n chung v? s?n xu?t ch?t ma túy, ti?n ch?t:

a) Nhà x??ng/phòng thí nghi?m, trang thi?t b? ?áp ?ng tiêu chu?n, phù h?p v?i quy mô, quy trình s?n xu?t;

b) B? trí kho/khu v?c l?u gi?, b?o qu?n riêng các ch?t ma túy, ti?n ch?t ?áp ?ng các ?i?u ki?n ??m b?o an ninh, an toàn hóa ch?t, phòng cháy ch?a cháy, phòng ch?ng th?t thoát;

c) Có trang thi?t b?, ph??ng ti?n ?ng c?u s? c? phù h?p v?i các ??c tính nguy hi?m c?a hóa ch?t và kh?i l??ng hóa ch?t t?n tr? t?i n?i s?n xu?t;

d) Tài li?u chuyên môn k? thu?t theo nguyên t?c, tiêu chu?n, quy chu?n k? thu?t phù h?p v?i tính ch?t, quy mô và công ngh? s?n xu?t, l?u tr? ch?t ma túy, ti?n ch?t;

?) Ng??i ph? trách chuyên môn và ng??i tr?c ti?p tham gia ho?t ??ng s?n xu?t ph?i có b?ng c?p phù h?p chuyên ngành hóa h?c, ngành d??c.

2. H? s? ?? ngh? c?p phép s?n xu?t ch?t ma túy, ti?n ch?t

a) V?n b?n ?? ngh? c?p gi?y phép s?n xu?t ch?t ma túy, ti?n ch?t theo M?u s? 03 Ph? l?c II ban hành kèm theo Ngh? ??nh này;

b) B?n sao v?n b?n ch?ng minh t? cách pháp nhân c?a t? ch?c ?? ngh? c?p phép;

c) Tài li?u v? c? s? v?t ch?t: b?n v?/hình ?nh t?ng th? m?t b?ng nhà x??ng, kho ch?a, trang thi?t b? s?n xu?t;

d) Tài li?u chuyên môn, k? thu?t: Thuy?t minh quy trình s?n xu?t ch?t ma túy, ti?n ch?t; bi?n pháp b?o ??m an toàn hóa ch?t; ph??ng án ki?m soát, phòng ch?ng th?t thoát hóa ch?t;

?) B?n sao có ch?ng th?c v?n b?ng, ch?ng ch? c?a ng??i ph? trách chuyên môn và ng??i tr?c ti?p tham gia ho?t ??ng s?n xu?t.

3. Trình t?, th? t?c c?p phép s?n xu?t ch?t ma túy, tỉn ch?t

a) T? ch?c ???c c? quan có th?m quy?n ch? ??nh ho?c cho phép th?c hi?n ho?t ??ng s?n xu?t ch?t ma túy, tỉn ch?t t?i ?i?m b kho?n 1 ?i?u 27 c?a Ngh? ??nh này chu?n b? 01 b? h? s? ?? ngh? c?p phép theo...

b) Tr??ng h?p h? s? ch?a ??y ?? và h?p l?, trong vòng 05 ngày làm vi?c k? t? ngày ti?p nh?n h? s?, c? quan có th?m quy?n c?p phép có v?n b?n yêu c?u t? ch?c s?a ??i, b? sung h? s?. Tr??ng h?p h?t th?i...

c) Trong th?i h?n 30 ngày làm vi?c, k? t? ngày nh?n ?? h? s? h?p l?, c? quan có th?m quy?n c?p phép th?m ??nh h? s?; th?c hi?n ?ánh giá th?c t? t?i t? ch?c (n?u c?n thi?t) và c?p gi?y phép s?n xu?t ch...

d) Tùy tr??ng h?p c? th?, c? quan có th?m quy?n c?p phép ?ánh giá v? quy mô, kh?i l?ng, m?c ?ích s?n xu?t; lo?i ch?t ma túy, tỉn ch?t ???c s?n xu?t ?? quy?t ??nh h? s?, ?i?u ki?n c?p phép ??i v?i t?...

4. Gi?y phép s?n xu?t ch?t ma túy, tỉn ch?t theo M?u s? 04 Ph? l?c II Ngh? ??nh này. Th?i h?n c?p phép s?n xu?t ???c xác ??nh theo h? s? ?? ngh? c?p phép s?n xu?t nh?ng t?i ?a không quá 02 n?m và ???...

5. H? s?, trình t?, th? t?c ?i?u ch?nh, c?p l?i, gia h?n, thu h?i Gi?y phép s?n xu?t ch?t ma túy, tỉn ch?t th?c hi?n nh? ??i v?i Quy?t ??nh c?p phép nghi?n c?u ???c quy ??nh t?i kho?n 4, kho?n 5, kho...

6. Ho?t ??ng s?n xu?t ch?t ma túy, tỉn ch?t ph?i ???c ki?m tra, giám sát ch?t ch? t? khi ???c c?p phép ??n khi s?n ph?m hoàn thành theo quy trình:

a) T? ch?c có ho?t ??ng s?n xu?t ph?i th?c hi?n ?úng n?i dung theo gi?y phép ???c c?p và ch?u s? theo dõi, ki?m tra, giám sát c?a các c? quan có th?m quy?n;

b) Công an c?p t?nh và ?y ban nhân dân c?p t?nh n?i tỉn hành ho?t ??ng s?n xu?t ph?i h?p theo dõi, ki?m tra, giám sát ho?t ??ng s?n xu?t theo quy ??nh c?a pháp lu?t;

c) Tr??ng h?p phát hi?n vi ph?m, ?? ngh? các c? quan, t? ch?c, cá nhân thông báo ngay cho l?c l?ng Công an n?i phát hi?n vi ph?m và c? quan có th?m quy?n c?p phép ?? ph?i h?p ng?n ch?n, x? lý theo qu...

7. Ho?t ??ng s?n xu?t tỉn ch?t công nghi?p th?c hi?n theo quy ??nh c?a pháp lu?t v? hóa ch?t c?n ki?m soát ???c bi?t.

8. Ho?t ??ng s?n xu?t thu?c gây nghi?n, thu?c h??ng th?n, thu?c tỉn ch?t; nguyên li?u làm thu?c là d??c ch?t gây nghi?n, d??c ch?t h??ng th?n, tỉn ch?t dùng làm thu?c th?c hi?n theo quy ??nh c?a pháp...

\*\*?i?u 30. Ki?m soát ho?t ??ng s?n xu?t thu?c thú y và nguyên li?u làm thu?c thú y có ch?a ch?t ma túy, tỉn ch?t; th?c ?n ch?n nuôi, th?c ?n th?y s?n và nguyên li?u làm th?c ?n ch?n nuôi, th?c ?n th?...

1. H? s?, trình t?, th? t?c cho phép s?n xu?t thu?c thú y và nguyên li?u làm thu?c thú y có ch?a ch?t ma túy, tỉn ch?t; th?c ?n ch?n nuôi, th?c ?n th?y s?n và nguyên li?u làm th?c ?n ch?n nuôi, th?c ...

a) T? ch?c, cá nhân khi tỉn hành các ho?t ??ng s?n xu?t thu?c thú y và nguyên li?u làm thu?c thú y có ch?a ch?t ma túy, tỉn ch?t; th?c ?n ch?n nuôi, th?c ?n th?y s?n và nguyên li?u làm th?c ?n ch?n ...

b) H? s?, trình t?, th? t?c cho phép s?n xu?t thu?c thú y và nguyên li?u làm thu?c thú y có ch?a ch?t ma túy, tỉn ch?t; th?c ?n ch?n nuôi, th?c ?n th?y s?n và nguyên li?u làm th?c ?n ch?n nuôi, th?c ...

c) Tr??ng h?p s?n xu?t thu?c thú y và nguyên li?u làm thu?c thú y có ch?a ch?t ma túy, tỉn ch?t; th?c ?n ch?n nuôi, th?c ?n th?y s?n và nguyên li?u làm th?c ?n ch?n nuôi, th?c ?n th?y s?n có ch?a tỉ...

d) Trong th?i h?n 05 ngày làm vi?c, k? t? ngày nh?n ?? h? s? h?p l?, c? quan c?p phép th?m ??nh và c?p Gi?y ch?ng nh?n ?? ?i?u ki?n s?n xu?t ??i v?i dây chuy?n s?n xu?t thu?c thú y, th?c ?n ch?n nuôi,...

2. Trình t?, th? t?c ?i?u ch?nh, c?p l?i Gi?y ch?ng nh?n ?? ?i?u ki?n s?n xu?t thu?c thú y, th?c ?n ch?n nuôi, th?c ?n th?y s?n có ch?a ch?t ma túy, tỉn ch?t:

a) Tr??ng h?p Gi?y ch?ng nh?n b? m?t, sai sót, h? h?ng ho?c có thay ??i v? thông tin c?a t? ch?c thì t? ch?c l?p 01 b? h? s? ?? ngh? ?i?u ch?nh, c?p l?i Gi?y ch?ng nh?n và g?i tr?c ti?p ho?c qua d?ch ...

b) H? s? ?? ngh? ?i?u ch?nh, c?p l?i Gi?y ch?ng nh?n bao g?m: V?n b?n ?? ngh? ?i?u ch?nh, c?p l?i Gi?y ch?ng nh?n trong ?ó nêu rõ n?i dung, lý do ?i?u ch?nh, c?p l?i; tài li?u xác nh?n các n?i dung th...

c) Trong th?i h?n 05 ngày làm vi?c, k? t? ngày nh?n ?? h? s? theo quy ??nh, c? quan c?p phép tỉn hành th?m ??nh và c?p l?i Gi?y ch?ng nh?n;

d) Tr??ng h?p có thay ??i v? ??a ?i?m, quy mô, lo?i s?n ph?m có ch?a ch?t ma túy, tỉn ch?t, quy trình s?n xu?t thì t? ch?c l?p 01 b? h? s? ?? ngh?, bao g?m: công v?n ?? ngh?, tài li?u ch?ng minh s? t...

3. Ho?t ??ng s?n xu?t thu?c thú y và nguyên li?u làm thu?c thú y có ch?a ch?t ma túy, tỉn ch?t; th?c ?n ch?n nuôi, th?c ?n th?y s?n và

nguyên liệu làm thuốc ?n ch?n nuôi, thuốc ?n th?y s?n có ch?a ti?n...

**\*\*?i?u 31. Kí?m soát ho?t ??ng v?n chuy?n ch?t ma túy, ti?n ch?t\*\***

1. H? s? ?? ngh? c?p gi?y phép v?n chuy?n ch?t ma túy, ti?n ch?t

a) ??n ?? ngh? c?p gi?y phép v?n chuy?n ch?t ma túy, ti?n ch?t có các n?i dung sau: tên, ??a ch? t? ch?c giao và t? ch?c nh?n ch?t ma túy; m?c ?ích v?n chuy?n; tên g?i, mã CAS và mã s? hàng hóa, s? l?...

b) B?n sao v?n b?n ch?ng minh t? cách pháp nhân c?a t? ch?c ?? ngh? c?p phép và t? ch?c th?c hi?n v?n chuy?n;

c) B?n sao có ch?ng th?c h?p ??ng v?n chuy?n gi?a t? ch?c ?? ngh? c?p phép v?n chuy?n v?i t? ch?c th?c hi?n v?n chuy?n;

d) B?n sao có ch?ng th?c gi?y phép xu?t kh?u, nh?p kh?u, t?m nh?p, tái xu?t, t?m xu?t, tái nh?p ch?t ma túy (tr?ng h?p v?n chuy?n t? kho l?u tr?, b?o qu?n ??n c?a kh?u ho?c ng?c l?i ?? th?c hi?n th?...

2. Trình t?, th? t?c c?p gi?y phép v?n chuy?n ch?t ma túy, ti?n ch?t

a) T? ch?c c?n v?n chuy?n ch?t ma túy, ti?n ch?t theo quy ??nh t?i ?i?m c kho?n 1 ?i?u 27 c?a Ngh? ??nh này chu?n b? 01 b? h? s? ?? ngh? c?p phép theo quy ??nh t?i kho?n 1 ?i?u này g?i tr?c ti?p ho?c ...

b) Tr?ng h?p h? s? ch?a ??y ?? và h?p l?, trong vòng 03 ngày làm vi?c k? t? ngày ti?p nh?n h? s?, c? quan có th?m quy?n c?p phép có v?n b?n yêu c?u t? ch?c s?a ??i, b? sung h? s?. Tr?ng h?p h?t th?i...

c) Trong th?i h?n 05 ngày làm vi?c k? t? ngày nh?n ?? h? s? theo quy ??nh, c? quan có th?m quy?n c?p phép th?m ??nh và c?p gi?y phép v?n chuy?n.

3. N?i dung gi?y phép ghi rõ thông tin tên, ??a ch? t? ch?c giao và t? ch?c nh?n ch?t ma túy; m?c ?ích v?n chuy?n; tên g?i, mã CAS và mã s? hàng hóa, s? l?ng, hàm l?ng ch?t ma túy; th?i gian, hành t...

Gi?y phép v?n chuy?n ???c c?p cho t?ng l?n v?n chuy?n và có giá tr? trong th?i h?n ghi trên gi?y phép nh?ng không quá 06 tháng.

4. Trình t?, th? t?c gia h?n và c?p l?i gi?y phép v?n chuy?n ch?t ma túy

a) Tr???c khi gi?y phép h?t h?n t?i thi?u 03 ngày làm vi?c, t? ch?c c?n v?n chuy?n g?i ??n ?? ngh? c? quan c?p phép gia h?n, trong ?ó nêu rõ lý do, th?i gian ?? ngh? gia h?n;

b) Tr?ng h?p gi?y phép b? m?t ho?c có thay ??i v? th?i gian, hành trình, ph?ng ti?n v?n chuy?n, t? ch?c c?n v?n chuy?n g?i ??n ?? ngh? c? quan c?p phép c?p l?i gi?y phép kèm theo gi?y phép ?ã ???c c...

c) Trong th?i h?n 03 ngày làm vi?c, k? t? ngày nh?n ???c ??n ?? ngh? c?a t? ch?c c?n v?n chuy?n, c? quan c?p phép ti?n hành xem xét và c?p phép gia h?n ho?c c?p l?i gi?y phép v?n chuy?n.

5. Vi?c v?n chuy?n ch?t ma túy ph?i th?c hi?n theo ?úng n?i dung ghi trong gi?y phép. Khi ti?n hành giao, nh?n ch?t ma túy ph?i có biên b?n giao nh?n gi?a t? ch?c c?n v?n chuy?n v?i t? ch?c th?c hi?n ...

6. Ho?t ??ng v?n chuy?n ch?t ma túy theo quy ??nh c?a ?i?u này ph?i ???c theo dõi, kí?m tra, giám sát ch?t ch? t? quá trình ???c c?p gi?y phép ??n khi hoàn thành vi?c v?n chuy?n:

a) T? ch?c c?n v?n chuy?n và t? ch?c th?c hi?n v?n chuy?n ph?i ch?u trách nhi?m v? s? l?ng, ch?t l?ng, có bi?n pháp b?o v? an toàn, không ?? b? th?t thoát trong quá trình v?n chuy?n và ch?u s? theo ...

b) Trong th?i h?n ch?m nh?t là 03 ngày làm vi?c k? t? ngày c?p gi?y phép, c? quan có th?m quy?n c?p phép có trách nhi?m g?i Gi?y phép ???c g?i cho t? ch?c c?n v?n chuy?n, t? ch?c th?c hi?n v?n chuy?n ...

c) Công an c?p t?nh, ??n v? B? ??i Biên phòng, ??n v? C?nh sát bi?n qu?n lý tuy?n ??ng v?n chuy?n theo hành trình ???c cho phép ph?i b? trí l?c l?ng, ph?ng ti?n theo dõi, kí?m tra, giám sát ch?t ch...

7. Ho?t ??ng giao nh?n, v?n chuy?n ti?n ch?t công nghi?p th?c hi?n theo quy ??nh pháp lu?t v? hóa ch?t c?n kí?m soát ???c bi?t.

8. Ho?t ??ng giao nh?n, v?n chuy?n thu?c gây nghi?n, thu?c h?ng th?n, thu?c ti?n ch?t; nguyên liệu làm thu?c là d???c ch?t gây nghi?n, d???c ch?t h?ng th?n, ti?n ch?t dùng làm thu?c th?c hi?n theo quy...

9. Ho?t ??ng giao nh?n, v?n chuy?n thu?c thú y và nguyên liệu làm thu?c thú y có ch?a ch?t ma túy, ti?n ch?t; thuốc ?n ch?n nuôi, thuốc ?n th?y s?n và nguyên liệu làm thuốc ?n ch?n nuôi, thuốc ?n th?y s?n...

**\*\*M?c 2. KÍ?M SOÁT CÁC HO?T ??NG XU?T KH?U, NH?p KH?U, T?M NH?p, TÁI XU?T, T?M XU?T, TÁI NH?p, QUÁ C?NH LÃNH TH? VI?T NAM CH?T MA TÚY, TI?N CH?T\*\***

**\*\*?i?u 32. Nh?p kh?u, xu?t kh?u ch?t ma túy, ti?n ch?t\*\***

1. H? s? ?? ngh? c?p phép nh?p kh?u, xu?t kh?u

- a) V?n b?n ?? ngh? c?p gi?y phép nh?p kh?u, xu?t kh?u theo M?u s? 05 Ph? l?c II ban hành kèm theo Ngh? ??nh này;
- b) B?n sao v?n b?n ch?ng minh t? cách pháp nhân c?a t? ch?c;
- c) V?n b?n thuy?t minh m?c ?ích nh?p kh?u (s? d?ng trong s?n xu?t, nghi?n c?u, ki?m nghi?m ho?c m?c ?ích h?p pháp khác) kèm theo k? ho?ch s? d?ng chi ti?t;
- d) B?n sao có ch?ng th?c Gi?y phép nh?p kh?u c?a n?c nh?p kh?u trong tr??ng h?p ?? ngh? c?p gi?y phép xu?t kh?u;
- ? ) B?n sao h?p ??ng, ??n ??t hàng và hóa ??n th??ng m?i liên quan kèm theo b?n chính ??i chi?u (khi có yêu c?u);
- e) Báo cáo tình hình xu?t kh?u, mua bán, s? d?ng, t?n tr? ch?t ma túy, t?n ch?t theo các Gi?y phép ?ã ???c c?p tr??c ?ó;
- Các tài li?u nêu trên n?u b?ng t?ng n?c ngoài thì ph?i kèm theo b?n d?ch t?ng Vi?t có công ch?ng (khi có yêu c?u).

2. Trình t?, th? t?c c?p gi?y phép nh?p kh?u, xu?t kh?u

- a) T? ch?c có ho?t ??ng nh?p kh?u, xu?t kh?u ch?t ma túy theo quy ??nh t?i ?i?m b kho?n 1 ?i?u 27 c?a Ngh? ??nh này chu?n b? h? s? theo quy ??nh t?i kho?n 1 ?i?u này, g?i tr?c ti?p ho?c g?i qua ???ng ...
- b) Tr??ng h?p h? s? ch?a ???y ?? và h?p l?, trong vòng 03 ngày làm vi?c k? t? ngày ti?p nh?n h? s?, c? quan có th?m quy?n c?p phép có v?n b?n yêu c?u t? ch?c s?a ??i, b? sung h? s?. Tr??ng h?p h?t th?i...
- c) Trong th?i h?n ch?m nh?t là 05 ngày làm vi?c k? t? ngày nh?n ?? h? s? h?p l?, c? quan có th?m quy?n c?p phép th?m ??nh và c?p gi?y phép nh?p kh?u, xu?t kh?u;
- d) Trong tr??ng h?p ph?i th?c hi?n thông báo t?n xu?t kh?u theo quy ??nh t?i ?i?m b kho?n 2 ?i?u 53 c?a Ngh? ??nh này, trong th?i h?n ch?m nh?t là 12 ngày làm vi?c, k? t? ngày nh?n ?? h? s? h?p l?, c...
- ? ) Gi?y phép nh?p kh?u, xu?t kh?u theo M?u s? 06 Ph? l?c II ban hành kèm theo Ngh? ??nh này; ???c c?p cho t?ng l?n nh?p kh?u, xu?t kh?u và t?i ?a không quá 12 tháng và ???c gia h?n 01 l?n và không quá...

3. H? s?, trình t?, th? t?c ?i?u ch?nh, c?p l?i Gi?y phép nh?p kh?u, xu?t kh?u ch?t ma túy, t?n ch?t

- a) Tr??ng h?p Gi?y phép b? m?t, sai sót, h? h?ng ho?c có thay ??i v? thông tin c?a t? ch?c, t? ch?c l?p 01 b? h? s? ?? ngh? ?i?u ch?nh, c?p l?i Gi?y phép; g?i tr?c ti?p ho?c qua ???ng b?u ?i?n ho?c tr...
- b) H? s? ?? ngh? ?i?u ch?nh, c?p l?i Gi?y phép bao g?m: V?n b?n ?? ngh? ?i?u ch?nh, c?p l?i Gi?y phép, trong ?ó nêu rõ n?i dung, lý do ?i?u ch?nh, c?p l?i; tài li?u xác nh?n các n?i dung ?i?u ch?nh;
- c) Trong th?i h?n 05 ngày làm vi?c k? t? ngày nh?n ?? h? s? h?p l?, c? quan có th?m quy?n c?p phép ki?m tra, c?p l?i Gi?y phép cho t? ch?c. Tr??ng h?p t? ch?i ?i?u ch?nh, c?p l?i, c? quan có th?m quy?...
- d) Th?i h?n c?a Quy?t ??nh c?p l?i b?ng th?i h?n còn l?i c?a Gi?y phép ?ã c?p.

4. H? s?, trình t?, th? t?c gia h?n Gi?y phép nh?p kh?u, xu?t kh?u ch?t ma túy, t?n ch?t

- a) Gi?y phép ???c gia h?n trong tr??ng h?p h?t th?i h?n ghi trong Gi?y phép xu?t kh?u, nh?p kh?u nh?ng vi?c xu?t kh?u, nh?p kh?u ch?a th?c hi?n ???c ho?c th?c hi?n ch?a xong;
- b) Tr??c khi Gi?y phép h?t h?n t?i thi?u 03 ngày làm vi?c, t? ch?c có nhu c?u gia h?n ph?i l?p 01 b? h? s? ?? ngh? gia h?n Gi?y phép g?i tr?c ti?p ho?c qua ???ng b?u ?i?n ho?c tr?c tuy?n v? C? quan có...
- c) H? s? ?? ngh? gia h?n bao g?m: V?n b?n ?? ngh? gia h?n Gi?y phép, trong ?ó nêu rõ lý do, th?i gian ?? ngh? gia h?n; Báo cáo tình hình, k?t qu? xu?t kh?u, nh?p kh?u ?ã th?c hi?n ??n th?i ?i?m ?? ngh...
- d) Trong th?i h?n 05 ngày làm vi?c k? t? ngày nh?n ?? h? s? h?p l?, c? quan có th?m quy?n c?p phép gia h?n Gi?y phép cho t? ch?c. Tr??ng h?p t? ch?i gia h?n, c? quan có th?m quy?n c?p phép tr? l?i b?n...

**\*\*?i?u 33.** Nh?p kh?u, xu?t kh?u thu?c thú y và nguyên li?u làm thu?c thú y có ch?a ch?t ma túy, t?n ch?t; th?c ?n ch?n nuôi, th?c ?n th?y s?n có ch?a t?n ch?t và nguyên li?u làm th?c ?n ch?n nuôi, t...

1. H? s? ?? ngh? c?p phép nh?p kh?u, xu?t kh?u g?m:

- a) Các tài li?u quy ??nh t?i ?i?m a, ?i?m b, ?i?m d và ?i?m ? kho?n 1 ?i?u 32 c?a Ngh? ??nh này;
- b) Gi?y ch?ng nh?n ?? ?i?u ki?n nh?p kh?u thu?c thú y ??i v?i thu?c thú y có ch?a ch?t ma túy và Gi?y ch?ng nh?n l?u hành thu?c thú y t?i Vi?t Nam, tr? tr??ng h?p nh?p kh?u vì m?c ?ích nghi?n c?u, ki?...
- c) Phi?u phân tích ch?t l?ng s?n ph?m (CoA) c?a nhà s?n xu?t ho?c Phi?u k?t qu? ki?m ??nh s?n ph?m;
- d) Tài li?u khác theo quy ??nh v? qu?n lý nh?p kh?u, xu?t kh?u thu?c thú y, th?c ?n ch?n nuôi, th?c ?n th?y s?n (n?u có).

2. Trình t?, th? t?c c?p gi?y phép nh?p kh?u, xu?t kh?u:

a) T? ch?c, cá nhân có ho?t ??ng nh?p kh?u, xu?t kh?u thu?c thú y và nguyên li?u làm thu?c thú y có ch?a ch?t ma túy, ti?n ch?t; th?c ?n ch?n nuôi, th?c ?n th?y s?n và nguyên li?u làm th?c ?n ch?n nuôi...

b) Trình t?, th? t?c c?p gi?y phép nh?p kh?u, xu?t kh?u th?c hi?n theo quy ??nh t?i ?i?m b, ?i?m c, ?i?m d, ?i?m ? kho?n 2 ?i?u 32 c?a Ngh? ??nh này.

3. H? s?, trình t?, th? t?c ?i?u ch?nh, c?p l?i, gia h?n nh?p kh?u, xu?t kh?u thu?c thú y và nguyên li?u làm thu?c thú y có ch?a ch?t ma túy, ti?n ch?t; nguyên li?u làm th?c ?n ch?n nuôi, th?c ?n th?y...

4. Ho?t ??ng nh?p kh?u, xu?t kh?u th?c ?n ch?n nuôi, th?c ?n th?y s?n và nguyên li?u làm th?c ?n ch?n nuôi, th?c ?n th?y s?n có ch?a ti?n ch?t ? d?ng h?n h?p th?c hi?n theo quy ??nh c?a pháp lu?t v? q...

\*\*?i?u 34. Nh?p kh?u ch?t chu?n thu?c Danh m?c d??c ch?t gây nghi?n, d??c ch?t h??ng th?n, ti?n ch?t dùng làm thu?c ph?c v? nghiên c?u, ki?m nghi?m thu?c\*\*

1. Ch?t chu?n thu?c Danh m?c d??c ch?t gây nghi?n, d??c ch?t h??ng th?n, ti?n ch?t dùng làm thu?c ???c xem xét c?p phép nh?p kh?u khi ???c s? d?ng ?? ph?c v? ho?t ??ng ki?m nghi?m, nghiên c?u thu?c và...

2. H? s? ?? ngh? c?p phép nh?p kh?u ch?t chu?n g?m:

a) Các tài li?u quy ??nh t?i ?i?m a, ?i?m b, ?i?m c kho?n 1 ?i?u 32 c?a Ngh? ??nh này;

b) Gi?y ch?ng nh?n ?? ?i?u ki?n kinh doanh d??c ho?c tài li?u pháp lý th? hi?n c? s? ???c th?c hi?n ho?t ??ng d??c không vì m?c ?ích th??ng m?i.

3. Trình t? th? t?c c?p gi?y phép nh?p kh?u ch?t chu?n:

a) T? ch?c, cá nhân ho?t ??ng theo quy ??nh ?i?m c kho?n 4 ?i?u 27 c?a Ngh? ??nh này chu?n b? h? s? theo kho?n 2 ?i?u này, g?i tr?c ti?p ho?c g?i qua ???ng b?u ?i?n ho?c g?i tr?c tuy?n v? B? Y t? (C?c...

b) Trong th?i h?n ch?m nh?t là 15 ngày k? t? ngày nh?n ?? h? s? ?? ngh? c?p gi?y phép nh?p kh?u theo quy ??nh, c? quan c?p phép ti?n hành c?p gi?y phép nh?p kh?u ho?c có v?n b?n thông báo không c?p ph...

c) Gi?y phép nh?p kh?u, xu?t kh?u theo M?u s? 07A và 07B Ph? l?c II ban hành kèm theo Ngh? ??nh này, ???c c?p cho t?ng l?n nh?p kh?u và t?i ?a không quá 12 tháng.

\*\*?i?u 35. Nh?p kh?u, xu?t kh?u ti?n ch?t công nghi?p và thu?c gây nghi?n, thu?c h??ng th?n, thu?c ti?n ch?t; nguyên li?u làm thu?c là d??c ch?t gây nghi?n, d??c ch?t h??ng th?n, ti?n ch?t dùng làm th...

1. H? s?, trình t?, th? t?c cho phép nh?p kh?u, xu?t kh?u ti?n ch?t công nghi?p t?i ?i?m b kho?n 3 ?i?u 27 c?a Ngh? ??nh này th?c hi?n theo quy ??nh c?a pháp lu?t v? hóa ch?t c?n ki?m soát ??c bi?t.

2. H? s?, trình t?, th? t?c cho phép nh?p kh?u, xu?t kh?u thu?c gây nghi?n, thu?c h??ng th?n, thu?c ti?n ch?t; nguyên li?u làm thu?c là d??c ch?t gây nghi?n, d??c ch?t h??ng th?n, ti?n ch?t dùng làm t...

3. Ho?t ??ng xu?t kh?u ti?n ch?t công nghi?p (d?ng ??n ch?t và h?n h?p) và thu?c ti?n ch?t, ti?n ch?t dùng làm thu?c (d?ng nguyên li?u và ch? ph?m) tr??c khi c?p gi?y phép xu?t kh?u, c? quan có th?m q...

\*\*?i?u 36. T?m nh?p, tái xu?t, t?m xu?t, tái nh?p ch?t ma túy, ti?n ch?t, thu?c gây nghi?n, thu?c h??ng th?n, thu?c ti?n ch?t, nguyên li?u làm thu?c là d??c ch?t gây nghi?n, d??c ch?t h??ng th?n, ti?n...

1. Doanh nghi?p có ho?t ??ng theo quy ??nh ?i?m c kho?n 3 ?i?u 27 c?a Ngh? ??nh này chu?n b? h? s? ?? ngh? c?p gi?y phép theo quy ??nh c?a pháp lu?t v? qu?n lý ngo?i th??ng, g?i tr?c ti?p ho?c g?i qua...

2. C? quan c?p phép ti?p nh?n h? s?, th?m ??nh, ph?i h?p v?i B? Công an th?c hi?n thông báo ti?n xu?t kh?u theo quy ??nh t?i ?i?m d kho?n 2 ?i?u 53 c?a Ngh? ??nh này và c?p gi?y phép t?m nh?p, tái xu...

\*\*?i?u 37. Ho?t ??ng quá c?nh lãnh th? Vi?t Nam ch?t ma túy, ti?n ch?t, thu?c gây nghi?n, thu?c h??ng th?n, thu?c ti?n ch?t, nguyên li?u làm thu?c là d??c ch?t gây nghi?n, d??c ch?t h??ng th?n, ti?n c...

1. H? s? ?? ngh? c?p gi?y phép quá c?nh:

a) ??n ?? ngh? c?p gi?y phép quá c?nh c?a doanh nghi?p g?m các thông tin v? tên, ??a ch? c?a doanh nghi?p; th?i gian, ??a ?i?m, lý do quá c?nh; tên, ??a ch? n?i s?n xu?t, tên g?i, mã CAS, mã s? hàng h...

b) B?n chính h?p ??ng v?n t?i; B?n sao Gi?y ??ng ký kinh doanh ngành ngh? giao nh?n, v?n t?i c?a ??n v? làm d?ch v? v?n chuy?n hàng hóa quá c?nh;

c) B?n chính m?t trong các gi?y t? sau: Công th? ?? ngh? c?a c? quan có th?m quy?n c?a n??c ?? ngh? cho hàng hóa quá c?nh, Gi?y phép xu?t kh?u c?a n??c có hàng xu?t kh?u ho?c Gi?y phép nh?p kh?u c?a n...

d) B?n chính Gi?y phép quá c?nh c?a n??c mà hàng xu?t kh?u ho?c nh?p kh?u ?ã ?i qua tr??c khi ??n Vi?t Nam (tr??ng h?p v?n chuy?n quá c?nh nhi?u n??c).

Các tài liệu trên n?u b?ng ti?ng n???c ngoài thì ph?i ???c d?ch ra ti?ng Vi?t có công ch?ng.

2. Trình t?, th? t?c c?p gi?y phép quá c?nh lãnh th? Vi?t Nam

a) Doanh nghi?p có ho?t ????ng t?i ?i?m d kho?n 1 ?i?u 27 c?a Ngh? ???nh này chu?n b? h? s? ?? ngh? c?p gi?y phép theo quy ???nh t?i kho?n 2 ?i?u này, g?i tr?c ti?p ho?c g?i qua ???ng b?u ?i?n ho?c tr?c t...

b) Trong th?i h?n ch?m nh?t là 05 ngày làm vi?c, k? t? ngày nh?n ?? h? s? theo quy ???nh, c? quan c?p phép ti?n hành th?m ???nh và c?p gi?y phép quá c?nh. Tr???ng h?p không c?p gi?y phép quá c?nh thì ph?...

3. Gi?y phép quá c?nh

a) N?i dung gi?y phép ph?i ghi rõ tên, ??a ch? c?a doanh nghi?p ???c phép quá c?nh; tên g?i, mã CAS, mã s? hàng hóa, mã UN (n?u có), s? l???ng, hàm l???ng các ch?t ???c phép quá c?nh; th?i gian, ph???ng ...

b) Gi?y phép quá c?nh có giá tr? m?t l?n theo th?i h?n ghi trên gi?y phép nh?ng th?i h?n ghi không quá 02 tháng. Tr???ng h?p h?t th?i h?n ghi trên gi?y phép nh?ng vi?c quá c?nh ch?a th?c hi?n ???c thì ...

c) Tr???ng h?p c?n ?i?u ch?nh gi?y phép do sai sót ho?c c?p l?i gi?y phép do m?t, th?t l?c, doanh nghi?p có ??n ?? ngh? kèm theo gi?y t?, tài li?u ch?ng minh n?i dung c?n ?i?u ch?nh ho?c báo cáo gi?i t...

4. Ch?t ma túy, ti?n ch?t; thu?c gây nghi?n, thu?c h???ng th?n, thu?c ti?n ch?t, nguyên li?u làm thu?c là d???c ch?t gây nghi?n, d???c ch?t h???ng th?n, ti?n ch?t dùng làm thu?c; thu?c thú y có ch?a ch?t ...

5. Nguyên t?c qu?n lý ho?t ????ng quá c?nh và th?i gian quá c?nh ch?t ma túy, ti?n ch?t; thu?c gây nghi?n, thu?c h???ng th?n, thu?c ti?n ch?t, nguyên li?u làm thu?c là d???c ch?t gây nghi?n, d???c ch?t h???...

**\*\*?i?u 38. K?m soát các ho?t ????ng xu?t kh?u, nh?p kh?u, t?m nh?p, tái xu?t; t?m xu?t, tái nh?p, quá c?nh lãnh th? Vi?t Nam\*\***

1. Trong th?i h?n ch?m nh?t là 03 ngày làm vi?c k? t? ngày c?p gi?y phép, c? quan có th?m quy?n c?p phép có trách nhi?m g?i gi?y phép xu?t kh?u, nh?p kh?u; t?m nh?p, tái xu?t; t?m xu?t, tái nh?p cho C...

2. L?c l???ng H?i quan có trách nhi?m th?c hi?n th? t?c và qu?n lý, giám sát theo quy ???nh c?a pháp lu?t H?i quan. Tr???ng h?p phát hi?n hàng nh?p kh?u; xu?t kh?u; t?m nh?p, tái xu?t; t?m xu?t, tái nh?p...

3. ??i v?i tr???ng h?p vi ph?m các quy ???nh v? nh?p kh?u, xu?t kh?u, Th? tr???ng c? quan c?p phép và Chi c?c tr???ng Chi c?c H?i quan n?i làm th? t?c h?i quan tùy theo tính ch?t, m?c ?? vi ph?m có th? qu...

4. Công an c?p t?nh, ??n v? B? ??i Biên phòng, ??n v? C?nh sát bi?n qu?n lý tuy?n ???ng v?n chuy?n c?a ho?t ????ng quá c?nh ???c cho phép ph?i b? trí l?c l???ng, ph???ng ti?n k?m soát ch?t ch?, ??m b?o v...

5. Vi?c mang theo thu?c gây nghi?n, thu?c h???ng th?n, thu?c ti?n ch?t vì m?c ?ích ?i?u tr? b?nh cho b?n thân ng???i nh?p c?nh, xu?t c?nh th?c hi?n theo quy ???nh c?a pháp lu?t v? nh?p kh?u, xu?t kh?u th...

**\*\*M?c 3. KI?M SOÁT CÁC HO?T ????NG H?p PHÁP LIÊN QUAN ??N MA TÚY VÌ M?C ?ÍCH QU?C PHÒNG, AN NINH\*\***

**\*\*?i?u 39. C? quan có th?m quy?n cho phép và các ??n v? ???c ti?n hành các ho?t ????ng h?p pháp liên quan ??n ma túy vì m?c ?ích qu?c phòng, an ninh\*\***

1. Ho?t ????ng h?p pháp liên quan ??n ma túy vì m?c ?ích qu?c phòng, an ninh bao g?m: ho?t ????ng nghi?n c?u, s?n xu?t, nh?p kh?u, xu?t kh?u, v?n chuy?n, b?o qu?n, phân ph?i, s? d?ng, x? lý ch?t ma túy, t...

2. B? Công an cho phép các ??n v? ti?n hành các ho?t ????ng h?p pháp liên quan ??n ma túy quy ???nh t?i kho?n 1 ?i?u này ??i v?i toàn b? các ch?t ma túy, ti?n ch?t thu?c các Danh m?c ch?t ma túy và ti?n ...

3. Các ??n v? ???c qu?n lý và s? d?ng ch?t ma túy, ti?n ch?t, m?u ch?t ma túy bao g?m:

a) ??n v? ch?c n?ng thu?c Vi?n Khoa h?c hình s?, B? Công an; Phòng K? thu?t hình s? Công an c?p t?nh; Phòng Giám ???nh k? thu?t hình s?, B? Qu?c phòng ???c nh?n m?u, qu?n lý và s? d?ng m?u ch?t ma túy ...

b) Các c? quan chuyên trách phòng, ch?ng t?i ph?m v? ma túy; các c? s? ?ào t?o ng???i làm công tác phòng, ch?ng t?i ph?m v? ma túy thu?c l?c l???ng Công an, B? ??i Biên phòng, C?nh sát bi?n, H?i quan ???...

c) Các ??n v? hu?n luy?n ???ng v?t nghi?p v? ?? phát hi?n ma túy thu?c l?c l???ng Công an, B? ??i Biên phòng, C?nh sát bi?n, H?i quan ???c nh?n m?u, qu?n lý và s? d?ng m?u ch?t ma túy t? Vi?n Khoa h?c h...

d) Các ??n v? ho?t ????ng khoa h?c và công ngh?, tr?c thu?c B? Công an ???c qu?n lý, s? d?ng ch?t ma túy, ti?n ch?t ?? ph?c v? h?p tác qu?c t?, nghi?n c?u, h???ng d?n quy trình và chuy?n giao công ngh?.

4. M?u ch?t ma túy là m?t kh?i l???ng ho?c m?t ??n v? c? th? ch?t ma túy ???c s? d?ng vì m?c ?ích qu?c phòng, an ninh, bao g?m:

a) M?u l?y t? v?t ch?ng t? các v? án v? t?i ph?m ma túy ?? ph?c v? tr?ng c?u giám ???nh và truy nguyên ngu?n g?c;

b) M?u ch?t chu?n ma t?y ph?c v? công tác giám ??nh, nghiên c?u;

c) M?u ch? ph?m có ch?a ch?t ma t?y ph?c v? công tác hu?n luy?n nghi?p v?, hu?n luy?n ??ng v?t nghi?p v?.

**\*\*?i?u 40. Nghiên c?u ch?t ma t?y, ti?n ch?t vì m?c ?ích qu?c phòng, an ninh\*\***

1. C?c C?nh sát ?i?u tra t?i ph?m v? ma t?y, B? Công an ch?u trách nhi?m ti?p nh?n h? s?, th?m ??nh, c?p phép ti?n hành ho?t ??ng nghiên c?u ch?t ma t?y, ti?n ch?t vì m?c ?ích qu?c phòng, an ninh.

2. C?c Khoa h?c, chi?n l??c và l?ch s? Công an, B? Công an ch?u trách nhi?m ti?p nh?n h? s?, t? ch?c tuy?n ch?n ho?c giao tr?c ti?p nhi?m v? khoa h?c và công ngh? trong Công an nhân dân liên quan ??n ...

3. Vi?n Khoa h?c hình s?, C?c Công nghi?p an ninh và Phòng K? thu?t hình s? Công an c?p t?nh là các ??n v? ???c giao ti?n hành ho?t ??ng nghiên c?u ch?t ma t?y, ti?n ch?t vì m?c ?ích qu?c phòng, an ninh.

4. H? s? ?? ngh? c?p phép nghiên c?u ch?t ma t?y, ti?n ch?t vì m?c ?ích qu?c phòng, an ninh

a) V?n b?n ?? ngh? c?p phép nghiên c?u ch?t ma t?y, ti?n ch?t c?a ??n v? ??ng ký ch? trì th?c hi?n nhi?m v? khoa h?c và công ngh? theo M?u s? 01 Ph? l?c II ban hành kèm theo Ngh? ??nh này;

b) V?n b?n thông báo k?t qu? h?p H?i ??ng tuy?n ch?n ho?c giao tr?c ti?p nhi?m v? khoa h?c và công ngh? trong Công an nhân dân c?a C?c Khoa h?c, chi?n l??c và l?ch s? Công an;

c) Phi?u ??ng ký tuy?n ch?n ho?c giao tr?c ti?p nhi?m v? khoa h?c và công ngh? trong Công an nhân dân;

d) Lý l?ch khoa h?c c?a cá nhân ??ng ký th?c hi?n nhi?m v? và tóm t?t ho?t ??ng khoa h?c và công ngh? c?a ??n v? ??ng ký ch? trì th?c hi?n nhi?m v? khoa h?c và công ngh? trong Công an nhân dân.

5. Trình t?, th? t?c c?p phép nghiên c?u ch?t ma t?y, ti?n ch?t vì m?c ?ích qu?c phòng, an ninh

a) C?n c? v?n b?n thông báo k?t qu? h?p H?i ??ng tuy?n ch?n ho?c giao tr?c ti?p nhi?m v? khoa h?c và công ngh? trong Công an nhân dân c?a C?c Khoa h?c, chi?n l??c và l?ch s? Công an, ??n v? ??ng ký ch?...

b) Quy ??nh t?i ?i?m b, ?i?m c kho?n 2 và kho?n 3 ?i?u 28 c?a Ngh? ??nh này.

6. H? s?, trình t?, th? t?c ?i?u ch?nh, c?p l?i, gia h?n, thu h?i Quy?t ??nh c?p phép nghiên c?u ch?t ma t?y, ti?n ch?t ???c th?c hi?n theo quy ??nh t?i kho?n 4, kho?n 5, kho?n 6, kho?n 7 ?i?u 28 c?a ...

7. Bí?u m?u trong ho?t ??ng nghiên c?u ch?t ma t?y, ti?n ch?t vì m?c ?ích qu?c phòng, an ninh

a) S? theo dõi các ho?t ??ng nghiên c?u v? ch?t ma t?y, ti?n ch?t (pha ch?, x? lý) theo M?u s? 08 Ph? l?c II ban hành kèm theo Ngh? ??nh này;

b) Phi?u nh?p/xu?t kho ch?t ma t?y, ti?n ch?t và m?u ch?t ma t?y theo M?u s? 09 Ph? l?c II ban hành kèm theo Ngh? ??nh này;

c) S? theo dõi xu?t, nh?p, s? d?ng, t?n kho ch?t ma t?y, ti?n ch?t và m?u ch?t ma t?y theo M?u s? 10 Ph? l?c II ban hành kèm theo Ngh? ??nh này;

d) Các ch?ng t? liên quan ??n vi?c mua bán ch?t ma t?y, ti?n ch?t ph?c v? ho?t ??ng nghiên c?u.

**\*\*?i?u 41. S?n xu?t ch?t ma t?y, ti?n ch?t, m?u ch?t ma t?y vì m?c ?ích qu?c phòng, an ninh\*\***

1. C?c C?nh sát ?i?u tra t?i ph?m v? ma t?y, B? Công an ch?u trách nhi?m ti?p nh?n h? s?, th?m ??nh, c?p phép ti?n hành ho?t ??ng s?n xu?t ch?t ma t?y, ti?n ch?t, m?u ch?t ma t?y vì m?c ?ích qu?c phòng...

2. H? s? ?? ngh? c?p phép s?n xu?t ch?t ma t?y, ti?n ch?t, m?u ch?t ma t?y vì m?c ?ích qu?c phòng, an ninh, bao g?m:

a) V?n b?n ?? ngh? c?p phép s?n xu?t ch?t ma t?y, ti?n ch?t, m?u ch?t ma t?y theo M?u s? 03 Ph? l?c II ban hành kèm theo Ngh? ??nh này;

b) K? ho?ch d? trù m?u ch?t ma t?y ???c B? tr??ng B? Công an phê duy?t;

c) K? ho?ch s?n xu?t ch?t ma t?y, ti?n ch?t, m?u ch?t ma t?y trong ?ó nêu rõ tên ch?t ma t?y, ti?n ch?t c?n s?n xu?t; hình th?c ?óng gói, kh?i l??ng, hàm l??ng/ch?t l??ng ch?t ma t?y, ti?n ch?t; th?i ...

3. Trình t?, th? t?c c?p phép s?n xu?t ch?t ma t?y, ti?n ch?t, m?u ch?t ma t?y vì m?c ?ích qu?c phòng, an ninh:

a) C?n c? k? ho?ch d? trù m?u ch?t ma t?y ???c B? tr??ng B? Công an phê duy?t, Vi?n Khoa h?c hình s? l?p h? s? ?? ngh? c?p phép s?n xu?t ch?t ma t?y, ti?n ch?t, m?u ch?t ma t?y vì m?c ?ích qu?c phòng,...

b) Quy ??nh t?i ?i?m b, ?i?m c kho?n 3 và kho?n 4 ?i?u 29 c?a Ngh? ??nh này.

4. H? s?, trình t?, th? t?c ?i?u ch?nh, c?p l?i, gia h?n, thu h?i Gi?y phép s?n xu?t ch?t ma t?y, ti?n ch?t, m?u ch?t ma t?y ???c th?c hi?n theo quy ??nh t?i kho?n 5 ?i?u 29 c?a Ngh? ??nh này.



5. Chết ma túy, tỉn chết, m?u chết ma túy sau khi s?n xu?t ph?i nh?p kho l?u m?u chết ma túy qu?c gia ?? ph?c v? các ho?t ??ng h?p pháp liên quan ??n ma túy vì m?c ?ích qu?c phòng, an ninh.

6. Bi?u m?u trong ho?t ??ng s?n xu?t chết ma túy, tỉn chết, m?u chết ma túy vì m?c ?ích qu?c phòng, an ninh:

a) Quy?t ??nh c?a B? tr??ng B? Công an phê duy?t nhu c?u s? d?ng m?u chết ma túy và k? ho?ch d? trù m?u chết ma túy theo M?u s? 11 Ph? l?c II ban hành kèm theo Ngh? ??nh này;

b) K? ho?ch s?n xu?t chết ma túy, tỉn chết theo M?u s? 12 Ph? l?c II ban hành kèm theo Ngh? ??nh này;

c) S? theo dõi ho?t ??ng s?n xu?t chết ma túy, tỉn chết và m?u chết ma túy theo M?u s? 13 Ph? l?c II ban hành kèm theo Ngh? ??nh này;

d) S? theo dõi xu?t, nh?p, s? d?ng, t?n kho chết ma túy, tỉn chết và m?u chết ma túy theo M?u s? 10 Ph? l?c II ban hành kèm theo Ngh? ??nh này;

? ) Phi?u nh?p/xu?t kho chết ma túy, tỉn chết và m?u chết ma túy theo M?u s? 09 Ph? l?c II ban hành kèm theo Ngh? ??nh này;

e) Các ch?ng t? liên quan ??n vi?c mua bán chết ma túy, tỉn chết ph?c v? ho?t ??ng s?n xu?t.

7. Các ??n v? ho?t ??ng khoa h?c và công ngh? tr?c thu?c B? Công an khi ???c B? tr??ng B? Công an phê duy?t K? ho?ch ho?c v?n b?n ?? xu?t v? vi?c s?n xu?t chết ma túy, tỉn chết ?? ph?c v? nhi?m v? h?...

\*\*?i?u 42. Nh?p kh?u, xu?t kh?u chết ma túy, tỉn chết, m?u chết ma túy vì m?c ?ích qu?c phòng, an ninh\*\*

1. C?c C?nh sát ?i?u tra t?i ph?m v? ma túy, B? Công an ch?u trách nhi?m t?p nh?n h? s?, th?m ??nh, c?p phép tỉn hành ho?t ??ng nh?p kh?u, xu?t kh?u chết ma túy, tỉn chết, m?u chết ma túy vì m?c ?í...

2. Vi?n Khoa h?c hình s?, B? Công an là ??n v? duy nh?t nh?p kh?u, xu?t kh?u ho?c ?y quy?n nh?p kh?u, xu?t kh?u chết ma túy, tỉn chết, m?u chết ma túy vì m?c ?ích qu?c phòng, an ninh.

3. H? s? ?? ngh? c?p gi?y phép nh?p kh?u, xu?t kh?u chết ma túy, tỉn chết, m?u chết ma túy vì m?c ?ích qu?c phòng, an ninh:

a) V?n b?n ?? ngh? c?p phép nh?p kh?u, xu?t kh?u;

b) Gi?y phép nh?p kh?u c?a n???c nh?p kh?u ??i v?i ?? ngh? c?p phép xu?t kh?u;

c) K? ho?ch d? trù m?u chết ma túy ???c B? tr??ng B? Công an phê duy?t;

d) Tài li?u khác: v?n b?n ?y quy?n nh?p kh?u và gi?y ch?ng nh?n ??ng ký kinh doanh c?a ??i tác ???c ?y quy?n nh?p kh?u (khi có yêu c?u), v?n b?n ch?ng minh ngu?n kinh phí h?p pháp, v?n b?n thông báo h...

Các tài li?u nêu trên n?u b?ng t?ng n???c ngoài thì ph?i kèm theo b?n d?ch t?ng Vi?t có công ch?ng (khi có yêu c?u).

4. Trình t?, th? t?c c?p gi?y phép nh?p kh?u, xu?t kh?u chết ma túy, tỉn chết, m?u chết ma túy vì m?c ?ích qu?c phòng, an ninh:

a) C?n c? vào d? trù nhu c?u s? d?ng m?u chết ma túy ?ã ???c B? Công an phê duy?t, Vi?n Khoa h?c hình s? l?p h? s? ?? ngh? c?p gi?y phép nh?p kh?u g?i C?c C?nh sát ?i?u tra t?i ph?m v? ma túy, B? Công...

b) Trong th?i h?n 05 ngày làm vi?c, k? t? ngày nh?n ?? h? s? theo quy ??nh, c? quan c?p phép có trách nhi?m th?m ??nh và c?p gi?y phép nh?p kh?u.

Gi?y phép nh?p kh?u g?m 01 b?n t?ng Vi?t và 01 b?n t?ng Anh ???c g?i cho Vi?n Khoa h?c hình s?, B? Công an; Chi c?c H?i quan n?i làm th? t?c nh?p kh?u, C?c H?i quan;

c) Sau khi ???c c?p Gi?y phép nh?p kh?u, Vi?n Khoa h?c hình s?, B? Công an tỉn hành các th? t?c nh?p kh?u: Ký h?p ??ng v?i ??i tác ???c phê duy?t ?y thác nh?p kh?u; ph?i h?p v?i ??i di?n ??i tác vi?n...

d) Trong th?i h?n 12 ngày làm vi?c, k? t? ngày nh?n ?? h? s? theo quy ??nh, C?c C?nh sát ?i?u tra t?i ph?m v? ma túy, B? Công an th?m ??nh, th?c hi?n thông báo tỉn xu?t kh?u và c?p phép xu?t kh?u. Tr...

5. Chết ma túy, tỉn chết và m?u chết ma túy ???c nh?p kh?u ph?i nh?p kho, b?o qu?n t?i kho l?u m?u chết ma túy qu?c gia ho?c bàn giao, phân ph?i cho các ??n v? s? d?ng ?? ph?c v? các ho?t ??ng h?p ph...

6. Bi?u m?u trong ho?t ??ng xu?t kh?u, nh?p kh?u chết ma túy, tỉn chết, m?u chết ma túy vì m?c ?ích qu?c phòng, an ninh:

a) S? theo dõi ho?t ??ng xu?t, nh?p kh?u chết ma túy, tỉn chết, m?u chết ma túy theo M?u s? 14 Ph? l?c II ban hành kèm theo Ngh? ??nh này;

b) Các ch?ng t? liên quan ??n vi?c xu?t kh?u, nh?p kh?u chết ma túy, tỉn chết, m?u chết ma túy.

\*\*?i?u 43. V?n chuy?n chết ma túy, tỉn chết và giao nh?n m?u chết ma túy vì m?c ?ích qu?c phòng, an ninh\*\*

1. V?n chuy?n chết ma túy, tỉn chết

a) Các ??n v? c?n v?n chuy?n ch?t ma túy, ti?n ch?t vì m?c ?ích qu?c phòng, an ninh có trách nhi?m th?c hi?n ??y ?? các quy ??nh v? ho?t ??ng v?n chuy?n và ch?u s? theo dõi, ki?m tra, giám sát c?a c? ...

b) Trong tr??ng h?p ??n v? t? th?c hi?n v?n chuy?n, c?n cung c?p v?n b?n giao nhi?m v? c?a ng??i ??ng ??u t? ch?c c?n v?n chuy?n, trong v?n b?n ghi rõ thông tin cá nhân c?a ng??i v?n chuy?n, ph??ng ti...

Ng??i v?n chuy?n khi làm nhi?m v? ph?i mang theo v?n b?n giao nhi?m v? c?a ng??i ??ng ??u t? ch?c c?n v?n chuy?n, gi?y t? tùy thân h?p l?, phi?u xu?t kho.

## 2. Giao nh?n m?u ch?t ma túy

a) C?n c? nhu c?u s? d?ng, ??n v? s? d?ng m?u ch?t ma túy g?i v?n b?n ?? ngh? ??n v? qu?n lý kho l?u m?u ch?t ma túy qu?c gia ho?c ??n v? qu?n lý kho l?u m?u trung gian cung c?p m?u ch?t ma túy;

b) C?n c? vào gi?y gi?i thi?u (ho?c v?n b?n giao nhi?m v?) và v?n b?n ?? ngh? c?a ??n v? s? d?ng m?u ch?t ma túy, ??i di?n ??n v? qu?n lý kho l?u m?u ch?t ma túy qu?c gia ho?c ??i di?n ??n v? qu?n lý ...

c) Khi giao, nh?n m?u ch?t ma túy ph?i l?p biên b?n, ??i di?n bên giao, ??i di?n bên nh?n ph?i ti?n hành ki?m tra, ??i chi?u tên, s? l??ng, ch?ng lo?i, hàm l??ng, s? lô s?n xu?t và h?n s? d?ng và ký x...

d) ??n v? nh?n m?u ch?t ma túy và v?n chuy?n t? kho l?u m?u ch?t ma túy qu?c gia ??n kho l?u m?u ch?t ma túy trung gian ho?c t? kho l?u m?u ch?t ma túy trung gian ??n ??n v? s? d?ng ph?i b?o ??m an ni...

## 3. Bí?u m?u trong giao nh?n m?u ch?t ma túy vì m?c ?ích qu?c phòng, an ninh:

a) Gi?y ?? ngh? cung c?p m?u ch?t ma túy vì m?c ?ích qu?c phòng, an ninh theo M?u s? 15 Ph? l?c II ban hành kèm theo Ngh? ??nh này;

b) Gi?y xác nh?n v?n chuy?n m?u ch?t ma túy vì m?c ?ích qu?c phòng, an ninh theo M?u s? 16 Ph? l?c II ban hành kèm theo Ngh? ??nh này;

c) Biên b?n giao nh?n m?u ch?t ma túy theo M?u s? 17 Ph? l?c II ban hành kèm theo Ngh? ??nh này.

**\*\*?i?u 44. Ho?t ??ng b?o qu?n, phân ph?i, s? d?ng ch?t ma túy, ti?n ch?t, m?u ch?t ma túy vì m?c ?ích qu?c phòng, an ninh\*\***

## 1. Các ??n v? quy ??nh t?i kho?n 3 ?i?u 39 c?a Ngh? ??nh này có trách nhi?m:

a) Xây d?ng k? ho?ch t? ch?c th?c hi?n các ho?t ??ng b?o qu?n, t?n tr?, phân ph?i, s? d?ng, x? lý, trao ??i ch?t ma túy, ti?n ch?t, m?u ch?t ma túy ??m b?o tuy?t ??i an toàn và ph?i ch?u trách nhi?m t...

b) Ch?p hành vi?c theo dõi, ki?m tra, giám sát c?a các c? quan ch?c n?ng ??i v?i các ho?t ??ng b?o qu?n, t?n tr?, phân ph?i, s? d?ng, x? lý, trao ??i ch?t ma túy, ti?n ch?t, m?u ch?t ma túy t?i c? qua...

## 2. ??n v? ch?c n?ng thu?c B? Công an ch?u trách nhi?m ph?i h?p v?i các c? quan ch?c n?ng thu?c các b?, ngành có liên quan ti?n hành theo dõi, ki?m tra, giám sát các ho?t ??ng b?o qu?n, t?n tr?, phân p...

**\*\*?i?u 45. Kho l?u m?u ch?t ma túy vì m?c ?ích qu?c phòng, an ninh\*\***

1. M?u ch?t ma túy ph?i ???c l?u tr? và b?o qu?n t?i các kho l?u m?u ch?t ma túy qu?c gia và kho l?u m?u ch?t ma túy trung gian. Kho l?u m?u ch?t ma túy qu?c gia và kho l?u m?u ch?t ma túy trung gian ...

2. Kho l?u m?u ch?t ma túy qu?c gia ??t t?i Vi?n Khoa h?c hình s?, B? Công an; là ??n v? ti?p nh?n ch?t ma túy, ti?n ch?t, m?u ch?t ma túy t? ho?t ??ng nh?p kh?u m?u ch?t ma túy và nghi?n c?u, s?n xu?...

3. Kho l?u m?u ch?t ma túy trung gian ??t t?i các ??n v? ???c phép qu?n lý, s? d?ng m?u ch?t ma túy theo quy ??nh t?i kho?n 3 ?i?u 39 c?a Ngh? ??nh này, là n?i ti?p nh?n m?u ch?t ma túy t? Vi?n Khoa h...

a) Kho l?u m?u ch?t ma túy trung gian t?i Công an c?p t?nh do Phòng K? thu?t hình s? c?p t?nh tr?c ti?p qu?n lý và th?c hi?n giám ??nh, hu?n luy?n nghi?p v? phòng, ch?ng t?i ph?m v? ma túy và truy ngu...

b) Kho l?u m?u ch?t ma túy trung gian t?i các c? quan chuyên trách phòng, ch?ng t?i ph?m v? ma túy; các c? s? ?ào t?o ng??i làm công tác phòng, ch?ng t?i ph?m v? ma túy; các ??n v? hu?n luy?n ??ng v?t...

4. Vi?n Khoa h?c hình s?, B? Công an t? ch?c phân ph?i, bàn giao m?u ch?t ma túy theo k? ho?ch ???c phê duy?t, ti?p nh?n m?u ch?t ma túy không còn s? d?ng c?a các ??n v?, ti?n hành theo dõi, ki?m tra ...

**\*\*?i?u 46. L?y m?u ch?t ma túy vì m?c ?ích qu?c phòng, an ninh\*\***

1. Vi?c l?y m?u ch?t ma túy là v?t ch?ng t? các v? án liên quan ??n t?i ph?m ma túy ?? truy nguyên ngu?n g?c ma túy ???c th?c hi?n theo quy trình giám ??nh truy nguyên ngu?n g?c ma túy.

2. H?ng n?m ho?c khi có nhu c?u b? sung m?u ch?t ma túy ph?c v? công tác giám ??nh, hu?n luy?n nghi?p v? phòng, ch?ng t?i ph?m v? ma túy và hu?n luy?n ??ng v?t nghi?p v?, Vi?n tr??ng Vi?n Khoa h?c hìn...

**\*\*?i?u 47. Quy ??nh v? x? lý m?u ch?t ma túy vì m?c ?ích qu?c phòng, an ninh\*\***

1. X? lý m?u ch?t ma túy:

a) ??nh k? h?ng n?m, Vi?n Khoa h?c hình s?, B? Công an t?n hành ki?m tra, ?ánh giá ch?t l?ng m?u ch?t ma túy còn t?n tr? t?i các kho l?u m?u ch?t ma túy trung gian và t? ki?m tra, ?ánh giá ch?t l?ng...

b) Tr??ng h?p b? nh?m l?n ho?c th?t thoát m?u ch?t ma túy, các ??n v? ph?i báo cáo ngay v?i c? quan qu?n lý c?p trên tr?c ti?p. Khi nh?n ???c báo cáo, c? quan qu?n lý c?p trên tr?c ti?p ph?i t?n hành...

c) Khi m?u ch?t ma túy t?n tr? nh?u ho?c b? gi?m ch?t l?ng sau khi ?ã s? d?ng ho?c b? bi?n ??i do th?i h?n b?o qu?n thì Vi?n tr??ng Vi?n Khoa h?c hình s? ph?i có v?n b?n báo cáo B? tr??ng B? Công an...

d) H?i ??ng tiêu h?y m?u ch?t ma túy bao g?m: Lãnh ??o Vi?n Khoa h?c hình s? là Ch? t?ch H?i ??ng, thành viên g?m ??i di?n Vi?n Ki?m sát nhân dân t?i cao, C?c C?nh sát ?i?u tra t?i ph?m v? ma túy, ng?...

? Trình t?, th? t?c tiêu h?y m?u ch?t ma túy th?c hi?n theo quy ??nh c?a pháp lu?t t? t?ng hình s? v? tiêu h?y v?t ch?ng và ph?i l?p biên b?n, ch?p ?nh, l?u h? s? theo quy ??nh t?i Vi?n Khoa h?c hình s?.

2. X? lý ch?t ma túy:

a) Ch?t ma túy hình thành trong ho?t ??ng nghiên c?u, h?p tác nghiên c?u, s?n xu?t, h??ng d?n quy trình và chuy?n giao công ngh? trong l?c l?ng Công an, khi có nhu c?u tiêu h?y, ??n v? ch? trì ph?i h...

b) H?i ??ng tiêu h?y ch?t ma túy bao g?m: lãnh ??o ??n v? ch? trì là Ch? t?ch h?i ??ng, thành viên g?m cán b? ph? trách chuyên môn c?a c? quan ch? trì, C?c C?nh sát ?i?u tra t?i ph?m v? ma túy, Vi?n K...

c) ??n v? ch? trì ??m b?o không x?y ra th?t thoát; tuân th? các quy ??nh c?a pháp lu?t v? b?o v? môi tr??ng khi t?n hành tiêu h?y và l?p biên b?n tiêu h?y, ch?p ?nh, l?u gi? h? s? theo quy ??nh;

d) Trong th?i h?n 03 ngày làm vi?c k? t? ngày k?t thúc vi?c tiêu h?y ch?t ma túy, ??n v? ch? trì ph?i g?i biên b?n tiêu h?y C?c C?nh sát ?i?u tra t?i ph?m v? ma túy, Vi?n Khoa h?c hình s?, C?c Khoa h?...

**\*\*?i?u 48. L?p d? trù, h? s?, ch? ?? báo cáo và kinh phí th?c hi?n vi?c nh?p kh?u, l?y m?u ch?t ma túy vì m?c ?ích qu?c phòng, an ninh\*\***

1. ??nh k? h?ng n?m, các ??n v? ???c qu?n lý, s? d?ng m?u ch?t ma túy l?p d? trù và g?i ??ng ký s? l?ng m?u ch?t ma túy v? Vi?n Khoa h?c hình s? theo M?u s? 18 Ph? l?c II ban hành kèm theo Ngh? ??nh ...

2. ??n v? s? d?ng m?u ch?t ma túy ph?i m? s? theo dõi vi?c s? d?ng. Vi?n Khoa h?c hình s? m? s? theo dõi nh?p, xu?t kho, giao nh?n và s? d?ng t?i ??n v? và th?c hi?n ch? ?? báo cáo, th?ng kê theo quy ...

a) ??i v?i m?u ch?t ma túy ph?c v? truy nguyên ngu?n g?c ph?i th?c hi?n theo ?úng quy ??nh v? giám ??nh truy nguyên ngu?n g?c. L?p biên b?n ho?c s? ghi ??y ?? quá trình s? d?ng m?u có ch? ký xác nh?n ...

b) Các phòng thí nghi?m giám ??nh s? d?ng m?u chu?n ph?c v? giám ??nh ph?i m? s? theo dõi quá trình s? d?ng m?u có ch? ký xác nh?n c?a ng??i tham gia phân tích m?u và lãnh ??o qu?n lý tr?c ti?p;

c) Các ??n v? s? d?ng m?u ph?c v? hu?n luy?n nghi?p v?, ?ào t?o, hu?n luy?n ??ng v?t nghi?p v? ph?i l?p biên b?n ghi l?i tình tr?ng và các quá trình s? d?ng m?u có ch? ký xác nh?n c?a ng??i tr?c ti?p ...

3. ??nh k? 06 tháng và 01 n?m, các ??n v? s? d?ng báo cáo tình hình s? d?ng m?u ch?t ma túy v? Vi?n Khoa h?c hình s?, B? Công an tr??c ngày 15 tháng 7 và ngày 15 tháng 01 h?ng n?m theo M?u s? 19 Ph? l...

4. Vi?n Khoa h?c hình s? t?ng h?p k?t qu? nh?p kh?u, l?y m?u, phân ph?i, s? d?ng, tiêu h?y và t?n kho m?u ch?t ma túy g?i báo cáo B? Công an, Vi?n Ki?m sát nhân dân t?i cao và Tòa án nhân dân t?i cao.

5. Vi?n Khoa h?c hình s? ch? trì ph?i h?p v?i C?c C?nh sát ?i?u tra t?i ph?m v? ma túy và các ??n v? liên quan t?p h?p nhu c?u s? d?ng m?u ch?t ma túy, xây d?ng k? ho?ch d? trù m?u ch?t ma túy vì m?c ...

6. Kinh phí th?c hi?n m?t s? ho?t ??ng liên quan ??n ma túy vì m?c ?ích qu?c phòng, an ninh t?i B? Công an, g?m: Kinh phí nghiên c?u, s?n xu?t, nh?p kh?u, xu?t kh?u ch?t ma túy, t?n ch?t; nh?p kh?u, ...

7. Kinh phí th?c hi?n các ho?t ??ng h?p pháp liên quan ??n ma túy vì m?c ?ích qu?c phòng, an ninh t?i B? Qu?c phòng, B? Tài chính g?m: Xây d?ng kho l?u m?u ch?t ma túy trung gian; kinh phí ??m b?o các...

**\*\*?i?u 49. Trách nhi?m ki?m tra, giám sát, x? lý vi ph?m\*\***

1. C?c C?nh sát ?i?u tra t?i ph?m v? ma túy, B? Công an ch? trì ph?i h?p v?i các ??n v? liên quan theo dõi, ki?m tra, giám sát các ho?t ??ng h?p pháp liên quan ??n ma túy vì m?c ?ích qu?c phòng, an ni...

2. Các ??n v? có ho?t ??ng h?p pháp liên quan ??n ma túy vì m?c ?ích qu?c phòng, an ninh ch?p hành các quy ??nh t?i M?c 3 c?a Ngh? ??nh này; các quy ??nh khác c?a pháp lu?t có liên quan và ch?u s? the...

**\*\*M?c 4. L?P H? S? VÀ CH? ?? B?O C?O C?C HO?T ??NG H?P PH?P LI?N QUAN ??N MA T?Y\*\***

**\*\*?i?u 50. L?p h? s?\***

1. T? ch?c, c? nh?n khi t?n h?nh c?c ho?t ??ng h?p ph?p li?n quan ??n ma t?y quy ??nh t?i kho?n 1 ?i?u 13 c?a Lu?t Ph?ng, ch?ng ma t?y ph?i l?p h? s? theo quy ??nh c?a c? quan qu?n l? chuy?n ng?nh, t...

a) T? ch?c, c? nh?n c? ho?t ??ng nghi?n c?u, gi?m ??nh, s?n xu?t ph?i l?u tr? s? li?u theo d?i s? l??ng, ch?t l??ng, th?i h?n s? d?ng, quy tr?nh s?n xu?t; s? li?u v? xu?t, nh?p, t?n kho; ph?i u xu?t, n...

b) T? ch?c, c? nh?n c? ho?t ??ng mua b?n, xu?t kh?u, nh?p kh?u, t?m nh?p, t?i xu?t, t?m xu?t, t?i nh?p ph?i l?u tr? s? li?u nh?p, xu?t, t?n kho v? h?a ??n, ch?ng t?, t?i li?u c? li?n quan ??i v?i t?ng...

2. H? s?, ch?ng t? ph?i l?u gi? trong th?i h?n theo quy ??nh c?a c? quan qu?n l? chuy?n ng?nh. H?t th?i h?n l?u gi? s? s?ch, ch?ng t?, th? tr??ng ??n v? c? tr?ch nhi?m l?p H?i ??ng ?? t?n h?nh h?y s?...

**\*\*?i?u 51. Ch? ?? b?o c?o\*\***

1. B? C?ng an, B? C?ng Th??ng, B? Y t?, B? N?ng nghi?p v? M?i tr??ng, B? Qu?c ph?ng, ?y ban nh?n d?n c?p t?nh ch?u tr?ch nhi?m t?ng h?p t?nh h?nh ho?t ??ng h?p ph?p li?n quan ??n ma t?y trong ph?m vi,...

2. B? T?i ch?nh ch?u tr?ch nhi?m t?ng h?p t?nh h?nh nh?p kh?u, xu?t kh?u, t?m nh?p, t?i xu?t, t?m xu?t, t?i nh?p, qu? c?nh l?nh th? Vi?t Nam ch?t ma t?y, t?n ch?t, thu?c g?y nghi?n, thu?c h??ng th?n,...

3. T? ch?c, c? nh?n trong qu? tr?nh t?n h?nh c?c ho?t ??ng h?p ph?p li?n quan ??n ma t?y ??u ph?i th?c hi?n c?c b?o c?o sau:

a) B?o c?o ??t xu?t t?i c? quan qu?n l? tr?c ti?p trong th?i h?n ch?m nh?t l? 24 gi? k? t? khi ph?c hi?n c? s? c? ho?c nh?m l?n, th?t tho?t c?c ch?t ma t?y, t?n ch?t ho?c khi c? y?u c?u c?a c? quan c...

b) B?o c?o th??ng xuy?n qua ph?n m?m c? s? d? li?u c?a B? C?ng an quy ??nh t?i ?i?m a kho?n 3 ?i?u 53 c?a Ngh? ??nh n?y. C?c t? ch?c, c? nh?n ???c B? C?ng an c?p t?i kho?n v? m?t kh?u ri?ng ?? truy c?...

**\*\*?i?u 52. L?p d? trù\***

1. T? ch?c l?n ??u ti?n th?c hi?n ho?t ??ng nh?p kh?u, xu?t kh?u ho?c khi c? s? thay ??i v? nhu c?u nh?p kh?u, xu?t kh?u (so v?i n?m li?n tr??c) ch?t ma t?y, t?n ch?t thu?c danh m?c ph?i d? trù theo ...

2. B? Y t?, B? C?ng Th??ng, B? Qu?c ph?ng, B? N?ng nghi?p v? M?i tr??ng t?ng h?p d? trù nhu c?u nh?p kh?u, xu?t kh?u ch?t ma t?y, t?n ch?t quy ??nh t?i kho?n 1 c?a ?i?u n?y theo m?u d? trù c?a ?y ban...

3. B? C?ng an t?ng h?p, r? so?t, ??i chi?u nhu c?u v? k?t qu? nh?p kh?u, xu?t kh?u c?a n?m tr??c, th?c hi?n vi?c ??ng ký nhu c?u v?i ?y ban ki?m so?t ma t?y qu?c t? Li?n h?p qu?c v? theo d?i, th?c hi?...

**\*\*M?c 5. PH?I H?P KI?M SO?T C?C HO?T ??NG H?P PH?P LI?N QUAN ??N MA T?Y\*\***

**\*\*?i?u 53. N?i dung v? c? ch? ph?i h?p ki?m so?t c?c ho?t ??ng h?p ph?p li?n quan ??n ma t?y\*\***

1. Ph?i h?p ki?m so?t c?c ho?t ??ng nghi?n c?u, ki?m nghi?m, ki?m ??nh, s?n xu?t, v?n chuy?n, b?o qu?n, t?n tr?, mua b?n, ph?n ph?i, s? d?ng, x? l?y, trao ??i ch?t ma t?y, t?n ch?t.

a) B? C?ng an ch? tr?, ph?i h?p v?i c?c ??n v?, ??a ph??ng t?n h?nh theo d?i, ki?m tra, gi?m s?t ho?t ??ng nghi?n c?u, s?n xu?t, v?n chuy?n ch?t ma t?y, t?n ch?t theo quy ??nh;

b) B? C?ng Th??ng, B? Y t?, B? N?ng nghi?p v? M?i tr??ng, B? T?i ch?nh v? B? Qu?c ph?ng trong ph?m vi ch?c n?ng, nhi?m v? v? quy?n h?n ???c giao c? tr?ch nhi?m ch? tr?, ph?i h?p v?i B? C?ng an h??ng d...

c) ?y ban nh?n d?n c?p t?nh trong ph?m vi ch?c n?ng, nhi?m v? v? quy?n h?n ???c giao c? tr?ch nhi?m ch? ??o c?c c? quan ch?c n?ng ph?i h?p th?c hi?n ki?m so?t c?c ho?t ??ng xu?t kh?u, nh?p kh?u, v?n c...

2. Ph?i h?p ki?m so?t c?c ho?t ??ng nh?p kh?u, xu?t kh?u, t?m nh?p, t?i xu?t, t?m xu?t, t?i nh?p, qu? c?nh ch?t ma t?y, t?n ch?t.

a) Ph?i h?p ki?m so?t trong th?ng b?o t?n xu?t kh?u ??i v?i ho?t ??ng nh?p kh?u c?c t?n ch?t t? n??c ngo?i v?o Vi?t Nam (?p d?ng ??i v?i ho?t ??ng nh?p kh?u t? c?c n??c tham gi? ?i?u 12 C?ng ??c n?m...

Tr?n c? s? gi?y ph?p nh?p kh?u do c?c c? quan c? th?m quy?n c?p ph?p c?p gi?i ??n B? C?ng an ho?c th?ng tin gi?y ph?p nh?p kh?u tr?n d?ch v? c?ng, trong th?i h?n ch?m nh?t l? 02 ng?y l?m vi?c, k? t? ng...

Trong tr??ng h?p B? C?ng an kh?ng nh?n ???c gi?y ph?p nh?p kh?u ??i v?i l? h?ng ???c th?ng b?o, B? C?ng an c? tr?ch nhi?m ?? ngh? n??c xu?t kh?u t?m d?ng vi?c xu?t kh?u l? h?ng sang Vi?t Nam v? gi?i B?...

b) Ph?i h?p ki?m so?t trong th?ng b?o t?n xu?t kh?u ??i v?i ho?t ??ng xu?t kh?u t?n ch?t t? Vi?t Nam ra n??c ngo?i (?p d?ng ??i v?i ho?t ??ng xu?t kh?u sang c?c n??c tham gi? ?i?u 12 C?ng ??c n?m 19...

Trong thời hạn chậm nhất là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản và hỏi ý kiến? c) Ủy ban pháp luật khu vực, có quan có thẩm quyền cấp phép có trách nhiệm gửi Bộ Công an thông tin về ...

Trong thời hạn chậm nhất là 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản thông tin của cơ quan có thẩm quyền cấp phép, Bộ Công an có trách nhiệm thực hiện thông báo tiến xử lý khu vực? và? i) Lô hàng? ? ngh? c?...

Trong thời hạn chậm nhất là 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến phản hồi của cơ quan chức năng? nh? p khu, Bộ Công an có trách nhiệm trả lời? c) quan cấp phép? ? quy? t? ?nh cấp ủy pháp ...

c) Ph?i h?p ki?m soát ho?t? ?ng nh?p khu ch?t ma túy, ti?n ch?t, thu?c gây nghi?n, thu?c h?ng th?n, thu?c ti?n ch?t; nguyên li?u làm thu?c là d?c ch?t gây nghi?n, d?c ch?t h?ng th?n, ti?n ch?t dù...

Trên cơ sở báo cáo của Bộ Tài chính và? s? l?ng nh?p khu th?c t? ?i v?i các ch?t ma túy, ti?n ch?t, nguyên li?u làm thu?c là d?c ch?t gây nghi?n, d?c ch?t h?ng th?n, ti?n ch?t dùng làm thu?c theo...

d) Ph?i h?p ki?m soát ho?t? ?ng t?m nh?p, tái xử? t?m xử? t, tái nh?p ch?t ma túy, ti?n ch?t.

Trong thời hạn chậm nhất là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hỏi ý kiến? c) Ủy ban pháp luật khu vực, tái xử? t, t?m xử? t, tái nh?p? ?i v?i ch?t ma túy, ti?n ch?t, nguyên li?u làm thu?c là d?c ch?t...

Trong thời hạn chậm nhất là 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông tin yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền cấp phép, Bộ Công an có trách nhiệm thực hiện thông báo tiến xử lý khu vực? và? i) Lô hàng xi...

Trong thời hạn chậm nhất là 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến phản hồi của? nh? p khu, Bộ Công an có trách nhiệm trả lời? c) quan cấp phép? ? quy? t? ?nh cấp ủy pháp ho?c không cấp ủy?

3. Ph?i h?p trao? ?i thông tin và? ki?m soát các ho?t? ?ng h?p pháp liên quan? ?n ma túy:

a) Bộ Công an là cơ quan? ?u m?i trao? ?i thông tin và? ki?m soát các ho?t? ?ng h?p pháp liên quan? ?n ma túy v?i các bộ, ngành,? ?a ph?ng, các? ?c liên quan và? ?y ban Ki?m soát ma túy qu?c t? Liên h...

H? th?ng cơ sở dữ liệu do cơ quan chức năng thu?c Bộ Công an tr?c ti?p qu?n lý, vận hành, khai thác, x? lý và trao? ?i thông tin v?i Bộ Công Th?ng, Bộ Nông nghiệp và Môi tr?ng, Bộ Y t?, Bộ Tài chính...

b) Bộ Công an có trách nhiệm thông báo cho các bộ, ngành và các? ?a ph?ng liên quan thông tin và? ph?ng th?c, th? ?o?n ho?t? ?ng của t?i ph?m và nh?ng thông tin khác có liên quan trong quá trình ki?m...

c) Bộ Công Th?ng, Bộ Nông nghiệp và Môi tr?ng, Bộ Y t?, Bộ Tài chính, Bộ Qu?c phòng và? ?y ban nhân dân cấp t?nh có tài kho?n và m?t khu riêng do Bộ Công an cung cấp? ? truy cập và? s? d?ng ph?n m?m ...

Cấp nh?t thông tin và? ki?m soát các ho?t? ?ng h?p pháp liên quan? ?n ma túy và k?t qu? x? lý vi ph?m hành chính trong l?nh v?c? ?c phân công cho H? th?ng cơ sở dữ liệu. Trong thời hạn 05 ngày làm việc...

K?p thời trao? ?i thông tin v?i Bộ Công an? ? có bi?n pháp ph?i h?p phòng ngừa, ngăn chặn, x? lý hành vi vi ph?m khi nh?n? ?c ngu?n tin, tài li?u ho?c phát hi?n nh?ng sai ph?m trong công tác ki?m soát...

Trong tr?ng h?p? ?c? ? ngh? ph?i h?p cung cấp thông tin, tài li?u? ? ph?c vụ công tác ki?m soát các ho?t? ?ng h?p pháp liên quan? ?n ma túy không thu?c ph?m vi ph?n m?m cơ sở dữ liệu, các cơ quan có...

d) Bộ Tài chính? ?m báo k?t n?i dữ liệu và vận hành của H? th?ng cơ sở dữ liệu v?i C?ng thông tin m?t của qu?c gia? ? Bộ Công an truy cập, khai thác thông tin gi?y phép xử? t khu, nh?p khu, t?m nh?p...

4. Ph?i h?p theo dõi, ki?m tra, giám sát các ho?t? ?ng h?p pháp liên quan? ?n ma túy:

a) Bộ Công an chịu trách nhiệm chỉ? ?i, ph?i h?p v?i Bộ Công Th?ng, Bộ Nông nghiệp và Môi tr?ng, Bộ Y t?, Bộ Tài chính, Bộ Qu?c phòng h?ng d?n, theo dõi, ki?m tra, giám sát các t? ch?c, cá nhân và ...

b) Các Bộ trong ph?m vi nhi?m vụ, quy?n hạn của mình, có trách nhiệm t? ch?c th?c hi?n nhi?m vụ? ?c giao và thanh tra, ki?m tra vi?c th?c hi?n các quy? ?nh và? ki?m soát các ho?t? ?ng h?p pháp liên qu...

c) ?y ban nhân dân cấp t?nh trong ph?m vi ch?c năng, nhi?m vụ và quy?n hạn? ?c giao có trách nhiệm chỉ? ?o các cơ quan chức năng h?ng d?n, ki?m tra, giám sát các t? ch?c, cá nhân th?c hi?n các quy? ...

\*\*?i?u 54. T? Công tác liên ngành ph?i h?p ki?m soát các ho?t? ?ng h?p pháp liên quan? ?n ma túy các cấp\*\*

1. T? Công tác liên ngành ph?i h?p ki?m soát các ho?t? ?ng h?p pháp liên quan? ?n ma túy cấp trung? ?ng.

a) T? Công tác liên ngành ph?i h?p ki?m soát các ho?t? ?ng h?p pháp liên quan? ?n ma túy cấp trung? ?ng do Bộ Công an thành lập, quy? t? ?nh ban hành quy ch? và ch? ?o ho?t? ?ng của T?;

b) Nhi?m vụ của T? Công tác liên ngành ph?i h?p ki?m soát các ho?t? ?ng h?p pháp liên quan? ?n ma túy cấp trung? ?ng: T? ch?c tuyên truyền, h?ng d?n, t?p hu?n, ?ôn? ?c, theo dõi, ki?m tra, giám sát c...

2. T? Công tác liên ngành ph?i h?p ki?m soát các ho?t ??ng h?p pháp liên quan ??n ma túy c?p t?nh.

a) T? Công tác liên ngành ph?i h?p ki?m soát các ho?t ??ng h?p pháp liên quan ??n ma túy c?p t?nh do ?y ban nhân dân c?p t?nh thành l?p và quy?t ??nh ban hành quy ch?, ch? ??o ho?t ??ng;

b) T? Công tác liên ngành ph?i h?p ki?m soát các ho?t ??ng h?p pháp liên quan ??n ma túy c?p t?nh có nhi?m v?: T? ch?c tuyên truy?n, h??ng d?n, t?p hu?n, theo dõi, ki?m tra, giám sát các t? ch?c, cá n...

**\*\*Ch??ng V\*\***

**\*\*QU?N LÝ NG??I S? D?NG TRÁI PHÉP CH?T MA TÚY\*\***

**\*\*?i?u 55. ??i t??ng b? áp d?ng bi?n pháp qu?n lý ng??i s? d?ng trái phép ch?t ma túy\*\***

Ng??i có hành vi s? d?ng trái phép ch?t ma túy mà không b? x? lý hình s? và không thu?c các tr??ng h?p quy ??nh t?i kho?n 5 ?i?u 24 c?a Lu?t Phòng, ch?ng ma túy.

**\*\*?i?u 56. Th?c hi?n xét nghi?m ch?t ma túy trong c? th?\***

1. Vi?c xét nghi?m ch?t ma túy trong c? th? ???c th?c hi?n v?i nh?ng ng??i quy ??nh t?i kho?n 1 ?i?u 23 Lu?t Phòng, ch?ng ma túy. ??i v?i tr??ng h?p quy ??nh t?i ?i?m b kho?n 1 ?i?u 23 Lu?t Phòng, ch?...

a) Tin báo, t? giác c?a cá nhân, c? quan, t? ch?c ?ã ???c c? quan có th?m quy?n ti?n hành xác minh, làm rõ;

b) Thông tin, tài li?u trong các v? vi ph?m pháp lu?t;

c) Ng??i có bi?u hi?n m?t n?ng l?c nh?n th?c ho?c ki?m soát hành vi nghi do s? d?ng ma túy;

d) Trên ng??i, ph??ng ti?n, n?i ? c?a ng??i ó có d?u v?t c?a ch?t ma túy ho?c d?ng c?, ph??ng ti?n s? d?ng trái phép ch?t ma túy;

? Ng??i ?i?u khi?n ph??ng ti?n có bi?u hi?n s? d?ng ch?t kích thích nghi là ma túy;

e) Ng??i có m?t t?i các ??a ?i?m có hành vi t? ch?c, ch?a ch?p ho?c s? d?ng trái phép ch?t ma túy nh?ng không có lý do chính ?áng;

g) Ng??i t? khai báo hành vi s? d?ng trái phép ch?t ma túy;

h) Ng??i b? phát hi?n qu? tang s? d?ng trái phép ch?t ma túy;

i) Nh?ng c?n c? khác theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

2. C? quan, ng??i có th?m quy?n xét nghi?m ch?t ma túy trong c? th? quy ??nh t?i kho?n 2 ?i?u 23 c?a Lu?t Phòng, ch?ng ma túy ti?n hành xét nghi?m. K?t qu? xét nghi?m ch?t ma túy trong c? th? th?c hi?...

3. Công an c?p xã n?i qu?n lý ng??i s? d?ng trái phép ch?t ma túy th?c hi?n ho?c ?? ngh? c? quan, ng??i có chuyên môn th?c hi?n vi?c xét nghi?m ch?t ma túy trong c? th? c?a ng??i s? d?ng trái phép ch?...

4. Hình th?c l?y m?u xét nghi?m ch?t ma túy trong c? th? là l?y máu, l?y n??c ti?u ho?c l?y các m?u v?t khác trên c? th?.

5. N?i l?y m?u n??c ti?u ph?i có bu?ng riêng cho nam gi?i, n? gi?i. Vi?c l?y m?u n??c ti?u ph?i có cán b? cùng gi?i giám sát.

6. Tr??ng h?p l?y m?u xét nghi?m ng??i d??i 18 tu?i ph?i có s? ch?ng ki?n c?a cha, m? ho?c ng??i giám h? ho?c ng??i ??i di?n h?p pháp, tr? tr??ng h?p l?y m?u n??c ti?u.

**\*\*?i?u 57. Thu th?p thông tin, tài li?u v? ng??i s? d?ng trái phép ch?t ma túy\*\***

1. Khi có k?t qu? xét nghi?m quy ??nh t?i kho?n 2 ?i?u 56 Ngh? ??nh này là d??ng tính thì c? quan Công an n?i phát hi?n ng??i s? d?ng trái phép ch?t ma túy có trách nhi?m:

a) Th?c hi?n xác minh n?i c? trú c?a ng??i s? d?ng trái phép ch?t ma túy theo quy ??nh t?i ?i?u 58 c?a Ngh? ??nh này;

b) G?i thông báo v? hành vi s? d?ng trái phép ch?t ma túy theo M?u s? 02 t?i Ph? l?c III ban hành kèm theo Ngh? ??nh này cho Tr??ng Công an c?p xã quy ??nh t?i kho?n 5, kho?n 6 ?i?u 58 c?a Ngh? ??nh n...

2. Thông báo v? hành vi s? d?ng trái phép ch?t ma túy theo M?u s? 02 t?i Ph? l?c III ban hành kèm theo Ngh? ??nh này ???c g?i kèm các tài li?u sau ?ây:

a) Phi?u k?t qu? xét nghi?m ch?t ma túy trong c? th? theo M?u s? 01 t?i Ph? l?c III ban hành kèm theo Ngh? ??nh này;

b) Tài li?u, biên b?n v? hành vi s? d?ng trái phép ch?t ma túy; tài li?u v? nh?ng l?n s? d?ng trái phép ch?t ma túy tr??c ?ây ho?c cai nghi?n c?a ng??i vi ph?m (n?u có);

c) B?n t??ng trình c?a ng??i s? d?ng trái phép ch?t ma túy theo M?u s? 03 t?i Ph? l?c III ban hành kèm theo Ngh? ??nh.

**\*\*?i?u 58. Xác minh n?i c? trú và g?i thông báo\*\***

1. Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi có kết quả xét nghiệm dương tính với chất ma túy, cơ quan Công an trực tiếp phát hiện hành vi sử dụng trái phép chất ma túy có trách nhiệm xác minh nội dung như sau:

Đối với các địa bàn là vùng miền núi, hẻo lánh, vùng xa xôi, hẻo lánh mà vì các lý do gặp khó khăn thì thời hạn xác minh nội dung như sau có thể kéo dài hơn nhưng không quá 48 giờ, kể từ khi phát hiện ra.

2. Tiêu chí xác định nội dung như sau:

a) Người có nội dung như sau là người hi sinh hoặc sinh sống tại nơi đang ký kết hợp đồng thuê nhà;

b) Trường hợp không xác định được nội dung ký kết hợp đồng thuê nhà, thuê nhà thì nội dung như sau là người hi sinh hoặc theo quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Cảnh sát và thời gian thực hiện xuyên suốt sống từ 30 năm.

3. Tiêu chí xác định nội dung không có nội dung như sau:

a) Người có đang ký kết hợp đồng thuê nhà hoặc thuê nhà nhưng không sinh sống tại nơi đang ký kết hợp đồng thuê nhà, có xác nhận của Trường Công an cấp xã nơi đang ký kết hợp đồng thuê nhà hoặc thuê nhà vì các lý do sau:

b) Thành viên gia đình theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng không biết người có hi sinh này đang ở đâu, làm gì và cơ quan Công an tra cứu dữ liệu t.

c) Người không có cơ sở thời gian sinh sống ở nơi hi sinh từ 30 ngày.

4. Việc xác minh nội dung như sau và trả lời xác minh về cơ sở thời gian hi sinh theo quy định của pháp luật về cơ sở và hợp đồng của Bộ Công an.

5. Trường hợp người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy có nội dung như sau, trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi có kết quả xác minh nội dung như sau, cơ quan Công an trực tiếp phát hiện hành vi sử dụng...

6. Trường hợp người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy không có nội dung như sau, trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi có kết quả xác minh nội dung như sau, cơ quan Công an trực tiếp phát hiện hành vi...

**Điều 59. Quy định áp dụng biện pháp quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy và hợp tác quản lý**

1. Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi nhận được thông báo về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy thuộc trường hợp quy định tại Điều 55 của Nghị định này thì Tr...

Trường hợp người sử dụng trái phép chất ma túy đang trong thời hạn quản lý mà tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy, người không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 24 của Luật Phòng, chống...

2. Quy định áp dụng biện pháp quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy thực hiện theo Mẫu số 04/Ph?/IC III ban hành kèm theo Nghị định này, trong đó nêu rõ:

a) Tóm tắt hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; kết quả xét nghiệm dương tính với chất ma túy trong cơ thể; kết quả xác định tình trạng nghiện là không nghiện (nếu có);

b) Phân công cán bộ Công an cấp xã thực hiện quản lý cơ sở; triệu tập; xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể; phòng ngừa, ngăn chặn hành vi gây mất an ninh, trật tự của người sử dụng trái phép chất ma túy...

c) Phân công Tổ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy do cán bộ Công an cấp xã làm Trưởng hoặc Phó chịu trách nhiệm chung; địa điểm thôn/ban/tổ dân phố làm Tổ phó thực hiện công việc, giáo dục; địa điểm...

3. Quy định áp dụng biện pháp quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy được lưu tại hồ sơ quản lý, gửi cho người bị quản lý, các thành viên Tổ quản lý, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi quản lý.

4. Hồ sơ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy bao gồm các tài liệu sau đây:

a) Quy định áp dụng biện pháp quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy theo Mẫu số 04/Ph?/IC III ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Bản tóm tắt lý lịch người sử dụng trái phép chất ma túy theo Mẫu số 05/Ph?/IC III ban hành kèm theo Nghị định này; kết quả xác minh nội dung như sau người sử dụng trái phép chất ma túy;

c) Phiếu kết quả xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể theo Mẫu số 01/Ph?/IC III ban hành kèm theo Nghị định này; tài liệu, biên bản về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy;

d) Tài liệu về tình trạng người sử dụng trái phép chất ma túy trước đây hoặc cai nghiện (nếu có);

e) Bản trình bày của người sử dụng trái phép chất ma túy theo Mẫu số 03/Ph?/IC III ban hành kèm theo Nghị định này;

f) Kết quả xác định tình trạng nghiện (nếu có);

g) Các tài liệu khác thể hiện hoặc chứng minh người sử dụng trái phép chất ma túy trong thời gian quản lý.

**\*\*?i?u 60. Cách tính th?i h?n qu?n lý trong m?t s? tr??ng h?p\*\***

1. Tr??ng h?p ng??i b? qu?n lý chuy?n n?i c? trú thì th?i h?n qu?n lý ???c tính ti?p t? khi có Quy?t ??nh áp d?ng bi?n pháp qu?n lý ng??i s? d?ng trái phép ch?t ma túy m?i c?a Tr??ng Công an c?p xã n?...
2. Tr??ng h?p ng??i s? d?ng trái phép ch?t ma túy v?ng m?t kh?i ??n v? hành chính c?p xã n?i ?ang qu?n lý mà vi ph?m quy ??nh v? qu?n lý c? trú d?n ??n không xác ??nh ???c n?i ??n thì th?i gian v?ng m...

**\*\*?i?u 61. N?i dung qu?n lý\*\***

1. Trong th?i gian qu?n lý ng??i s? d?ng trái phép ch?t ma túy, Công an c?p xã ch? trì, cùng T? qu?n lý ng??i s? d?ng trái phép ch?t ma túy th?c hi?n nh?ng n?i dung sau:
  - a) Công an c?p xã n?i qu?n lý ng??i s? d?ng trái phép ch?t ma túy ki?m tra tình hình c? trú c?a ng??i ?ang trong th?i h?n qu?n lý ít nh?t 01 l?n m?i tháng;
  - b) Công an c?p xã t? ch?c xét nghi?m ch?t ma túy trong c? th? c?a ng??i s? d?ng trái phép ch?t ma túy ?ang trong th?i h?n qu?n lý khi có các c?n c? t?i kho?n 1 ?i?u 56 c?a Ngh? ??nh này ho?c ??t xu?t ...
  - c) Công an c?p xã ph?i h?p ??i di?n t? ch?c chính tr? - xã h?i, gia ?ình ng??i s? d?ng trái phép ch?t ma túy th?c hi?n t? v?n v? tâm lý, thay ??i thái ?? c?a ng??i s? d?ng trái phép ch?t ma túy ?? h? ...
  - d) Công an c?p xã và các thành viên T? qu?n lý ng??i s? d?ng trái phép ch?t ma túy giáo d?c v? pháp lu?t phòng, ch?ng ma túy, tác h?i c?a ma túy, các n?i dung khác tùy theo ??c ?i?m nhân thân;
  - ?) ??i di?n thôn/b?n/t? dân ph?, gia ?ình ??ng viên, giúp ?? ?? ng??i s? d?ng trái phép ch?t ma túy tham gia các ho?t ??ng c?ng ??ng, ho?t ??ng t? qu?n, ho?t ??ng th? d?c, th? thao nâng cao s?c kh?e, ...
  - e) Nhân viên công tác xã h?i (n?u có) t? v?n, gi?i thi?u vi?c làm cho ng??i s? d?ng trái phép ch?t ma túy trong th?i gian qu?n lý.
2. ??i v?i ng??i s? d?ng trái phép ch?t ma túy d??i 18 tu?i thì ngoài vi?c t? v?n, ??ng viên, giáo d?c, giúp ?? ng??i s? d?ng trái phép ch?t ma túy ph?i có s? tham gia c?a giáo viên n?i ng??i ó ?ang ...

**\*\*?i?u 62. Qu?n lý ng??i s? d?ng trái phép ch?t ma túy trong tr??ng h?p chuy?n ?i kh?i n?i c? trú\*\***

1. Khi ng??i s? d?ng trái phép ch?t ma túy thay ??i n?i c? trú thì Công an c?p xã n?i chuy?n ??n ph?i h?p v?i Công an c?p xã chuy?n ?i ?? ki?m tra, xác minh thông tin.

Trong th?i h?n 24 gi?, k? t? ngày ng??i ó chuy?n ??n n?i c? trú m?i, Tr??ng Công an c?p xã n?i chuy?n ?i thông báo và chuy?n h? s? qu?n lý ng??i s? d?ng trái phép ch?t ma túy theo M?u s? 06 t?i Ph? l...
2. Tr??ng Công an c?p xã n?i chuy?n ??n ra Quy?t ??nh qu?n lý m?i phân công cán b? Công an c?p xã th?c hi?n qu?n lý và T? qu?n lý theo M?u s? 04 t?i Ph? l?c III ban hành kèm theo Ngh? ??nh này.
3. Công an c?p xã có trách nhi?m th??ng xuyên c?p nh?t n?i c? trú c?a ng??i s? d?ng trái phép ch?t ma túy vào C? s? d? li?u v? c? trú, C? s? d? li?u qu?c gia v? dân c?.

**\*\*?i?u 63. T?m ?ình ch?, d?ng, ch?m d?t qu?n lý ng??i s? d?ng trái phép ch?t ma túy\*\***

1. Tr??ng Công an c?p xã n?i ?ang qu?n lý ra Quy?t ??nh t?m ?ình ch? qu?n lý ??i v?i ng??i s? d?ng trái phép ch?t ma túy b? t?m gi?, t?m giam theo quy ??nh c?a B? lu?t T? t?ng hình s? theo M?u s? 07 t...
2. Tr??ng Công an c?p xã n?i ?ang qu?n lý ra Quy?t ??nh d?ng qu?n lý ng??i s? d?ng trái phép ch?t ma túy ??i v?i các tr??ng h?p quy ??nh t?i kho?n 5 ?i?u 24 c?a Lu?t Phòng, ch?ng ma túy theo M?u s? 08...
3. Tr??ng Công an c?p xã n?i qu?n lý ra Quy?t ??nh ch?m d?t qu?n lý ng??i s? d?ng trái phép ch?t ma túy trong tr??ng h?p h?t th?i h?n qu?n lý mà không phát hi?n ng??i b? qu?n lý có hành vi s? d?ng trá...
4. Trong th?i h?n 24 gi?, k? t? khi ra m?t trong các Quy?t ??nh theo quy ??nh t?i ?i?u này, Tr??ng Công an c?p xã g?i Quy?t ??nh cho c? quan, t? ch?c, cá nhân quy ??nh t?i kho?n 3 ?i?u 59 c?a Ngh? ??n...

**\*\*?i?u 64. Công tác qu?n lý và l?u tr? h? s?, danh sách qu?n lý ng??i s? d?ng trái phép ch?t ma túy\*\***

1. Công an c?p xã n?i ra Quy?t ??nh qu?n lý ng??i s? d?ng trái phép ch?t ma túy ch?u trách nhi?m qu?n lý, l?u tr? h? s? c?a ng??i s? d?ng trái phép ch?t ma túy theo quy ??nh c?a B? Công an.
2. Danh sách ng??i s? d?ng trái phép ch?t ma túy ph?i ???c c?p nh?t, b? sung th??ng xuyên theo M?u s? 10 t?i Ph? l?c III ban hành kèm theo Ngh? ??nh này.

**\*\*?i?u 65. Kinh phí cho vi?c th?c hi?n bi?n pháp qu?n lý ng??i s? d?ng trái phép ch?t ma túy\*\***

1. Kinh phí cho vi?c t? ch?c xét nghi?m ch?t ma túy trong c? th? theo quy ??nh t?i kho?n 2 ?i?u 56 c?a Ngh? ??nh này g?m:



a) Chi phí công c? xét nghi?m ch?t ma túy trong c? th?;

b) Chi phí ??a ng??i b? xét nghi?m ch?t ma túy trong c? th? t?i n?i th?c hi?n xét nghi?m;

c) Chi phí tr? cho c? quan chuyên môn th?c hi?n xét nghi?m ch?t ma túy trong c? th? (n?u có).

2. Kinh phí cho vi?c xác ??nh tình tr?ng nghi?n ??i v?i tr??ng h?p quy ??nh t?i ?i?m c, ? kho?n 1 ?i?u 31 Lu?t Phòng, ch?ng ma túy g?m:

a) Chi phí ??a ng??i ???c xác ??nh tình tr?ng nghi?n ??n ??a ?i?m xác ??nh tình tr?ng nghi?n;

b) Chi phí tr? c? s? y t? ?? ?i?u ki?n ti?n hành xác ??nh tình tr?ng nghi?n.

3. Kinh phí trong quá trình qu?n lý ng??i s? d?ng trái phép ch?t ma túy g?m:

a) Chi phí ??a ng??i s? d?ng trái phép ch?t ma túy và h? s? liên quan v? Công an c?p xã có th?m quy?n qu?n lý;

b) Chi phí h? tr? cho ng??i không thu?c tr??ng h?p h??ng l??ng t? ngân sách nh?ng ???c phân công tr?c ti?p giúp ?? ng??i ?ang trong th?i h?n qu?n lý quy ??nh t?i ?i?m c kho?n 2 ?i?u 59 c?a Ngh? ??nh n...

c) Chi phí cho vi?c th?c hi?n các n?i dung qu?n lý ng??i s? d?ng trái phép ch?t ma túy quy ??nh t?i ?i?u 61 c?a Ngh? ??nh này.

4. Kinh phí th?c hi?n các n?i dung t?i ?i?u này do ngân sách nhà n??c ??m b?o theo phân c?p c?a Lu?t Ngân sách nhà n??c. N?i dung chi, m?c chi ??m b?o không trùng l?p v?i các quy ??nh hi?n hành và các...

5. M?c h? tr? ng??i ???c phân công giúp ?? quy ??nh t?i ?i?m b kho?n 3 ?i?u này do H?i ??ng nhân dân c?p t?nh quy?t ??nh nh?ng không th?p h?n 25% m?c l??ng c? s?.

**\*\*Ch??ng VI\*\***

**\*\*CAI NGHI?N MA TÚY\*\***

**\*\*M?c 1. C? S? V?T CH?T, TRANG THI?T B?, HO?T ??NG Y T? C?A C? S? CAI NGHI?N MA TÚY CÔNG L?P, TR??NG GIÁO D??NG\*\***

**\*\*?i?u 66. ?i?u ki?n c? s? v?t ch?t, trang thi?t b? c?a c? s? cai nghi?n ma túy công l?p\*\***

1. Cách tính di?n tích ??t cho c? s? cai nghi?n ma túy công l?p d?a theo tiêu chu?n ??i v?i 01 ng??i cai nghi?n ma túy nh? sau:

a) T?i thi?u 80 m<sup>2</sup> ? khu v?c thành th?;

b) T?i thi?u 100 m<sup>2</sup> ? khu v?c nông thôn;

c) T?i thi?u 120 m<sup>2</sup> ? khu v?c mi?n núi.

2. C? s? cai nghi?n ma túy công l?p ph?i b? trí các khu sau:

a) Khu hành chính, qu?n tr?;

b) Khu th?m g?p, ti?p nh?n;

c) Khu y t? và ?i?u tr? c?t c?n;

d) Khu qu?n lý ng??i cai nghi?n ma túy;

?) Khu d?y v?n hóa;

e) Khu giáo d?c ngh? nghi?p.

3. Thi?t b?, công c? h? tr?, ph??ng ti?n c?a c? s? cai nghi?n ma túy công l?p g?m:

a) Thi?t b? th?c hi?n các ho?t ??ng ti?p nh?n, phân lo?i ng??i cai nghi?n ma túy;

b) Thi?t b? y t? th?c hi?n ph?c h?i s?c kh?e; các ho?t ??ng ?i?u tr? c?t c?n, gi?i ??c, ?i?u tr? r?i lo?n tâm th?n, ?i?u tr? các b?nh lý khác;

c) Thi?t b? th?c hi?n ho?t ??ng giáo d?c, t? v?n, ph?c h?i hành vi, nhân cách;

d) Thi?t b? th?c hi?n ho?t ??ng lao ??ng tr? li?u, giáo d?c ngh? nghi?p;

?) Thi?t b?, ph??ng ti?n b?o v? cá nhân trong lao ??ng tr? li?u, h?c ngh?;

e) Thi?t b?, v? khí, công c? h? tr? ph?c v? vi?c qu?n lý, b?o ??m an ninh, an toàn t?i c? s? cai nghi?n ma túy;

g) Thi?t b? dùng chung cho c? s? cai nghi?n ma túy.

4. C? s? cai nghi?n ma túy công l?p ?? ?i?u ki?n th?c hi?n cai nghi?n ma túy cho ng??i t? ?? 12 tu?i ??n d??i 18 tu?i ph?i có thêm các khu sau:

a) Khu d?y v?n hóa;

b) Khu qu?n lý ng?i cai nghi?n ma túy t? ?? 12 tu?i ??n d?i 18 tu?i.

5. ?i?u ki?n c? s? v?t ch?t, trang thi?t b? c? th? c?a c? s? cai nghi?n ma túy công l?p th?c hi?n theo quy ??nh c?a B? tr??ng B? Công an.

**\*\*?i?u 67. ?i?u ki?n trang thi?t b? ph?c v? cai nghi?n ma túy cho ng?i t? ?? 12 tu?i ??n d?i 18 tu?i c?a tr??ng giáo d??ng\*\***

Tr??ng giáo d??ng th?c hi?n cai nghi?n ma túy cho ng?i t? ?? 12 tu?i ??n d?i 18 tu?i ph?i ?áp ?ng ?i?u ki?n trang thi?t b? th?c hi?n công tác cai nghi?n ma túy theo quy ??nh t?i kho?n 3 ?i?u 66 Ngh?...

**\*\*?i?u 68. T? Y t? trong c? s? cai nghi?n ma túy công l?p\*\***

1. T? Y t? c?a c? s? cai nghi?n ma túy công l?p th?c hi?n các nhi?m v?:

a) Xác ??nh tình tr?ng nghi?n ma túy;

b) ?i?u tr? c?t c?n, gi?i ??c, ?i?u tr? r?i lo?n tâm th?n và các b?nh lý khác;

c) Khám b?nh, ch?a b?nh và h? tr? ph?c h?i s?c kh?e th? ch?t, tâm th?n, các ch?c n?ng khác cho ng?i cai nghi?n ma túy;

d) Phòng, ch?ng d?ch b?nh.

2. T? Y t? c?a c? s? cai nghi?n ma túy công l?p ???c c?p phép ho?t ??ng theo quy ??nh c?a pháp lu?t v? ng?i hành ngh? khám b?nh, ch?a b?nh và c? s? khám b?nh, ch?a b?nh thu?c l?c l??ng v? trang nhân ...

**\*\*?i?u 69. Phòng, ch?ng d?ch b?nh và ?i?u tr? b?nh t?i c? s? cai nghi?n ma túy công l?p, tr??ng giáo d??ng\*\***

1. C? quan y t? c?p xã n?i ??t tr? s? c?a c? s? cai nghi?n ma túy công l?p, tr??ng giáo d??ng có trách nhi?m ph?i h?p x? lý tr??ng h?p phát sinh d?ch b?nh ho?c ?i?u tr? b?nh v??t kh? n?ng chuyên môn c...

2. Tr??ng h?p c?n thi?t ho?c ngoài kh? n?ng x? lý c?a c? quan y t? c?p xã thì c? s? cai nghi?n ma túy công l?p, tr??ng giáo d??ng báo cáo Công an c?p t?nh n?i ??t tr? s? c?a c? s? cai nghi?n ma túy cõ...

**\*\*M?c 2. TRÌNH T? TH? T?C THÀNH L?P; C?P, C?P L?I; THU H?I GI?Y PHÉP HO?T ??NG; ?I?U KI?N V? C? S? V?T CH?T, TRANG THI?T B?, NHÂN S?, CH? ?? QU?N LÝ T?I C? S? CAI NGHI?N MA TUY? T? NHÂN\*\***

**\*\*?i?u 70. Tiêu chí thành l?p c? s? cai nghi?n ma túy t? nhân\*\***

1. ???c thành l?p, t? ch?c, ho?t ??ng theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

2. Có ?? ?i?u ki?n v? c? s? v?t ch?t, trang thi?t b?, nhân s? theo quy ??nh t?i ?i?u 71 và ?i?u 72 c?a Ngh? ??nh này.

3. Có ph??ng án tài chính b?o ??m duy trì các ho?t ??ng cai nghi?n ma túy c?a c? s? cai nghi?n ma túy t? nhân theo M?u s? 01 Ph? l?c V ban hành kèm theo Ngh? ??nh này.

**\*\*?i?u 71. ?i?u ki?n v? c? s? v?t ch?t, trang thi?t b? c?a c? s? cai nghi?n ma túy t? nhân\*\***

1. C? s? v?t ch?t:

a) Khu y t? và ?i?u tr? c?t c?n: Phòng làm vi?c, phòng ??t thi?t b?, kho thu?c, phòng khám, phòng ?i?u tr? các b?nh thông th??ng và b?nh truyền nhi?m, phòng c?p c?u; phòng ?i?u tr? c?t c?n có đi?n tích...

b) Khu qu?n lý ng?i cai nghi?n ma túy ph?i ?áp ?ng theo quy ??nh t?i ?i?m h kho?n 2 ?i?u 46 c?a Lu?t Phòng, ch?ng ma túy và ph?i b? trí nhà ? c?a ng?i cai nghi?n ma túy có đi?n tích phòng ? t?i thi...

c) Khu d?y v?n hóa (n?u tí?p nh?n ng?i cai nghi?n ma túy t? ?? 12 tu?i ??n d?i 18 tu?i) ho?c liên k?t d?y v?n hóa;

d) Khu giáo d?c ngh? nghi?p ho?c liên k?t giáo d?c ngh? nghi?p;

?) Có ?? ?i?n, n??c, thi?t b? phòng cháy, ch?a cháy, h? th?ng x? lý n??c th?i, ch?t th?i.

2. Trang thi?t b? ph?c v? ho?t ??ng cai nghi?n ma túy ?áp ?ng theo quy ??nh t?i Ph? l?c IV ban hành kèm theo Ngh? ??nh này và ph?i ?áp ?ng tiêu chu?n, quy chu?n k? thu?t theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

**\*\*?i?u 72. ?i?u ki?n v? nhân s? c?a c? s? cai nghi?n ma túy t? nhân\*\***

1. Ng?i ??ng ??u c? s? cai nghi?n ma túy t? nhân có b?ng t?t nghi?p t? cao ??ng tr? lên và có ch?ng ch? ho?c ch?ng nh?n ?ào t?o b?i d??ng ki?n th?c chuyên môn trong công tác cai nghi?n ma túy do c? q...

2. Ng?i ph? trách chuyên môn v? y t? ph?i ?áp ?ng ?i?u ki?n theo quy ??nh t?i kho?n 5 ?i?u 85 c?a Ngh? ??nh này.

3. Nhân viên y t?, nhân viên t? v?n làm vi?c t?i c? s? cai nghi?n ma túy t? nhân ph?i có trình ?? chuyên môn t? trung c?p tr? lên phù h?p v?i v? trí vi?c làm t?i kho?n 5 ?i?u 84, kho?n 5 ?i?u 85, kho?...

4. Ng??i làm vi?c t?i c? s? cai nghi?n ma túy t? nhân ph?i có lý l?ch rõ ràng, không thu?c tr??ng h?p b? c?m hành ngh? ho?c b? c?m th?c hi?n công vi?c liên quan ??n cai nghi?n ma túy theo quy ??nh c?a...

**\*\*?i?u 73. H? s?, trình t? th?c hi?n th? t?c c?p gi?y phép ho?t ??ng c? s? cai nghi?n ma túy t? nhân\*\***

1. H? s? ?? ngh? c?p gi?y phép ho?t ??ng c? s? cai nghi?n ma túy t? nhân g?m:

a) V?n b?n ?? ngh? c?p gi?y phép ho?t ??ng c? s? cai nghi?n ma túy t? nhân theo M?u s? 02 Ph? l?c V ban hành kèm theo Ngh? ??nh này;

b) 01 b?n sao quy?t ??nh thành l?p, cho phép thành l?p ho?c gi?y ch?ng nh?n ??ng ký doanh nghi?p;

Tr??ng h?p c? s? cai nghi?n ma túy t? nhân ?ã cung c?p mã s? doanh nghi?p trong v?n b?n ?? ngh? t?i ?i?m a kho?n 1 ?i?u này thì không ph?i n?p 01 b?n sao theo quy ??nh t?i ?i?m này.

c) Tài li?u ch?ng minh b?o ??m ?? các tiêu chí, ?i?u ki?n c? s? v?t ch?t, thi?t b? quy ??nh t?i ?i?u 70, ?i?u 71 và ?i?u 72 c?a Ngh? ??nh này;

d) 01 b?n chính danh sách nhân viên theo M?u s? 03 Ph? l?c V ban hành kèm theo Ngh? ??nh này, kèm theo b?n sao v?n b?ng, ch?ng ch?; 01 b?n tóm t?t lý l?ch c?a ng??i ??ng ??u ho?c ng??i ??i di?n h?p ph...

2. Trình t? th?c hi?n:

a) C? s? cai nghi?n ma túy t? nhân g?i tr?c ti?p, qua b?u ?i?n ho?c ph??ng th?c ?i?n t? 01 b? h? s? quy ??nh t?i kho?n 1 ?i?u này ??n Công an c?p t?nh n?i c? s? cai nghi?n ma túy t? nhân ??t tr? s?. T...

C? s? cai nghi?n ma túy t? nhân ???c s? d?ng thông tin trong c? s? d? li?u ?? thay th? gi?y t? là thành ph?n h? s? th? t?c hành chính theo quy ??nh c?a Chính ph? c?t gi?m, ??n gi?n hóa th? t?c hành ch...

b) Trong th?i h?n 05 ngày làm vi?c k? t? ngày nh?n ?? h? s?, Công an c?p t?nh n?i có c? s? cai nghi?n ma túy t? nhân ??t tr? s? th?m ??nh h? s?, các ?i?u ki?n ho?t ??ng và quy?t ??nh c?p gi?y phép ho?...

3. Gi?y phép ho?t ??ng c? s? cai nghi?n ma túy t? nhân theo M?u s? 05 Ph? l?c V ban hành kèm theo Ngh? ??nh này.

**\*\*?i?u 74. H? s?, trình t? th?c hi?n th? t?c c?p l?i gi?y phép ho?t ??ng c? s? cai nghi?n ma túy t? nhân\*\***

1. Các tr??ng h?p c?p l?i gi?y phép ho?t ??ng c?a c? s? cai nghi?n ma túy t? nhân g?m:

a) Thay ??i ng??i ??ng ??u;

b) Thay ??i ??a ?i?m tr? s?;

c) Gi?y phép ho?t ??ng b? m?t, h?ng.

2. H? s? ?? ngh? c?p l?i gi?y phép ho?t ??ng g?m v?n b?n ?? ngh? c?p l?i gi?y phép ho?t ??ng theo M?u s? 02 Ph? l?c V ban hành kèm theo Ngh? ??nh này và b? sung các tài li?u nh? sau:

a) Tr??ng h?p thay ??i ng??i ??ng ??u: 01 b?n tóm t?t lý l?ch c?a ng??i ??ng ??u c? s? cai nghi?n ma túy t? nhân theo M?u s? 04 Ph? l?c V ban hành kèm theo Ngh? ??nh này và các v?n b?ng, ch?ng ch? the...

b) Tr??ng h?p thay ??i ??a ?i?m tr? s?: Tài li?u ch?ng minh b?o ??m ?? các ?i?u ki?n c? s? v?t ch?t, trang thi?t b? t?i tr? s? m?i theo quy ??nh t?i ?i?u 71 c?a Ngh? ??nh này;

c) Tr??ng h?p gi?y phép ho?t ??ng b? m?t, h?ng thì ph?i nêu rõ lý do m?t, h?ng trong v?n b?n ?? ngh? c?p l?i gi?y phép ho?t ??ng.

3. Trình t? th?c hi?n:

a) C? s? cai nghi?n ma túy t? nhân g?i tr?c ti?p, qua b?u ?i?n ho?c ph??ng th?c ?i?n t? 01 b? h? s? quy ??nh t?i kho?n 2 ?i?u này ??n Công an c?p t?nh n?i c? s? cai nghi?n ma túy t? nhân ??t tr? s?. T...

b) Trong th?i h?n 05 ngày làm vi?c k? t? ngày nh?n ?? h? s?, Công an c?p t?nh n?i có c? s? cai nghi?n ma túy t? nhân ??t tr? s? th?m ??nh h? s? và quy?t ??nh c?p l?i gi?y phép ho?t ??ng c? s? cai nghi...

**\*\*?i?u 75. ?ình ch? ho?t ??ng c? s? cai nghi?n ma túy t? nhân có th?i h?n\*\***

1. C? s? cai nghi?n ma túy t? nhân b? ?ình ch? ho?t ??ng cai nghi?n có th?i h?n trong các tr??ng h?p sau:

a) Không b?o ??m các ?i?u ki?n ho?t ??ng theo quy ??nh t?i ?i?u 71 và ?i?u 72 c?a Ngh? ??nh này;

b) Không cung c?p d?ch v? sau 03 tháng k? t? ngày ???c c?p gi?y phép ho?t ??ng;

c) Có hành vi vi ph?m các quy ??nh v? cai nghi?n ma túy t?i kho?n 2 ?i?u 46 c?a Lu?t Phòng, ch?ng ma túy mà không kh?c ph?c vi ph?m trong th?i h?n 15 ngày làm vi?c k? t? ngày có yêu c?u b?ng v?n b?n c...

d) Các tr??ng h?p khác theo quy ??nh c?a pháp lu?t mà không kh?c ph?c vi ph?m trong th?i h?n 15 ngày làm vi?c k? t? ngày có yêu c?u b?ng v?n b?n c?a c? quan có th?m quy?n.

2. C?n c? t?nh ch?t, m?c ?? vi ph?m, Công an c?p t?nh n?i c? s? cai nghi?n ma túy t? nhân ??t tr? s? quy?t ??nh ?ình ch? ho?t ??ng c?a c? s? cai nghi?n ma túy t? nhân v?i th?i h?n t? 03 tháng ??n 06 t...

3. Th? t?c ?ình ch? ho?t ??ng c? s? cai nghi?n ma túy t? nhân:

Trong th?i h?n 05 ngày làm vi?c k? t? ngày phát hi?n có hành vi vi ph?m theo quy ??nh t?i kho?n 1 ?i?u này, Công an c?p t?nh n?i có c? s? cai nghi?n ma túy t? nhân ??t tr? s? l?p biên b?n theo M?u s? ...

4. C? s? cai nghi?n ma túy t? nhân có trách nhi?m hoàn tr? chi phí cai nghi?n ma túy ch?a s? d?ng và gi?i quy?t các quy?n, l?i ích h?p pháp khác c?a ng??i cai nghi?n theo h?p ??ng d?ch v? cai nghi?n k...

5. Trong th?i h?n 03 ngày k? t? ngày c? s? cai nghi?n ma túy t? nhân b? ?ình ch?, ng??i ?ang cai nghi?n ma túy ? c? s? cai nghi?n ma túy t? nhân ph?i ??ng ký th?c hi?n th?i gian, quy trình còn l?i quy...

6. Trong th?i h?n 03 ngày làm vi?c, k? t? khi h?t th?i h?n ?ình ch?, c? s? cai nghi?n ma túy t? nhân ph?i báo cáo k?t qu? kh?c ph?c vi?c ?ình ch? ho?t ??ng cho Giám ??c Công an c?p t?nh n?i ra quy?t ?...

a) Tr??ng h?p c? s? cai nghi?n ma túy t? nhân ?ã kh?c ph?c xong, Giám ??c Công an c?p t?nh có trách nhi?m thông báo cho phép c? s? cai nghi?n ma túy t? nhân ???c t?p t?c ho?t ??ng cai nghi?n ma túy;

b) Tr??ng h?p c? s? cai nghi?n ma túy t? nhân b? ?ình ch? không kh?c ph?c các vi ph?m ho?c vi?c kh?c ph?c các vi ph?m không ?áp ?ng các quy ??nh, Công an c?p t?nh th?c hi?n thu h?i gi?y phép ho?t ??ng...

**\*\*?i?u 76. Thu h?i gi?y phép ho?t ??ng\*\***

1. C? s? cai nghi?n ma túy t? nhân b? thu h?i gi?y phép khi thu?c m?t trong các tr??ng h?p sau ?ây:

a) Có v?n b?n ?? ngh? d?ng ho?t ??ng cai nghi?n ma túy theo M?u s? 09 Ph? l?c V ban hành kèm theo Ngh? ??nh này;

b) Không có bi?n pháp kh?c ph?c khi b? ?ình ch? ho?t ??ng theo quy ??nh t?i ?i?u 75 Ngh? ??nh này;

c) Sau 06 tháng, k? t? ngày ???c c?p gi?y phép mà c? s? cai nghi?n ma túy t? nhân ch?a t? ch?c ho?t ??ng cai nghi?n ma túy ho?c ng?ng ho?t ??ng 06 tháng liên t?p không có lý do, tr? tr??ng h?p ph?i t...

2. Th? t?c thu h?i gi?y phép ho?t ??ng c? s? cai nghi?n ma túy t? nhân:

a) Trong th?i h?n 02 ngày làm vi?c, Giám ??c Công an c?p t?nh n?i c? s? cai nghi?n ??t tr? s? xem xét, quy?t ??nh thu h?i gi?y phép c?a c? s? cai nghi?n ma túy t? nhân ??i v?i tr??ng h?p quy ??nh t?i ...

b) Trong th?i h?n 05 ngày làm vi?c k? t? ngày phát hi?n hành vi vi ph?m theo quy ??nh t?i ?i?m b, ?i?m c kho?n 1 ?i?u này, Công an c?p t?nh n?i c? s? cai nghi?n ma túy t? nhân ??t tr? s? l?p biên b?n ...

c) Giám ??c Công an c?p t?nh n?i c? s? cai nghi?n ma túy t? nhân ??t tr? s? thông báo vi?c thu h?i gi?y phép ho?t ??ng c? s? cai nghi?n ma túy t? nhân cho ?y ban nhân dân và Công an c?p xã n?i c? s? c...

3. C? s? cai nghi?n ma túy t? nhân có trách nhi?m hoàn tr? chi phí cai nghi?n ma túy ch?a s? d?ng và gi?i quy?t các quy?n, l?i ích h?p pháp khác c?a ng??i cai nghi?n theo h?p ??ng d?ch v? cai nghi?n k...

**\*\*?i?u 77. Ch? ?? qu?n lý t?i c? s? cai nghi?n ma túy t? nhân\*\***

1. Xây d?ng, ban hành n?i quy, quy ch? ho?t ??ng.

2. Th?c hi?n quy trình cai nghi?n ma túy theo quy ??nh c?a Ngh? ??nh này.

3. Th?c hi?n cai nghi?n ma túy t? nguy?n theo ?úng quy ??nh t?i kho?n 2, ?i?m a kho?n 3, ?i?m a kho?n 4 và kho?n 5 ?i?u 33 c?a Lu?t Phòng, ch?ng ma túy.

4. Th?c hi?n ch? ?? qu?n lý b?o ??m quy?n và ngh?a v? c?a ng??i cai nghi?n ma túy quy ??nh t?i ?i?u 45 c?a Lu?t Phòng, ch?ng ma túy.

5. B?o ??m an ninh, an toàn và phòng, ch?ng d?ch b?nh t?i c? s? cai nghi?n ma túy t? nhân.

**\*\*M?c 3. TH? T?C ??NG KÝ, CÔNG B? T? CH?C, CÁ NHÂN ?? ?I?U KI?N CUNG C?P D?CH V? CAI NGHI?N MA TUY?N T?I GIA ?ÌNH, C?NG ??NG\*\***

**\*\*?i?u 78. Ph?m vi d?ch v? cai nghi?n ma túy t? nguy?n t?i gia ?ình, c?ng ??ng\*\***

D?ch v? cai nghi?n ma túy t? nguy?n t?i gia ?ình, c?ng ??ng là ho?t ??ng cung c?p m?t ho?c nhi?u giai ?o?n c?a quy trình cai nghi?n ma túy ???c quy ??nh t?i kho?n 2 ?i?u 29 c?a Lu?t Phòng, ch?ng ma tú...

**\*\*?i?u 79. ?i?u ki?n cung c?p d?ch v? cai nghi?n ma túy t? nguy?n t?i gia ?ình, c?ng ??ng\*\***

1. T? ch?c cung c?p d?ch v? cai nghi?n ma túy t? nguy?n t?i gia ?ình, c?ng ??ng ???c thành l?p, t? ch?c, ho?t ??ng theo quy ??nh c?a pháp lu?t. Nhân s? th?c hi?n vi?c cung c?p d?ch v? ph?i ?áp ?ng ?i?...

2. Cá nhân cung cấp dữ liệu về cái nghỉ?n ma túy t? nguy?n t?i gia ?ình, c?ng ??ng không trong th?i gian b? truy c?u trách nhi?m hình s?, th?i gian ch?p hành b?n án hình s? c?a tòa án; không trong th?i h...

3. T? ch?c cung cấp dữ liệu về cái nghỉ?n ph?i ?áp ?ng v? c? s? v?t ch?t, trang thi?t b?:

a) Có c? s? v?t ch?t ?? th?c hi?n vi?c ti?p nh?n, cung cấp dữ liệu về cái nghỉ?n theo ph?m vi d?ch v? ??ng ký.

Tr??ng h?p cung cấp dữ liệu n?i trú, c? s? ph?i ?áp ?ng các ?i?u ki?n v? phòng ? quy ??nh t?i ?i?m b kho?n 1 ?i?u 71 Ngh? ??nh này;

b) Có trang thi?t b? t?i thi?u ?? th?c hi?n các d?ch v? ?ã ??ng ký t??ng ?ng v?i quy ??nh t?i Ph? l?c IV ban hành kèm theo Ngh? ??nh này.

4. Cá nhân cung cấp dữ liệu về cái nghỉ?n ma túy t? nguy?n t?i gia ?ình, c?ng ??ng ph?i có ??a ?i?m th?c hi?n vi?c cung cấp dữ liệu v?. Tr??ng h?p cung cấp dữ liệu v? ?i?u tr? c?t c?n, gi?i ??c, ?i?u tr? r?i l...

\*\*?i?u 80. H? s?, trình t? ??ng ký, công b? c? s? cái nghỉ?n ma túy công l?p, t? ch?c, cá nhân ?? ?i?u ki?n cung cấp dữ liệu về cái nghỉ?n ma túy t? nguy?n t?i gia ?ình, c?ng ??ng\*\*

1. H? s? ??ng ký cung cấp dữ liệu về cái nghỉ?n ma túy t? nguy?n t?i gia ?ình, c?ng ??ng c?a t? ch?c g?m:

a) V?n b?n c?a t? ch?c ?? ngh? công b? ?? ?i?u ki?n cung cấp dữ liệu về cái nghỉ?n ma túy t? nguy?n t?i gia ?ình, c?ng ??ng theo M?u s? 11 Ph? l?c V ban hành kèm theo Ngh? ??nh này;

b) 01 b?n sao quy?t ??nh thành l?p, cho phép thành l?p ho?c gi?y ch?ng nh?n ??ng ký doanh nghi?p.

Tr??ng h?p t? ch?c ?ã cung cấp mã s? doanh nghi?p trong v?n b?n ?? ngh? t?i ?i?m a kho?n 1 ?i?u này thì không ph?i n?p 01 b?n sao theo quy ??nh t?i ?i?m này;

c) Tài li?u ch?ng minh b?o ??m ?? các ?i?u ki?n c? s? v?t ch?t, trang thi?t b? cung cấp dữ liệu v?;

d) 01 b?n chính danh sách nhân viên theo M?u s? 03 Ph? l?c V ban hành kèm theo Ngh? ??nh này, kèm theo 01 b?n sao v?n b?ng, ch?ng ch?; tóm t?t lý l?ch c?a ng??i ??ng ??u ho?c ng??i ??i di?n h?p pháp c...

2. H? s? ??ng ký cung cấp dữ liệu về cái nghỉ?n ma túy t? nguy?n t?i gia ?ình, c?ng ??ng c?a cá nhân g?m:

a) V?n b?n c?a cá nhân ?? ngh? công b? ?? ?i?u ki?n cung cấp dữ liệu về cái nghỉ?n ma túy t? nguy?n t?i gia ?ình, c?ng ??ng theo M?u s? 11 Ph? l?c V ban hành kèm theo Ngh? ??nh này;

b) Lý l?ch tóm t?t theo M?u s? 04 Ph? l?c V ban hành kèm theo Ngh? ??nh này;

c) 01 b?n sao v?n b?ng, ch?ng ch? phù h?p v?i d?ch v? ??ng ký.

3. Trình t? th?c hi?n:

a) T? ch?c, cá nhân g?i tr?c ti?p, qua b?u ?i?n ho?c qua ph??ng th?c ?i?n t? 01 b? h? s? theo quy ??nh t?i kho?n 1, kho?n 2 ?i?u này ??n Công an c?p t?nh n?i t? ch?c ??t tr? s? ho?c n?i cá nhân c? trú...

T? ch?c, cá nhân ??c s? d?ng thông tin trong c? s? d? li?u ?? thay th? gi?y t? là thành ph?n h? s? th? t?c hành chính theo quy ??nh c?a Chính ph? c?t gi?m, ??n gi?n hóa th? t?c hành chính d?a trên d?...

b) Trong th?i h?n 05 ngày làm vi?c, k? t? ngày nh?n ??c h? s? ??ng ký h?p l?, Giám ??c Công an c?p t?nh công b? t? ch?c, cá nhân ?? ?i?u ki?n cung cấp dữ liệu về cái nghỉ?n ma túy t? nguy?n t?i gia ?ình...

4. Tr??ng phòng C?nh sát ?i?u tra t?i ph?m v? ma túy trình Giám ??c Công an c?p t?nh T? trình công b? c? s? cái nghỉ?n ma túy công l?p ?? ?i?u ki?n cung cấp dữ liệu về cái nghỉ?n ma túy t? nguy?n t?i gia...

5. Vi?c công b? t? ch?c, cá nhân ?? ?i?u ki?n cung cấp dữ liệu về cái nghỉ?n ma túy t? nguy?n t?i gia ?ình, c?ng ??ng ph?i ??c niêm y?t công khai t?i trang thông tin ?i?n t? c?a Công an c?p t?nh, tr? s?...

\*\*?i?u 81. ?ình ch? vi?c cung cấp dữ liệu về cái nghỉ?n ma túy t? nguy?n t?i gia ?ình, c?ng ??ng\*\*

1. T? ch?c, cá nhân cung cấp dữ liệu về cái nghỉ?n ma túy t? nguy?n t?i gia ?ình, c?ng ??ng b? ?ình ch? trong th?i h?n 03 tháng trong các tr??ng h?p sau:

a) Không b?o ??m các ?i?u ki?n cung cấp dữ liệu về cái nghỉ?n ma túy t? nguy?n t?i gia ?ình, c?ng ??ng theo quy ??nh t?i ?i?u 79 c?a Ngh? ??nh này;

b) Không cung cấp dữ liệu về cái nghỉ?n ma túy trong th?i h?n 06 tháng liên t?c k? t? ngày ??c công b? ?? ?i?u ki?n cung cấp dữ liệu v?;

c) Có hành vi vi ph?m các quy ??nh v? cái nghỉ?n ma túy t?i kho?n 8 ?i?u 32 c?a Lu?t Phòng, ch?ng ma túy mà trong th?i h?n 15 ngày làm vi?c không kh?c ph?c theo yêu c?u;

d) Các tr??ng h?p khác theo quy ??nh c?a pháp lu?t mà trong th?i h?n 15 ngày làm vi?c không kh?c ph?c theo yêu c?u.

2. Th? t?c ?ình ch? vi?c cung cấp dữ liệu về cái nghỉ?n ma túy t? nguy?n t?i gia ?ình, c?ng ??ng:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm theo quy định tại khoản 1 Điều này, Công an cấp xã có trách nhiệm lập biên bản theo Mẫu số 13/Ph? L?c V ban hành kèm theo Ngh? định...

3. Trường hợp, cá nhân bị đình chỉ hoạt động có trách nhiệm hoàn trả chi phí sử dụng dịch vụ cai nghiện chưa sử dụng và ghi rõ quy tắc các quy định, lợi ích hợp pháp khác của người cai nghiện theo thỏa thuận của...

4. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày tiếp xúc, cá nhân cung cấp dịch vụ bị đình chỉ, người sử dụng dịch vụ cai nghiện mà tùy thuộc vào ký thác hiện tại gian, quy trình còn lại quy định tại khoản 1 và ...

5. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, trước khi hết thời hạn đình chỉ, tiếp xúc, cá nhân phải báo cáo kết quả khám phục vụ đình chỉ hoạt động cho Giám đốc Công an cấp tỉnh nêu ra quyết định đình chỉ thôi...

a) Trường hợp tiếp xúc, cá nhân đã khám phục vụ vi phạm và đáp ứng yêu cầu, Giám đốc Công an cấp tỉnh có trách nhiệm thông báo cho tiếp xúc, cá nhân yêu cầu kiểm tra tiếp xúc thực hiện cai nghiện mà tùy...

b) Trường hợp tiếp xúc, cá nhân bị đình chỉ không khám phục vụ các vi phạm hoặc vì các khám phục vụ các vi phạm không đáp ứng các quy định, Công an cấp tỉnh thực hiện thu hồi công bố tiếp xúc, cá nhân yêu cầu...

\*\*Điều 82. H? s?, trình tự công bố lại việc tiếp xúc, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện mà tùy thuộc nguy cơ tái gia đình, cũng như...

1. Các trường hợp công bố lại việc tiếp xúc, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện mà tùy thuộc nguy cơ tái gia đình, cũng như...

a) Thay đổi người tiếp xúc;

b) Thay đổi địa điểm tiếp xúc.

2. H? s? và nghị công bố lại việc tiếp xúc cũng cung cấp dịch vụ cai nghiện mà tùy thuộc nguy cơ tái gia đình, cũng như... công bố lại của tiếp xúc theo Mẫu số 11/Ph? L?c V ban hành kèm theo...

a) Trường hợp thay đổi người tiếp xúc: Tóm tắt lý lịch của người tiếp xúc cũng cung cấp dịch vụ theo Mẫu số 04/Ph? L?c V ban hành kèm theo Ngh? định này và các văn bản, chương trình;

b) Trường hợp thay đổi địa điểm tiếp xúc: Tài liệu chứng minh địa điểm tiếp xúc mới của cơ sở cung cấp dịch vụ.

3. H? s? và nghị công bố lại việc tiếp xúc cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện mà tùy thuộc nguy cơ tái gia đình, cũng như...

a) Văn bản và nghị công bố lại của cá nhân theo Mẫu số 11/Ph? L?c V ban hành kèm theo Ngh? định này;

b) Tài liệu chứng minh địa điểm cung cấp dịch vụ mới.

4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ tiếp xúc, Giám đốc Công an cấp tỉnh công bố lại tiếp xúc, cá nhân yêu cầu kiểm tra cũng cung cấp dịch vụ cai nghiện mà tùy thuộc nguy cơ tái gia đình, cũng như...

5. Việc công bố lại việc tiếp xúc, cá nhân yêu cầu kiểm tra cũng cung cấp dịch vụ cai nghiện mà tùy thuộc nguy cơ tái gia đình, cũng như... phải thực hiện công khai trên trang thông tin điện tử của Công an cấp ...

\*\*Điều 83. Giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ cai nghiện mà tùy thuộc nguy cơ tái gia đình, cũng như... cho... và... s? nghiệp công lập...

1. Cần có vào nhu cầu cai nghiện tái nguy cơ tái gia đình, cũng như... và... n?ng, nhiệm vụ, yêu cầu kiến thức tiếp, Giám đốc Công an cấp tỉnh chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu Chỉ đạo...

a) Cơ sở tiếp xúc cung cấp dịch vụ theo quy định tại Điều 2 Điều 29 của Luật Phòng, chống ma túy;

b) Cơ sở giáo dục nghề nghiệp cung cấp dịch vụ đào tạo nghề;

c) Tiếp xúc dịch vụ việc làm công cộng cung cấp dịch vụ tiếp xúc, ghi rõ thời gian việc làm;

d) Các... và... s? nghiệp khác... giao thực hiện cung cấp các dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của... và...

2. ... và... s? nghiệp công lập... giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ cai nghiện mà tùy thuộc nguy cơ tái gia đình, cũng như... phải đáp ứng các yêu cầu kiến thức và... trình độ, nhân sự theo quy định...

3. Chỉ đạo... ban nhân dân cấp tỉnh bố trí nguồn lực cho... và... s? nghiệp công lập... giao nhiệm vụ và thông báo danh sách trên trang thông tin điện tử của... ban nhân dân cấp tỉnh, Công an cấp tỉnh...

#### **Mục 4. QUY TRÌNH CAI NGHIỆN MA TUÝ**

\*\*Điều 84. Giai đoạn tiếp nhận, phân loại...

1. Thực hiện các thủ tục tiếp nhận người cai nghiện theo nội quy, quy chế của cơ sở cai nghiện mà tùy thuộc, cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện mà tùy thuộc nguy cơ.

2. Thu thập thông tin cá nhân của người cai nghiện mà tùy thuộc và... xây dựng kế hoạch cai nghiện, gồm: ... tu chí, ghi rõ tính, tình trạng sức khỏe, lối mà tùy thuộc, mức độ... và... trình độ... và... ngh? ...

3. Cung c?p thông tin v? ch??ng trình cai nghi?n cho ng??i nghi?n ma túy.

4. Phân lo?i ??i t??ng và t? v?n xây d?ng k? ho?ch cai nghi?n ma túy theo M?u s? 18 Ph? I?c V ban hành kèm theo Ngh? ??nh này.

5. Ng??i th?c hi?n giai ?o?n ti?p nh?n, phân lo?i có trình ?? t? trung c?p tr? lên và ???c ?ào t?o b?i d??ng ki?n th?c chuyên môn trong công tác cai nghi?n ma túy.

6. Th?i gian th?c hi?n giai ?o?n ti?p nh?n, phân lo?i t?i ?a 02 ngày.

**\*\*?i?u 85. Giai ?o?n ?i?u tr? c?t c?n, gi?i ??c, r?i lo?n tâm th?n và các b?nh lý khác\*\***

1. Khám b?nh, l?p h? s? b?nh án theo quy ??nh c?a pháp lu?t v? khám b?nh, ch?a b?nh; xác ??nh m?c ?? và tình tr?ng s? d?ng ma túy c?a ng??i nghi?n làm c?n c? xây d?ng và áp d?ng phác ?? ?i?u tr? c?t c?n...

2. Xây d?ng, th?c hi?n phác ?? ?i?u tr? k?t h?p gi?a s? d?ng thu?c v?i các bi?n pháp tâm lý tr? li?u và v?t lý tr? li?u ph?c h?i ch?c n?ng, k?t h?p ?i?u tr? c?t c?n, gi?i ??c v?i ?i?u tr? r?i lo?n tâm...

3. T? v?n tâm lý ??i v?i ng??i nghi?n tr??c khi ?i?u tr? c?t c?n, gi?i ??c.

4. Vi?c th?c hi?n giai ?o?n ?i?u tr? c?t c?n, gi?i ??c, ?i?u tr? r?i lo?n tâm th?n, ?i?u tr? các b?nh lý khác theo ch? ??nh, h??ng d?n chuyên môn c?a B? Y t?.

5. Ng??i ph? trách chuyên môn, th?c hi?n giai ?o?n ?i?u tr? c?t c?n, gi?i ??c, ?i?u tr? r?i lo?n tâm th?n, ?i?u tr? các b?nh lý khác là bác s?, có ch?ng ch? hành ngh? khám b?nh, ch?a b?nh chuyên khoa ...

6. Th?i gian th?c hi?n giai ?o?n ?i?u tr? c?t c?n, gi?i ??c, ?i?u tr? r?i lo?n tâm th?n, ?i?u tr? các b?nh lý khác t?i thi?u 10 ngày.

**\*\*?i?u 86. Giai ?o?n giáo d?c, t? v?n ph?c h?i hành vi, nhân cách\*\***

1. T? ch?c d?y v?n hóa, các l?p h?c xóa mù ch?, h?c t?p các chuyên ??: giáo d?c công dân, s?c kh?e và c?ng ??ng, pháp lu?t, chính tr?, ??o ??c, truy?n th?ng dân t?c và chuyên ?? phù h?p khác v?i s? l?...

2. T? ch?c các ho?t ??ng tr? li?u tâm lý nh?m ?i?u tr? các r?i lo?n tâm th?n, nâng cao k? n?ng s?ng, giá tr? s?ng, t? duy tích c?c, k? n?ng t? qu?n lý b?n thân cho ng??i cai nghi?n.

3. K?t h?p vi?c h?c t?p, tr? li?u v?i vi?c t? v?n, khuynh khích ng??i cai nghi?n tham gia các ho?t ??ng lao ??ng, sinh ho?t hàng ngày t?i c? s? ?? t?o ý th?c, thói quen t?t trong sinh ho?t.

4. T? ch?c th?c hi?n các ho?t ??ng v?n hóa, v?n ngh?, th? thao, các ch??ng trình sinh ho?t t?p th?, trò ch?i v?n ??ng cho ng??i cai nghi?n.

5. Ng??i th?c hi?n giai ?o?n giáo d?c, t? v?n ph?c h?i hành vi, nhân cách ph?i có trình ?? t? trung c?p tr? lên, ???c ?ào t?o b?i d??ng ki?n th?c chuyên môn trong công tác cai nghi?n ma túy, t? v?n tâ...

6. Th?i gian th?c hi?n giai ?o?n giáo d?c, t? v?n ph?c h?i hành vi, nhân cách t?i thi?u 03 tháng.

**\*\*?i?u 87. Giai ?o?n lao ??ng tr? li?u, h?c ngh?\*\***

1. T? ch?c các ho?t ??ng lao ??ng tr? li?u nh?m giúp ng??i cai nghi?n c?i thi?n v? s?c kh?e th? ch?t, tâm trí, t?ng c??ng ý th?c t? ch?c, k? lu?t trong lao ??ng, nâng cao tinh th?n t? l?p và giúp ng??...

2. C?n c? vào trình ??, nguy?n v?ng c?a ng??i cai nghi?n ?? t? ch?c các ho?t ??ng h??ng ngh?p, giáo d?c ngh? nghi?p phù h?p v?i ?i?u ki?n th?c t? theo quy ??nh c?a Lu?t Giáo d?c ngh? nghi?p.

3. Th?i gian th?c hi?n sau khi k?t thúc giai ?o?n ?i?u tr? c?t c?n gi?i ??c, r?i lo?n tâm th?n và các b?nh lý khác ??n h?t th?i h?n cai nghi?n ma túy.

**\*\*?i?u 88. Giai ?o?n chu?n b? tái hòa nh?p c?ng ??ng\*\***

1. ?ánh giá k?t qu? th?c hi?n k? ho?ch cai nghi?n theo các m?c tiêu; ?ánh giá tình tr?ng s?c kh?e th? ch?t, tâm th?n c?a ng??i cai nghi?n ma túy.

2. Xác ??nh n?i c? trú c?a ng??i cai nghi?n ?? chu?n b? th?c hi?n bi?n pháp qu?n lý sau cai nghi?n ma túy; t? v?n các bi?n pháp phòng, ch?ng tái nghi?n cho ng??i hoàn thành cai nghi?n ma túy; t? v?n k...

3. Cung c?p thông tin v? bi?n pháp qu?n lý sau cai nghi?n t?i c?ng ??ng và các chính sách h? tr? hòa nh?p c?a Nhà n??c ??i v?i ng??i sau cai nghi?n ma túy; gi?i thi?u, cung c?p thông tin, ??a ch? d?ch...

4. Ph? bi?n chính sách, pháp lu?t, thông tin v? tình hình kinh t? - xã h?i, th? tr??ng lao ??ng, t? v?n, giáo d?c k? n?ng s?ng, tr? giúp v? tâm lý, h? tr? các th? t?c pháp lý nh?m trang b? ki?n th?c c...

5. H??ng d?n ng??i cai nghi?n ma túy xây d?ng k? ho?ch tái hòa nh?p c?ng ??ng theo M?u s? 19 Ph? I?c V ban hành kèm theo Ngh? ??nh này. K? ho?ch c?n xác ??nh m?c tiêu, nguy?n v?ng c?a ng??i cai nghi?n...

6. Ng??i th?c hi?n giai ?o?n chu?n b? tái hòa nh?p c?ng ??ng có trình ?? t? trung c?p tr? lên và ???c ào t?o, b?i d???ng ki?n th?c chuyên môn trong công tác cai nghi?n ma túy.

7. Th?i gian th?c hi?n giai ?o?n chu?n b? tái hòa nh?p c?ng ??ng là 30 ngày tr??c khi hoàn thành ch???ng trình cai nghi?n ma túy.

8. Quy trình cai nghi?n ma túy th?c hi?n theo quy ??nh c?a B? Công an.

**\*\*M?c 5. TH? T?C ??NG KÝ VÀ QUY?T ??NH CAI NGHI?N MA TÚY T? NGUY?N HO?C ?I?U TR? NGHI?N B?NG THU?C THAY TH?\***

**\*\*?i?u 89. ??ng ký cai nghi?n ma túy t? nguy?n ho?c ??ng ký ?i?u tr? nghi?n b?ng thu?c thay th?\***

1. ??i v?i ng??i có k?t qu? xác ??nh tình tr?ng nghi?n là nghi?n ma túy:

a) Tr???ng h?p có n?i c? trú ?n ??nh, trong th?i h?n 24 gi? k? t? khi ???c c? quan có th?m quy?n xác ??nh, thông báo là nghi?n ma túy, ng??i nghi?n ma túy t? ?? 18 tu?i tr? lên ho?c cha, m?, ng??i giám...

b) Tr???ng h?p ng??i không có n?i c? trú ?n ??nh, trong th?i h?n 24 gi? k? t? khi ???c c? quan có th?m quy?n xác ??nh, thông báo là nghi?n ma túy, ng??i nghi?n ma túy t? ?? 18 tu?i tr? lên ho?c cha, m?...

2. Th? t?c, h? s? ??ng ký ?i?u tr? nghi?n b?ng thu?c thay th? th?c hi?n theo quy ??nh c?a Chính ph?.

Tr???ng h?p ?? tiêu chu?n tham gia ?i?u tr? nghi?n b?ng thu?c thay th?, trong th?i h?n 24 gi?, c? s? ?i?u tr? thay th? g?i thông báo t?p nh?n ?i?u tr? nghi?n b?ng thu?c thay th? cho Công an c?p xã n?i...

3. H? s? ??ng ký cai nghi?n ma túy t? nguy?n g?m:

a) Lý l?ch c?a ng??i ??ng ký ?i cai nghi?n ma túy theo M?u s? 33 Ph? l?c V ban hành kèm theo Ngh? ??nh này;

b) 01 ??n xin ?i cai nghi?n t? nguy?n c?a ng??i nghi?n ma túy; tr???ng h?p ng??i nghi?n ma túy ch?a ?? 18 tu?i thì ph?i có ý ki?n c?a cha, m?, ng??i giám h? ho?c ng??i ??i di?n h?p pháp c?a h? theo M?u...

c) 01 b?n sao xác nh?n tình tr?ng nghi?n ma túy c?a c? s? y t? có th?m quy?n;

Tr???ng h?p ng??i nghi?n ma túy ?ang tham gia ?i?u tr? b?ng thu?c thay th? mà ??ng ký cai nghi?n ma túy t? nguy?n thì n?p 01 gi?y xác nh?n ?ang ?i?u tr? c?a c? s? ?i?u tr? nghi?n b?ng thu?c thay th? th...

d) 01 b?n sao m?t trong các lo?i gi?y t? tùy thân c?a ng??i nghi?n ma túy: c?n c??c, c?n c??c công dân, h? chi?u, tài kho?n ??nh danh VNeID;

?) V?n b?n c?a Tr???ng Công an c?p xã ?? ngh? xem xét ??a vào c? s? cai nghi?n ma túy công l?p, tr???ng giáo d???ng trong tr???ng h?p ??ng ký cai nghi?n ma túy t?i c? s? cai nghi?n ma túy công l?p, tr???ng...

4. Trình t? th?c hi?n ??ng ký cai nghi?n ma túy t? nguy?n:

Ng??i nghi?n ma túy t? ?? 18 tu?i tr? lên ho?c cha, m?, ng??i giám h? ho?c ng??i ??i di?n h?p pháp c?a ng??i nghi?n ma túy t? ?? 12 tu?i ??n d???i 18 tu?i n?p 01 b? h? s? theo quy ??nh t?i kho?n 3 ?i?u...

a) Tr???ng h?p n?p tr?c ti?p t?i ?i?m t?p nh?n ??ng ký cai nghi?n c?a Công an c?p xã n?i c? trú ho?c Công an c?p xã n?i phát hi?n hành vi s? d?ng trái phép ch?t ma túy; xu?t trình b?n chính gi?y t? tù...

b) Tr???ng h?p n?p tr?c tuy?n t?i C?ng D?ch v? công qu?c gia ho?c ?ng d?ng ??nh danh qu?c gia, ng??i nghi?n ma túy t? ?? 18 tu?i tr? lên ho?c cha, m?, ng??i giám h? ho?c ng??i ??i di?n h?p pháp c?a ng?...

Ng??i nghi?n ma túy t? ?? 18 tu?i tr? lên ho?c cha, m?, ng??i giám h? ho?c ng??i ??i di?n h?p pháp c?a ng??i nghi?n ma túy t? ?? 12 tu?i ??n d???i 18 tu?i ???c s? d?ng thông tin trong c? s? d? li?u ?? ...

5. Ng??i t?p nh?n ki?m tra h? s?, ??i chi?u gi?y t? tùy thân và vào s? ??ng ký cai nghi?n ma túy t? nguy?n theo M?u s? 21 Ph? l?c V ban hành kèm theo Ngh? ??nh này; tr???ng h?p h? s? ch?a h?p l?, ng?...

**\*\*?i?u 90. T?p nh?n ??ng ký cai nghi?n ma túy t? nguy?n\*\***

1. Công an c?p xã b? trí ??a ?i?m, nhân s? t?p nh?n h? s?, h???ng d?n vi?c ??ng ký cai nghi?n ma túy t? nguy?n.

2. ??a ?i?m t?p nh?n ??ng ký cai nghi?n ma túy t? nguy?n ph?i có bàn, gh? làm vi?c, máy vi tính, t? h? s? ph?c v? cho vi?c t?p nh?n ??ng ký và l?u h? s? ??ng ký.

3. Vi?c ??ng ký b?ng hình th?c tr?c tuy?n qua c?ng thông tin, trang thông tin ?i?n t? ho?c qua n?n t?ng s? th?c hi?n theo h???ng d?n c?a B? Công an.

**\*\*?i?u 91. Quy?t ??nh cai nghi?n ma túy t? nguy?n\*\***

1. Trong th?i h?n 24 gi? k? t? khi t?p nh?n ??ng ký cai nghi?n ma túy t? nguy?n, Công an c?p xã có trách nhi?m ki?m tra h? s? ??ng ký cai nghi?n ma túy t? nguy?n và ra quy?t ??nh cai nghi?n ma túy t?...



2. Quy?t ??nh cai nghi?n ma túy t? nguy?n theo M?u s? 22 Ph? l?c V ban hành kèm theo Ngh? ??nh này ph?i ???c g?i cho:

a) Cá nhân ng??i nghi?n ma túy t? ?? 18 tu?i tr? lên ho?c cha, m?, ng??i giám h? ho?c ng??i ??i di?n h?p pháp c?a ng??i nghi?n ma túy t? ?? 12 tu?i ??n d??i 18 tu?i và ???c l?p biên b?n giao nh?n quy?...

b) Giám ??c Công an c?p t?nh, trong tr??ng h?p ng??i nghi?n ma túy ??ng ký ?i cai nghi?n ma túy t? nguy?n t?i c? s? cai nghi?n ma túy công l?p, tr??ng giáo d??ng;

c) Phòng C?nh sát ?i?u tra t?i ph?m v? ma túy Công an c?p t?nh ?? theo dõi, qu?n lý theo ch?c n?ng, nhi?m v? ???c phân công.

**\*\*M?c 6. T? CH?C CAI NGHI?N MA TÚY T? NGUY?N\*\***

**\*\*?i?u 92. T?p nh?n cai nghi?n ma túy t? nguy?n t?i gia ?inh, c?ng ??ng, cai nghi?n ma túy t?i c? s? cai nghi?n ma túy t? nhân\*\***

1. T?p nh?n cai nghi?n ma túy t? nguy?n t?i gia ?inh, c?ng ??ng:

a) Ng??i nghi?n ma túy t? ?? 18 tu?i tr? lên ho?c cha, m?, ng??i giám h? ho?c ng??i ??i di?n h?p pháp c?a ng??i nghi?n ma túy t? ?? 12 tu?i ??n d??i 18 tu?i khi ??n ??ng ký cai nghi?n ma túy t? nguy?n...

Ng??i cai nghi?n ma túy t? nguy?n t?i gia ?inh, c?ng ??ng ph?i cam k?t b?ng v?n b?n v? vi?c ch?p hành nghiêm ch?nh các bi?n pháp qu?n lý, giám sát.

Tr??ng h?p ng??i cai nghi?n ma túy là ng??i t? ?? 12 tu?i ??n d??i 18 tu?i thì v?n b?n cam k?t có xác nh?n c?a cha, m?, ng??i giám h? ho?c ng??i ??i di?n h?p pháp c?a h? theo M?u s? 25 Ph? l?c V ban h...

b) T? ch?c, cá nhân cung c?p d?ch v? cai nghi?n ma túy t? nguy?n t?i gia ?inh, c?ng ??ng: ki?m tra quy?t ??nh cai nghi?n ma túy t? nguy?n t?i gia ?inh, c?ng ??ng; ??i chỉ?u và t? v?n k? ho?ch cai nghi...

c) Sau khi t?p nh?n vào cai nghi?n, tr??ng h?p ng??i ?ang cai nghi?n ma túy t? nguy?n t?i gia ?inh, c?ng ??ng thay ??i n?i c? trú thì ph?i báo cho Công an c?p xã n?i ra quy?t ??nh cai nghi?n ma túy t...

H? s? g?m có: V?n b?n thông báo ?? ngh? t?p t?c qu?n lý, h? tr? ng??i cai nghi?n ma túy t? nguy?n t?i gia ?inh, c?ng ??ng theo M?u s? 26 Ph? l?c V ban hành kèm theo Ngh? ??nh này; quy?t ??nh cai nghi...

Tr??ng Công an c?p xã n?i ng??i cai nghi?n chuy?n ??n ra quy?t ??nh t?p t?c cai nghi?n ma túy t? nguy?n t?i gia ?inh, c?ng ??ng theo M?u s? 22 Ph? l?c V ban hành kèm theo Ngh? ??nh này.

2. T?p nh?n cai nghi?n ma túy t?i c? s? cai nghi?n ma túy t? nhân:

a) Ng??i nghi?n ma túy t? ?? 18 tu?i tr? lên ho?c cha, m?, ng??i giám h? ho?c ng??i ??i di?n h?p pháp c?a ng??i nghi?n ma túy t? ?? 12 tu?i ??n d??i 18 tu?i n?p 01 b?n quy?t ??nh cai nghi?n ma túy t? ...

b) C? s? cai nghi?n ma túy t? nhân: ki?m tra quy?t ??nh cai nghi?n ma túy t? nguy?n; ??i chỉ?u thông tin và t? v?n k? ho?ch cai nghi?n ma túy; thông tin v? d?ch v? cai nghi?n ma túy hi?n có t?i c? s?,...

c) Ng??i nghi?n ma túy t? ?? 18 tu?i tr? lên ho?c cha, m?, ng??i giám h? ho?c ng??i ??i di?n h?p pháp c?a ng??i nghi?n ma túy t? ?? 12 tu?i ??n d??i 18 tu?i và ??i di?n c? s? cai nghi?n ma túy t? nhân...

d) C? s? cai nghi?n ma túy t? nhân l?p biên b?n t?p nh?n cai nghi?n ma túy t? nguy?n theo M?u s? 24 Ph? l?c V ban hành kèm theo Ngh? ??nh này;

Biên b?n t?p nh?n cai nghi?n ma túy t? nguy?n ???c g?i: 01 b?n cho ng??i nghi?n ma túy t? ?? 18 tu?i tr? lên ho?c cha, m?, ng??i giám h? ho?c ng??i ??i di?n h?p pháp c?a ng??i nghi?n ma túy t? ?? 12 ...

**\*\*?i?u 93. Hoàn thành cai nghi?n ma túy t? nguy?n t?i gia ?inh, c?ng ??ng\*\***

1. T? ch?c, cá nhân cung c?p d?ch v? cai nghi?n ma túy t? nguy?n t?i gia ?inh, c?ng ??ng c?p gi?y xác nh?n hoàn thành d?ch v? cai nghi?n ma túy theo M?u s? 27 Ph? l?c V ban hành kèm theo Ngh? ??nh này...

a) 01 b?n cho ng??i nghi?n ma túy t? ?? 18 tu?i tr? lên ho?c cha, m?, ng??i giám h? ho?c ng??i ??i di?n h?p pháp c?a ng??i nghi?n ma túy t? ?? 12 tu?i ??n d??i 18 tu?i và ???c l?p biên b?n giao nh?n G...

b) 01 b?n g?i ng??i ???c giao nhi?m v? t? v?n tâm lý, xã h?i, qu?n lý, h? tr? ng??i cai nghi?n ma túy t? nguy?n t?i gia ?inh, c?ng ??ng.

2. Ch?m nh?t 30 ngày tr??c khi h?t th?i h?n cai nghi?n ma túy t? nguy?n t?i gia ?inh, c?ng ??ng, ng??i ???c giao nhi?m v? t? v?n tâm lý, xã h?i, qu?n lý, h? tr? ng??i cai nghi?n ma túy có trách nhi?m ...

3. Khi h?t th?i h?n cai nghi?n ma túy t? nguy?n t?i gia ?inh, c?ng ??ng ng??i ???c giao nhi?m v? t? v?n tâm lý, xã h?i, qu?n lý, h? tr? ng??i cai nghi?n ma túy t? nguy?n t?i gia ?inh, c?ng ??ng ?ánh g...

4. Trong th?i h?n 24 gi? tr??c khi ng??i cai nghi?n ma túy ?ã th?c hi?n ??y ?? th?i h?n, quy trình quy ??nh t?i kho?n 1 và kho?n 2 ?i?u 29 c?a Lu?t Phòng, ch?ng ma túy, Tr??ng Công an c?p xã n?i ng??i...

a) Có phải giấy xác nhận hoàn thành cai nghiện ma túy t? nguy?n t?i gia ?nh, c?ng ??ng. Giấy xác nhận hoàn thành cai nghiện ma túy t? nguy?n t?i gia ?nh, c?ng ??ng ph?i ???c g?i cho ng??i nghiện ma túy ...

b) Thông báo và trao quy?t ??nh qu?n lý sau cai cho ng??i hoàn thành cai nghiện ma túy và ???c l?p biên b?n giao nh?n quy?t ??nh theo M?u s? 23 Ph? l?c V ban hành kèm theo Ngh? ??nh này.

**\*\*?i?u 94. K?t thúc h?p ??ng d?ch v? cai nghiện ma túy t?i c? s? cai nghiện ma túy t? nhân\*\***

1. Tr???c khi k?t thúc th?i gian cung c?p d?ch v? cai nghiện theo h?p ??ng, c? s? cai nghiện ma túy t? nhân ?ánh giá k?t qu? cai nghiện ma túy; ph?i h?p v?i ng??i cai nghiện t? ?? 18 tu?i tr? lên ho?c ...

2. Ch?m nh?t 30 ngày tr???c khi h?t th?i h?n h?p ??ng, ng??i ??ng ??u c? s? cai nghiện ma túy t? nhân có trách nhi?m thông báo cho Công an c?p xã n?i ng??i cai nghiện c? trú theo M?u s? 51 Ph? l?c V ba...

3. Trong th?i h?n 24 gi? tr???c khi ng??i cai nghiện ma túy ?ã th?c hi?n ??y ?? th?i h?n, quy trình quy ??nh t?i kho?n 1 và kho?n 2 ?i?u 29 c?a Lu?t Phòng, ch?ng ma túy, ng??i ??ng ??u c? s? cai nghiện...

a) Có phải giấy xác nhận hoàn thành cai nghiện ma túy t? nguy?n theo M?u s? 30 Ph? l?c V ban hành kèm theo Ngh? ??nh này và g?i b?n sao cho Công an c?p xã n?i ng??i hoàn thành cai nghiện ma túy c? trú.

Giấy xác nhận hoàn thành g?i cho ng??i nghiện ma túy t? ?? 18 tu?i tr? lên ho?c cha, m?, ng??i giám h? ho?c ng??i ??i di?n h?p pháp c?a ng??i nghiện ma túy t? ?? 12 tu?i ??n d???i 18 tu?i;

b) Thông báo và trao quy?t ??nh qu?n lý sau cai cho ng??i hoàn thành cai nghiện ma túy và ???c l?p biên b?n giao nh?n quy?t ??nh theo M?u s? 23 Ph? l?c V ban hành kèm theo Ngh? ??nh này.

4. Trong th?i h?n 24 gi? tr???c khi ng??i cai nghiện ma túy ?ã hoàn thành ít nh?t 03 giai ?o?n quy ??nh t?i các ?i?m a, b và c kho?n 2 ?i?u 29 c?a Lu?t Phòng, ch?ng ma túy, ng??i ??ng ??u c? s? cai ngh...

Giấy xác nhận th?i gian, quy trình ng??i cai nghiện ma túy ?ã th?c hi?n ???c g?i cho ng??i nghiện ma túy t? ?? 18 tu?i tr? lên ho?c cho cha, m?, ng??i giám h? ho?c ng??i ??i di?n h?p pháp c?a ng??i ng...

**\*\*?i?u 95. Thi hành quy?t ??nh cai nghiện ma túy t? nguy?n t?i c? s? cai nghiện ma túy công l?p, tr???ng giáo d???ng\*\***

1. Trong th?i h?n 24 gi? k? t? khi ban hành quy?t ??nh cai nghiện ma túy t? nguy?n, Tr???ng Công an c?p xã g?i v?n b?n ?? ngh? c? s? cai nghiện ma túy công l?p, tr???ng giáo d???ng ti?p nh?n ng??i cai ng...

2. Trong th?i h?n 24 gi?, k? t? khi nh?n ???c v?n b?n ?? ngh? c?a Tr???ng Công an c?p xã, Giám ???c Công an c?p t?nh:

a) Quy?t ??nh c? s? cai nghiện ma túy công l?p thu?c th?m quy?n qu?n lý ti?p nh?n ng??i cai nghiện ma túy t? nguy?n.

Tr???ng h?p c? s? cai nghiện ma túy công l?p thu?c ??a bàn qu?n lý không còn kh? n?ng ti?p nh?n ng??i cai nghiện ma túy t? nguy?n, Giám ???c Công an c?p t?nh g?i v?n b?n ?? ngh? C?c tr???ng C?c C?nh sát ...

b) G?i v?n b?n ?? ngh? C?c tr???ng C?c C?nh sát qu?n lý tr?i giam, c? s? giáo d?c b?t bu?c, tr???ng giáo d???ng quy?t ??nh tr???ng giáo d???ng ti?p nh?n ng??i t? ?? 12 tu?i ??n d???i 18 tu?i cai nghiện ma túy...

3. Trong th?i h?n 24 gi?, k? t? khi nh?n ???c v?n b?n ?? ngh? c?a Giám ???c Công an c?p t?nh:

a) C?c tr???ng C?c C?nh sát ?i?u tra t?i ph?m v? ma túy quy?t ??nh c? s? cai nghiện ma túy công l?p c?a t?nh khác ti?p nh?n ng??i cai nghiện ma túy t? nguy?n;

b) C?c tr???ng C?c C?nh sát qu?n lý tr?i giam, c? s? giáo d?c b?t bu?c, tr???ng giáo d???ng quy?t ??nh tr???ng giáo d???ng ti?p nh?n ng??i t? ?? 12 tu?i ??n d???i 18 tu?i cai nghiện ma túy t? nguy?n.

4. Quy?t ??nh c?a c? quan có th?m quy?n v? vi?c c? s? cai nghiện ma túy công l?p, tr???ng giáo d???ng ti?p nh?n ng??i cai nghiện ma túy t? nguy?n ph?i g?i ngay cho Tr???ng Công an c?p xã ho?c Giám ???c C?c...

**\*\*?i?u 96. Ti?p nh?n ng??i cai nghiện ma túy t? nguy?n vào c? s? cai nghiện ma túy công l?p, tr???ng giáo d???ng\*\***

1. Khi ti?p nh?n, c? s? cai nghiện ma túy công l?p, tr???ng giáo d???ng ph?i ki?m tra, ??i chi?u ng??i v?i h? s? ti?p nh?n; l?p biên b?n giao nh?n gi?a c? quan Công an ??a ?i và c? s? cai nghiện ma túy ...

2. H? s? ti?p nh?n do c? quan Công an ??a ng??i ?i cai nghiện ma túy t? nguy?n cung c?p g?m:

a) 01 Quy?t ??nh cai nghiện ma túy t? nguy?n;

b) 01 b? h? s? ??ng ký cai nghiện ma túy t? nguy?n theo quy ??nh t?i kho?n 3 ?i?u 89 c?a Ngh? ??nh này;

c) 01 Quy?t ??nh giao c? s? cai nghiện ma túy công l?p, tr???ng giáo d???ng ti?p nh?n ng??i cai nghiện ma túy t? nguy?n.

**\*\*?i?u 97. Hoàn thành cai nghiện ma túy t? nguy?n t?i c? s? cai nghiện ma túy công l?p, tr???ng giáo d???ng\*\***

1. Ch?m nh?t 30 ngày tr??c khi h?t th?i h?n cai nghi?n ma túy t? nguy?n, Tr??ng c? s? cai nghi?n ma túy công l?p, Hi?u tr??ng tr??ng giáo d??ng có trách nhi?m thông báo Công an c?p xã n?i ng??i nghi?n...

2. Trong th?i h?n 24 gi? tr??c khi ng??i cai nghi?n ma túy hoàn thành cai nghi?n ma túy t? nguy?n, Tr??ng c? s? cai nghi?n ma túy công l?p, Hi?u tr??ng tr??ng giáo d??ng có trách nhi?m:

a) C?p gi?y xác nh?n hoàn thành cai nghi?n ma túy t? nguy?n theo M?u s? 30 Ph? l?c V ban hành kèm theo Ngh? ??nh này.

Gi?y xác nh?n hoàn thành cai nghi?n ma túy t? nguy?n g?i Ch? t?ch ?y ban nhân dân c?p xã, Tr??ng Công an c?p xã n?i ng??i sau cai nghi?n c? trú, ng??i nghi?n ma túy t? ?? 18 tu?i tr? lên ho?c cha, m?,...

b) Thông báo và trao quy?t ??nh qu?n lý sau cai cho ng??i hoàn thành cai nghi?n ma túy và ???c l?p biên b?n giao nh?n quy?t ??nh theo M?u s? 23 Ph? l?c V ban hành kèm theo Ngh? ??nh này.

3. Ng??i hoàn thành quy?t ??nh cai nghi?n ma túy t? nguy?n ???c nh?n l?i ti?n và ?? v?t g?i l?u ký, các v?n b?ng, ch?ng ch? h?c v?n hóa, h?c ngh? (n?u có); ???c c?p ti?n tàu xe, ti?n ?n ???ng và m?t b...

**\*\*M?c 7. QU?N LÝ NG??I NGHI?N MA TUY? TRONG TH?I GIAN L?P H? S? ??A ?I CAI NGHI?N B?T BU?C\*\***

**\*\*?i?u 98. Quy?t ??nh và th?i gian qu?n lý\*\***

1. Tr??ng Công an c?p xã n?i l?p h? s? ?? ngh? áp d?ng bi?n pháp ??a ?i cai nghi?n b?t bu?c ra quy?t ??nh giao ng??i b? ?? ngh? cho c? s? cai nghi?n ma túy công l?p, tr??ng giáo d??ng n?i g?n nh?t ?? ...

Quy?t ??nh ???c g?i cho ng??i nghi?n ma túy t? ?? 18 tu?i tr? lên ho?c cha, m?, ng??i giám h? ho?c ng??i ??i di?n h?p pháp c?a ng??i t? ?? 12 tu?i ??n d??i 18 tu?i, c? s? cai nghi?n ma túy công l?p, t...

2. Quy?t ??nh ph?i ghi rõ: ngày, tháng, n?m quy?t ??nh; h?, tên, ch?c v? c?a ng??i quy?t ??nh; tên, ??a ch? c?a c? s? ???c giao qu?n lý; h?, tên, ngày, tháng, n?m sinh, n?i c? trú c?a ng??i ???c qu?n ...

3. Th?i gian qu?n lý ???c tính t? th?i ?i?m Công an c?p xã ra quy?t ??nh giao ng??i b? ?? ngh? cho c? s? cai nghi?n ma túy công l?p, tr??ng giáo d??ng ?? qu?n lý.

**\*\*?i?u 99. Thi hành quy?t ??nh qu?n lý\*\***

1. Công an c?p xã n?i ra quy?t ??nh có trách nhi?m ??a ng??i nghi?n ma túy ??n c? s? cai nghi?n ma túy công l?p ho?c tr??ng giáo d??ng n?i g?n nh?t ?? qu?n lý.

2. H? s? bàn giao g?m:

a) 01 Quy?t ??nh giao ng??i nghi?n ma túy ?? qu?n lý trong th?i gian l?p h? s? ??a ?i cai nghi?n b?t bu?c cho c? s? cai nghi?n ma túy công l?p, tr??ng giáo d??ng theo quy ??nh t?i ?i?u 98 c?a Ngh? ??n...

b) 01 Tóm t?t lý l?ch c?a ng??i b? qu?n lý có xác nh?n c?a c? quan l?p h? s? theo M?u s? 33 Ph? l?c V ban hành kèm theo Ngh? ??nh này.

3. Th? t?c bàn giao:

a) Công an c?p xã n?i ra quy?t ??nh giao ng??i nghi?n ma túy ?? qu?n lý trong th?i gian l?p h? s? ??a ?i cai nghi?n b?t bu?c bàn giao ng??i b? qu?n lý cho c? s? cai nghi?n ma túy công l?p ho?c tr??ng ...

b) ??i di?n c? s? cai nghi?n ma túy công l?p ho?c tr??ng giáo d??ng ki?m tra h? s? c?a ng??i b? qu?n lý, ??i chi?u ng??i v?i các thông tin trong h? s?, b?o ??m ?úng ng??i và l?p biên b?n giao nh?n the...

**\*\*M?c 8. TH? T?C L?P H? S? ÁP D?NG BI?N PHÁP X? LÝ HÀNH CHÍNH ??A ?I CAI NGHI?N B?T BU?C\*\***

**\*\*?i?u 100. L?p h? s? ?? ngh? áp d?ng bi?n pháp x? lý hành chính ??a ?i cai nghi?n b?t bu?c\*\***

1. Trong th?i h?n 01 ngày làm vi?c k? t? khi phát hi?n ng??i nghi?n ma túy thu?c ??i t??ng quy ??nh t?i kho?n 1 ?i?u 35 c?a Lu?t Phòng, ch?ng ma túy, Tr??ng Công an c?p xã l?p h? s? ?? ngh? áp d?ng bi...

2. Vi?c xác ??nh n?i c? trú c?a ng??i nghi?n ma túy th?c hi?n theo quy ??nh t?i ?i?u 58 c?a Ngh? ??nh này.

**\*\*?i?u 101. Thành ph?n h? s?\*\***

1. ??i v?i ng??i nghi?n ma túy t? ?? 18 tu?i tr? lên có n?i c? trú ?n ???nh:

a) 01 b?n tóm t?t lý l?ch c?a ng??i b? ?? ngh? áp d?ng bi?n pháp ??a ?i cai nghi?n b?t bu?c theo M?u s? 33 Ph? l?c V ban hành kèm theo Ngh? ??nh này;

b) 01 biên b?n vi ph?m m?t trong các hành vi vi ph?m pháp lu?t quy ??nh t?i kho?n 1 ?i?u 35 c?a Lu?t Phòng, ch?ng ma túy theo M?u s? 34 Ph? l?c V ban hành kèm theo Ngh? ??nh này;

c) 01 b?n sao Phi?u k?t qu? xác ??nh tình tr?ng nghi?n ma túy c?a c? s? ?? ?i?u ki?n xác ??nh tình tr?ng nghi?n ma túy ho?c xác nh?n c?a

c? s? ?ang ?i?u tr? nghi?n b?ng thu?c thay th? theo M?u s? 35 P...

d) V?n b?n c?a Tr??ng Công an c?p xã ?? ngh? xem xét áp d?ng bi?n pháp ??a ?i cai nghi?n b?t bu?c theo M?u s? 36 Ph? l?c V ban hành kèm theo Ngh? ??nh này và các tài li?u khác có liên quan (n?u có).

2. ??i v?i ng??i nghi?n ma túy t? ?? 18 tu?i tr? lên không có n?i c? trú ?n ??nh:

a) Các tài li?u quy ??nh t?i kho?n 1 ?i?u này;

b) V?n b?n xác ??nh ng??i nghi?n ma túy không có n?i c? trú ?n ??nh c?a c? quan Công an có th?m quy?n.

\*\*?i?u 102. Thông báo v? vi?c l?p h? s?, trình t?, th? t?c chuy?n h? s? ?? ngh? áp d?ng bi?n pháp ??a ?i cai nghi?n b?t bu?c\*\*

1. Sau khi hoàn thành h? s? ?? ngh?, Công an c?p xã n?i l?p h? s? ph?i thông báo b?ng v?n b?n cho ng??i b? ?? ngh? áp d?ng bi?n pháp ??a ?i cai nghi?n b?t bu?c ho?c ng??i ??i di?n h?p pháp c?a h? v? v...

2. V?n b?n thông báo v? vi?c l?p h? s? ?? ngh? áp d?ng bi?n pháp ??a ?i cai nghi?n b?t bu?c g?m các n?i dung c? b?n sau ?ây:

a) H? và tên ng??i vi ph?m;

b) Lý do l?p h? s? ?? ngh?;

c) Quy?n c?a ng??i ???c thông báo;

d) Th?i gian ??c h? s?.

3. Trong th?i h?n 03 ngày làm vi?c k? t? ngày nh?n ???c thông báo, ng??i nghi?n ma túy ho?c ng??i ??i di?n h?p pháp c?a h? có quy?n ??c h? s? và ghi chép các n?i dung c?n thi?t.

4. Trong th?i h?n 01 ngày làm vi?c k? t? ngày h?t th?i h?n ??c h? s? theo quy ??nh t?i kho?n 3 ?i?u này, Tr??ng Công an c?p xã quy?t ??nh chuy?n h? s? ?? ngh? Tòa án nhân dân khu v?c áp d?ng bi?n pháp...

H? s? ?? ngh? áp d?ng bi?n pháp ??a ?i cai nghi?n b?t bu?c ph?i ???c ?ánh bút l?c và l?p thành hai b?n, b?n g?c chuy?n cho Tòa án nhân dân khu v?c, b?n sao l?u t?i Công an c?p xã theo quy ??nh c?a phá...

5. Tr??ng h?p Tòa án nhân dân khu v?c có v?n b?n ?? ngh? làm rõ m?t s? n?i dung trong h? s?, trong th?i h?n 02 ngày làm vi?c k? t? ngày nh?n ???c v?n b?n ?? ngh?, Tr??ng Công an c?p xã có trách nhi?m ...

\*\*M?c 9. TRÌNH T? TH? T?C L?p H? S? ?? NGH? ??A ?I CAI NGHI?N B?t BU?C ??I V?I NG??I NGHI?N MA TUY? T? ?? 12 TU?I ??N D??I 18 TU?I\*\*

\*\*?i?u 103. L?p h? s? ?? ngh? ??a ?i cai nghi?n b?t bu?c ??i v?i ng??i t? ?? 12 tu?i ??n d??i 18 tu?i\*\*

1. Trong th?i h?n 01 ngày làm vi?c k? t? khi phát hi?n ng??i nghi?n ma túy thu?c ??i t??ng quy ??nh t?i kho?n 1 ?i?u 36 Lu?t Phòng, ch?ng ma túy, Tr??ng Công an c?p xã l?p h? s? ?? ngh? áp d?ng bi?n p...

2. Vi?c xác ??nh n?i c? trú c?a ng??i nghi?n ma túy th?c hi?n theo quy ??nh t?i ?i?u 58 c?a Ngh? ??nh này.

\*\*?i?u 104. Thành ph?n h? s? ?? ngh? ??a ?i cai nghi?n b?t bu?c ??i v?i ng??i t? ?? 12 tu?i ??n d??i 18 tu?i\*\*

1. ??i v?i ng??i nghi?n ma túy t? ?? 12 tu?i ??n d??i 18 tu?i có n?i c? trú ?n ??nh:

a) 01 b?n tóm t?t lý l?ch c?a ng??i b? ?? ngh? áp d?ng bi?n pháp ??a ?i cai nghi?n b?t bu?c ??i v?i ng??i t? ?? 12 tu?i ??n d??i 18 tu?i theo M?u s? 33 Ph? l?c V ban hành kèm theo Ngh? ??nh này;

b) 01 biên b?n vi ph?m m?t trong các hành vi vi ph?m pháp lu?t quy ??nh t?i kho?n 1 ?i?u 36 c?a Lu?t Phòng, ch?ng ma túy theo M?u s? 34 Ph? l?c V ban hành kèm theo Ngh? ??nh này;

c) 01 b?n sao Phi?u k?t qu? xác ??nh tình tr?ng nghi?n ma túy c?a c? s? ?? ?i?u ki?n xác ??nh tình tr?ng nghi?n ma túy ho?c xác nh?n c?a c? s? ?ang ?i?u tr? nghi?n b?ng thu?c thay th? theo M?u s? 35 P...

d) 01 b?n t??ng trình c?a ng??i nghi?n ma túy ho?c c?a ng??i ??i di?n h?p pháp c?a h? theo M?u s? 38 Ph? l?c V ban hành kèm theo Ngh? ??nh này;

Tr??ng h?p ng??i nghi?n ma túy không bi?t ch? ?? vi?t b?n t??ng trình thì c? quan l?p h? s? ghi biên b?n l?i khai c?a ng??i nghi?n ma túy ?? thay th? cho b?n t??ng trình theo M?u s? 58 Ph? l?c V ban h...

? 01 b?n ý ki?n b?ng v?n b?n c?a cha, m?, ng??i giám h? ho?c ng??i ??i di?n h?p pháp theo M?u s? 39 Ph? l?c V ban hành kèm theo Ngh? ??nh này;

e) Tr??ng h?p ng??i nghi?n ma túy c? tình không vi?t t??ng trình; cha, m?, ng??i giám h? ho?c ng??i ??i di?n h?p pháp không có ý ki?n b?ng v?n b?n thì c? quan Công an l?p biên b?n v? vi?c không ch?p h...

g) V?n b?n c?a Tr??ng Công an c?p xã ?? ngh? xem xét áp d?ng bi?n pháp ??a ?i cai nghi?n b?t bu?c theo M?u s? 36 Ph? l?c V ban hành

kèm theo Ngh? ??nh này và các tài li?u khác có liên quan (n?u có).

H? s? ?? ngh? áp d?ng bi?n pháp ??a ?i cai nghi?n b?t bu?c ph?i ???c ?ánh bút l?c và l?p thành hai b?n, b?n g?c chuy?n cho Tòa án nhân dân khu v?c, b?n sao l?u t?i Công an c?p xã theo quy ??nh c?a phá...

2. ??i v?i ng??i nghi?n ma túy t? ?? 12 tu?i ??n d??i 18 tu?i không có n?i c? trú ?n ??nh:

a) Các tài li?u quy ??nh t?i kho?n 1 ?i?u này;

b) V?n b?n xác ??nh ng??i nghi?n ma túy không có n?i c? trú ?n ??nh c?a c? quan Công an có th?m quy?n.

**\*\*?i?u 105. Thông báo v? vi?c l?p h? s?, trình t?, th? t?c chuy?n h? s? ?? ngh? áp d?ng bi?n pháp ??a ?i cai nghi?n b?t bu?c ??i v?i ng??i t? ?? 12 tu?i ??n d??i 18 tu?i\*\***

1. Sau khi hoàn thành h? s? ?? ngh?, Công an c?p xã n?i l?p h? s? ph?i thông báo b?ng v?n b?n cho ng??i b? ?? ngh? áp d?ng bi?n pháp ??a ?i cai nghi?n b?t bu?c và cha, m?, ng??i giám h? ho?c ng??i ??i...

2. V?n b?n thông báo v? vi?c l?p h? s? ?? ngh? áp d?ng bi?n pháp ??a ?i cai nghi?n b?t bu?c g?m các n?i dung c? b?n sau ?ây:

a) H? và tên ng??i vi ph?m;

b) Lý do l?p h? s? ?? ngh?;

c) Quy?n c?a ng??i ???c thông báo;

d) Th?i gian ??c h? s?.

3. Trong th?i h?n 03 ngày làm vi?c k? t? ngày nh?n ???c thông báo, ng??i nghi?n ma túy và cha, m?, ng??i giám h? ho?c ng??i ??i di?n h?p pháp có quy?n ??c h? s? và ghi chép các n?i dung c?n thi?t.

Tr??ng h?p cha, m?, ng??i giám h? ho?c ng??i ??i di?n h?p pháp không nh?n thông báo thì c? quan Công an l?p biên b?n v? vi?c không nh?n thông báo; có s? ch?ng ki?n c?a ng??i ?? 18 tu?i tr? lên và có ?...

4. Trong th?i h?n 01 ngày làm vi?c k? t? ngày h?t th?i h?n ??c h? s? theo quy ??nh t?i kho?n 3 ?i?u này, Tr??ng Công an c?p xã quy?t ??nh và chuy?n h? s? ?? ngh? Tòa án nhân dân khu v?c áp d?ng bi?n p...

H? s? ?? ngh? áp d?ng bi?n pháp ??a ?i cai nghi?n b?t bu?c ph?i ???c ?ánh bút l?c và l?p thành hai b?n, b?n g?c chuy?n cho Tòa án nhân dân khu v?c, b?n sao l?u t?i Công an c?p xã theo quy ??nh c?a phá...

5. Tr??ng h?p Tòa án nhân dân khu v?c có v?n b?n ?? ngh? làm rõ m?t s? n?i dung trong h? s?, trong th?i h?n 02 ngày làm vi?c k? t? ngày nh?n ???c v?n b?n ?? ngh?, Tr??ng Công an c?p xã có trách nhi?m ...

**\*\*M?c 10. THI HÀNH QUY?T ??NH ??A ?I CAI NGHI?N B?T BU?C\*\***

**\*\*?i?u 106. Quy?t ??nh c? s? cai nghi?n ma túy công l?p, tr??ng giáo d??ng t?p nh?n ng??i nghi?n ma túy b? áp d?ng bi?n pháp ??a ?i cai nghi?n b?t bu?c\*\***

1. Trong th?i h?n 24 gi? k? t? khi nh?n ???c quy?t ??nh áp d?ng bi?n pháp ??a ?i cai nghi?n b?t bu?c c?a Tòa án nhân dân khu v?c, Tr??ng Công an c?p xã n?i l?p h? s? ?? ngh? áp d?ng bi?n pháp ??a ?i c...

2. Trong th?i h?n 24 gi? k? t? khi nh?n ???c v?n b?n ?? ngh? c?a Tr??ng Công an c?p xã, Giám ??c Công an c?p t?nh có trách nhi?m:

a) Quy?t ??nh c? s? cai nghi?n ma túy công l?p thu?c th?m quy?n qu?n lý t?p nh?n ng??i cai nghi?n ma túy b?t bu?c.

Tr??ng h?p c? s? cai nghi?n ma túy công l?p thu?c ??a bàn qu?n lý không còn kh? n?ng t?p nh?n cai nghi?n ma túy b?t bu?c, Giám ??c Công an c?p t?nh g?i v?n b?n ?? ngh? C?c tr??ng C?c C?nh sát ?i?u tra...

b) G?i v?n b?n ?? ngh? C?c tr??ng C?c C?nh sát qu?n lý tr?i giam, c? s? giáo d?c b?t bu?c, tr??ng giáo d??ng quy?t ??nh tr??ng giáo d??ng t?p nh?n ng??i t? ?? 12 tu?i ??n d??i 18 tu?i cai nghi?n ma t...

3. Trong th?i h?n 24 gi? k? t? khi nh?n ???c v?n b?n ?? ngh? c?a Giám ??c Công an c?p t?nh:

a) C?c tr??ng C?c C?nh sát ?i?u tra t?i ph?m v? ma túy quy?t ??nh c? s? cai nghi?n ma túy công l?p t?p nh?n ng??i cai nghi?n ma túy b?t bu?c;

b) C?c tr??ng C?c C?nh sát qu?n lý tr?i giam, c? s? giáo d?c b?t bu?c, tr??ng giáo d??ng quy?t ??nh tr??ng giáo d??ng t?p nh?n ng??i t? ?? 12 tu?i ??n d??i 18 tu?i cai nghi?n ma túy b?t bu?c.

4. Quy?t ??nh c? s? cai nghi?n ma túy công l?p, tr??ng giáo d??ng t?p nh?n ng??i nghi?n ma túy b? áp d?ng bi?n pháp ??a ?i cai nghi?n b?t bu?c c?a c? quan có th?m quy?n ph?i g?i cho Tr??ng Công an c?...

**\*\*?i?u 107. T? ch?c ??a ng??i ph?i ch?p hành quy?t ??nh áp d?ng bi?n pháp ??a ?i cai nghi?n b?t bu?c\*\***

1. Trong th?i h?n 24 gi?, k? t? khi nh?n ???c Quy?t ??nh giao c? s? cai nghi?n ma túy công l?p, tr??ng giáo d??ng t?p nh?n ng??i b? áp

d?ng bi?n pháp ??a ?i cai nghi?n b?t bu?c, Công an c?p xã n?i l?...

Tr??ng h?p ng??i b? áp d?ng bi?n pháp ??a ?i cai nghi?n b?t bu?c ?ang ???c qu?n lý t?i c? s? cai nghi?n ma túy công l?p, tr??ng giáo d??ng ???c giao t?p nh?n thì Tr??ng c? s? cai nghi?n ma túy công l?...

2. Tr??ng h?p ng??i nghi?n ma túy không ch?p hành quy?t ??nh ??a ?i cai nghi?n b?t bu?c, Tr??ng Công an c?p xã n?i l?p h? s? ra quy?t ??nh t?m gi? hành chính và áp gi?i theo th? t?c hành chính ?? ??a ...

3. Tr??ng h?p do s? ki?n b?t kh? kháng không th? th?c hi?n ?úng th?i h?n quy ??nh t?i kho?n 1 ?i?u này thì th?i h?n ???c tính l?i k? t? th?i ?i?m s? ki?n b?t kh? kháng ch?m d?t theo quy?t ??nh c?a c? ...

4. Tr??ng h?p ng??i nghi?n có Quy?t ??nh áp d?ng bi?n pháp ??a ?i cai nghi?n b?t bu?c nh?ng b? tr?n thì th?i gian b? tr?n không ???c tính vào th?i gian cai nghi?n. Khi c? quan ch?c n?ng phát hi?n thì ...

\*\*?i?u 108. Th? t?c t?p nh?n ng??i b? ??a ?i cai nghi?n b?t bu?c\*\*

1. Khi t?p nh?n, c? s? cai nghi?n ma túy công l?p, tr??ng giáo d??ng ph?i ki?m tra, ??i chi?u ng??i v?i h? s? t?p nh?n, gi?y t? tùy thân c?a ng??i b? ??a ?i cai nghi?n b?t bu?c; ki?m tra s? b? tình ...

Biên b?n giao, nh?n ghi rõ tình tr?ng s?c kh?e; s? l?ng tài li?u, h? s?; t? trang, ?? dùng cá nhân c?a ng??i b? ??a ?i cai nghi?n b?t bu?c.

2. H? s? t?p nh?n ng??i b? ??a ?i cai nghi?n b?t bu?c g?m:

a) Quy?t ??nh áp d?ng bi?n pháp ??a ?i cai nghi?n b?t bu?c c?a Tòa án nhân dân khu v?c, Quy?t ??nh giao c? s? cai nghi?n ma túy công l?p, tr??ng giáo d??ng t?p nh?n ng??i cai nghi?n ma túy b?t bu?c;

b) B?n sao tóm t?t lý l?ch c?a ng??i b? áp d?ng bi?n pháp ??a ?i cai nghi?n b?t bu?c do c? quan l?p h? s? cung c?p.

\*\*?i?u 109. Truy tìm ng??i nghi?n b? tr?n\*\*

1. Ng??i ph?i ch?p hành quy?t ??nh nh?ng ch?a ??a ??n c? s? cai nghi?n ma túy công l?p, tr??ng giáo d??ng b? tr?n thì Giám ??c Công an c?p t?nh ra quy?t ??nh truy tìm.

2. Ng??i nghi?n ?ang ???c qu?n lý trong th?i gian l?p h? s?, ng??i ?ang cai nghi?n b?t bu?c b? tr?n thì Tr??ng c? s? cai nghi?n ma túy công l?p, Hi?u tr??ng Tr??ng giáo d??ng ra quy?t ??nh truy tìm th...

3. Th?i gian b? tr?n không ???c tính vào th?i h?n ch?p hành quy?t ??nh áp d?ng bi?n pháp ??a ?i cai nghi?n b?t bu?c.

\*\*M?c 11. HOÃN, MI?N, T?M ?ìNH CH?, T?M TH?I ??A RA KH?I C? S? CAI NGHI?N MA TÚY CÔNG L?P, TR??NG GIÁO D??NG ??I V?I NG??I CAI NGHI?N MA TÚY\*\*

\*\*?i?u 110. Hoãn, mi?n, t?m ?ình ch? ch?p hành quy?t ??nh áp d?ng bi?n pháp ??a ?i cai nghi?n ma túy\*\*

1. Ng??i nghi?n ma túy t? ?? 18 tu?i tr? lên ho?c cha, m?, ng??i giám h? ho?c ng??i ??i di?n h?p pháp c?a ng??i nghi?n ma túy t? ?? 12 tu?i ??n d??i 18 tu?i ph?i ch?p hành quy?t ??nh áp d?ng bi?n pháp...

2. Ng??i ?ang ch?p hành quy?t ??nh t?i c? s? cai nghi?n ma túy, tr??ng giáo d??ng thu?c tr??ng h?p ???c t?m ?ình ch? ho?c mi?n ch?p hành quy?t ??nh t?i kho?n 3 ?i?u 39 c?a Lu?t Phòng, ch?ng ma túy ???...

3. Ng??i nghi?n ma túy t? ?? 18 tu?i tr? lên ho?c cha, m?, ng??i giám h? ho?c ng??i ??i di?n h?p pháp c?a ng??i nghi?n ma túy t? ?? 12 tu?i ??n d??i 18 tu?i ph?i ch?p hành quy?t ??nh cai nghi?n ma túy...

4. Ng??i ?ang ch?p hành quy?t ??nh t?i c? s? cai nghi?n ma túy, tr??ng giáo d??ng thu?c tr??ng h?p ???c t?m ?ình ch? ho?c mi?n ch?p hành quy?t ??nh t?i kho?n 3 ?i?u 39 c?a Lu?t Phòng, ch?ng ma túy ???...

5. Các tr??ng h?p g?i ??n xin hoãn, mi?n, t?m ?ình ch? ph?i g?i kèm theo tài li?u ch?ng minh.

\*\*?i?u 111. T?m th?i ??a ng??i cai nghi?n ra kh?i c? s? cai nghi?n ma túy công l?p, tr??ng giáo d??ng theo yêu c?u c?a c? quan ti?n hành t? t?ng hình s?\*\*

1. Theo yêu c?u c?a c? quan ti?n hành t? t?ng hình s? có th?m quy?n, Tr??ng C? s? cai nghi?n ma túy công l?p, Hi?u tr??ng Tr??ng giáo d??ng quy?t ??nh t?m th?i ??a ng??i cai nghi?n ra kh?i c? s? cai n...

Quy?t ??nh t?m th?i ??a ng??i nghi?n ra kh?i c? s? cai nghi?n ma túy công l?p, tr??ng giáo d??ng g?i cho Giám ??c Công an c?p t?nh, C?c tr??ng C?nh sát qu?n lý tr?i giam, c? s? giáo d?c b?t bu?c, tr??...

2. C? quan có yêu c?u ??a ng??i cai nghi?n ra kh?i c? s? cai nghi?n ma túy công l?p, tr??ng giáo d??ng ch?u trách nhi?m ??a ng??i cai nghi?n ?i và ??a ng??i cai nghi?n tr? l?i c? s? cai nghi?n ma túy ...

Trong th?i gian t?m th?i ??a ng??i ra kh?i c? s? cai nghi?n ma túy công l?p, tr??ng giáo d??ng c? quan yêu c?u ch?u trách nhi?m qu?n lý ng??i nghi?n ma túy.

3. Tr??ng h?p c?n gia h?n thì Th? tr??ng c? quan ti?n hành t? t?ng hình s? có th?m quy?n ph?i có v?n b?n ?? ngh? Phó Th? tr??ng c? quan

c?nh sát ?i?u tra Công an c?p t?nh v? vi?c gia h?n.

4. Th?i gian t?m th?i ??a ra kh?i n?i ch?p hành bi?n pháp x? lý hành chính ???c tính vào th?i h?n ch?p hành bi?n pháp ?6.

**\*\*M?c 12. CH? ?? ?i V?i NG??i NGHI?N B? ÁP D?NG BI?N PHÁP ??A ?i CAI NGHI?N B?T BU?C T?i C? S? CAI NGHI?N MA TÚY CÔNG L?P\*\***

**\*\*?i?u 112. Ch? ?? qu?n lý\*\***

1. Ng??i b? áp d?ng bi?n pháp ??a ?i cai nghi?n b?t bu?c (sau ?ây g?i chung là ng??i cai nghi?n ma túy) ph?i cai nghi?n, h?c t?p, lao ??ng và sinh ho?t d?i s? qu?n lý, giám sát c?a c? s? cai nghi?n m...

2. C?n c? vào quy mô c?a c? s? cai nghi?n ma túy công l?p, th?i h?n ch?p hành quy?t ??nh, ??c ?i?m nhân thân, tình tr?ng nghi?n ma túy, tình tr?ng s?c kh?e, gi?i tính, ?? tu?i, trình ?? h?c v?n c?a ng...

**\*\*?i?u 113. Ch? ?? ?n, m?c và ?? dùng sinh ho?t c?a ng??i cai nghi?n ma túy\*\***

1. ??nh m?c ti?n ?n hàng tháng c?a ng??i cai nghi?n b?ng 0,8 m?c l?ng c? s? hi?n hành. Ngày l?, T?t D??ng l?ch ng??i cai nghi?n ???c ?n thêm không quá 03 l?n tiêu chu?n ngày th??ng; các ngày T?t Nguy...

2. Ch? ?? m?c, trang ph?c, ?? dùng sinh ho?t c?a ng??i cai nghi?n ma túy trong n?m ???c c?p nh? sau:

a) 02 b? qu?n áo dài;

b) 02 b? qu?n áo ng?n tay;

c) 02 b? qu?n áo lót;

d) 02 ?ôi dép nh?a;

? ) 01 áo m?a nilông;

e) 01 m? v?i;

g) 03 kh?n m?t;

h) 03 bàn ch?i ?ánh r?ng;

i) 02 chỉ?u cá nhân;

k) 800 g kem ?ánh r?ng;

l) 3,6 kg xà phòng;

m) 800 ml d?u g?i ??u.

Ng??i cai nghi?n ma túy vào c? s? cai nghi?n ma túy công l?p ???c c?p 01 màn, 01 ch?n s?i, 01 g?i v?i cotton lõi bông. ??i v?i các c? s? cai nghi?n ma túy công l?p t? thành ph? ?à N?ng tr? ra phía B?c...

3. Ng??i cai nghi?n ma túy là n? ???c c?p ?? dùng c?n thi?t cho v? sinh cá nhân không quá 90.000 ??ng/ng??i cai nghi?n/tháng.

4. Ng??i cai nghi?n tham gia lao ??ng, h?c ngh? ??i v?i nh?ng công vi?c mà pháp lu?t quy ??nh ph?i có b?o h? lao ??ng thì phát thêm 02 b? qu?n áo, ?? b?o h? lao ??ng, h?c ngh? cho ng??i cai nghi?n ma ...

5. B? tr??ng B? Công an quy ??nh m?u trang ph?c, ?? b?o h?, h?c ngh? cho ng??i cai nghi?n ma túy.

6. Các ??nh m?c quy ??nh t?i kho?n 1, kho?n 2, kho?n 3 và kho?n 4 ?i?u này là m?c t?i thi?u do B? Công an c?p. C?n c? vào ?i?u ki?n c? th? c?a t?ng ??a ph??ng, ?y ban nhân dân c?p t?nh trình H?i ??ng ...

**\*\*?i?u 114. Ch? ?? khám, ch?a b?nh\*\***

1. C? s? cai nghi?n công l?p ph?i t? ch?c khám s?c kh?e ??nh k? cho ng??i cai nghi?n ma túy 01 l?n/n?m và th??ng xuyên có bi?n pháp ?? phòng d?ch b?nh; phòng, ch?ng lây nhi?m HIV/AIDS và các b?nh truy...

2. Ng??i cai nghi?n ma túy khi b? b?nh ???c ?i?u tr? t?i T? Y t? c?a c? s? cai nghi?n ma túy công l?p. Tr??ng h?p ng??i cai nghi?n ma túy b? b?nh v??t quá kh? n?ng ?i?u tr? c?a b? ph?n y t? c? s? cai ...

3. Chi tr? chi phí ?i?u tr?:

a) Tr??ng h?p ng??i cai nghi?n ???c t?m ?ình ch? thi hành quy?t ??nh ??a v? gia ?ình ?i?u tr? thì gia ?ình ph?i chi tr? toàn b? kinh phí khám, ch?a b?nh;

b) Tr??ng h?p ng??i cai nghi?n có b?o hi?m y t? thì kinh phí khám, ch?a b?nh cho ng??i cai nghi?n do b?o hi?m y t? chi tr? theo quy ??nh.

Tr??ng h?p ng??i cai nghi?n ma t?y kh?ng c? b?o hi?m y t? thì kinh phí khám, ch?a b?nh cho ng??i cai nghi?n do ngân sách nhà n??c b?o ??m trong d? toán chi c?a c? s? cai nghi?n ma t?y. C? s? cai nghi?...

c) Ng??i cai nghi?n ?i?u tr? t?i c? s? cai nghi?n ma t?y và c? s? khám b?nh, ch?a b?nh nhà n??c ???c ngân sách nhà n??c chi tr? chi phí khám s?c kh?e ??nh k?; chi thu?c ch?a b?nh thông th??ng; chi ??a...

Tr??ng h?p ng??i cai nghi?n b? th??ng tích do tai n?n lao ??ng, thiên tai, h?a ho?n thì c? s? cai nghi?n ma t?y ph?i t? ch?c ?i?u tr? và làm th? t?c ?? th?c hi?n ch? ?? tr? c?p theo quy ??nh.

4. Trong th?i gian ?i?u tr? t?i c? s? khám b?nh, ch?a b?nh nhà n??c, c? s? cai nghi?n có trách nhi?m qu?n lý ch?t ch?, không ?? ng??i cai nghi?n tr?n ho?c vi ph?m pháp lu?t. Th?i gian ?i?u tr? b?nh c?...

5. Ng??i cai nghi?n trong th?i gian ? c? s? cai nghi?n ma t?y ???c nh?n thu?c t? gia ?ình nh?ng ph?i có ??n thu?c theo ch? ??nh chuyên môn và ???c T? Y t? giám sát s? d?ng.

**\*\*?i?u 115. Ch? ?? h?c v?n hóa\*\***

1. Ng??i cai nghi?n ???c tham gia các l?p h?c v?n hóa phù h?p v?i trình ?? c?a mình. C?n c? vào kh? n?ng và ?i?u ki?n th?c t?, c? s? cai nghi?n ma t?y công l?p t? ch?c d?y v?n hóa theo quy ??nh c?a ph...

2. C? s? cai nghi?n ma t?y công l?p ph?i h?p v?i c? quan qu?n lý giáo d?c và ?ào t?o t?i ??a ph??ng t? ch?c thi h?c k?, k?t thúc n?m h?c, chuy?n c?p và c?p v?n b?ng ch?ng ch? theo quy ??nh c?a B? Giáo...

**\*\*?i?u 116. Ch? ?? h?c ngh?\***

1. Ng??i cai nghi?n ma t?y ???c tham gia ?ào t?o ngh? trình ?? s? c?p theo quy ??nh c?a Lu?t Giáo d?c ngh? nghi?p.

2. C? s? cai nghi?n ma t?y ???c phép t? ch?c ho?t ??ng giáo d?c ngh? nghi?p ho?c ph?i h?p v?i c? s? ho?t ??ng giáo d?c ngh? nghi?p ?? t? ch?c ?ào t?o các ngh? trình ?? s? c?p cho ng??i cai nghi?n ma t...

**\*\*?i?u 117. Ch? ?? lao ??ng tr? li?u\*\***

1. Th?i gian lao ??ng tr? li?u c?a ng??i cai nghi?n ma t?y không quá 08 gi? trong m?t ngày và không quá 48 gi? trong m?t tu?n.

2. C? s? cai nghi?n ma t?y công l?p t? ch?c lao ??ng tr? li?u ho?c ph?i h?p v?i ng??i s? d?ng lao ??ng ?? t? ch?c lao ??ng tr? li?u ph?i b?o ??m theo ?úng quy ??nh c?a pháp lu?t v? lao ??ng và pháp lu...

**\*\*?i?u 118. Qu?n lý, s? d?ng k?t qu? lao ??ng tr? li?u c?a ng??i cai nghi?n ma t?y t?i c? s? cai nghi?n ma t?y công l?p\*\***

1. Qu?n lý k?t qu? lao ??ng tr? li?u c?a ng??i cai nghi?n t?i c? s? cai nghi?n ma t?y công l?p

a) C? s? cai nghi?n ma t?y công l?p ph?i m? ??y ?? h? th?ng s? sách k? toán và h?ch toán k? toán các kho?n thu, chi tài chính phát sinh, báo cáo tài chính ???c th?c hi?n theo ch? ?? k? toán;

b) Các kho?n chi phí h?p lý bao g?m: Chi phí v?t t?, nguyên li?u; ti?n, công thuê lao ??ng bên ngoài (n?u có), chi phí ?i?n, n??c; h? tr? b? sung, kh?u hao tài s?n c? ??nh ph?c v? quá trình t? ch?c la...

2. K?t qu? lao ??ng c?a ng??i cai nghi?n ma t?y t? ph?n chênh l?ch thu l?n h?n chi trong ho?t ??ng t? ch?c lao ??ng sau khi tr? các kho?n chi phí h?p lý, ???c s? d?ng cho các n?i dung sau:

a) Trích 30% chi b? sung ??nh m?c ?n, u?ng c?a ng??i cai nghi?n ma t?y;

b) Trích 20% chi h? tr? ph?c v? sinh ho?t;

c) Trích 20% chi cho ng??i cai nghi?n ma t?y ?? g?i c? s? cai nghi?n qu?n lý và ???c nh?n l?i sau khi ch?p hành xong bi?n pháp ??a ?i cai nghi?n b?t bu?c;

d) Trích 30% ?? th?c hi?n các ho?t ??ng v?n hóa, v?n ngh?, th? d?c th? thao và khen th??ng cho ng??i cai nghi?n ma t?y.

**\*\*?i?u 119. Ch? ?? sinh ho?t v?n hóa, v?n ngh?, vui ch?i gi?i trí c?a ng??i cai nghi?n ma t?y\*\***

1. Ngoài gi? h?c v?n hóa, h?c ngh? và lao ??ng tr? li?u theo quy ??nh c?a pháp lu?t, c? s? cai nghi?n ma t?y công l?p ph?i t? ch?c các ho?t ??ng v?n hóa, v?n ngh?, th? d?c, th? thao, ??c sách, báo, xe...

2. M?i c? s? cai nghi?n ma t?y công l?p ???c thành l?p m?t th? vi?n; m?i phân khu c?a c? s? cai nghi?n ma t?y công l?p ???c thành l?p m?t phòng ??c sách, báo, khu vui ch?i, nhà luy?n t?p th? d?c, th? ...

3. Ngoài th?i gian tham gia các ho?t ??ng giáo d?c, h?c t?p, lao ??ng tr? li?u, sinh ho?t chung, ng??i cai nghi?n ma t?y theo tôn giáo ???c s? d?ng kinh sách in, ???c xu?t b?n, phát hành h?p pháp m?i ...

**\*\*?i?u 120. Ch? ?? th?m g?p thân nhân, liên l?c, nh?n ti?n c?a ng??i cai nghi?n\*\***

1. Ch? ?? g?p thân nhân



Ng??i cai nghi?n ???c th?m g?p thân nhân t?i phòng th?m g?p c?a C? s? cai nghi?n ma t?y công l?p, m?t tu?n m?t l?n, m?i l?n không quá 45 phút và t?i ?a không quá 03 thân nhân. Tr??ng h?p g?p lâu h?n p...

2. Ch? ?? liên l?c c?a ng??i cai nghi?n

a) Ng??i cai nghi?n ???c g?i th? và nh?n th? qua ???ng b?u chính; th? ???c ki?m duy?t tr??c khi nh?n, g?i; ng??i cai nghi?n không ???c g?i, nh?n th? n?u n?i dung không phù h?p, không ?úng v?i thu?n ph...

b) Ng??i cai nghi?n ???c liên l?c b?ng ?i?n tho?i ho?c k?t n?i hình ?nh, âm thanh b?ng ph??ng ti?n ?i?n t? v?i thân nhân ? trong n??c, có s? giám sát c?a cán b? c? s? cai nghi?n ma t?y công l?p và t? ...

3. Ng??i cai nghi?n ???c nh?n quà là ti?n Vi?t Nam ??ng do thân nhân g?i khi ??n th?m g?p ho?c qua b?u ?i?n. Cán b? làm nhi?m v? t? ch?c th?m g?p ti?p nh?n, chuy?n vào s? l?u ký ng??i cai nghi?n; ??i ...

\*\*?i?u 121. Ch? ?? ch?u tang\*\*

1. Khi b?, m? (g?m c? bên v? ho?c ch?ng), v? ho?c ch?ng, con ch?t thì ng??i cai nghi?n ???c phép v? ?? ch?u tang. Th?i gian v? ch?u tang t?i ?a là 05 ngày, không bao g?m th?i gian ?i ???ng và ???c t?n...

2. Trình t? th? t?c gi?i quy?t ch? ?? ch?u tang:

a) Gia ?ình ng??i cai nghi?n làm ??n ?? ngh? cho ng??i cai nghi?n v? ch?u tang, kèm theo Gi?y ch?ng t? c?a thân nhân quy ??nh t?i kho?n 1 ?i?u này ho?c có xác nh?n c?a Tr??ng Công an c?p xã n?i t? ch?...

N?i dung ??n bao g?m: h? tên, s? c?n c???c ho?c các gi?y t? ch?ng minh khác, n?i c? trú, m?i quan h? v?i ng??i cai nghi?n, th?i gian ?? ngh? cho ng??i cai nghi?n ???c v? ch?u tang và cam k?t qu?n lý, g...

b) Trong th?i h?n 24 gi? k? t? khi nh?n ??n theo quy ??nh t?i kho?n 1 ?i?u này, Tr??ng c? s? cai nghi?n ma t?y công l?p có trách nhi?m xem xét quy?t ??nh vi?c cho ng??i cai nghi?n v? ch?u tang.

Quy?t ??nh cho phép v? ch?u tang ph?i g?m các n?i dung: h? tên, th?i gian ???c v? ch?u tang; trách nhi?m c?a gia ?ình trong vi?c ?ón, ??a tr? v? c? s? cai nghi?n, qu?n lý ng??i cai nghi?n trong th?i g...

3. Gia ?ình ng??i cai nghi?n có trách nhi?m ?ón ng??i cai nghi?n v? và bàn giao ng??i cai nghi?n l?i cho C? s? cai nghi?n ma t?y công l?p khi h?t th?i gian ch?u tang, m?i chi phí ??a, ?ón ng??i cai ng...

4. C? s? cai nghi?n ph?i ki?m tra s?c kh?e, tình tr?ng s? d?ng ma t?y khi ti?p nh?n ng??i cai nghi?n. Tr??ng h?p quá th?i h?n ???c phép v? ch?u tang mà ng??i cai nghi?n không tr? l?i c? s? cai nghi?n ...

\*\*?i?u 122. Gi?i quy?t tr??ng h?p ng??i cai nghi?n ma t?y ch?t trong th?i gian ch?p hành quy?t ??nh t?i c? s? cai nghi?n ma t?y công l?p\*\*

1. Trong th?i gian ?ang ch?p hành quy?t ??nh, n?u ng??i cai nghi?n ma t?y b? ch?t thì Tr??ng c? s? cai nghi?n ma t?y công l?p thông báo b?ng v?n b?n cho c? quan ?i?u tra, Vi?n ki?m sát nhân dân khu v?...

Trong tr??ng h?p ng??i cai nghi?n ma t?y ch?t không có thân nhân ho?c sau 24 gi? k? t? khi thông báo mà thân nhân c?a ng??i cai nghi?n ma t?y ch?t không có m?t thì ti?n hành l?p biên b?n theo quy ??nh...

2. C? s? cai nghi?n ma t?y công l?p có trách nhi?m thông báo ngay cho thân nhân ng??i cai nghi?n ma t?y ch?t bi?t ?? mai táng. Tr??ng h?p không có thân nhân ho?c thân nhân không ??n trong th?i h?n 24 ...

\*\*?i?u 123. H?t th?i h?n ch?p hành quy?t ??nh áp d?ng bi?n pháp ??a ?i cai nghi?n b?t bu?c\*\*

1. Ch?m nh?t 30 ngày tr??c khi h?t th?i h?n ch?p hành quy?t ??nh áp d?ng bi?n pháp ??a ?i cai nghi?n b?t bu?c, Tr??ng C? s? cai nghi?n ma t?y công l?p có trách nhi?m thông báo cho Tòa án nhân dân khu ...

2. Trong th?i h?n 24 gi? tr??c khi ng??i cai nghi?n ma t?y hoàn thành cai nghi?n ma t?y t? nguy?n, Tr??ng c? s? cai nghi?n ma t?y công l?p có trách nhi?m:

a) C?p gi?y xác nh?n hoàn thành cai nghi?n ma t?y theo M?u s? 50 Ph? l?c V ban hành kèm theo Ngh? ??nh này và g?i b?n sao cho Tòa án nhân dân khu v?c ?ã ra quy?t ??nh, ?y ban nhân dân và Công an c?p x...

b) Thông báo và trao quy?t ??nh qu?n lý sau cai cho ng??i hoàn thành cai nghi?n ma t?y và ???c l?p biên b?n giao nh?n quy?t ??nh theo M?u s? 23 Ph? l?c V ban hành kèm theo Ngh? ??nh này.

3. Ng??i ch?p hành xong quy?t ??nh ???c nh?n l?i ti?n và ?? v?t g?i l?u ký, các v?n b?ng, ch?ng ch? h?c v?n hóa, h?c ngh? (n?u có); ???c c?p ti?n tàu xe, ti?n ?n khi ?i ???ng và m?t b? qu?n áo th??ng.

\*\*?i?u 124. Th? t?c chuy?n ng??i ch?p hành xong bi?n pháp cai nghi?n b?t bu?c vào c? s? b?o tr? xã h?i\*\*

1. Ch?m nh?t 15 ngày tr??c khi h?t th?i h?n ??a ?i cai nghi?n b?t bu?c, Tr??ng C? s? cai nghi?n ma t?y công l?p l?p h? s? ?? ngh? ??a ??i t??ng vào c? s? b?o tr? xã h?i trên ??a bàn c? s? cai nghi?n m...

a) Ng??i nghi?n ma t?y t? ?? 12 tu?i ??n d?i 18 tu?i không có n?i c? trú ?n ??nh thì sau khi h?t th?i h?n ch?p hành bi?n pháp ??a ?i cai

nghe?n b?t bu?c ???c ??a vào c? s? b?o tr? xã h?i;

b) Ng??i nghe?n ma túy t? ?? 18 tu?i tr? lên không xác ??nh ???c n?i c? trú và không còn kh? n?ng lao ??ng thì sau khi h?t h?n ch?p hành cai nghe?n t?i c? s? cai nghe?n ma túy công l?p ???c ??a vào c?...

2. H? s?, th? t?c ?? ngh? ??a ng??i ch?p hành xong bi?n pháp cai nghe?n b?t bu?c vào c? s? b?o tr? xã h?i g?m:

a) Gi?y xác nh?n hoàn thành cai nghe?n ma túy;

b) Tài li?u ch?ng minh thu?c ??i t??ng quy ??nh t?i kho?n 6 ?i?u 35 và kho?n 6 ?i?u 36 c?a Lu?t Phòng, ch?ng ma túy;

c) Công v?n ?? ngh? c?a Tr??ng c? s? cai nghe?n ma túy công l?p.

3. Tr??ng c? s? cai nghe?n ma túy công l?p t? ch?c ??a ng??i vào c? s? b?o tr? xã h?i.

4. Th?i gian ? t?i c? s? b?o tr? xã h?i ???c tính vào th?i h?n qu?n lý sau cai nghe?n ma túy.

**\*\*?i?u 125. Ch? ?? khen th??ng, k? lu?t\*\***

1. Trong th?i gian ch?p hành quy?t ??nh áp d?ng bi?n pháp ??a ?i cai nghe?n b?t bu?c, ng??i cai nghe?n ma túy hoàn thành t?t k?t qu? cai nghe?n, h?c t?p, rèn luy?n thì ???c khen th??ng ??t xu?t ho?c k...

2. Trong th?i gian ch?p hành quy?t ??nh áp d?ng bi?n pháp ??a ?i cai nghe?n b?t bu?c, ng??i cai nghe?n ma túy vì ph?m n?i quy c?a c? s? cai nghe?n ma túy tùy theo tính ch?t và m?c ?? vi ph?m s? b? k? ...

a) Phê bình;

b) C?nh cáo;

c) ??a vào qu?n lý t?i khu dành riêng ??i v?i ng??i có hành vi vi ph?m n?i quy c?a c? s? cai nghe?n ma túy.

3. B? tr??ng B? Công an quy ??nh n?i quy, quy ch? c?a c? s? cai nghe?n ma túy công l?p.

**\*\*M?c 13. CH? ?? ?i V?i NG??i T? ?? 12 TU?i ??N D??i 18 TU?i ??A ?i CAI NGHI?N B?t BU?C T?i C? S? CAI NGHI?N MA TÚY CÔNG L?P, TR??NG GIÁO D??NG\*\***

**\*\*?i?u 126. Ch? ?? ?i v?i ng??i t? ?? 12 tu?i ??n d??i 18 tu?i ??a ?i cai nghe?n b?t bu?c t?i c? s? cai nghe?n ma túy công l?p\*\***

Các ch? ??: qu?n lý; ?n và trang ph?c ?? dùng sinh ho?t cá nhân; ch? ?? cai nghe?n ma túy; khám b?nh, ch?a b?nh; h?c v?n hóa; h?c ngh?; lao ??ng tr? li?u; s? d?ng k?t qu? lao ??ng tr? li?u; th?m g?p t...

**\*\*?i?u 127. Ch? ?? h?c v?n hóa t?i c? s? cai nghe?n ma túy công l?p\*\***

1. Ng??i t? ?? 12 tu?i ??n d??i 18 tu?i b? ??a ?i cai nghe?n b?t bu?c ???c h?c v?n hóa theo ch??ng trình c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o. Vi?c h?c v?n hóa ??i v?i ng??i ch?a ph? c?p giáo d?c ti?u h?c và gi...

2. C? s? cai nghe?n ma túy công l?p báo cáo Giám ??c Công an c?p t?nh ?? ph?i h?p v?i các c? s? giáo d?c có liên quan t? ch?c vi?c h?c t?p, ki?m tra, ?ánh giá, thi, xác nh?n h?c b? và c?p gi?y ch?ng n...

**\*\*?i?u 128. Ch? ?? lao ??ng tr? li?u t?i c? s? cai nghe?n ma túy công l?p\*\***

1. Ng??i cai nghe?n ma túy t? ?? 12 tu?i ??n d??i 18 tu?i khi tham gia lao ??ng tr? li?u theo quy trình cai nghe?n do c? s? cai nghe?n ma túy t? ch?c, thì th?i gian lao ??ng tr? li?u nh? sau:

a) ??i v?i ng??i t? ?? 12 tu?i ??n d??i 15 tu?i thì th?i gian lao ??ng không quá 04 gi? trong m?t ngày và không quá 20 gi? trong m?t tu?n;

b) ??i v?i ng??i t? ?? 15 tu?i ??n d??i 18 tu?i thì th?i gian lao ??ng không quá 06 gi? trong m?t ngày và không quá 30 gi? trong m?t tu?n.

2. Khi t? ch?c lao ??ng tr? li?u, c? s? cai nghe?n có trách nhi?m b? trí công vi?c, n?i làm vi?c cho ng??i cai nghe?n t? ?? 12 tu?i ??n d??i 18 tu?i b?o ??m theo ?úng quy ??nh c?a pháp lu?t v? lao ??n...

**\*\*?i?u 129. Ch? ?? ?i v?i ng??i t? ?? 12 tu?i ??n d??i 18 tu?i ??a ?i cai nghe?n b?t bu?c t?i tr??ng giáo d??ng\*\***

1. Ng??i t? ?? 12 tu?i ??n d??i 18 tu?i ??a ?i cai nghe?n b?t bu?c t?i tr??ng giáo d??ng ???c h??ng ch? ?? nh? ng??i b? áp d?ng bi?n pháp x? lý hành chính ??a vào tr??ng giáo d??ng.

2. H?t th?i h?n ch?p hành quy?t ??nh ??a ?i cai nghe?n b?t bu?c ??i v?i ng??i nghe?n t? ?? 12 tu?i ??n d??i 18 tu?i t?i Tr??ng giáo d??ng ???c th?c hi?n nh? ??i t??ng b? áp d?ng bi?n pháp ??a ?i cai n...

3. Th? t?c chuy?n ng??i t? ?? 12 tu?i ??n d??i 18 tu?i ch?p hành quy?t ??nh ??a ?i cai nghe?n b?t bu?c t?i Tr??ng giáo d??ng vào c? s? b?o tr? xã h?i ???c th?c hi?n nh? ??i t??ng b? áp d?ng bi?n pháp ...

**\*\*M?c 14. ?i?U KI?N B?O ??M, CH? ?? CHÍNH SÁCH ?i V?i CÔNG TÁC CAI NGHI?N MA TÚY\*\***

**\*\*?i?u 130. ?i?u ki?n b?o ??m cho vi?c t? ch?c cai nghi?n ma túy t? nguy?n t?i gia ?ình, c?ng ??ng\*\***

1. C?n c? s? l?ng ng??i cai nghi?n t? nguy?n, Ch? t?ch ?y ban nhân dân c?p xã phân công ít nh?t 01 ng??i ?? th?c hi?n nhi?m v? t? v?n tâm lý, xã h?i, qu?n lý, h? tr? ng??i cai nghi?n ma túy t? nguy?n...
2. Kinh phí ??u t?, c?i t?o, nâng c?p c? s? v?t ch?t, mua s?m trang thi?t b? cho ?i?m ti?p nh?n ??ng ký cai nghi?n t? nguy?n thu?c Công an c?p xã do ngân sách nhà n??c b?o ??m và ???c d? toán ngân sách...
3. Kinh phí ??u t?, c?i t?o, nâng c?p c? s? v?t ch?t, mua s?m trang thi?t b? cho ??n v? s? nghi?p công l?p cung c?p d?ch v? cai nghi?n ma túy t?i gia ?ình, c?ng ??ng do ngân sách ??a ph??ng b?o ??m th...
4. Kinh phí l?p h? s?, xác ??nh tình tr?ng nghi?n ??i v?i t? nguy?n xác ??nh tình tr?ng nghi?n và ng??i ??ng ký cai nghi?n ma túy t? nguy?n; xét duy?t h? s? ??ng ký cai nghi?n t? nguy?n t?i gia ?ình, ...
5. N?i dung chi, m?c chi quy ??nh t?i kho?n 4 ?i?u này theo h??ng d?n c?a B? tr??ng B? Tài chính.

**\*\*?i?u 131. Ch? ?? h? tr? ng??i cai nghi?n ma túy t? nguy?n\*\***

1. Ng??i cai nghi?n ma túy t? nguy?n t?i gia ?ình, c?ng ??ng, t?i c? s? cai nghi?n ma túy t? nhân khi hoàn thành ít nh?t 03 giai ?o?n theo quy ??nh t?i ?i?u 84, ?i?u 85 và ?i?u 86 c?a Ngh? ??nh này th...
  2. Ng??i cai nghi?n ma túy t? nguy?n t?i c? s? cai nghi?n ma túy công l?p, tr??ng giáo d??ng ???c nhà n??c b?o ??m h??ng ch? ?? nh? ng??i b? áp d?ng bí?n pháp ??a ?i cai nghi?n b?t bu?c, ng??i b? áp d...
  3. Ngu?n kinh phí th?c hi?n ch? ??, chính sách ??i v?i ng??i cai nghi?n ma túy t? nguy?n t?i gia ?ình, c?ng ??ng, c? s? cai nghi?n ma túy t? nhân do ngân sách ??a ph??ng b?o ??m theo phân c?p c?a Lu?t...
- Tr??ng h?p cai nghi?n ma túy t? nguy?n t?i gia ?ình, c?ng ??ng th?c hi?n t?i ?a 03 giai ?o?n quy ??nh t?i ?i?u 84, ?i?u 85 và ?i?u 86 c?a Ngh? ??nh này t?i c? s? cai nghi?n ma túy công l?p, tr??ng giá...

4. N?i dung chi, m?c chi quy ??nh t?i ?i?u này theo h??ng d?n c?a B? tr??ng B? Tài chính.

**\*\*?i?u 132. ?i?u ki?n b?o ??m cho vi?c áp d?ng bí?n pháp ??a ?i cai nghi?n b?t bu?c\*\***

1. Kinh phí do ngân sách nhà n??c b?o ??m và ???c d? toán ngân sách h?ng n?m c?a B? Công an g?m:
  - a) Kinh phí b?o ??m cho ??u t? xây d?ng c? s? v?t ch?t, mua s?m trang thi?t b?, ph??ng ti?n, t? ch?c ho?t ??ng c?a c? s? cai nghi?n ma túy công l?p, tr??ng giáo d??ng;
  - b) Kinh phí l?p h? s?; qu?n lý ng??i nghi?n ma túy trong th?i gian l?p h? s?; ??a ng??i nghi?n ma túy ?i cai nghi?n b?t bu?c; ?i?u chuy?n ng??i cai nghi?n ma túy gi?a các c? s? cai nghi?n ma túy công ...
  - c) Kinh phí xác ??nh tình tr?ng nghi?n ma túy ??i v?i ng??i b? ?? ngh? xác ??nh tình tr?ng nghi?n ma túy t?i c? s? y t? ?? ?i?u ki?n xác ??nh tình tr?ng nghi?n thu?c Công an nhân dân;
  - d) Kinh phí t? ch?c cai nghi?n t?i c? s? cai nghi?n ma túy công l?p, tr??ng giáo d??ng;
  - ?) Kinh phí t? ch?c ??a ng??i t? ?? 18 tu?i tr? lên không xác ??nh ???c n?i c? trú và không còn kh? n?ng lao ??ng, ng??i t? ?? 12 tu?i ??n d?i 18 tu?i không có n?i c? trú ?n ??nh sau khi h?t th?i h?n...
  - e) Kinh phí qu?n áo, ?? dùng sinh ho?t c?a ng??i cai nghi?n ma túy, trang ph?c c?a ng??i lao ??ng h?p ??ng.
2. C? s? cai nghi?n ma túy công l?p, tr??ng giáo d??ng:
  - a) ???c tr?c ti?p nh?n s? giúp ?? v? v?t ch?t, chuyên môn, k? thu?t c?a ?y ban nhân dân ??a ph??ng, các c? quan nhà n??c, các t? ch?c, cá nhân ? trong và ngoài n??c theo quy ??nh c?a pháp lu?t;
  - b) ???c tham gia h?p tác v?i các c? quan, doanh nghi?p, t? ch?c, cá nhân trong n??c t? ch?c lao ??ng, ?ào t?o ngh? cho ng??i cai nghi?n ma túy theo quy ??nh c?a pháp lu?t ?? t?o ngu?n kinh phí h? tr? ...
3. Các kho?n kinh phí quy ??nh t?i ?i?u này b?o ??m không trùng l?p v?i các kho?n kinh phí ?ã ???c ngân sách nhà n??c b?o ??m.

**\*\*?i?u 133. Ch? ?? ??i v?i ng??i lao ??ng h?p ??ng t?i các c? s? cai nghi?n ma túy công l?p\*\***

1. Ng??i lao ??ng h?p ??ng làm vi?c t?i các c? s? cai nghi?n công l?p ???c h??ng tr? c?p ???c thù, ph? c?p ?u ?ãi theo ngh? theo quy ??nh c?a pháp lu?t hi?n hành.
2. Ng??i lao ??ng h?p ??ng trong c? s? cai nghi?n ma túy công l?p ???c c?p trang ph?c th?ng nh?t ?? th?c hi?n nhi?m v? cai nghi?n ma túy, bao g?m:
  - a) Qu?n áo thu ?ông 2 b?/02 n?m;
  - b) Qu?n áo xuân hè 2 b?/01 n?m;

c) Áo khoác ngoài mùa ?ông ??i v?i các t?nh t? thành ph? ?à N?ng tr? ra phía B?c 01 b?/02 n?m;

d) Áo s? mi 02 cái/01 n?m;

? ) Giày da 01 ?ôi/01 n?m;

e) Bít t?t 02 ?ôi/01 n?m;

g) M? kêpi 01 cái/02 n?m;

h) Th?t l?ng da 01 cái/02 n?m;

i) Cà v?t 01 cái/01 n?m;

k) Áo m?a 01 cái/02 n?m;

l) Bi?n tên 01 cái/c?p l?n ??u (tr??ng h?p b? h? h?ng, m?t thì ???c c?p l?i);

m) B? c?p hi?u 01 b?/c?p l?n ??u (tr??ng h?p b? h? h?ng, m?t thì ???c c?p l?i).

3. B? tr??ng B? Công an quy ??nh m?u trang ph?c c?a ng??i lao ??ng h?p ??ng.

4. Các ??nh m?c quy ??nh t?i kho?n 2 ?i?u này là m?c t?i thi?u do B? Công an c?p. C?n c? vào ?i?u ki?n c? th? c?a t?ng ??a ph??ng, ?y ban nhân dân c?p t?nh trình H?i ??ng nhân dân cùng c?p h? tr? b? s...

**\*\*Ch??ng VII\*\***

**\*\*QU?N LÝ SAU CAI NGHİ?N MA TÚY\*\***

**\*\*?i?u 134. Quy?t ??nh qu?n lý sau cai nghi?n ma túy t?i n?i c? trú\*\***

1. Trong th?i h?n 02 ngày làm vi?c k? t? nh?n ???c thông báo v? th?i gian hoàn thành cai nghi?n ma túy theo quy ??nh t?i kho?n 2 ?i?u 93, kho?n 2 ?i?u 94, kho?n 1 ?i?u 97, kho?n 1 ?i?u 123 c?a Ngh? ??...

2. Quy?t ??nh qu?n lý sau cai nghi?n t?i n?i c? trú ph?i ghi rõ ngày, tháng, n?m ký quy?t ??nh; h?, tên, ch?c v? c?a ng??i ký quy?t ??nh; h?, tên, ngày, tháng, n?m sinh, ngh? nghi?p, n?i c? trú c?a ng...

3. Quy?t ??nh ph?i g?i cho ng??i sau cai nghi?n ma túy t? ?? 18 tu?i tr? lên, cha, m?, ng??i giám h? ho?c ng??i ??i di?n h?p pháp c?a ng??i sau cai nghi?n ma túy t? ?? 12 tu?i ??n d??i 18 tu?i, Tr??ng...

**\*\*?i?u 135. H? s? qu?n lý sau cai nghi?n ma túy\*\***

Công an c?p xã m? h? s? và qu?n lý h? s? ng??i sau cai nghi?n bao g?m:

1. Quy?t ??nh qu?n lý sau cai nghi?n ma túy.

2. 01 b?n sao Gi?y xác nh?n hoàn thành cai nghi?n ma túy, ?i?u tr? nghi?n b?ng thu?c thay th?.

3. Tóm t?t lý l?ch theo M?u s? 33 Ph? l?c V ban hành kèm theo Ngh? ??nh này.

4. Tài li?u th? hi?n n?i dung qu?n lý g?m: biên b?n t? v?n, giúp ??, phòng, ch?ng tái nghi?n ma túy; qu?n lý c? trú; xét nghi?m ch?t ma túy trong c? th?; cam k?t không s? d?ng trái phép ch?t ma túy.

5. Tài li?u th? hi?n n?i dung h? tr? xã h?i g?m: T? v?n h? tr? h?c ngh?; t? v?n và k?t qu? vay v?n; h? tr? tìm vi?c làm và các tài li?u th? hi?n s? tham gia ho?t ??ng xã h?i hòa nh?p c?ng ??ng (n?u có...

6. Quy?t ??nh c?a Công an c?p xã ??a ng??i b? qu?n lý sau cai nghi?n ma túy ra kh?i danh sách ng??i b? qu?n lý sau cai nghi?n ma túy t?i ??a ph??ng (n?u có) theo M?u s? 57 Ph? l?c V ban hành kèm theo ...

7. Các tài li?u khác th? hi?n quá trình qu?n lý sau cai nghi?n ma túy (n?u có).

**\*\*?i?u 136. Ch? ?? qu?n lý sau cai nghi?n ma túy\*\***

1. Qu?n lý c? trú ??i v?i ng??i sau cai nghi?n ma túy:

a) Ng??i b? qu?n lý sau cai nghi?n ma túy khi v?ng m?t t?i n?i c? trú ph?i báo cáo v?i Công an c?p xã, nói rõ lý do v?ng m?t, th?i gian v?ng m?t. Tr??ng h?p không báo cáo thì th?i gian v?ng m?t không ...

b) Khi ng??i b? qu?n lý sau cai nghi?n ma túy thay ??i n?i c? trú thì Công an c?p xã n?i chuy?n ?i có trách nhi?m thông báo cho Công an c?p xã n?i chuy?n ??n trong th?i h?n 24 gi? k? t? khi ng??i ?ó c...

2. T? v?n, giúp ??, phòng, ch?ng tái nghi?n ma túy:

a) Ng??i b? qu?n lý sau cai nghi?n ma túy ???c giúp ??, phòng, ch?ng tái nghi?n ma túy trong th?i gian qu?n lý sau cai nghi?n ma túy;

b) Ng??i b? qu?n lý sau cai nghi?n ma túy ???c t? v?n, tr? giúp v? tâm lý; h??ng d?n làm th? t?c ??ng ký c? trú, c?p c?n c??c, c?p phi?u lý l?ch t? pháp; h??ng d?n ch?p hành pháp lu?t, ngh?a v? công d...

c) T? ch?c xét nghi?m ch?t ma túy ??i v?i ng??i sau cai nghi?n ma túy.

3. C?n c? vào ?i?m a, ?i?m b và ?i?m c kho?n 2 ?i?u này và ?i?u ki?n th?c t? c?a ??a ph??ng, Công an c?p xã ?? ngh? Ch? t?ch ?y ban nhân dân cùng c?p quy?t ??nh phân công T? qu?n lý, h? tr? xã h?i sau...

**\*\*?i?u 137. Chính sách h? tr? ??i v?i ng??i sau cai nghi?n ma túy\*\***

1. Ng??i b? qu?n lý sau cai nghi?n ma túy t?i n?i c? trú t? ?? 12 tu?i ??n d??i 18 tu?i khi ti?p t?c ?i h?c ? các b?c h?c ph? thông t?i các c? s? giáo d?c thu?c h? th?ng giáo d?c qu?c dân ???c mi?n, g...

Th? t?c mi?n, gi?m, h? tr? h?c phí, h? tr? chi phí h?c t?p ???c th?c hi?n theo quy ??nh c?a Chính ph? quy ??nh v? chính sách h?c phí, mi?n, gi?m, h? tr? h?c phí, h? tr? chi phí h?c t?p và giá d?ch v? ...

2. Ng??i sau cai nghi?n ma túy khi tham gia ?ào t?o ngh? nghi?p ???c h??ng chính sách h? tr? ?ào t?o theo quy ??nh c?a pháp lu?t v? ?ào t?o ngh? trình ?? s? c?p.

3. Ng??i sau cai nghi?n ma túy ???c vay v?n t?o vi?c làm; ???c ?u tiên ??ng ký tham gia chính sách vi?c làm công theo quy ??nh c?a pháp lu?t v? chính sách h? tr? t?o vi?c làm.

4. C?n c? tình hình kinh t? - xã h?i, chính quy?n ??a ph??ng có chính sách h? tr? ??i v?i ng??i sau cai nghi?n ma túy.

**\*\*?i?u 138. H?t th?i h?n qu?n lý sau cai nghi?n ma túy\*\***

Trong 03 ngày làm vi?c tr??c khi h?t th?i h?n qu?n lý sau cai nghi?n ma túy, Công an c?p xã tham m?u Ch? t?ch ?y ban nhân dân c?p xã c?p gi?y xác nh?n ?ã ch?p hành xong quy?t ??nh qu?n lý sau cai nghi...

**\*\*?i?u 139. ?i?u ki?n b?o ??m cho vi?c qu?n lý sau cai nghi?n ma túy\*\***

1. Kinh phí b?o ??m cho l?p h? s?, t? ch?c qu?n lý sau cai nghi?n t?i n?i c? trú; kinh phí xét nghi?m ch?t ma túy và xác ??nh tình tr?ng nghi?n cho ng??i ?ang trong th?i h?n qu?n lý sau cai; kinh phí ...

2. N?i dung chi, m?c chi t?i kho?n 1 ?i?u này th?c hi?n theo h??ng d?n c?a B? tr??ng B? Tài chính.

**\*\*Ch??ng VIII\*\***

**\*\*TRÁCH NHI?M C?A C? QUAN\*\***

**\*\*?i?u 140. B? Công an\*\***

1. Ch? ??o c? quan chuyên trách phòng, ch?ng t?i ph?m v? ma túy thu?c Công an nhân dân ch? ??ng ph?i h?p ch?t ch? v?i các c? quan chuyên trách phòng, ch?ng t?i ph?m v? ma túy thu?c B? ??i Biên phòng, ...

2. Ch? trì, ph?i h?p v?i các b?, c? quan ngang b?, c? quan thu?c Chính ph?, ?y ban nhân dân c?p t?nh th?ng nh?t qu?n lý nhà n??c v? ki?m soát các ho?t ??ng h?p pháp liên quan ??n ma túy.

a) T?ng h?p k? ho?ch, k?t qu? th?c hi?n k? ho?ch t?ng th? dài h?n và h?ng n?m v? ki?m soát các ho?t ??ng h?p pháp liên quan ??n ma túy c?a các b?, ngành, ??a ph??ng, báo cáo Th? t?ng Chính ph?;

b) H??ng d?n, ?ôn ??c, ki?m tra các c? quan, t? ch?c, cá nhân, ??a ph??ng th?c hi?n các v?n b?n quy ph?m pháp lu?t v? ki?m soát các ho?t ??ng h?p pháp liên quan ??n ma túy trong ph?m vi l?nh v?c và ??...

3. Ban hành và ?? xu?t Chính ph? ban hành, s?a ??i, b? sung các v?n b?n thu?c th?m quy?n c?a B? Công an v? ki?m soát các ho?t ??ng h?p pháp liên quan ??n ma túy và t? ch?c th?c hi?n.

4. Xây d?ng và t? ch?c th?c hi?n quy ch?, k? ho?ch, t? ch?c ?ào t?o, b?i d??ng cán b? và th?c hi?n th?ng kê nhà n??c v? nh?p kh?u m?u, l?y m?u, qu?n lý và s? d?ng m?u các ch?t ma túy.

5. Th?c hi?n nhi?m v? qu?n lý nhà n??c các ho?t ??ng theo quy ??nh t?i kho?n 1, kho?n 6 ?i?u 27 c?a Ngh? ??nh này; th?c hi?n th?ng kê nhà n??c, h?p tác qu?c t? v? ki?m soát các ho?t ??ng h?p pháp liên...

6. Ch? ??o l?c l??ng Công an các c?p th?c hi?n và ph?i h?p v?i c? quan, t? ch?c có liên quan phát hi?n, qu?n lý ng??i s? d?ng trái phép ch?t ma túy; th?c hi?n công tác cai nghi?n ma túy và qu?n lý sau...

7. T? ch?c th?c hi?n vi?c giám sát ?i?n t? ??i v?i ng??i ?ang cai nghi?n ma túy t? nguy?n t?i gia ?ình, c?ng ??ng; ng??i ?ang ?i?u tr? nghi?n b?ng thu?c thay th?; ng??i ?ang b? qu?n lý sau cai nghi?n ...

8. Ban hành theo th?m quy?n ho?c trình c? quan nhà n??c có th?m quy?n ban hành v?n b?n quy ph?m pháp lu?t v? cai nghi?n ma túy và qu?n lý sau cai nghi?n ma túy. Ch? ??o Công an các ??a ph??ng t? ch?c ...

9. Th??ng xuyên ?ôn ??c, ki?m tra, thanh tra vi?c t? ch?c th?c hi?n công tác cai nghi?n ma túy t?i gia ?ình, c?ng ??ng; cai nghi?n ma túy t?i

c? s? cai nghi?n t? nguy?n; bi?n pháp ??a ?i cai nghi?n b?...

10. Thành l?p, gi?i th? và t? ch?c ho?t ??ng c?a c? s? cai nghi?n ma túy công l?p; h??ng d?n thành l?p, gi?i th? và t? ch?c ho?t ??ng c?a c? s? cai nghi?n ma túy t? nhân; ban hành tiêu chu?n xây d?ng ...

11. Ph?i h?p v?i Tòa án nhân dân t?i cao, B? Y t?, B? Giáo d?c và ?ào t?o và các b?, ngành khác có liên quan, ?y ban nhân dân c?p t?nh, các c? quan, t? ch?c th?c hi?n công tác cai nghi?n và qu?n lý sa...

12. Xây d?ng ?ng d?ng khoa h?c công ngh? vào công tác cai nghi?n ma túy và qu?n lý sau cai.

13. Th?c hi?n ch? ?? th?ng kê, thông tin, báo cáo v? cai nghi?n, qu?n lý sau cai nghi?n ma túy theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

14. Xây d?ng, qu?n lý, v?n hành Ph?n m?m và c? s? d? li?u ki?m soát các ho?t ??ng h?p pháp liên quan ??n ma túy.

15. H?p tác qu?c t? trong l?nh v?c cai nghi?n và qu?n lý sau cai nghi?n ma túy theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

**\*\*?i?u 141. B? Qu?c phòng\*\***

1. Ch? ??o c? quan chuyên trách phòng, ch?ng t?i ph?m v? ma túy thu?c B? ??i Biên phòng ch? trì th?c hi?n các ho?t ??ng phòng ng?a; ng?n ch?n ma túy th?m l?u vào Vi?t Nam; k?p th?i phát hi?n, b?t gi? ...

2. Ch? ??o c? quan chuyên trách phòng, ch?ng t?i ph?m v? ma túy thu?c C?nh sát Bi?n Vi?t Nam ch? trì th?c hi?n các ho?t ??ng phòng ng?a, ??u tranh, ng?n ch?n, ?i?u tra, x? lý t?i ph?m v? ma túy trên b...

3. Th?c hi?n nhi?m v? qu?n lý nhà n??c các ho?t ??ng quy ??nh t?i kho?n 5 ?i?u 27 c?a Ngh? ??nh này và th?c hi?n quy ??nh v? ph?i h?p ki?m soát các ho?t ??ng h?p pháp liên quan ??n ma túy t?i Ngh? ??n...

4. Ph?i h?p v?i c? quan có th?m quy?n c?a các qu?c gia ?? phát hi?n, ng?n ch?n các hành vi mua bán, v?n chuy?n trái phép các ch?t ma túy, ti?n ch?t, thu?c gây nghi?n, thu?c h??ng th?n, thu?c ti?n ch?t...

**\*\*?i?u 142. B? Tài chính\*\***

1. Ch? ??o c? quan chuyên trách phòng, ch?ng t?i ph?m v? ma túy thu?c H?i quan ch? trì, ph?i h?p v?i các c? quan chuyên trách phòng, ch?ng t?i ph?m v? ma túy thu?c Công an nhân dân, B? ??i Biên phòng ...

2. Trên c? s? ?? xu?t c?a các b?, ngành, ??a ph??ng, B? Tài chính ch? trì cân ??i, ?? xu?t, trình các c?p có th?m quy?n b? trí kinh phí phòng, ch?ng ma túy cho các b?, ngành, ??a ph??ng theo quy ??nh ...

3. Ch? ??o c? quan H?i quan th?c hi?n th? t?c h?i quan, ch? ?? ki?m tra, giám sát h?i quan ??i v?i các ho?t ??ng nh?p kh?u, xu?t kh?u, t?m nh?p, tái xu?t, t?m xu?t, tái nh?p, v?n chuy?n quá c?nh lãnh ...

4. Ban hành các v?n b?n quy ??nh, h??ng d?n qu?n lý và s? d?ng kinh phí s? nghi?p t? ngân sách nhà n??c th?c hi?n qu?n lý ng??i s? d?ng trái phép ch?t ma túy, xác ??nh tình tr?ng nghi?n ma túy, ch? ??...

**\*\*?i?u 143. B? Y t?\***

1. Th?c hi?n nhi?m v? qu?n lý nhà n??c các ho?t ??ng theo quy ??nh t?i kho?n 4 ?i?u 27 c?a Ngh? ??nh này và th?c hi?n quy ??nh ph?i h?p ki?m soát các ho?t ??ng h?p pháp liên quan ??n ma túy t?i Ngh? ?...

2. Ch? ??o, h??ng d?n c? quan y t? t?i ??a ph??ng th?c hi?n ph?i h?p ti?p nh?n, phân lo?i; t? ch?c ?i?u tr?, c?t c?n, gi?i ??c, ?i?u tr? các r?i lo?n tâm th?n, ?i?u tr? các b?nh lý khác trong th?c hi?...

3. Nghiên c?u các bài thu?c và ph??ng pháp cai nghi?n ma túy.

4. Ph?i h?p v?i B? Công an h??ng d?n vi?c phòng, ch?ng d?ch b?nh, khám, ch?a b?nh và khám s?c kh?e ??nh k? cho ng??i b? áp d?ng bi?n pháp ??a ?i cai nghi?n b?t bu?c.

**\*\*?i?u 144. B? Công Th??ng\*\***

Th?c hi?n nhi?m v? qu?n lý nhà n??c các ho?t ??ng theo quy ??nh t?i kho?n 3 ?i?u 27 c?a Ngh? ??nh này và th?c hi?n quy ??nh ph?i h?p ki?m soát các ho?t ??ng h?p pháp liên quan ??n ma túy t?i Ngh? ??nh...

**\*\*?i?u 145. B? Nông nghi?p và Môi tr??ng\*\***

1. Th?c hi?n nhi?m v? qu?n lý nhà n??c các ho?t ??ng theo quy ??nh t?i kho?n 2 ?i?u 27 c?a Ngh? ??nh này và th?c hi?n quy ??nh ph?i h?p ki?m soát các ho?t ??ng h?p pháp liên quan ??n ma túy t?i Ngh? ?...

2. Ban hành và ?? xu?t Chính ph? ban hành, s?a ??i, b? sung các v?n b?n thu?c th?m quy?n c?a B? Nông nghi?p và Môi tr??ng v? ki?m soát các ho?t ??ng h?p pháp liên quan ??n thu?c thú y và nguyên li?u l...

**\*\*?i?u 146. B? Giáo d?c và ?ào t?o\*\***

1. Ch? trì, ph?i h?p v?i B? Công an h??ng d?n các c? s? cai nghi?n trong vi?c t? ch?c d?y và h?c v?n hóa; ho?t ??ng giáo d?c ngh? nghi?p

ho?c ph?i h?p v?i c? s? ho?t ??ng gi?o d?c ngh? nghi?p ?? t? ch...

2. Ch? ??o S? Gi?o d?c v? ?ào t?o h??ng d?n các ??n v? liên quan t? ch?c d?y h?c, ki?m tra ?ánh giá, thi, xác nh?n h?c b? và c?p gi?y ch?ng nh?n hoàn thành ch??ng trình, c?p b?ng t?t nghi?p cho ng??i ...

**\*\*?i?u 147. B? Dân t?c và Tôn gi?o\*\***

1. Ch? ??o c? quan chuyên môn v? tín ng??ng tôn gi?o các c?p, trong ph?m vi ch?c n?ng, nhi?m v? ???c giao, ph?i h?p v?i c? quan chuyên môn v? cai nghi?n ma túy và các c? quan liên quan cùng c?p h??ng ...

2. Ph?i h?p v?i các ??a ph??ng tuyên truy?n, ph? bi?n gi?o d?c pháp lu?t, v?n ??ng ??ng bào dân t?c thi?u s?, ch?c s?c, ch?c vi?c, nhà tu hành, ng??i có uy tín tham gia công tác phòng, ch?ng ma túy, c...

**\*\*?i?u 148. ?y ban nhân dân c?p t?nh\*\***

1. Th?c hi?n nhi?m v? qu?n lý nhà n??c các ho?t ??ng theo quy ??nh t?i kho?n 2, kho?n 3, kho?n 4 ?i?u 27 c?a Ngh? ??nh này theo l?nh v?c ???c phân c?p, phân quy?n trong ph?m vi ??a ph??ng và th?c hi?n...

2. Ch? ??o các c? quan tr?c thu?c th?c hi?n công tác phòng, ch?ng ma túy trên ??a bàn.

3. Ch? ??o, h??ng d?n, ?ôn ??c, ki?m tra các c? quan, t? ch?c, cá nhân trên ??a bàn th?c hi?n các v?n b?n quy ph?m pháp lu?t v? ki?m soát các ho?t ??ng h?p pháp liên quan ??n ma túy trong ph?m vi l?nh...

4. H? tr? các ?i?u ki?n v? c? s? v?t ch?t, trang thi?t b? và nhân s? cho các C? s? cai nghi?n ma túy công l?p; ch? ??o ?y ban nhân dân c?p xã b?o ??m ?i?u ki?n v? c? s? v?t ch?t, trang thi?t b? và nhâ...

5. Ch? ??o các c? quan chuyên môn t? ch?c t?p hu?n, b?i d??ng nghi?p v? cho ??i ng? công ch?c, viên ch?c, ng??i lao ??ng làm công tác cai nghi?n ma túy t? nguy?n t?i gia ?ình, c?ng ??ng, qu?n lý sau c...

6. Th??ng xuyên h??ng d?n, ch? ??o ?y ban nhân dân c?p xã và các c? quan ch?c n?ng có liên quan c?a ??a ph??ng th?c hi?n công tác cai nghi?n t? nguy?n t?i gia ?ình, c?ng ??ng và qu?n lý sau cai nghi?n...

7. X? lý k? lu?t k?p th?i, nghiêm minh ??i v?i ng??i có sai ph?m trong vi?c t? ch?c th?c hi?n công tác cai nghi?n t? nguy?n t?i gia ?ình, c?ng ??ng và qu?n lý sau cai nghi?n ma túy thu?c ph?m vi qu?n ...

8. H?ng n?m, c?n c? vào tình hình th?c t? c?a ngân sách ??a ph??ng, b? trí kinh phí h? tr? cho công an cùng c?p ??i v?i vi?c t? ch?c th?c hi?n áp d?ng bi?n pháp ??a ?i cai nghi?n b?t bu?c, công tác ca...

**\*\*Ch??ng IX\*\***

**\*\*T? CH?C TH?C HI?N\*\***

**\*\*?i?u 149. Kinh phí th?c hi?n\*\***

Kinh phí th?c hi?n các ho?t ??ng ph?i h?p c?a các c? quan chuyên trách phòng, ch?ng t?i ph?m v? ma túy; ki?m soát các ho?t ??ng h?p pháp liên quan ??n ma túy, ???c b? trí trong d? toán chi th??ng xuyên...

**\*\*?i?u 150. Hi?u l?c thi hành\*\***

1. Ngh? ??nh này có hi?u l?c thi hành t? ngày 01 tháng 7 n?m 2026.

2. Th?i ?i?m áp d?ng trang ph?c c?a ng??i cai nghi?n ma túy và ng??i lao ??ng h?p ??ng t?i c? s? cai nghi?n ma túy công l?p ???c áp d?ng t? ngày 01 tháng 6 n?m 2027.

3. Các v?n b?n sau ?ây h?t hi?u l?c thi hành k? t? ngày Ngh? ??nh này có hi?u l?c thi hành:

a) Ngh? ??nh s? 105/2021/N?-CP ngày 04 tháng 12 n?m 2021 c?a Chính ph? quy ??nh chi ti?t và h??ng d?n thi hành m?t s? ?i?u c?a Lu?t Phòng, ch?ng ma túy;

b) Ngh? ??nh s? 116/2021/N?-CP ngày 21 tháng 12 n?m 2021 c?a Chính ph? quy ??nh chi ti?t m?t s? ?i?u c?a Lu?t Phòng, ch?ng ma túy, Lu?t X? lý vi ph?m hành chính v? cai nghi?n ma túy và qu?n lý sau cai...

c) Kho?n 1 ?i?u 2 và ?i?u 20 c?a Ngh? ??nh s? 184/2025/N?-CP ngày 01 tháng 7 n?m 2025 c?a Chính ph? quy ??nh phân ??nh th?m quy?n khi th?c hi?n chính quy?n ??a ph??ng 02 c?p và s?a ??i, b? sung m?t s?...

d) ?i?m g kho?n 4 ?i?u 48 Ngh? ??nh này có hi?u l?c k? t? ngày 01 tháng 01 n?m 2027;

? ) Thông t? s? 34/2025/TT-BCA ngày 06 tháng 5 n?m 2025 quy ??nh m?t s? ho?t ??ng h?p pháp liên quan ??n ma túy vì m?c ?ích qu?c phòng, an ninh;

e) N?i dung liên quan ??n áp d?ng bi?n pháp x? lý hành chính ??a vào c? s? cai nghi?n b?t bu?c và bi?n pháp ??a vào c? s? cai nghi?n b?t bu?c ??i v?i ng??i nghi?n ma túy t? ?? 12 tu?i ??n d??i 18 tu?i...

4. Trong tr??ng h?p các quy ??nh ???c d?n chi?u t?i Ngh? ??nh ???c s?a ??i, b? sung, thay th? thì áp d?ng theo các v?n b?n s?a ??i, b? sung, thay th?.

**\*\*?i?u 151. ?i?u kho?n chuy?n ti?p\*\***

1. Ng??i ?ang cai nghi?n ma t?y t? ng?y?n t?i gia ?inh, c?ng ??ng; ng??i ?ang ?i?u tr? nghi?n b?ng thu?c thay th? ho?c ng??i ?ang b? qu?n lý sau cai nghi?n ma t?y t? tr??c ngày 01 tháng 7 n?m 2026 thì...

2. Các t? ch?c, cá nhân có ho?t ?ng h?p pháp liên quan ?n th?c ?n ch?n nuôi, th?c ?n th?y s?n và nguyên li?u làm th?c ?n ch?n nuôi, th?c ?n th?y s?n có ch?a ti?n ch?t th?c hi?n các quy ?nh t?i Ngh?...

3. H? s? xin c?p gi?y phép ho?t ??ng cho c? s? cai nghi?n t? nh?n ?ã n?p tr??c khi Ngh? ??nh này có hi?u l?c thì ti?p t?c th?c hi?n theo quy ??nh c?a Ngh? ??nh s? 116/2021/N?-CP ngày 21 tháng 12 n?m 2...

4. Gi?y phép ho?t ??ng ?ã ???c c?p cho c? s? cai nghi?n t? nh?n tr???c khi Ngh? ??nh này có hi?u l?c thì còn giá tr? cho ??n h?t th?i h?n c?a gi?y phép. Sau khi h?t th?i h?n, c? s? cai nghi?n t? nh?n p...

5. Kinh phí thu ???c t? k?t qu? lao ???ng tr? li?u còn t?i c? s? cai nghi?n ma túy công l?p t? 01 tháng 7 n?m 2026 tr? v? tr??? ???c dùng ?? th?c hi?n các ho?t ???ng v?n hóa, v?n ngh?, th? d?c th? thao ...

6. Ng??i nghi?n ma túy t? ?? 12 tu?i ??? d??i 18 tu?i ?ang cai nghi?n ma túy t?i c? s? cai nghi?n ma túy công l?p tr??c khi Ngh? ??nh này có hi?u l?c mà th?i gian cai nghi?n còn l?i ít h?n 06 tháng th...

**\*\*?i?u 152. Trách nhi?m thi hành\*\***

Các B? tr??ng, Th? tr??ng c? quan ngang b?, Ch? t?ch ?y ban nh?n d?n c?p t?nh và t? ch?c, cá nh?n có liên quan ch?u trách nhi?m h??ng d?n và thi hành Ngh? ??nh này./.

|||

--- | --- |

**\*\*PH? L?C I\*\***

CÁC M?U V?N B?N TH?C HI?N BI?N PHÁP GIÁM SÁT ?I?N T?\*(Kèm theo Ngh? ??nh s? 163/2026/N?-CP ngày 15 tháng 5 n?m 2026 c?a Chính ph?)\*

|||

--- | --- |

**\*\*M?u s? 01\*\***

**\*\*C?NG HÒA XÃ H?I CH? NGH?A VI?T NAM**

??c l?p - T

\*?... ngày..... tháng... n?m ??.\*

\*\*??N ?? NGH? \*\*

**\*\*Áp dụng biện pháp giám sát ?i?n t?\***





**\*\*?i?u 1.\*\*** Áp d?ng bi?n pháp giám sát ?i?n t? ??i v?i ng??i có tên sau:

H? và tên:?????????????????????. Gi?i tính: ???????...

Tên g?i khác ??????????????????????????????????????

Ngày, tháng, n?m sinh: ?../?./ ??..

Quê quán: ?????????????????????????????????????????

N?i th??ng tr?/t?m tr?: ???????????????????????????????????.

N?i ? hi?n t?i: ???????????????????????????????????????????.

S? CMND/CCCD/CC/H? chi?u:???????????????? ; ngày c?p:? /?. /?? ; n?i c?p: ?????????????????????????????????

Dân tộc:????? Tôn giáo:?????????.. Trình ?? học v?n: ????????????

Ngh? nghi?p: ???????????????????????????????????????...

N?i làm vi?c/h?c t?p: ?????????????????????????????????????????.

Th?i h?n áp d?ng bi?n pháp giám sát ?i?n t? là????? , k? t? ngày ?./?../??.

**2. Phân công thực hiện biện pháp giám sát trên t:**

??ng chí:???????????????????? ; C?p b?c?????????? ;

Ch?c v? ??????????????????????????????????????

??n v?: Công an????????????????????? 2 ch? tr? th?c hi?n bi?n pháp giám sát ?i?n t? theo quy?t ??nh này.

**\*\*?i?u 3.\*\*** Trách nhi?m ph?i h?p th?c hi?n bi?n pháp giám sát ?i?n t?:

1. Gia đình của ông/bà giám sát bị ảnh hưởng; cha mẹ, ông/bà giám hộ, ông/bà di dân theo pháp luật của ông/bà giám sát bị ảnh hưởng? 12 tháng?  
 Ông/bà có trách nhiệm pháp lý, theo dõi v...

2. Ng??i b? áp d?ng bi?n pháp giám sát ?i?n t? có trách nhi?m ch?p hành quy?t ??nh và th?c hi?n theo h??ng d?n c?a Công an???????????????????? 2

3. ?? ngh? 4.?????????.????? công b?, thì hành quy?t ??nh này và ti?n hành ?eo, g?n thi?t b? giám sát ?i?n t? lên c? th? c?a ng??i quy ??nh t?i ?i?u 1 \*(??i v?i ng??i hoàn thành cai nghi?n t?i c? s? ...

**\*\*?i?u 4.\*\*** Quy?t ??nh này có hi?u l?c k? t? ngày: ????????????????

**\*\*?i?u 5.\*\*** Nh?ng ng??i có tên t?i ?i?u 1, ?i?u 2, ?i?u 3 ch?u trách nhi?m thi hành Quy?t ??nh này.

|||

---|---

\_\_\_\_\_

1 Tên Công an c?p t?nh n?i ra quy?t ??nh.

2 Tên Công an c?p xã n?i ra quy?t ??nh.

3 - C?n c? quy?t ??nh cai nghi?n t? nguy?n t?i gia ?nh, c?ng ??ng; Thông báo t?p nh?n ?i?u tr? nghi?n ma túy b?ng thu?c thay th?; Quy?t ??nh qu?n lý sau cai nghi?n c?a ng??i b? giám sát.

- C?n c? ??n ?? ngh? áp d?ng bi?n pháp giám sát ?i?n t? c?a cha m?, ng??i giám h?, ng??i ??i di?n theo pháp lu?t ??i v?i tr??ng h?p quy ??nh t?i ?i?m a kho?n 2 ?i?u 15 Ngh? ??nh s? 163/2026/N?-CP ngày...

- C?n c? tài li?u ch?ng minh không có n?i c? trú ?n ??nh ??i v?i tr??ng h?p quy ??nh t?i ?i?m b kho?n 2 ?i?u 15 Ngh? ??nh s?  
163/2026/N?-CP ngày 15/5/2026.

- Căn cứ tài liệu và hành vi vi phạm và vị trí trong hợp quy định thời khoản 6 của 25 Nghị định số 163/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026.

4 Tên C? s? cai nghi?n công l?p/Tr??ng giáo d??ng/Công an c?p xã n?i c? s? cai nghi?n ma túy t? nhân ??t tr? s?.

**\*\*M?u s? 03\*\***

**\*\*C?NG HÒA XÃ H?I CH? NGH?A VI?T NAM**

??c l?p - T'



1 ??a ch? n?i thi hành quy?t ??nh giám sát ?i?n t?.

**\*\*M?u s? 04\*\***

**\*\*C?NG HÒA XÃ H?I CH? NGH?A VI?T NAM**

??c l?p - T?

\*?., ngày..... tháng?. n?m??..\*

**\*\*CAM K?T\*\***

**\*\*Th?c hi?n bi?n pháp giám sát ?i?n t?\***

Kính g?i: Công an?????????1

Tôi tên \*(h? và tên)\*:????????????????????????????????? Gi?i tính: ?????..

Tên g?i khác: ???????????????????????????????????????...

Ngày, tháng, n?m sinh: ?../?../??..

Quê quán: ??????????????????????????????????????..?

N?i th??ng trú/t?m trú: ???????????????????????????????????.

N?i ? hi?n t?i: ???????????????????????????????????????.

S? CMND/CCCD/CC/H? chi?u:???????????????? ; ngày c?p: ? /? /?? ; n?i c?p: ?????????????????????????????????

Dân tộc:?????. Tôn giáo:????? Trình ?? học v?n: ????????????

Ngh? nghi?p: ???????????????????????????????????????...

N?i làm vi?c/h?c t?p: ?????????????????????????????????????????.

Th?c hi?n quy?t ??nh ?p d?ng bi?n ph?p gi?m s?t ?i?n t? s? ??????????????.. ng?y?...th?ng?... n?m??? c?a Tr??ng C?ng  
an????????????????????.. 1

Tôi đã đọc pháp luật các quy định liên quan đến thẩm quyền pháp giám sát và trách nhiệm, nghĩa và chức năng của giám sát và kiểm tra. Tôi xin cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định và giám sát và kiểm tra ...

|||

|     |     |

\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\

1 Tên Công an c?p xã n?i ra quy?t ??nh áp d?ng bi?n pháp GS?T.

**\*\*M?u s? 05\*\***

**\*\*CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

??c l?p - T?

\*?., ngày..... tháng?. n?m??\*

\*\*??N ?? NGH?\*\*

?????????????.1

Kính g?i: Công an?????? 2

Tôi tên \*(h? và tên)\*:????????????????????????????? Gi?i tính: ?????..

Tên g?i khác: ???????????????????????????????????...

Ngày, tháng, n?m sinh: ?../?../??..

Quê quán: ??????????????????????????????????????..?

N?i th??ng trú/t?m trú: ???????????????????????????????????.

N?i ? hi?n t?i: ???????????????????????????????????.



| --- | --- |

??c l?p - T?

S? CMND/CCCD/CC/H? chi?u:???????????????? ; ngày c?p:???? n?i c?p: ?????????????????????????????????

N?i c? trú ho?c ch? ? hi?n nay: ???????????????????????.

?i?n tho?i liên l?c: ????????????????????????????????

Quan h? v?i ng?i b? giám sát ?i?n t?: ????????????????????????

Ti?n hành l?p biên b?n v? vi?c tháo t?m thi?i thi?t b? giám sát ?i?n t? nh? sau:

- ?i di?n c? quan có th?m quy?n tháo t?m thi?i thi?t b? giám sát ?i?n t? ?ã tháo thi?t b? giám sát ?i?n t? trên c? th? c?a  
????????????????????????????????????????.. và ti?n hành thu h?i thi?t b? giám sát ?i?n...

????????????????????????????????????????????

- Tình tr?ng thi?t b? giám sát ?i?n t? và ph? ki?n kèm theo:????????????????????.

????????????????????????????????????????????

- ?? ngh? ông/bà???????????????? ?n Công an????????????????.. ?? ??c ?eo l?i thi?t b? giám sát ?i?n t? vào thi?i  
gian????????????????

????????????????????????????????????????????

Biên b?n k?t thúc lúc?... gi? ngày?... tháng?... n?m????.., ?ã ??c cho nh?ng ng?i có tên ? trên nghe, công nh?n là ?úng và ký xác nh?n d?i  
?ây. Biên b?n này ??c l?p thành????. b?n có giá tr? pháp lý n...

| | |

| --- | --- |

\*\*M?u s? 08\*\*

\*\*C?NG HÒA XÃ H?I CH? NGH?A VI?T NAM

??c l?p - T?

\*\*BIÊN B?N\*\*

\*\*?eo l?i thi?t b? giám sát ?i?n t?\*\*

Hôm nay, h?i.... gi?.... phút, ngày ?./?../???. t?i ??????????????????????, Chúng tôi g?m:

1. ?i di?n c? quan có th?m quy?n ?eo l?i thi?t b? giám sát ?i?n t?:

H? và tên:???????????????????????????????? ; Ch?c v?: ?????????..

C? quan: ?????????????????????????????????????????

2. Ng?i b? giám sát ?i?n t?:

H? và tên:???????????????????????????????? Gi?i tính: ?????????

Tên g?i khác ?????????

Ngày, tháng, n?m sinh: ?../?/???

Quê quán: ?????????????????????????????????????????..

N?i th?ng trú/t?m trú: ?????????????????????????????????

N?i ? hi?n t?i: ?????????????????????????????????????

S? CMND/CCCD/CC/H? chi?u:???????????????????? ; ngày c?p: ?/?. /?? ; n?i c?p: ?????????????????????????????

3. ?i di?n gia ?ình ng?i b? giám sát ?i?n t?; cha, m?, ng?i giám h? ho?c ng?i ?i di?n theo pháp lu?t c?a ng?i b? giám sát ?i?n t? ??  
12 tu?i ??n d?i 18 tu?i:

H? và tên:????????????????????????????.. ; Gi?i tính: ?????????.

Ngày, tháng, n?m sinh: ?????????????????????????????.

S? CMND/CCCD/CC/H? chỉ?u:???????????????? ; ngày c?p:?????. n?i c?p: ?????????????????????????????

N?i c? trú ho?c ch? ? hi?n nay: ?????????????????????????????.

?i?n tho?i liên l?c: ?????????????????????????????????.

Quan h? v?i ng?i b? giám sát ?i?n t?: ?????????????????????????????

Ti?n hành l?p biên b?n v? ví?c ?eo l?i thi?t b? giám sát ?i?n t? nh? sau:

- ?i?i đi?n c? quan có th?m quy?n ?ã tí?n hành ?eo l?i thi?t b? giám sát ?i?n t? lên c? th? c?a ông/bà ?????????????????????????????

- V? trí ?eo thi?t b?: ?????????????????????????????????????..

- S? thi?t b?: ?????????????????????????????????????

- Ph? ki?n kèm theo thi?t b?: ?????????????????????????????

- Tình tr?ng thi?t b? giám sát ?i?n t? và ph? ki?n kèm theo: ?????????????????.

????????????????????????????????????????????.

Biên b?n k?t thúc lúc?. gi?, ngày?. tháng?. n?m???, ?ã ??c cho nh?ng ng?i có tên ? trên nghe, công nh?n là ?úng và ký xác nh?n d?i ?ây.

Biên b?n này ???c l?p thành?? b?n có giá tr? pháp lý nh? nhau, m?i bên gi? 01 b?n ?? th?c hi?n.

| | |

| --- | --- |

\*\*?i đi?n gia ?ình ng?i b? giám sát ?i?n t?;

cha, m?, ng

\*\*M?u s? 09\*\*

\*\*C?NG HÒA XÃ H?I CH? NGH?A VI?T NAM

??c l?p - T?

\*\*BIÊN B?N\*\*

\*\*Thay ?i?i v? trí ?eo thi?t b? giám sát ?i?n t?\*\*

Hôm nay, h?i.... gi?.... phút, ngày ?../?../???. t?i ?????????????????????.

Chúng tôi g?m:

1. ?i?i đi?n c? quan có th?m quy?n thay ?i?i v? trí ?eo thi?t b? giám sát ?i?n t?:

H? và tên:?????????????????????????????. ; Ch?c v?: ????????

C? quan: ??????.?????.?????.?????.?????.???????

2. Ng?i b? giám sát ?i?n t?:

H? và tên:?????.?????.?????????. Gi?i tính: ????.????????.

Tên g?i khác ??????.?????.?????.?????.?????.?????

Ngày, tháng, n?m sinh: ?../?../???

Quê quán: ??????.?????.?????.?????.?????.?????

N?i th?ng trú/t?m trú: ??????.?????.?????.?????.???????

N?i ? hi?n t?i: ??????.?????.?????.?????.?????.????..

S? CMND/CCCD/CC/H? chỉ?u:???????????????????? ; ngày c?p: ? /? /?? ; n?i c?p: ?????????????????????????????

3. ?i?i đi?n gia ?ình ng?i b? giám sát ?i?n t?; cha, m?, ng?i giám h? ho?c ng?i ?i?i đi?n theo pháp lu?t c?a ng?i b? giám sát ?i?n t? t? ?? 12 tu?i ??n d?i 18 tu?i

H? và tên:???????????????????????????? ; Gi?i tính: ?????????..



Ngày, tháng, n?m sinh: ?????????????????????????????

S? CMND/CCCD/CC/H? chỉ?u:???????????????????? ngày c?p:?????. n?i c?p: ?????????????????????????????

N?i c? trú ho?c ch? ? hi?n nay: ?????????????????????????

?i?n tho?i liên l?c: ?????????????????????????????

Quan h? v?i ng?i b? giám sát ?i?n t?: ?????????????????????

Ti?n hành l?p biên b?n v? ví?c thay ?i v? trí ?eo thi?t b? giám sát ?i?n t? nh? sau:

- ?i di?n c? quan có th?m quy?n ?ã ti?n hành thay ?i v? trí ?eo thi?t b? giám sát ?i?n t? trên c? th? c?a ông/bà: ?????????????????????????????

- V? trí ?eo thi?t b? tr?c khi thay ?i: ?????????????????????..

- V? trí ?eo thi?t b? sau khi thay ?i: ?????????????????????..

- S? thi?t b?: ?????????????????????????

- Tình tr?ng thi?t b? giám sát ?i?n t? sau khi thay ?i v? trí ?eo:????????????

????????????????????????????????

Biên b?n k?t thúc lúc?. gi? ngày?.. tháng?? n?m????, ?ã ??c cho nh?ng ng?i có tên ? trên nghe, công nh?n là ?úng và ký xác nh?n d?i ?ây. Biên b?n này ??c l?p thành?????. b?n có giá tr? pháp lý nh? n...

| | |

| --- | --- |

\*\*?i di?n gia ?ình ng?i b? giám sát ?i?n t?;

cha, m?, ng

\*\*M?u s? 10\*\*

\*\*C?NG HÒA XÃ H?I CH? NGH?A VI?T NAM

??c l?p - T?

\*\*BIÊN B?N\*\*

\*\*Thay th? thi?t b? giám sát ?i?n t?, ph? ki?n kèm theo thi?t b? giám sát ?i?n t?\*\*

Hôm nay, h?i.... gi?... phút, ngày ?./?./? t?i ?????????????????

Chúng tôi g?m:

1. ?i di?n c? quan có th?m quy?n thay th? thi?t b? giám sát ?i?n t?, ph? ki?n kèm theo thi?t b? giám sát ?i?n t?:

H? và tên:???????????????????? ; Ch?c v?: ??????.

C? quan: ?????????????????????????????..

2. Ng?i b? giám sát ?i?n t?:

H? và tên:????????????????? Gi?i tính: ??????????..

Tên g?i khác ?????????

Ngày, tháng, n?m sinh: ?./?../??..

Quê quán: ?????????????????????????????..

N?i th?ng trú/t?m trú: ?????????????????????

N?i ? hi?n t?i: ?????????????????????

S? CMND/CCCD/CC/H? chỉ?u:???????????????? ; ngày c?p: ? /? . /?? ; n?i c?p: ?????????????????

3. ?i di?n gia ?ình ng?i b? giám sát ?i?n t?; cha, m?, ng?i giám h? ho?c ng?i ?i di?n theo pháp lu?t c?a ng?i b? giám sát ?i?n t? ?? 12 tu?i ??n d?i 18 tu?i

H? và tên:????????????????????? ; Gi?i tính: ??????????..

Ngày, tháng, n?m sinh: ?????????????????????????????????

S? CMND/CCCD/CC/H? chi?u:????????????????????? ; ngày c?p:?????. n?i c?p: ?????????????????????????????????

N?i c? trú ho?c ch? ? hi?n nay: ?????????????????????????????

?i?n tho?i liên l?c: ?????????????????????????????????

Quan h? v?i ng?i b? giám sát ?i?n t?: ??????????????????????????..

Ti?n hành l?p biên b?n v? vi?c thay th? thi?t b? giám sát ?i?n t?, ph? ki?n kèm theo thi?t b? giám sát ?i?n t? nh? sau:

- ??i di?n c? quan có th?m quy?n ?ã ti?n hành:

+ Tháo và thu h?i thi?t b? giám sát ?i?n t? s?????????????.??? trên c? th? c?a ông/bà \*(n?u thi?t b? b? h?ng)\*  
????????????????????????????

+ Thu h?i ph? ki?n kèm theo thi?t b? g?m \*(n?u ph? ki?n b? h?ng)\*:????????????

?????????????????????????????????????????????????..

- ??i di?n c? quan có th?m quy?n ?ã ti?n hành ?eo thi?t b? giám sát ?i?n t? thay th? lên c? th? c?a ông/bà  
????????????????????????????????????????????

+ V? trí ?eo thi?t b?: ?????????????????????????????????

+ S? thi?t b?: ?????????????????????????????????

+ Ph? ki?n kèm theo thi?t b?: ?????????????????????????????

- Tình tr?ng thi?t b? giám sát ?i?n t? và ph? ki?n kèm theo: ??????????????..

Biên b?n k?t thúc lúc??. gi??. ngày?.. tháng??. n?m?????.. , ?ã ??c cho nh?ng ng?i có tên ? trên nghe, công nh?n là ?úng và ký xác nh?n  
d?i ?ây. Biên b?n này ???c l?p thành??. b?n có giá tr? pháp l...

| | |

| --- | --- |

\*\*?i di?n gia ?ình ng?i b? giám sát ?i?n t?;

cha, m?, ng

\*\*M?u s? 11\*\*

| | |

| --- | --- |

\*\*QUY?T ??NH\*\*

\*\*T?m d?ng áp d?ng bi?n pháp giám sát ?i?n t?\*\*

\*\*TR??NG CÔNG AN\*\*?????????..2

\*C?n c?\* \*Lu?t Phòng, ch?ng ma túy s? 120/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 n?m 2025;\*

\*C?n c? Ngh? ??nh s? 163/2026/N?-CP ngày 15 tháng 5 n?m 2026 c?a Chính ph? quy ??nh chi ti?t và h?ng d?n thi hành m?t s? ?i?u c?a\*  
\*Lu?t Phòng, ch?ng ma túy;\*

\*C?n c? tài li?u có liên quan:\*

\*3????????????????????????????????????????????\*  
\*????????????????????????????????????????????\*  
\*????????????????????????????????????????????\*

\*\*QUY?T ??NH:\*\*

\*\*?i?u 1.\*\* T?m d?ng áp d?ng bi?n pháp giám sát ?i?n t? ??i v?i ng?i có tên sau:

H? và tên:????????????????????????????? Gi?i tính: ??????????

Ngày, tháng, năm sinh: ?./?./??

Quê quán: ???????????????????????????????????????????.

N?i th??ng trú/t?m trú: ???????????????????????????????????...

N?i ? hi?n t?i: ???????????????????????????????????.

S? CMND/CCCD/CC/H? chi?u:????????????????? ; ngày c?p: ? /? /?? ; n?i c?p: ?????????????????????????????????????

Dân tộc:???????????? Tôn giáo:?????. Trình ?? h?c v?n: ??????????.

Ngh? nghi?p: ?????????????????????????????????????

N?i làm vi?c/h?c t?p: ???????????????????????????????????????...

Thời gian tiếp ứng đáp ứng biện pháp giám sát ???? ?????????????????

????????????????????????????????????????????????????

**\*\*?i?u 2.\*\*** Quy?t ?nh này có hi?u l?c k? t? ngày ??????????????????????.

\*\*?i?u 3.\*\* ?/c????????????? ; C?p b?c..?????????????????????..

Ch?c v? ??????????????????????????????????????????..

??n v?: Công an???????????????? 2 và ng??i có tên t?i ?i?u 1 ch?u trách nhi?m thi hành Quy?t ??nh này.

|||

|     |     |

\_\_\_\_\_

1 Tên Công an c?p t?nh n?i ra quy?t ??nh.

2 Tên Công an c?p xã n?i ra quy?t ??nh.

3 Tài liệu tham khảo các trường hợp áp dụng quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định số 163/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026.

**\*\*M?u s? 12\*\***

**\*\*C?NG HÒA XÃ H?I CH? NGH?A VI?T NAM**

??c l?p - T?

**\*\*BIÊN BẢN\*\***

**\*\*Thi hành Quy?t ??nh t?m d?ng áp d?ng bi?n pháp giám sát ??n t?\***

Hôm nay, h?i.... gi?... phút, ngày ?./?../?????. t?i ??????????????????

Chúng tôi g?m:

1. Ng??i thi hành quy?t ??nh t?m d?ng áp d?ng bi?n pháp giám sát ?i?n t?:

H? và tên:???????????????????????????????? ; Ch?c v?: ????????

C? quan: ??????????????????????????????????????.???

2. Ng??i b? giám sát ?i?n t?:

Họ và tên:????????????????????????????? Giới tính: ??????????????

Tên q?i khác ???????????????????????????????????????????.

Ngày, tháng, n?m sinh: ?./?./??.

Quê quán: ???????????????????????????????????????.

N?i th??ng trú/t?m trú: ???????????????????????????????...

N?j ? hi?n t?j: ???????????????????????????????????...

S? CMND/CCCD/CC/H? chi?u:????????????????? ; ngày c?p: /? /?? ; n?i c?p: ??????????????????????

3. ?i di?n gia ?inh ng??i b? giám sát ?i?n t?; cha, m?, ng??i giám h? ho?c ng??i ?i di?n theo pháp lu?t c?a ng??i b? giám sát ?i?n t? t? ?? 12 tu?i ??n d?i 18 tu?i:

H? và tên:????????????????????? ; Gi?i tính:????????..

Ngày, tháng, n?m sinh: ?????????????????????????????.

S? CMND/CCCD/CC/H? chi?u:????????????????? ngày c?p:?????. n?i c?p: ??????????????????????????????

N?i c? trú ho?c ch? ? hi?n nay: ???????????????????????????...

?i?n tho?i liên l?c: ???????????????????????????????????..

Quan h? v?i ng??i b? giám sát ?i?n t?:

Ti?n hành l?p biên b?n v? vi?c thi hành quy?t ??nh t?m d?ng áp d?ng bi?n pháp giám sát ?i?n t? nh? sau:

- Ng??i thi hành quy?t ??nh t?m d?ng áp d?ng bi?n pháp giám sát ?i?n t? ?ã công b? Quy?t ??nh và tháo thi?t b? giám sát ?i?n t? trên c? th? c?a ??????????????....và ti?n hành thu h?i thi?t b? giám sát ?...

????????????????????????????????????????????

- Tình tr?ng thi?t b? giám sát ?i?n t? và ph? ki?n kèm theo:???????????????????

????????????????????????????????????????????

- ?? ngh? ông/bà????????????? ?n Công an 1 ??????.?????????. ?? ???c ?eo l?i thi?t b? giám sát ?i?n t? vào th?i gian ????????????????????

Biên b?n k?t thúc lúc?. gi? ngày?. tháng?. n?m???, ?ã ???c cho nh?ng ng??i có tên ? trên nghe, công nh?n là ?úng và ký xác nh?n d?i ?ây.  
Biên b?n này ???c l?p thành??. b?n có giá tr? pháp lý nh? nhau...

| | |

| --- | --- |

\*\*?i di?n gia ?inh ng??i b? giám sát ?i?n t?;

cha, m?, ng

\*\*M?u s? 13\*\*

| | |

| --- | --- |

\*\*QUY?T ??NH\*\*\*\*M?n áp d?ng bi?n pháp giám sát ?i?n t?\*\*

\*\*TR??NG CÔNG AN\*\*??????2

\*C?n c? \*Lu?t Phòng, ch?ng ma túy s? 120/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 n?m 2025,\*

\*C?n c? Ngh? ??nh s? 163/2026/N?-CP ngày 15 tháng 5 n?m 2026 c?a Chính ph? quy ??nh chi ti?t và h??ng d?n thi hành m?t s? ?i?u c?a\*  
\*Lu?t Phòng, ch?ng ma túy,\*

\*C?n c? tài li?u có liên quan:\*

\*3????????????????????????????????????????????\*

\*????????????????????????????????????????????..\*

\*\*QUY?T ??NH:\*\*

\*\*?i?u 1.\*\* M?n áp d?ng bi?n pháp giám sát ?i?n t? k? t? ngày ?./?. /??.. ?i v?i:

H? và tên:?????????????????????????????.. Gi?i tính: ??????????

Ngày, tháng, n?m sinh: ?./?./??..

Quê quán: ???????????????????????????????????????..

N?i th??ng trú/t?m trú: ???????????????????????????????.

N?i ? hi?n t?i: ????????????????????????????????????

S? CMND/CCCD/CC/H? chi?u:???????????????????? ; ngày c?p: ? /? /?? ; n?i c?p: ???????????????????????????????

Dân t?c:?????????. Tôn giáo:?????. Trình ?? h?c v?n: ??????????..

Ngh? nghi?p: ???????????????????????????????????????.

N?i làm vi?c/h?c t?p: ???????????????????????????????????????

Là ng??i b? áp d?ng bi?n pháp giám sát ?i?n t? theo Quy?t ??nh áp d?ng bi?n pháp giám sát ?i?n t? s???? ngày?.. tháng?.. n?m????.. c?a Tr??ng Công an???????? 2

\*\*?i?u 2.\*\* Quy?t ??nh này có hi?u l?c k? t? ngày ??????????????????????

\*\*?i?u 3.\*\* ?/c??????? ; C?p b?c???????; Ch?c v????????????????

??n v?: Công an ??????????????????2 và ng??i có tên t?i ?i?u 1 ch?u trách nhi?m thi hành Quy?t ??nh này.

| | |

| --- | --- |

\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\

1 Tên Công an c?p t?nh n?i ra quy?t ??nh,

2 Tên Công an c?p xã n?i ra quy?t ??nh,

3 Tài li?u th? hi?n các tr??ng h?p quy ??nh t?i kho?n 3 ?i?u 20 Ngh? ??nh s? 163/2026/N?-CP ngày 15/5/2026.

\*\*M?u s? 14\*\*

\*\*C?NG HÒA XÃ H?I CH? NGH?A VI?T NAM

??c l?p - T?

\*\*BIÊN B?N\*\*

\*\*Thi hành Quy?t ??nh mi?n áp d?ng bi?n pháp giám sát ?i?n t?\*\*

Hôm nay, h?i.... gi?... phút, ngày ?./?./???. t?i ?????????????????????

Chúng tôi g?m:

1. Ng??i thi hành quy?t ??nh mi?n áp d?ng bi?n pháp giám sát ?i?n t?:

H? và tên:???????????????????????????????? ; Ch?c v?: ??????..

C? quan: ?????????????????????????????????????????????

2. Ng??i b? giám sát ?i?n t?:

H? và tên:????????????????????????? Gi?i tính: ??????????????.

Tên g?i khác ??????????????????????????????????????????..

Ngày, tháng, n?m sinh: ?./??./???

Quê quán: ?????????????????????????????????????????????.

N?i th??ng trú/t?m trú: ??????????????????????????????????????..

N?i ? hi?n t?i: ??????????????????????????????????????????.

S? CMND/CCCD/CC/H? chi?u:???????????????????????? ; ngày c?p: ? /? /?? ; n?i c?p: ?????????????????????????????????

3. ??i di?n gia ?ình ng??i b? giám sát ?i?n t?; cha, m?, ng??i giám h? ho?c ng??i ??i di?n theo pháp lu?t c?a ng??i b? giám sát ?i?n t? t? ?? 12 tu?i ??n d?i 18 tu?i:

H? và tên:???????????????????????????? ; Gi?i tính:?????????????.

Ngày, tháng, n?m sinh: ???????????????????????????????.

S? CMND/CCCD/CC/H? chỉ?u: ?????????????????????? ngày c?p: ??????. n?i c?p: ?????????????????????????????????

N?i c? trú ho?c ch? ? hi?n nay: ???????????????????????????????...

?i?n tho?i liên l?c: ?????????????????????????????????????

Quan h? v?i ng?i b? giám sát ?i?n t?: ???????????????????????????

Ti?n hành l?p biên b?n v? ví?c thi hành quy?t ??nh mi?n áp d?ng bí?n pháp giám sát ?i?n t? ??i v?i ????????????????????????????????????????????????????????? nh? sau:

Ng?i thi hành quy?t ??nh mi?n áp d?ng bí?n pháp giám sát ?i?n t? ?ã công b? Quy?t ??nh và tháo thi?t b? giám sát ?i?n t? trên c? th? c?a ông/bà ?????????????? và tỉ?n hành thu h?i thi?t b? giám sát ?i?n...

Tình tr?ng thi?t b? giám sát ?i?n t? và ph? ki?n kèm theo: ???????????????????..

????????????????????????????????????????????????????????

Biên b?n k?t thúc lúc?. gi? ngày?. tháng?. n?m???,. ?ã ??c cho nh?ng ng?i có tên ? trên nghe, công nh?n là ?úng và ký xác nh?n d?i ?ây. Biên b?n này ???c l?p thành??? b?n có giá tr? pháp lý nh? nhau...

| | |

| --- | --- |

\*\*?i di?n gia ?ình ng?i b? giám sát ?i?n t?;

cha, m?, ng

\*\*M?u s? 15\*\*

| | |

| --- | --- |

\*\*QUY?T ??NH\*\*

\*\*Ch?m d?t áp d?ng bí?n pháp giám sát ?i?n t?\*\*

\*\*TR??NG CÔNG AN\*\*?????.??2

\*C?n c? \*Lu?t Phòng, ch?ng ma túy s? 120/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 n?m 2025,\*

\*C?n c? Ngh? ??nh s? 163/2026/N?-CP ngày 15 tháng 5 n?m 2026 c?a Chính ph? quy ??nh chi ti?t và h??ng d?n thi hành m?t s? ?i?u c?a\*  
\*Lu?t Phòng, ch?ng ma túy,\*

\*C?n c? tài li?u có liên quan:\*

\*3????.?????.?????.?????.?????.?????.?????.?????.\*  
\*?????.?????.?????.?????.?????.?????.?????.?????\*

\*\*QUY?T ??NH:\*\*

\*\*?i?u 1.\*\* Ch?m d?t áp d?ng bí?n pháp giám sát ?i?n t? ??i v?i ng?i có tên sau:

H? và tên:?????.?????.?????.?????.?????.?????. Gi?i tính: ?????.???

Ngày, tháng, n?m sinh: ?./?./??? N?i sinh: ?????.?????.????.????????

Quê quán:

N?i th?ng trú/t?m trú: ?????.?????.?????.?????.?????.?????.?????..

N?i ? hi?n t?i: ?????.?????.?????.?????.?????.?????.?????.

S? CMND/CCCD/CC/H? chỉ?u: ?????????????????????? ; ngày c?p: ? /? /? ; n?i c?p: ?????????????????????????????????

Dân t?c:????? Tôn giáo:????? Trình ?? h?c v?n: ?????????????

Ngh? nghi?p: ?????????????????????????????????????



Ng??i thi hành quy?t ??nh ch?m d?t áp d?ng bi?n pháp giám sát ?i?n t? ?ã công b? Quy?t ??nh và tháo thi?t b? giám sát ?i?n t? trên c? th? c?a ông/bà ??????

- Ng??i thi hành quy?t ??nh ?ã ti?n hành thu h?i thi?t b? giám sát ?i?n t? và ph? ki?n kèm theo g?m: ?????????????????????????????????????????

- Tình tr?ng thi?t b? giám sát ?i?n t? và ph? ki?n kèm theo:????????????????

????????????????????????????????????????

????????????????????????????????????????

Biên b?n k?t thúc lúc?.. gi? ngày? tháng?. n?m???, ?ã ??c cho nh?ng ng??i có tên ? trên nghe, công nh?n là ?úng và ký xác nh?n d?i ?ây.  
Biên b?n này ???c l?p thành?? b?n có giá tr? pháp lý nh? nhau,...

| | |

| --- | --- |

\*\*??i di?n gia ?ình ng??i b? giám sát ?i?n t?;

cha, m?, ng

\*\*M?u s? 17\*\*

| | |

| --- | --- |

**\*\*QUY?T ??NH\*\***

**\*\*Phân công cán b? ti?p nh?n và th?c hi?n bi?n pháp giám sát ?i?n t?\*\***

**\*\*TR??NG CÔNG AN ????.??2\*\***

\*C?n c? \*Lu?t Phòng, ch?ng ma túy s? 120/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 n?m 2025;\*

\*C?n c? Ngh? ??nh s? 163/2026/N?-CP ngày 15 tháng 5 n?m 2026 c?a Chính ph? quy ??nh chi ti?t và h??ng d?n thi hành m?t s? ?i?u c?a\*  
\*Lu?t Phòng, ch?ng ma túy;\*

\*C?n c? các t?i li?u liên quan: 3\*

????????????????????????????????????????

????????????????????????????????????????

????????????????????????????????????????

????????????????????????????????????????

**\*\*QUY?T ??NH:\*\***

**\*\*?i?u 1.\*\* Phân công ??ng chí:**

H? và tên:?????????????????????.?.. ; C?p b?c:?????????????.. ;

Ch?c v?: ?????????????????????????????

??n v?: Công an ??????????????????????

Có trách nhi?m ti?p nh?n và ch? trì th?c hi?n bi?n pháp giám sát ?i?n t? theo quy?t ??nh áp d?ng bi?n pháp giám sát ?i?n t? s????? ngày?.. tháng ??n?m??. c?a Tr??ng Công an 2 ??????????????????

??i v?i:

H? và tên:????????????????????????????? Gi?i tính: ????????

Tên g?i khác ?????????????????????????????

Ngày, tháng, n?m sinh: ?../?./??..

Quê quán: ?????????????????????????????



N?i th?ng trú/t?m trú: ???????????????????????????...

N?i ? hi?n t?i: ???????????????????????????????????

S? CMND/CCCD/CC/H? chi?u: ?????????????????? ; ngày c?p: ? /? /?? ; n?i c?p: ???????????????????????????

Dân t?c: ?????? Tôn giáo: ?????? Trình ?? h?c v?n: ??????????

Ngh? nghi?p: ???????????????????????????????????.

N?i làm vi?c/h?c t?p: ???????????????????????????????

**\*\*?i?u 2.\*\*** Th?i gian ti?p nh?n và th?c hi?n bi?n pháp giám sát ?i?n t?:

K? t? ngày ?..?/?. / ???????????????????????????????

**\*\*?i?u 3.\*\*** Trách nhi?m ph?i h?p th?c hi?n bi?n pháp giám sát ?i?n t?:

1. Gia ?ình c?a ng?i b? giám sát ?i?n t?; cha m?, ng?i giám h?, ng?i ??i di?n theo pháp lu?t c?a ng?i b? giám sát ?i?n t? t? ?? 12 tu?i ??n d?i 18 tu?i có trách nhi?m ph?i h?p qu?n lý, theo dõi v...

2. Ng?i b? áp d?ng bi?n pháp giám sát ?i?n t? có trách nhi?m ch?p hành quy?t ??nh và th?c hi?n theo h??ng d?n c?a Công an?????????????? 2

**\*\*?i?u 4.\*\*** Quy?t ??nh này có hi?u l?c k? t? ngày:

**\*\*?i?u 5.\*\*** Nh?ng ng?i có tên t?i ?i?u 1, ?i?u 2, ?i?u 3 ch?u trách nhi?m thi hành Quy?t ??nh này.

| | |

| --- | --- |

\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\

1 Tên Công an c?p t?nh n?i ra quy?t ??nh.

2 Tên Công an c?p xã n?i ra quy?t ??nh.

3 - C?n c? quy?t ??nh áp d?ng bi?n pháp giám sát ?i?n t?.

- C?n c? vi?c thay ??i n?i c? trú c?a ng?i b? giám sát ?i?n t? quy ??nh t?i kho?n 2 ?i?u 21 Ngh? ??nh s? 163/2026/N?-CP ngày 15/5/2026.

**\*\*M?u s? 18\*\***

| | |

| --- | --- |

**\*\*BIÊN B?N\*\***

**\*\*Vi ph?m v? giám sát ?i?n t?\*\***

Hôm nay, h?i?. gi??.. phút, ngày??. tháng??. n?m ????, t?i ???????????????????????????...

Chúng tôi g?m:

1. H? và tên: ??????????????????????????? Ch?c v?: ???????.

C? quan: ???????????????????????????????????..

1. H? và tên: ??????????????????????????? Ch?c v?: ???????.

C? quan: ???????????????????????????????????..

V?i s? ch?ng ki?n c?a:

1. H? và tên: ???????????????????????????????????.

N?i ? hi?n nay: ???????????????????????????????????

2. H? và tên: ???????????????????????????????????

N?i ? hi?n nay: ???????????????????????????????????..



**\*\*M?u s? 01\*\***

| | |

| --- | --- |

**\*\*V?N B?N ?? NGH?\***

**\*\*C?p phép nghiên c?u ch?t ma túy, tỉn ch?t\*\***

Kính g?i:?????.2

Tên t? ch?c:????????????????????????????????????(1)

??a ch? tr? s? chính:????????????????? ?i?n tho?i: ?????????..

Gi?y ch?ng nh?n ??ng ký ho?t ??ng khoa h?c và công ngh? (ho?c???.. 3) s? ??do ??.. c?p ngày.... tháng.... n?m ???

Ng?i ??i di?n pháp lu?t:????????????????? ch?c v?: ?????????

?? ngh? ??????????.. xem xét, c?p phép nghiên c?u ch?t ma túy, tỉn ch?t v?i các n?i dung nh? sau:

1. Thông tin ch?t ma túy, tỉn ch?t ??ng ký nghiên c?u?????????????????

| | | | | | | |

| --- | --- | ---

2. M?c ?ích nghiên c?u: ??????????????????4

3. ??a ?i?m th?c hi?n nghiên c?u: ??????

4. ??a ?i?m kho b?o qu?n ch?t ma túy, tỉn ch?t, hóa ch?t:?????

5. N?i dung, ph??ng pháp nghiên c?u: ??????????????

6. Th?i gian, l?ch trình nghiên c?u: ??????????????

7. V?n chuy?n ch?t ma túy, tỉn ch?t (n?u có):????? 5

-????? 1 xin cam ?oan tuân th? các quy ??nh Lu?t Phòng, ch?ng ma túy s? 120/2025/QH15; Ngh? ??nh s? 163/2026/N?-CP ngày 15 tháng 5 n?m 2026 c?a Chính ph? quy ??nh chi ti?t và h??ng d?n thi hành m?t s...

????? 1 g?i kèm theo h? s? liên quan, bao g?m: ??????????

| | |

| --- | --- |

\*\*\*Ghi chú:\*\*\*

- 1 Tên t? ch?c ??ng ký c?p gi?y phép.
- 2 Tên c? quan có th?m quy?n c?p phép.
- 3 V?n b?n ch?ng minh t? cách pháp nhân c?a t? ch?c.
- 4 M?c ?ích qu?c phòng, an ninh ho?c m?c ?ích khác c?a t? ch?c.
- 5 Th?i gian, hành trình, ph??ng tí?n v?n chuy?n (trong tr??ng h?p có v?n chuy?n ch?t ma túy, tỉ?n ch?t t? kho b?o qu?n ??n ??a ?i?m nghiên c?u và ng??c l?i ho?c bàn giao cho ??n v? th? h??ng).

\*\*M?u s? 02\*\*

| | |

| --- | --- |

\*\*QUY?T ??NH\*\*

\*\*C?p phép nghiên c?u ch?t ma túy, tỉ?n ch?t\*\*

\*\*TH? TR??NG\*\*?????1

\*C?n c?\* \*Lu?t Phòng, ch?ng ma túy s? 120/2025/QH15;\*

\*C?n c? Ngh? ??nh s? 163/2026/N?-CP ngày 15 tháng 5 n?m 2026 c?a Chính ph? c?a Chính ph? quy ??nh chi tí?t và h??ng d?n thi hành m?t s? ?i?u c?a\* \*Lu?t Phòng, ch?ng ma túy;\*

\*C?n c? Quy?t ??nh s?:... ngày...tháng...n?m ... c?a B? Công an v? vi?c quy ??nh ch?c n?ng, nhi?m v?, quy?n h?n và c? c?u t? ch?c c?a???.  
1\*

\*Xét ??n ?? ngh? c?p phép nghiên c?u ch?t ma túy, tỉ?n ch?t t?i công v?n s? ??.. ngày...tháng...n?m... c?a?????. 2\*

\*Theo ?? ngh? c?a ??????????????????????.3\*

\*\*QUY?T ??NH:\*\*

\*\*?i?u 1.\*\* \*????\* 2 tr? s? t?i:????\* ?i?n tho?i:????\* , Gi?y ch?ng nh?n ??ng ký ho?t ??ng khoa h?c và công ngh? (ho?c ?..4) s?:  
\*????\*????\* do: ..????\*?. c?p ngày .... tháng?. n?m??, ???c...

1. Tên g?i, mã CAS, mã s? hàng hóa (n?u có), kh?i l??ng, hàm l??ng ch?t ma túy, tỉ?n ch?t ???c nghiên c?u (chi tí?t ? b?ng ph? l?c kèm theo);
2. M?c ?ích nghiên c?u:?.????\*?.????\*?.????\*?.\* 5
3. ??a ?i?m th?c hi?n nghiên c?u: \*.\*?.????
4. ??a ?i?m kho b?o qu?n ch?t ma túy, tỉ?n ch?t, hóa ch?t: \*.\*?.????
5. N?i dung, ph??ng pháp nghiên c?u: \*.\*?.????\*?.????\*?.\*?.?.
6. Th?i gian, l?ch trình nghiên c?u: \*.\*?.????\*?.????\*?.\*?.???
7. V?n chuy?n ch?t ma túy, tỉ?n ch?t (n?u có):\*.~.???? 6

\*\*?i?u 2.\*\* \*.~.?????2 có trách nhi?m:

1. Tuân th? ?úng các quy ??nh t?i:

- Lu?t Phòng, ch?ng ma túy s? 120/2025/QH15;

- Ngh? ??nh s? 163/2026/N?-CP ngày 15 tháng 5 n?m 2026 c?a Chính ph? quy ??nh chi tí?t và h??ng d?n thi hành m?t s? ?i?u c?a Lu?t Phòng, ch?ng ma túy và các quy ??nh khác c?a pháp lu?t có liên quan.

2. Th?c hi?n ?úng các n?i dung trong h? s? ?? ngh? c?p phép, quy?t ??nh c?p phép nghiên c?u ch?t ma túy, tỉ?n ch?t. N?u có s? thay ??i tình tr?ng pháp lý c?a t? ch?c; n?i dung nghiên c?u; ?i?u ki?n b?...

\*\*?i?u 3.\*\* Quy?t ??nh này có hi?u l?c thi hành t? ngày ký và có giá tr? ??n ngày.... tháng... n?m....7

| | |

| --- | --- |

\*\*\*Ghi chú:\*\*\*

1 C? quan c?p phép.

2 Tên t? ch?c ?? ngh? c?p phép nghiên c?u.

3 Ng??i ??ng ??u ??n v? th? lý h? s?.

4 V?n b?n ch?ng minh t? cách pháp nhân c?a t? ch?c.

5 M?c ?ích qu?c phòng, an ninh ho?c m?c ?ích khác c?a t? ch?c.

6 Th?i gian, hành trình, ph??ng ti?n v?n chuy?n (trong tr??ng h?p có v?n chuy?n ch?t ma túy, ti?n ch?t t? kho b?o qu?n ??n ??a ?i?m nghiên c?u và ng??c l?i ho?c bàn giao cho ??n v? th? h??ng).

7 Th?i h?n gi?y phép. Tr??ng h?p c?p l?i/c?p ?i?u ch?nh, gi?y phép c? ph?i ???c thay th?, ghi c? th? Gi?y phép này thay th? Gi?y phép s?.... ngày...tháng...n?m?.

8 Các ??n v?, cá nhân c?n báo cáo, ph?i h?p.

\*\*Ph? l?c\*\*

\*\*THÔNG TIN CÁC CH?T MA TÚY, TI?N CH?T ??NG KÝ NGHIÊN C?U\*\*

\*(Kèm theo Quy?t ??nh c?p phép s?... ngày... tháng... n?m... c?a....)\*

| | | | | | | |

| --- | --- | ---

\*\*M?u s? 03\*\*

| | |

| --- | --- |

\*\*V?N B?N ?? NGH?\*

\*\*C?p Gi?y phép s?n xu?t ch?t ma túy, ti?n ch?t\*\*

Kính g?i:???????.2

Tên t? ch?c:?????????????????? 1

??a ch? tr? s? chính:????????????? ?i?n tho?i: ??????????????

Gi?y ch?ng nh?n ??ng ký doanh nghi?p (ho?c?...3) s? ?.do?. c?p ngày.... tháng....n?m??..

Ng??i ??i di?n pháp lu?t:????????????? ch?c v?: ???????????..

?? ngh? ..... 2.... xem xét, c?p Gi?y phép s?n xu?t ch?t ma túy, ti?n ch?t v?i các n?i dung nh? sau:

1. Thông tin ch?t ma túy, ti?n ch?t ??ng ký s?n xu?t: ??????????????

| | | | | | | |

| --- | --- | ---

2. ??a ?i?m kho b?o qu?n hóa ch?t, ch?t ma túy, ti?n ch?t:??????

3. M?c ?ích s?n xu?t: ??????????????4

4. Ph??ng pháp s?n xu?t: ??????

5. Th?i gian, l?ch trình s?n xu?t: ??????????????????????????

6. V?n chuy?n ch?t ma túy, ti?n ch?t (n?u có):????????????? 5

????? 1 xin cam ?oan tuân th? các quy ??nh Lu?t Phòng, ch?ng ma túy s? 120/2025/QH15; Ngh? ??nh s? 163/2026/N?-CP ngày 15 tháng 5 n?m 2026 c?a Chính ph? quy ??nh chi ti?t và h??ng d?n thi hành m?t s?...

????? 1?. g?i kèm theo h? s? liên quan, bao g?m: ?????

| | |

| --- | --- |

\*\*\*Ghi chú:\*\*\*

1 Tên t? ch?c ??ng ký c?p gi?y phép s?n xu?t.

2 Tên c? quan có th?m quy?n c?p phép.

3 V?n b?n ch?ng minh t? cách pháp nhân c?a t? ch?c.

4 M?c ?ích qu?c phòng, an ninh ho?c m?c ?ích khác c?a t? ch?c.

5 Th?i gian, hành trình, ph??ng ti?n v?n chuy?n (trong tr??ng h?p có v?n chuy?n ch?t ma túy, ti?n ch?t t? kho b?o qu?n ??n ??a ?i?m nghiên c?u và ng??c l?i ho?c bàn giao cho ??n v? th? h??ng).

\*\*M?u s? 04\*\*

| | |

| --- | --- |

\*\*GI?Y PHÉP\*\*

\*\*S?n xu?t ch?t ma túy, ti?n ch?t\*\*

\*\*TH? TR??NG\*\*?????1

\*C?n c? \*Lu?t Phòng, ch?ng ma túy s? 120/2025/QH15;\*

\*C?n c? Ngh? ??nh s? 163/2026/N?-CP ngày 15 tháng 5 n?m 2026 c?a Chính ph? quy ??nh chi ti?t và h??ng d?n thi hành m?t s? ?i?u c?a\*  
\*Lu?t Phòng, ch?ng ma túy;\*

\*C?n c? Quy?t ??nh s?:... ngày...tháng...n?m ... c?a B? Công an v? vi?c quy ??nh ch?c n?ng, nhi?m v?, quy?n h?n và c? c?u t? ch?c c?a  
???.2\*

\*Xét ??n ?? ngh? c?p phép s?n xu?t ch?t ma túy, ti?n ch?t t?i công v?n s? ?? ngày...tháng...n?m... c?a ????.2\*

\*Theo ?? ngh? c?a ????.????.????.3\*

\*\*QUY?T ??NH:\*\*

\*\*?i?u 1.\*\* ????.2 tr? s? t?i:???.. ?i?n tho?i:???.. ,Gi?y ch?ng nh?n ??ng ký doanh nghi?p (ho?c ?..4) s?:???.. do:???.. c?p ngày.... tháng?.  
n?m?... , ???c phép th?c hi?n ho?t ??ng s?n xu?t ch?t ma tú...

1. Thông tin ch?t ma túy, ti?n ch?t ??ng ký s?n xu?t: ???..???..

2. ??a ?i?m s?n xu?t: ???..

3. ??a ?i?m kho b?o qu?n hóa ch?t, ch?t ma túy, ti?n ch?t: ???..

4. M?c ?ích s?n xu?t:???..???.. 5

5. Ph??ng pháp s?n xu?t: ???..???..

6. Th?i gian, l?ch trình s?n xu?t: ???..???..???..???..???..

7. V?n chuy?n ch?t ma túy, ti?n ch?t (n?u có):???..???..???.. 6

\*\*?i?u 2.\*\* ????.2 có trách nhi?m:

1. Tuân th? ?úng các quy ??nh t?i:

- Lu?t Phòng, ch?ng ma túy s? 120/2025/QH15;

- Ngh? ??nh s? 163/2026/N?-CP ngày 15 tháng 5 n?m 2026 c?a Chính ph? quy ??nh chi ti?t và h??ng d?n thi hành m?t s? ?i?u c?a Lu?t Phòng, ch?ng ma túy và các quy ??nh khác c?a pháp lu?t có liên quan.

2. Th?c hi?n ?úng các n?i dung trong h? s? ?? ngh? c?p phép, gi?y phép s?n xu?t. N?u có s? thay ??i tình tr?ng pháp lý c?a t? ch?c; n?i dung s?n xu?t; ?i?u ki?n kho bãi, v?n chuy?n, Công ty có ngh?a v...

**\*\*?i?u 3.\*\*** Gi?y phép này có giá tr? ??n h?t ngày ... tháng.. ..n?m...7

| | |

| --- | --- |

**\*\*\*Ghi chú:\*\*\***

1 C? quan c?p phép.

2 Tên t? ch?c ?? ngh? c?p phép s?n xu?t.

3 Ng??i ??ng ??u ??n v? th? lý h? s?.

4 V?n b?n ch?ng minh t? cách pháp nhân c?a t? ch?c.

5 M?c ?ích qu?c phòng, an ninh ho?c m?c ?ích khác c?a t? ch?c.

6 Th?i gian, hành trình, ph??ng ti?n v?n chuy?n (trong tr??ng h?p có v?n chuy?n ch?t ma túy, ti?n ch?t t? kho b?o qu?n ??n ??a ?i?m nghiên c?u và ng??c l?i ho?c bàn giao cho ??n v? th? h??ng).

7 Th?i h?n gi?y phép. Tr??ng h?p c?p l?i/c?p ?i?u ch?nh, gi?y phép c? ph?i ???c thay th?, ghi c? th? Gi?y phép này thay th? Gi?y phép s?.... ngày...tháng...n?m....

8 Các ??n v?, cá nhân c?n báo cáo, ph?i h?p.

**\*\*Ph? l?c\*\***

**\*\*THÔNG TIN CH?T MA TÚY, TI?N CH?T ??NG KÝ S?N XU?T\*\***

\*(Kèm theo Quy?t ??nh c?p phép s?... ngày... tháng... n?m... c?a...)\*

| | | | | | |

| --- | --- | ---

**\*\*M?u s? 05\*\***

| | |

| --- | --- |

**\*\*V?N B?N ?? NGH?\***

**\*\*C?p gi?y phép nh?p kh?u (xu?t kh?u) ?? 2\*\***

Kính g?i: ???????.. 3

Tên t? ch?c: 1

Gi?y ch?ng nh?n ??ng kí kinh doanh s?: ???.. do ????. c?p ngày:

??a ch? tr? s? chính:

S? ?i?n tho?i:

?? ngh? ??? 3 c?p gi?y phép cho nh?p kh?u (xu?t kh?u) ch?t ma túy, ti?n ch?t nh? sau:

1. Thông tin ch?t ma túy, ti?n ch?t ??ng ký nh?p kh?u (xu?t kh?u):

| | | | | | |

| --- | --- | ---

2. Tên và ??a ch? t? ch?c xu?t kh?u (nh?p kh?u):

3. M?c ?ích nh?p kh?u (xu?t kh?u): 4
4. Th?i gian th?c hi?n nh?p kh?u (xu?t kh?u) d? ki?n:
5. Tên c?a kh?u làm th? t?c nh?p kh?u (xu?t kh?u):
6. Ph??ng ti?n và ?i?u ki?n b?o ??m an toàn v?n chuy?n:
7. Gi?y phép nh?p kh?u (trong tr??ng h?p xu?t kh?u): 5

???. 1 ???.... xin cam ?oan tuân th? các quy ??nh Lu?t Phòng, ch?ng ma túy s? 120/2025/QH15; Ngh? ??nh s? 163/2026/N?-CP ngày 15 tháng 5 n?m 2026 c?a Chính ph? quy ??nh chi ti?t và h??ng d?n thi hành ...

???. 1 ???.... g?i kèm theo h? s? liên quan, bao g?m:

| | |

| --- | --- |

\*\*\*Ghi chú:\*\*\*

- 1 Tên t? ch?c ?? ngh? c?p phép xu?t kh?u, nh?p kh?u.
- 2 Ch?t ma túy; ti?n ch?t; thu?c thú y ho?c nguyên li?u làm thu?c thú y có ch?a ch?t ma túy, ti?n ch?t; nguyên li?u làm th?c ?n ch?n nuôi, th?c ?n th?y s?n có ch?a ti?n ch?t.
- 3 C? quan c?p phép
- 4 M?c ?ích nh?p kh?u (xu?t kh?u): qu?c phòng, an ninh; nghiên c?u, ki?m nghi?m, s?n xu?t...
- 5 S? và ngày c?p gi?y phép nh?p kh?u, c? quan th?m quy?n c?p phép c?a n??c nh?p kh?u.

\*\*M?u s? 06\*\*

| | |

| --- | --- |

\*\*GI?Y PHÉP\*\*

\*\*Nh?p kh?u (xu?t kh?u)\*\* ???... \*\*4\*\*

\*\*TH? TR??NG\*\* ????????. \*\*. 2\*\*

\*C?n c?\* \*Lu?t Phòng, chóng ma túy s? 120/2025/QH15;\*

\*C?n c? Ngh? ??nh s? 163/2026/N?-CP ngày 15 tháng 5 n?m 2026 c?a Chính ph? quy ??nh chi ti?t và h??ng d?n thi hành m?t s? ?i?u c?a\*  
\*Lu?t Phòng, ch?ng ma túy;\*

\*C?n c? Quy?t ??nh s?: ??? ngày ?.. tháng.....n?m.... c?a ??????1 v? vi?c quy ??nh ch?c n?ng, nhi?m v?, quy?n h?n và c? c?u t? ch?c c?a  
????? 2\*

\*Xét ??n ?? ngh? c?p Gi?y phép nh?p kh?u (xu?t kh?u) ?????? 4 t?i công v?n s? ?.. ngày....tháng ?. n?m ?.. c?a ???????. 5\*

\*Theo ?? ngh? c?a ?????????? 6\*

\*\*QUY?T ??NH:\*\*

\*\*?i?u 1.\*\* Công ty ??? 5 tr? s? t?i: ??????, ?i?n tho?i: ???..., Gi?y ch?ng nh?n kinh doanh s?: ????. do: ??????. c?p ngày .... tháng ?.. n?m....., ???c phép:

1. Nh?p kh?u (xu?t kh?u): ???????. 4 (chi ti?t ? b?ng ph? l?c kèm theo);
2. M?c ?ích nh?p kh?u (xu?t kh?u):
3. Tên và ??a ch? Công ty xu?t kh?u (nh?p kh?u):
4. C?a kh?u nh?p kh?u (xu?t kh?u):
5. Ph??ng ti?n và ?i?u ki?n v?n chuy?n:
6. Th?i gian th?c hi?n nh?p kh?u (xu?t kh?u) d? ki?n:



7. Giấy phép nh?p kh?u (trong tr??ng h?p xu?t kh?u): 8

**\*\*?i?u 2.\*\*** Công ty ???? 5 có trách nhi?m th?c hi?n ?úng quy ??nh c?a Lu?t Phòng, ch?ng ma túy s? 120/2025/QH15; Ngh? ??nh s? 163/2026/N?-CP ngày 15 tháng 5 n?m 2026 c?a Chính ph? quy ??nh chi ti?t và...

**\*\*?i?u 3.\*\*** Giấy phép này ch? có giá tr? cho m?t l?n nh?p kh?u ??n h?t ngày...tháng... n?m..../.

| | |

| --- | --- |

**\*\*M?u s? 07A\*\***

**\*\*C? QUAN C?P PHÉP\*\***

**\*\*GI?Y PHÉP NH?P KH?U CH?T CHU?N\*\*\***Gi?y ch?ng nh?n cho phép nh?p kh?u s?: .../...1-...2-QLD\*

(Công ??c

**\*\*\***(C? quan c?p phép) ch?ng nh?n:**\*\*\***

**\*\*C? s?...\*\***

là doanh nghi?p ch?u s? ?i?u ch?nh c?a các ?i?u kho?n pháp lu?t liên quan ??n các thu?c n?m trong danh m?c thu?c Công ??c ..., ???c phép nh?p kh?u m?t hàng sau:

**\*\*a/C? s? nh?p kh?u:\*\***

- Tên:...

- ??a ch?:...

**\*\*b/\*\***Mô t? chính xác tên và s? l??ng ch?t chu?n ???c nh?p, nêu tên chung Qu?c t? -INN, n?u có:

**\*\*Tên ch?t chu?n, quy cách ?óng gói: S? l??ng nh?p kh?u (b?ng s? và b?ng ch?)\*\***

**\*\*c/C? s? s?n xu?t:\*\***

- Tên: ...

- ??a ch?:...

**\*\*d/C? s? xu?t kh?u:\*\***

- Tên:...

- ??a ch?:...

**\*Theo các ?i?u ki?n sau:\***

\\* Hàng hóa s? ???c nh?p v? qua c?a kh?u:...

\\* Hàng hóa không ???c phép chuy?n b?ng ???ng b?u ?i?n.

\\* Giấy phép này không ???c trao ??i.

\\* Th?i h?n hi?u l?c:...

\\* Giấy phép ch? có giá tr? cho m?t l?n nh?p kh?u.

\\* C? s? ph?i th?c hi?n ?úng các quy ??nh hi?n hành v? qu?n lý, xu?t nh?p kh?u, l?u thông phân ph?i thu?c theo lu?t pháp c?a Vi?t Nam và các Công ??c Qu?c t? mà Vi?t Nam tham gia.

| | |

| --- | --- |

**\*\*\*Ghi chú:\*\*\***

1 Ghi n?m c?p phép...

2 Ghi mã lo?i ch?t chu?n t??ng ?ng:

- N, P, Pr : l?n l??t là ch?t chu?n thu?c danh m?c ???c ch?t gây nghi?n, d??c ch?t h??ng th?n, ti?n ch?t dùng làm thu?c.

**\*\*M?u s? 07B\*\***

**\*\*LICENSING AGENCY\*\***

**\*\*IMPORT LICENCE\*\***

**\*\*REFERENCE STANDARD FOR RESEARCH\*\***

\*Certificate of official approval No. .../(1)-(2)-QLD\*

(Single Convention on...)

**\*\*\*The Ministry of Health of Viet Nam hereby certifies that:\*\*\***

?.

being the Enterprise charged with the administration of the law relating to the drugs to which the ... Convention applies, has been authorized the following importation:

**\*\*a/ Importer:\*\***

- Name: ...

- Address:...,

**\*\*b/\*\*Exact description and amount of the reference standard to be imported including the international Non- Proprietary Name, if any:**

**\*\*Name of reference standard, dosage form: quantity (in number and in word)\*\***

**\*\*c/ Manufacturer:\*\***

- Name: ?

- Address: ?

**\*\*d/ Exporter:\*\***

- Name: ?

- Address: ?

**\*Subject to the following conditions:\***

\\* The consignment will be imported through the port of:...

\\* The consignment may not be delivered by post.

\\* This authorization is not transferable.

\\* Validity period:...

\\* Valid for one shipment only, partial shipments prohibited.

\\* The Licence holder is subjected to observe to the current regulations related to management, import, export, distribution and supplies of drug, as well as the requirement of Vietnamese Laws and Int...

**\*\\*These reference standards are only used for quality control and research within the importing establishment.\***

| | |

| --- | --- |

**\*\*\*Ghi chú:\*\*\***

1 Ghi n?m c?p phép.

2 Ghi mã lo?i ch?t chu?n t??ng ?ng:

- N, P, Pr: l?n l??t là ch?t chu?n thu?c danh m?c d??c ch?t gây nghi?n, d??c ch?t h??ng th?n, ti?n ch?t dùng làm thu?c.

**\*\*M?u s? 08\*\***

???????1??????

**\*\*S? THEO DỐI HO?T ??NG NGHIÊN C?U CH?T MA TÚY, TI?N CH?T\*\***

\*(B?t ??u s? d?ng t?..... ??n ??..)\*

| | | | | | | |

| --- | --- | ---

\*\*\*Ghi chú:\*\*\*

1 ??n ??n v? qu?n lý.

2 ??n v? nghiên c?u ch?t ma túy, ti?n ch?t.

S? ???c ?ánh s? trang t? 01 ??n h?t, và ?óng d?u giáp lại gi?a các trang.

**\*\*M?u s? 09\*\***

**\*\*PHI?U NH?P/XU?T KHO CH?T MA TÚY, TI?N CH?T VÀ M?U CH?T MA TÚY\*\***

Tên ??n v?:

??a ch?:

| | | | | | | |

| --- | --- | ---

| | |

| --- | --- |

\*\*\*Ghi chú:\*\*\* M?u này ???c s? d?ng ?? xu?t/nh?p n?i b? ho?c xu?t cho ??n v? khác.

**\*\*M?u s? 10\*\***

???????1??????

???????2?

**\*\*S? THEO DỐI XU?T, NH?P, S? D?NG, T?N KHO CH?T MA TÚY, TI?N CH?T VÀ M?U CH?T MA TÚY\*\***

\*(B?t ??u s? d?ng t?..... ??n ??..)\*

Tên m?u ch?t ma túy, n?ng ??/hàm l???ng:

??n v? tính:

| | | | | | | |

| --- | --- | ---

\*\*\*Ghi chú:\*\*\*

1 ??n ??n v? qu?n lý.

2 ??n v? xu?t, nh?p, s? d?ng, t?n kho m?u ch?t ma túy, ti?n ch?t.

- S? ???c ?ánh s? trang t? 01 ??n h?t và ?óng d?u giáp lại.

- M?i lo?i m?u ch?t ma túy ph?i dành m?t s? trang riêng, s? trang nhi?u hay ít tùy lo?i thu?c xu?t, nh?p nhi?u hay ít.

**\*\*M?u s? 11\*\***

| | |

| --- | --- |

**\*\*QUY?T ??NH\*\***

**\*\*Phê duy?t nhu c?u s? d?ng và k? ho?ch d? trù m?u ch?t ma túy vì m?c ?ích qu?c phòng, an ninh n?m... \*\***

**\*\*B? TR??NG B? CÔNG AN\*\***

**\*C?n c?\* \*B? lu?t T? t?ng hình s? ngày 27 tháng 11 n?m 2015;\* \*Lu?t s?a ??i, b? sung m?t s? ?i?u c?a B? lu?t T? t?ng hình s? ngày 12 tháng 11 n?m 2021;\***

**\*C?n c?\* \*Lu?t Phòng ch?ng ma túy s? 120/2025/QH15;\***

**\*C?n c? Ngh? ??nh s? 163/2026/N?-CP ngày 15 tháng 5 n?m 2026 c?a Chính ph? quy ??nh chi ti?t và h??ng d?n thi hành m?t s? ?i?u c?a\*  
\*Lu?t phòng, ch?ng ma túy;\***

**\*C?n c? Ngh? ??nh s? 02/2025/N?-CP ngày 18 tháng 02 n?m 2025 c?a Chính ph? quy ??nh ch?c n?ng, nhi?m v?, quy?n h?n và c? c?u t? ch?c c?a B? Công an;\***

**\*Theo ?? ngh? c?a Vi?n tr??ng Vi?n Khoa h?c hình s?.\***

**\*\*QUY?T ??NH:\*\***

**\*\*?i?u 1.\*\* Phê duy?t nhu c?u s? d?ng m?u ch?t ma túy và k? ho?ch d? trù m?u ch?t ma túy n?m... (\*có Ph? l?c kèm theo\*1).**

**\*\*?i?u 2.\*\* Giao Vi?n Khoa h?c hình s? xây d?ng h? s? ??2 và th?c hi?n...3. Giao C?c K? ho?ch và Tài chính ??m b?o kinh phí cho...4; Giao C?c C?nh sát ?i?u tra t?i ph?m v? ma túy t?i p nh?n h? s?, th?...**

**\*\*?i?u 3.\*\* Quy?t ??nh này có hi?u l?c k? t? ngày ký.**

**\*\*?i?u 4.\*\* Vi?n tr??ng Vi?n Khoa h?c hình s?, C?c tr??ng C?c K? ho?ch và Tài chính, C?c tr??ng C?c C?nh sát ?i?u tra t?i ph?m v? ma túy và Th? tr??ng các ??n v? có liên quan ch?u trách nhi?m thi hành...**

| | |

| --- | --- |

**\*\*\*Ghi chú:\*\*\***

**1 Ph? l?c t?ng h?p nhu c?u s? d?ng m?u ch?t ma túy và k? ho?ch d? trù m?u ch?t ma túy n?m....**

**2 H? s? nh?p kh?u, k? ho?ch s?n xu?t chi ti?t.**

**3 Ho?t ??ng nh?p kh?u, s?n xu?t ch?t ma túy, ti?n ch?t.**

**4 ??m b?o kinh phí cho các ho?t ??ng nh?p kh?u, s?n xu?t m?u ch?t ma túy theo k? ho?ch d? trù ?ã phê duy?t.**

**5 Nh?p kh?u, s?n xu?t m?u ch?t ma túy theo k? ho?ch d? trù ?a phê duy?t.**

**\*\*Ph? l?c\*\***

**\*(Kèm theo Quy?t ??nh s? ..../Q?-BCA ngày... tháng... n?m... c?a B? tr??ng B? Công an)\***

**\*\*1. B?ng t?ng h?p nhu c?u s? d?ng m?u ch?t ma túy:\*\***

| | | | | |

| --- | --- | ---

**\*\*2. B?ng k? ho?ch d? trù m?u ch?t ma túy\*\***

| | | | | |

| --- | --- | ---



S? ???c ?ánh s? trang t? 01 ??n h?t, và ?óng d?u giáp lai gi?a các trang.

**\*\*M?u s? 14\*\***

???????1??????

???????2?

**\*\*S? THEO DÕI XU?T, NH?P KH?U CH?T MA TÚY, TI?N CH?T, M?U CH?T MA TÚY\*\***

**\*\*\* (B?t ??u s? d?ng t?..... ??n ??..)\*\*\***

| | | | | | | |

| --- | --- | ---

**\*\*\*Ghi chú:\*\*\***

1 ??n ??n v? ch? qu?n.

2 ??n v? xu?t kh?u, nh?p kh?u m?u ch?t ma túy, tỉ?n ch?t.

S? ???c ?ánh s? trang t? 01 ??n h?t và ?óng d?u giáp lai gi?a các trang.

**\*\*M?u s? 15\*\***

| | |

| --- | --- |

**\*\*GI?Y ?? NGH? CUNG C?P M?U CH?T MA TÚY\*\***

Kính g?i: ?????3???...?

**\*\*I. Thông tin chung:\*\***

1. Tên ??n v?: ????????. 2

2. ??a ch?:

3. Tên ng?i ??i di?n/ng?i ???c ?y quy?n:

4. ?i?n tho?i:

**\*\*II. N?i dung ?? ngh?:\*\***

??..2?????. ?? ngh? ???c cung c?p m?u ch?t ma túy ?? ph?c v? cho nhu c?u s? d?ng ??t/n?m..., c? th?:

| | | | |

| --- | --- | ---

**\*\*III. Tài li?u kèm theo\*\***

B?n sao d? trù nhu c?u s? d?ng m?u ch?t ma túy n?m... ?ã ??ng ký v?i Vi?n Khoa h?c hình s? - B? Công an.

?? ngh? Vi?n Khoa h?c hình s? - B? Công an cung c?p danh m?c m?u ch?t ma túy trên.

| | |

| --- | --- |

**\*\*\*Ghi chú:\*\*\***

1 Tên ??n v? ch? qu?n ??n v? s? d?ng m?u.

2 Tên ??n v? s? d?ng m?u.

3 ??n v? c?p m?u.

**\*\*M?u s? 16\*\***

| | |

| --- | --- |

**\*\*GI?Y XÁC NH?N V?N CHUY?N M?U CH?T MA TÚY\*\***

.... 2 ???.. xác nh?n:

**\*\*1. Ng??i v?n chuy?n:\*\***

- H? tên:

- S? CMND/Th? c?n c??c/H? chí?u/Các gi?y t? tùy thân khác:

N?i c?p: Ngày c?p:

- ??n v?:

- ??a ch?:

**\*\*2. Danh m?c m?u ch?t ma túy v?n chuy?n:\*\***

| | | | | | |

| --- | --- | ---

**\*\*3. ??n v? giao:\*\***

- Tên ??n v?:

- ??a ch?:

- Ng??i giao:

- S? CMND/Th? c?n c??c/H? chí?u/Các gi?y t? tùy thân khác:

N?i c?p: Ngày c?p:

**\*\*4. ??n v? nh?n:\*\***

- Tên ??n v?:

- ??a ch?:

**\*\*5. Ph??ng tí?n, th?i gian, l? trình v?n chuy?n:\*\***

- Th?i gian: T? ngày... ??n ngày...

- L? trình: (Các) m?u ch?t ma túy trên ???c v?n chuy?n t?... (n?i nh?n) ??n... (n?i qu?n lý, s? d?ng)

- Ph??ng tí?n v?n chuy?n: ?.

| | |

| --- | --- |

**\*\*\*Ghi chú:\*\*\***

1 ??n v? ch? qu?n.

2 ??n v? c?p gi?y xác nh?n.

**\*\*M?u s? 17\*\***

**\*\*C?NG HÒA XÃ H?I CH? NGH?A VI?T NAM**

??c l?p - T?

**\*\*BIÊN BẢN GIAO NHẬN MẪU CHỨNG MA TÚY\*\***

Họ tên người giao: .. ngày .. tháng .. năm .. tại

**\*\*1. Người giao:\*\***

- Tên người giao:
- Địa chỉ:
- Ngày giao:
- Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Các giấy tờ tùy thân khác:

Nơi cấp: Ngày cấp:

**\*\*2. Người nhận:\*\***

- Tên người nhận:
- Địa chỉ:
- Ngày nhận:
- Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Các giấy tờ tùy thân khác:

Nơi cấp: Ngày cấp:

**\*\*3. Danh mục mẫu chứng ma túy giao nhận:\*\***

.....

.....

**\*\*4. Cam kết:\*\***

Các loại mẫu chứng ma túy đã được giao nhận này theo Danh mục mẫu giao nhận ghi tại Biên bản này.

Biên bản này được lập thành hai bên bằng chữ và in thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

.....

.....

**\*\*Mẫu số 18\*\***

.....

.....

**\*\*PHIẾU KIỂM NGHIỆM CỤS DẠNG MẪU CHỨNG MA TÚY\*\***

**\*\*Người nhận:\*\***

Kính gửi: Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an.

... 2 ... . Kiểm nghiệm mẫu chứng ma túy năm .., như sau:

.....

.....

.....

.....

**\*\*\*Ghi chú:\*\*\***



1 Tên ??n v? ch? qu?n.

2 Tên ??n v? s? d?ng.

**\*\*M?u s? 19\*\***

| | |

| --- | --- |

**\*\*BÁO CÁO TÌNH HÌNH S? D?NG M?U CH?T MA TÚY\*\***

**\*\*??t.../N?m: ????.\*\***

Kính g?i: V?n Khoa h?c hình s? - B? Công an.

| | | | | | | | |

| --- | --- | ---

| | |

| --- | --- |

**\*\*\*Ghi chú:\*\*\***

1 Tên ??n v? ch? qu?n.

2 ??n ??n v? báo cáo.

3 S? l??ng hao h?t bao g?m c? h?ng, v?, h?t h?n dùng..., có báo cáo chi ti?t kèm theo.

**\*\*PH? L?C III\*\***

DANH M?C BI?U M?U QU?N LÝ NG??I S? D?NG TRÁI PHÉP CH?T MA TÚY\*(Kèm theo Ngh? ??nh s? 163/2026/N?-CP ngày 15 tháng 5 n?m 2026 c?a Chính ph?)\*

| | |

| --- | --- |

**\*\*M?u s? 01\*\***

| | |

| --- | --- |

**\*\*PHI?U K?T QU?\***

**\*\*Xét nghi?m ch?t ma túy trong c? th?\***

Tóm t?t n?i dung s? vi?c:

?? xác ??nh hành vi s? d?ng trái phép ch?t ma túy, ????? 2 th?c hi?n xét nghi?m ch?t ma túy trong c? th? ??i v?i:

H? và tên: ?????????????????? 5 Gi?i tính:

Tên g?i khác:

Ngày, tháng, năm sinh: .... / .... / ?.. Nơi sinh:

Quê quán:

N?i th??ng trú/t?m trú:

N?i ? hi?n t?i:

S? CMND/CCCD/CC/H? chi?u: ??????????..; ngày c?p: ???../...../ ;

n?i c?p:

Dân tộc: ??????. Tôn giáo: ??????.. Trình ?? học v?n:

Ngh? nghi?p:

N?i làm vi?c/h?c t?p:

1. Ng??i ti?n hành xét nghi?m: ?????? 4; ch?c v? ??????. ??n v?:

## 2. Biện pháp xét nghiệm:

Các bước tiến hành:

K?t qu?:

3. C?n c? vào k?t qu? tr?n, k?t lu?n: 5:

? D??ng tính v?i ch?t ma túy trong c? th?.

? Âm tính v?i ch?t ma túy trong c? th?.

111

— — — — —

\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\

1 C? quan ch? qu?n.

2 C? quan th?c hi?n x?t nghi?m ho?c c? quan c?a ng??i th?c hi?n x?t nghi?m.

3 ??a danh n?i th?c hi?n xét nghi?m.

4 Tên c? quan c?a ng??i ti?n hành xét nghi?m.

5 Tên ng?i b? xét nghi?m ch?t ma túy trong c? th?.

**\*\*M?u s? 02\*\***

| | |

— — —

**\*\*THÔNG BÁO\*\***

**\*\*V? hành vi s? d?ng trái phép ch?t ma túy\*\***

Kính g?i: Tr??ng Công an4 ???????????????????...

???????????????. 2 thông báo v? hành vi s? d?ng trái phép ch?t ma túy c?a ng??i có tên sau ?ây:

H? và tên: ?????????????????? 5 Gi?i tính:

Tên g?i khác:

Ngày, tháng, năm sinh: ??../???.../????, Nơi sinh:

Quê quán:

N?i th??ng tr?/t?m tr?:

N?i ? hi?n t?i:

S? CMND/CCCD/CC/H? chi?u: ?????; ngày c?p:....../....../.....; n?i c?p:

Dân tộc: ?????? Tôn giáo: ??????.. Trình ?? học v?n:

Ngh? nghi?p:

N?i làm vi?c/h?c t?p:

N?i dung thông báo: \*(Ghi rõ hành vi vi ph?m, n?i th?c hi?n hành vi vi ph?m; c? quan ti?n hành xét nghi?m ch?t ma túy trong c? th?)\*

Kết quả xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể của ??????.. 5 là dương tính.

?????. 2 thông báo ?? Tr??ng Công an ?????. 4 bi?t, th?c hi?n theo quy ??nh.

|||

| --- | --- |

1 C? quan ch? qu?n.

2 C? quan g?i thông báo.

3 ??a danh n?i c? quan g?i thông báo ?óng tr? s?.

4 C?p xã n?i nh?n thông báo.

5 Ng??i có hành vi s? d?ng trái phép ch?t ma túy.

**\*\*M?u s? 03\*\***

**\*\*C?NG HÒA XÃ H?I CH? NGH?A VI?T NAM**

??c l?p - T?

\*?.1, ngày... tháng... n?m...\*

**\*\*B?N T??NG TRÌNH\*\***

Tên tôi là: ?????????????????? Gi?i tính:

Tên g?i khác:

Ngày, tháng, năm sinh: .... / .... / ?. Nơi sinh:

Quê quán:

N?i th??ng tr?/t?m tr?:

N?i ? hi?n t?i:

S? CMND/CCCD/CC/H? chi?u: ???..; ngày c?p: ....../..../?? ; n?i c?p:

Dân tộc: ??????. Tôn giáo: ??????. Trình độ học vấn:

Ngh? nghi?p:

N?i làm vi?c/h?c t?p:

T??ng tr?nh c? th? v? h?nh vi s? d?ng m? t?y c?a b?n th?n (qu? tr?nh s? d?ng m? t?y, h?nh th?c s? d?ng m? t?y, t?nh tr?ng s? d?ng m? t?y, l?y do s? d?ng m? t?y, th?i ?i?m s? d?ng m? t?y l?n cu?i)

?ã cai nghi?n ma túy (ghi rõ n?i cai nghi?n, s? l?n (n?u ?ã b? áp d?ng); tr??ng h?p không b? áp d?ng thì ghi là: không):

|||

| - - | - - |

\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\

1 ??a danh n?i t??ng tr?nh.

\*\*M?u s? 04\*\*

**\*\*QUYẾT ĐỊNH\*\***

**\*\*Áp dụng biện pháp quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy\*\***

**\*\*TRƯỜNG CÔNG AN ????????? 1\*\***

\*Căn cứ \*Luật Phòng, chống ma túy ngày 10 tháng 12 năm 2025,\*

\*Căn cứ Nghị định số 163/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của \*Luật Phòng, chống ma túy.\*

**\*\*QUYẾT ĐỊNH\*\***

**\*\*Điều 1.\*\* Áp dụng biện pháp quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy và người có tên sau:**

Họ và tên: ??????????????????. 2. Giới tính:

Tên gọi khác

Ngày, tháng, năm sinh: ...../...../??.. Nơi sinh:

Quê quán:

Nơi thường trú/tạm trú:

Nơi ? hiện tại:

Số CMND/CCCD/CC/H? chỉ?u: ?????? ; ngày cấp:...../...../??.. ; nơi cấp:

Dân tộc: ??????. Tôn giáo: ??????. Trình độ học vấn:

Nghề nghiệp:

Nơi làm việc/học tập:

Tóm tắt hành vi sử dụng trái phép chất ma túy:

Kết quả xét nghiệm dùng tính và chất ma túy trong cơ thể ngày ?../??/??

Thời hạn quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy là ??, kể từ ngày ?../??/??

**\*\*Điều 2.\*\* Thành lập Tổ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy gồm ; thành viên người có tên sau:**

1. ?/c ??????????? Công an ????????? 1 - Tổ trưởng.

2. Ông/bà: ?????????? - ?/đi?n Thôn/T? dân ph? - T? phó.

3. Ông/bà: ??????????????????????3 - T? viên.

4. Ông/bà: ??????????????????????4 - T? viên.

???????????? 5

**\*\*Điều 3. Trách nhiệm thực hiện quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy\*\***

1. ?/c ??????????????. Công an ??????????.. 1 có trách nhiệm:

a) Thực hiện quản lý cơ trú ?/đi?n người sử dụng trái phép chất ma túy;

b) ?/a người sử dụng trái phép chất ma túy vào danh sách quản lý; cấp nh?t lên ph?n m?m Quản lý ?/đi?n;

c) Thực hiện việc xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể trong thời hạn quản lý;

d) Phòng ng?a, ng?n ch?n hành vi gây m?t an ninh, tr?t t? c?a người sử dụng trái phép chất ma túy.

2. Tổ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy có trách nhiệm tổ?n, ?/ng viên, giáo d?c, h? tr? người b? quản lý có tên nêu ?/đi?n 1 Quy?t ?/nh này.

3. Gia ?/nh người b? quản lý có trách nhiệm ph?i h?p quản lý, ?/ng viên, giáo d?c và giúp ?/ người sử dụng trái phép chất ma túy.

--- | --- |

--- | --- |

+ Có tí?n án các t?i v? ma túy: ?

+ B? x? lý vi ph?m hành chính v? ma túy: ?

+ Có tên án v? t?i ph?m khác: ?

+ B? x? lý vi ph?m hành chính khác: ?

Các quy? ?nh x? ph?t, áp d?ng bi?n pháp x? lý hành chính do s? d?ng trái phép ch?t ma túy, nghi?n ma túy \*(s?, ngày, tháng, c? quan ban hành Quy? ?nh, hình th?c x? ph?t, bi?n pháp x? lý hành chính...

L?n 1:

L?n 2:

L?n 3:

17. Có bi?u hi?n lo?n th?n (ngáo ?á): Có: ? Không: ? ;

18. Th?i ?i?m ng??i s? d?ng trái phép ch?t ma túy khai nh?n b?t ??u s? d?ng trái phép ch?t ma túy:

19. Th?i ?i?m b? ph?t hi?n s? d?ng tr?i ph?p ch?t ma túy l?n ??u ti?n:

20. Lo?i ma túy s? d?ng

+ Thu?c phi?n: ? + Cocain: ? + C?n sa: ?

+ Heroine: ? + Ketamine: ?

+ Amphetamine/Methamphetamine: ? + Ma túy khác: ?

+ S? d?ng nhi?u lo?i ma túy: ?

21. Hình thức sử dụng ma túy.

+ Tiêm chích: ? + Hít: ?

+ Ung: ? + Khác: ?

+ S? d?ng nhi?u hình th?c: ?

22. ?ã t?ng cai nghi?n: ?????. (có/không). N?u có, s? l?n cai nghi?n:

+ 1 l?n: ? +2 l?n: ? +3 l?n: ? + T? 4 l?n tr? lên: ?

C? th? \*(Ghi rõ ??a ?i?m, hình th?c, th?i gian m?i l?n cai nghi?n; s?, ngày tháng, c? quan ban hành Quy?t ??nh trong tr??ng h?p cai nghi?n b?t bu?c)\*:

23. Tên sự kiện đáng nhớ \*(theo ngày, tuần, tháng)\*

24. Li?u l??ng ma túy m?i l?n s? d?ng

25. Thông tin liên hệ của người sử dụng trái phép chết mà túy hoặc người đi n:

S? ?i?n tho?i:

Tài kho?n m?ng xã h?i (n?u có):

111

|     |     |

\*\*\ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / \*\*

1 Tên c? quan ch? qu?n.

2 Tên c? quan l?p b?n tóm t?t

**\*\*M?u s? 06\*\***

|||

|     |     |

**\*\*THÔNG BÁO\*\***

**\*\*V? vi?c chuy?n h? s? qu?n lý ng??i s? d?ng trái phép ch?t ma túy\*\***

Kính g?i: Tr??ng Công an ???????3

Công an ??????? 2 thông báo cho Tr??ng Công an ??????.. 3 v? vi?c chuy?n h? s? qu?n lý ng??i s? d?ng trái phép ch?t ma túy có tên sau:

H? và tên: ?????????????? Gi?i tính:

Ngày, tháng, n?m sinh:...../...../??.. N?i sinh:

Quê quán:

N?i th??ng trú/t?m trú:

N?i ? hi?n t?i:

S? CMND/CCCD/CC/H? chỉ?u: ???.; ngày c?p:...../...../ ???.; n?i c?p:

Dân t?c: ??????.. Tôn giáo: ???????.. Trình ?? h?c v?n:

Ngh? nghi?p:

N?i làm vi?c/h?c t?p:

Là ng??i ?ang trong th?i h?n b? áp d?ng bi?n pháp qu?n lý ng??i s? d?ng trái phép ch?t ma túy theo Quy?t ??nh s? ???../Q?-?.. ngày ???/.../.... c?a Công an ??????. 2.

Th?i gian qu?n lý t? ngày ?../?../?? ??n ngày ?../?../??

N?i chuy?n ??n: 3

H? s? qu?n lý: có danh m?c kèm theo.

Tr??ng Công an ??????? 2 thông báo ?? Tr??ng Công an ??????? 3 bi?t, ti?p t?c t? ch?c qu?n lý ??i v?i ng??i s? d?ng trái phép ch?t ma túy có tên nêu trên.

| | |

| --- | --- |

\\_\\\\_\\\\_\\\\_\\\\_\\\\_\\\\_\\\\_\\\\_\\\\_\\\\_\\\\_\\\\_\\\\_\\\\_\\\\_\\\_

1 C? quan ch? qu?n.

2 N?i ?ang qu?n lý ng??i s? d?ng trái phép ch?t ma túy.

3 N?i ng??i ?ang trong th?i h?n qu?n lý chuy?n ??n.

**\*\*DANH M?C TÀI LI?U TRONG H? S? QU?N LÝ\*\***

\*(Kèm theo Thông báo s? ..../TB-?? ngày.... tháng ?.. n?m ... c?a Công an....)\*

| | | |

| --- | --- | ---

**\*\*M?u s? 07\*\***

| | |

| --- | --- |

**\*\*QUY?T ??NH\*\***

**\*\*T?m ?ình ch? qu?n lý ng??i s? d?ng trái phép ch?t ma túy\*\***

**\*\*TR??NG CÔNG AN ??????? 1\*\***

\*C?n c?\* \*Lu?t Phòng, ch?ng ma t?y ngày 10 tháng 12 n?m 2025;\*

\*C?n c? Ngh? ??nh s? 163/2026/N?-CP ng?y 15 th?ng 5 n?m 2026 c?a Ch?nh ph? quy ??nh chi ti?t và h??ng d?n thi h?nh m?t s? ?i?u c?a\*

\*Lu?t Phòng, ch?ng ma túy;\*

\*C?n c? Quy?t ??nh áp d?ng bi?n pháp qu?n lý ng??i s? d?ng trái phép ch?t ma túy;\*

\*C?n c? Quy?t ??nh t?m gi?/t?m giam .....3\*

\*\*QUY?T ??NH:\*\*

**\*\*?i?u 1.\*\*** T?m ?ình ch? áp d?ng bi?n pháp qu?n lý ng??i s? d?ng trái phép ch?t ma túy k? t? ngày ?../?../?? v?i ng??i có tên sau:

H? và tên: ?????????????????? Gi?i tính:

Ngày, tháng, năm sinh:..../..../?.. Nơi sinh:

Ôuê quán:

N?i th??ng tr?/t?m tr?:

N?i ? hi?n t?i:

S? CMND/CCCD/CC/H? chi?u: ?????? ; ngày c?p:...../...../?.. ; n?i c?p:

Dân tộc: ???????? Tôn giáo: ???????? Trình ?? h?c v?n:

Ngəh? nəhi?p:

N?i làm vi?c/h?c t?p:

B? qu?n lý theo Quy?t ??nh áp d?ng bi?n pháp qu?n lý ng??i s? d?ng trái phép ch?t ma túy s? ???../Q?- ngày ?../.../... c?a Tr??ng Công an  
???? 2

Theo quy ??nh t?i kho?n 7 ?i?u 24 Lu?t Phòng, ch?ng ma túy, t?m ?ình ch? qu?n lý ??i v?i ????????????. vì lý do:

? B? t?m gi? trong th?i h?n ??.. t? ngày ?../.../... ??n ngày ?../.../...

? B? t?m giam trong th?i h?n ??, t? ngày ?../.../... ??n ngày ?../.../...

\*\*?i?u 2.\*\* Sau khi h?t th?i h?n t?m gi?, t?m giam, ti?p t?c qu?n lý ??n h?t th?i h?n theo Quy?t ???nh áp d?ng bi?n pháp qu?n lý ng??i s? d?ng trái phép ch?t ma túy s? ?./O?-.... ngày ?./.../...

**\*\*?i?u 3.\*\* Quy?t ??nh này có hi?u l?c k? t? ngày ký.**

**\*\*?j?u 4.\*\*** Công an ????? 1 và nh?ng ng??j có tên t?j ?j?u 1 ch?u trách nhi?m thi hành Quy?t ??nh này.

|||

| - - | - - |

\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\

1 Tên xã, phường, thị trấn nơi ra quyết định dân qu?n lý.

2 N?i ra quy?t ??nh qu?n lý.

3 Quy?t ??nh t?m gi?, t?m giam.

**\*\*M2U.S? 08\*\***

III

| - - | - - |

**\*\*OUY?T ??NH\*\***

**\*\*Đ?ng quy?n lý ng??j s? d?ng trái phép ch?t ma túy\*\***

**\*\*TRƯỜNG CÔNG AN QUẢNG NAM. 1\*\***



\*C?n c?\* \*Lu?t Phòng, ch?ng ma t?y ngày 10 tháng 12 n?m 2025;\*

\*C?n c? Ngh? ??nh s? 163/2026/N?-CP ngày 15 tháng 5 n?m 2026 c?a Chính ph? quy ??nh chi ti?t và h??ng d?n thi hành m?t s? ?i?u c?a\*

\*Lu?t Phòng, ch?ng ma túy.\*

\*\*QUY?T ??NH:\*\*

**\*\*?i?u 1.\*\*** D?ng áp d?ng bi?n pháp qu?n lý ng??i s? d?ng trái phép ch?t ma túy k? t? ngày ?../.../... v?i ng??i có tên sau:

H? và tên: ??????????????????????.. Gi?i tính:

Ngày, tháng, n?m sinh: .... / ..... / ?? N?i sinh:

Quê quán:

N?i th??ng trú/t?m trú: ;

N?i ? hi?n t?i:

S? CMND/CCCD/CC/H? chi?u: ??????; ngày c?p: ....../...../?... ; n?i c?p:

Dân tộc: ??????..??. Tôn giáo: ??????..Trình ?? h?c v?n:

Ngh? nghi?p:

N?i làm vi?c/h?c t?p:

B? qu?n lý theo Quy?t ??nh áp d?ng bi?n pháp qu?n lý ng?i s? d?ng trái phép ch?t ma túy s? ?../Q?-?? ngày ?../.../... c?a Tr??ng Công an  
???????...2

Theo quy ??nh t?i kho?n 5 ?i?u 24 Lu?t Phòng, ch?ng ma túy, d?ng qu?n lý ??i v?i ?????????? vì lý do:

? K?t qu? xác ??nh tình tr?ng nghi?n là có nghi?:

? B? áp d?ng bi?n pháp x? lý hành chính giáo d?c t?i xã, ph??ng, th? tr?n do có hành vi s? d?ng trái phép ch?t ma túy

? B? áp d?ng bi?n pháp x? lý hành chính ??a vào c? s? giáo d?c b?t bu?c, ??a vào tr??ng giáo d??ng

? Thi hành án ph?t tù

? Thi hành quy?t ??nh t?m gi?, t?m giam có th?i h?n dài h?n th?i h?n qu?n lý còn l?i

? Ch?t, b? Tòa án tuyên b? là m?t tích.

ma túy s? ??/Q?-?-.. ngày ?../... gi?i th? k? t? ngày Qu...

**\*\*?i?u 3.\*\* Quy?t ??nh này có hi?u l?c k? t? ngày ký.**

**\*\*?i?u 4.\*\* Công an1 ??????.và nh?ng ng??i có tên t?i ?i?u 1, ?i?u 2 ch?u trách nhi?m thi hành Quy?t ??nh này.**

|||

— | — |

```
**\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ **
```

1 N?i ra quy?t ??nh d?ng qu?n lý.

2 N?i ra quy?t ??nh qu?n lý.

**\*\*M?u s? 09\*\***

111

--- | --- |

\*\*QUY?T ??NH\*\*

**\*\*Ch?m d?t qu?n lý ng??i s? d?ng trái phép ch?t ma túy\*\***

**\*\*TR??NG CÔNG AN ??????. 1\*\***



**\*\*PH? L?C IV\*\***

DANH M?C TRANG THI?T B? T?I THI?U PH?C V? HO?T ??NG CAI NGHI?N MA TÚY\*(Kèm theo Ngh? ??nh s? 163/2026/N?-CP ngày 15 tháng 5 n?m 2026 c?a Chính ph?)\*

| | | |

| --- | --- | ---

**\*\*PH? L?C V\*\***

CÁC M?U V?N B?N TH?C HI?N CÔNG TÁC CẠI NGHIỆ?N, QU?N LÝ SAU CẠI NGHIỆ?N MA TÚY

\*(Kèm theo

I I I

| --- | --- |

**\*\*M?u s? 01\*\***

| | |

| --- | --- |

**\*\*PH??NG ÁN TÀI CHÍNH C?A C? S? CAI NGHIỆN MA TÚY T? NHÂN\*\***

Kính g?i: Giám ??c Công an?.\*4\*?

**\*\*I. THÔNG TIN V? C? S?\*\***

- Tên c? s? vi?t b?ng ti?ng Vi?t \*(ghi b?ng ch? in hoa)\*:
- C? s? v?t ch?t, trang thi?t b?
  - ??a ch? tr? s? chính:
  - C? s? v?t ch?t, trang thi?t b? \*(Khái quát toàn b? c? s? v?t ch?t, trang thi?t b? hi?n có c?a c? s?):\*
- T? ch?c b? máy, nhân s?
  - T?ng s? nhân viên:
  - C? c?u t? ch?c b? máy:

**\*\*II. PH??NG ÁN HO?T ??NG\*\***

- M?c tiêu/??nh h??ng phát tri?n \*(d? ki?n s? l??t d?ch v?/ng??i nghi?n ???c ti?p nh?n trong 3 n?m, 5 n?m)\*:
- Các d?ch v? cai nghi?n ma túy c?a c? s? cai nghi?n t? nhân
  - Cung c?p d?ch v? t?i c? s? cai nghi?n:
  - Cung c?p d?ch v? t?i gia ?ình, c?ng ??ng:
  - Các d?ch v? khác:
- Giá d?ch v? cai nghi?n d? ki?n:

**\*\*III. PH??NG ÁN TÀI CHÍNH\*\***

1. Ph??ng ?n v? doanh thu, chi ph?, l?i nhu?n trong 03 n?m ??u:

2. Ph??ng ?n t?i chnh kh?c:

**\*\*IV. CAM K?T\*\***

C? s? cai nghi?n ma túy t? nhân có ph??ng án tài chính rõ ràng, ??y ?? ?? ho?t ??ng trong th?i h?n ???c c?p phép.

|||

| - - | - - |

\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\

1 Tên c? quan, t? ch?c ch? qu?n tr?c ti?p (n?u có).

2 Tên c? s? cai nghi?n ma túy/c? s? cung c?p d?ch v? cai nghi?n ma túy t? nguy?n.

3 ??a danh.

4 Công an tỉnh, thành phố nơi có sự cai trị?n ma túy ??ng ký.

\*\*M?U.S? 02\*\*

|||

| --- | --- |

Kính gửi: Giám đốc Công an tỉnh...\*

**\*\*1. Tên c? s? vi?t b?ng ti?ng Vi?t\*\* \*(ghi b?ng ch? in hoa):\***

Tên c? s? vi?t b?ng ti?ng n??c ngoài \*(n?u có)\*:

Tên c? s? vị?t t?t \*(n?u có)\*:

**\*\*2. ??a ch? tr? s? chính:\*\***

?i?n tho?i: ??????????????..; E-mail:

Trang thông tin ?i?n t? (n?u c?):

**\*\*3. Ng??i ??i di?n theo pháp lu?t:\*\***

Chức danh:

S? ?j?n tho?i liên l?c:

**\*\*4. Quy?t ??nh thành l?p\*\*** (cho phép thành l?p) c? s? cai nghi?n s?... ngày... tháng.....n?m... c?a??????????????????????????????????????...

ho:c \*\*Mã s? doanh nghi?p\*: ?????????? ?ng ký l?n ??u ngày?? tháng?? n?m???, thay ??i l?n th?...\*(n?u có)\* ngày... tháng... n?m??  
n?i c?p ??????..

?? ngh? Giám ??c Công an?? \*4\*?? c?p/c?p l?i Gi?y phép ho?t ??ng cai nghi?n ma túy.

C? s? cam k?t th?c hi?n ??v ?? tr?ch nhi?m, ngh?a v? theo ?úng quy ??nh c?a pháp lu?t v? cai nghi?n ma túy.

H? s? kèm theo q?m:

1)

2)

|||

— — —

\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\

1 Ghi tên c? quan, t? ch?c ch? qu?n.

2 Tên c? s? cai nghi?n ma túy t? nhân.

3 ??a danh.

4 Tên t?nh/thành ph?.

**\*\*M?u s? 03\*\***

|||

||--||--||

**\*\*DANH SÁCH NHÂN VIÊN\*\***

Kính gửi: Giám đốc Công an tỉnh

**\*\*1. Tên c? s? vi?t b?ng ti?ng Vi?t\*\* \*(ghi b?ng ch? in hoa)\*:**

Tên c? s? vi?t b?ng ti?ng n??c ngoài (\*n?u có\*):

Tên c? s? vi?t t?t (\*n?u có\*):

**\*\*2. ??a ch? tr? s? chính:\*\***

Phone: ; E-mail:

Trang thông tin ?i?n t? \*(n?u có)\*:

**\*\*3. Ng??i ??i di?n theo pháp lu?t:\*\***

Chức danh:

S? ?i?n tho?i liên l?c:

C? s? cam k?t n?i dung thông tin v? nhân viên trong danh sách kèm theo là chính xác.

\_\_\_\_\_

| --- | --- | ---

|||

| --- | --- |

\_\_\_\_\_

1 Tên c? quan, t? ch?c ch? qu?n tr?c ti?p (n?u c?).

2 Tên c? s? cai nghi?n ma túy.

**\*\*M?u s? 04\*\***

**\*\*C?NG HÒA XÃ H?I CH? NGH?A VI?T NAM**

??c l?p - T

\*???1??, ngày... tháng?... n?m???

||||

| --- | --- | --- |

**\*\*I. S? L??C V? B?N THÂN\*\***

1. H? và tên: Gi?i tính:.....

2. Tên gọi khác:

3. Sinh ngày?? tháng.... n?m ???

4. N?i th??ng tr?/t?m tr?:

5. N?i ? hi?n t?i:

6. S? CCCD/CMND/HC:

Ngày c?p:...../??/????..; N?i c?p:

7. Trình ?? ?ào t?o \*(ghi rõ trình ??, tên ngành ?ào t?o cao nh?t)\*:

**\*\*II. QUÁ TRÌNH H?C T?P, LÀM VI?C\*\***

### 1. Quá trình h?c t?p, công tác

|||

|     |     |

2. ?ào t?o, b?i d??ng v? cai nghi?n ma túy

| | | | | |

| --- | --- | ---

Tôi xin cam đoan khai trên là đúng sự thật. Nếu có gì sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

111

— — — — —

\_\_\_\_\_

1 ??a danh.

2 Xác nh?n c?a c? quan ch? qu?n ho?c UBND c?p xã n?i c? trú.

**\*\*M?u s? 05\*\***

|||

| - - | - - |

**\*\*GI?Y PHÉP HO?T ??NG CẠI NGHİ?N MẠ TÚY\*\***

**\*\*GIÁM ĐỐC CÔNG AN...1....\*\***

\*C?n c? \*Lu?t Phòng, ch?ng ma túy n?m 2025;\*

\*C?n c? Ngh? ??nh s? 163/2026/N?-CP ngày 15 tháng 5 n?m 2026 c?a Chính ph? quy ??nh chi ti?t và h??ng d?n thi hành m?t s? ?i?u c?a\*

\*Theo ?? ngh? c?a Tr??ng phòng C?nh sát ?i?u tra t?i ph?m v? ma túy.\*

**\*\*C?P PHÉP HO?T ??NG CAI NGHI?N MA TÚY\*\***

\*??????.. 3???????? (Vi?t in hoa)\*

Tên c? s? vi?t b?ng ti?ng n??c ngoài, tên vi?t t?t \*(n?u có)\*:

**\*\*1. ??a ch? tr? s? chính:\*\***

??n tho?: ???????.; E-mail:

Trang thông tin ?i?n t? \*(n?u có)\*:

**\*\*2. Ng??i ??i di?n theo pháp lu?t:\*\***

Ch?c v?:

S? CC/CCCD/CMND/HC: Ngày c?p: ???/???./????;



--- | --- |

---|---

---|---

---|---

\*Lu?t Phòng, ch?ng ma túy;\*



\*C?n c?\* \*Lu?t Phòng, ch?ng ma t?y n?m 2025;\*

\*C?n c? Ngh? ??nh s? 163/2026/N?-CP ngày 15 tháng 5 n?m 2026 c?a Chính ph? quy ??nh chi ti?t và h??ng d?n thi hành m?t s? ?i?u c?a\*

\*Lu?t Phòng, ch?ng ma túy;\*

\*C?n c? Biên b?n vi ph?m s???? ngày....tháng.... n?m?? v? hành vi vi ph?m các quy ???n c?a pháp lu?t v? cai nghi?n ma túy c?a  
 ?????,3????,\*

\*Theo ?? ngh? c?a Tr??ng phòng C?nh sát ?i?u tra t?i ph?m v? ma túy.\*

\*\*QUY?T ??NH:\*\*

\*\*?i?u 1.\*\* ?i?nh ch? ho?i? ??ng cai nghi?n ma túy ??i v?i .....3????; Gi?y phép ho?i? ??ng cai nghi?n ma túy s?: ??./GP-H?CNMT, c?p ngày  
 ??/?/?/?? . t?i:

1. Lý do ?ình ch?: ??????????..4

2. Thời hạn trình chi: ???..tháng, từ ngày ??/??/?? đến ngày ??/??/??

\*\*?i?u 2.\*\* ???3??? ph?i ch?u trá?h nhi?m hoàn tr? chi phí cai nghi?n và gi?i quy?t các quy?n, l?i í?h khác c?a ng??i cai nghi?n theo h?p  
 ??ng d?ch v? cai nghi?n ma túy.

**\*\*?i?u 3.\*\* Quy?t ??nh này có hi?u l?c k? t? ngày ký.**

**\*\*?i?u 4.\*\*** Tr??ng phòng tham m?u, Tr??ng phòng C?nh sát ?i?u tra t?i ph?m v? ma túy, C? s? cai nghi?n ma túy có tên t?i ?i?u 1, các c? quan, t? ch?c, cá nhân có liên quan ch?u trách nhi?m thi hành Qu...

|||

--- | --- |

\_\_\_\_\_

1 T?nh, thành ph?.

2 ??a danh.

3 Ghi rõ tên c? s? cai nghi?n ma túy.

4 Ghi rõ lý do ?ình ch? theo quy ??nh c?a Ngh? ??nh s? 163/2026/N?-CP ngày 15/5/2026.

**\*\*M?u s? 09\*\***

|||

--- | --- |

\*\*?? NGH? \*\*

**\*\*D?ng ho?t ??ng cai nghi?n ma túy\*\***

Kính gửi: Giám đốc Công an tỉnh...4.....

1. ?????2?????????; Gi?y phép ho?t ??ng cai nghi?n s?: ???./GP-H?CNMT, c?p ngày ??/??/???? t?i

??a ch? tr? s? chính:

Ng??i ??i di?n theo pháp lu?t:

S? CC/CCCD/CMND/HC: Ngày c?p: ??/??/??

N?i c?p:

Ch?c v?:

2. ?? ngh? d?ng ho?t ??ng cai nghi?n ma túy t? ngày: ??/??/

3. Lý do:

C? s? ??????? ?????? cam k?t th?c hi?n ??y ?? trách nhi?m theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

111



Kính gửi: Giám đốc Công an tỉnh

1. H?, tên cá nhân/c? s? cung c?p d?ch v? \*(ch? in hoa)\*:

??a ch? cung c?p d?ch v?:

Phone: \_\_\_\_\_; E-mail: \_\_\_\_\_

Ng??i ??i di?n theo pháp lu?t (??i v?i c? s?):

S? CC/CCCD/CMND/HC: ???????????? Ngày c?p: ??/??/??

N?i c?p:

Ch?c v?:

2. ?? ngh? Giám ??c Công an ?????5???????? công b?/công b? l?i ?? ?i?u ki?n cung c?p d?ch v? cai nghi?n ma túy.

a) Ph?m vi d?ch v?: ?????????6

b) Loại hình cung cấp dịch vụ: ????????????

C? s? cam k?t th?c hi?n ??y ?? trách nhi?m, ngh?a v? theo ?úng quy ??nh c?a pháp lu?t v? cai nghi?n ma túy.

3. H? s? k?m theo q?m:

a)

b)

|||

| --- | --- |

\_\_\_\_\_

1 Tên c? quan, t? ch?c ch? qu?n tr?c ti?p (n?u có).

2 Tên c? s? cung c?p d?ch v? cai nghi?n ma túy.

3 Ch? vi?t t?t tên cùng c?p d?ch v? cái nghi?n ma túy.

4 ??a danh.

5 Ghi rõ tên t?nh/Thành ph?.

6 Ghi rõ d?ch v? cai nghi?n ma túy cung c?p.

7 Ghi rõ d?ch v? n?i trú hay ngo?i trú.

**\*\*M?u s? 12\*\***

|||

— — —

\*\*OUY?T ??NH\*\*

**\*\*Công bố t? ch?c/cá nhân ?? ?i?u ki?n cung c?p d?ch v? cai nghi?n ma túy t? nguy?n t?i gia ?ình, c?ng ??ng\*\***

**\*\*GIÁM ĐỐC CÔNG AN .....1 .....\*\***

\*C?n c?\* \*Lu?t Phòng, ch?ng ma túy n?m 2025;\*

\*C?n c? Ngh? ??nh s? 163/2026/N?-CP ngày 15 tháng 5 n?m 2026 c?a Chính ph? quy ??nh chi ti?t và h??ng d?n thi hành m?t s? ??i u c?a\*

\*Lu?t Phòng, ch?ng ma túy;\*

\*C?n c? Bi?n b?n th?m ??nh..... ngày ...../...../..... c?a\*

\*Theo ?? ngh? c?a Tr??ng phòng c?nh sát ?i?u tra t?i ph?m v? ma túy.\*

\*\*OUY?T ??NH:\*\*

1. C? s?/cá nhân d?i ?ây ?? ?i?u ki?n cung c?p d?ch v? cai nghi?n ma túy t? nguy?n t?i gia ?ình, c?ng ??ng:

1. H?, tên cá nhân/c? s? cung c?p d?ch v? \*(ch? in hoa)\*:

Þín thoði: .....; E-mail:

Ng??i ??i di?n theo pháp lu?t (??i v?i c? s?):

Ch?c danh: ..... S? ?i?n tho?:

2. Ph?m vi d?ch v?: 3 .....

3. Lo?i hình cung c?p d?ch v?: 4 .....

4. ??a ch? cung c?p d?ch v?:

5. Giá d?ch v? (d? ki?n):

**\*\*?i?u 2.\*\* Quy?t ??nh này có hi?u l?c k? t? ngày ký.**

\*\*?i?u 3.\*\* Tr??ng phòng Tham m?, Tr??ng phòng C?nh sát ?i?u tra t?i ph?m v? ma túy, t? ch?c/cá nhân có tên t?i ?i?u 1 và các c? quan, t? ch?c, cá nhân có liên quan ch?u trách nhi?m thi hành Quy?t ??...

| | |

| - - | - - |

\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\

1 T?nh, thành ph?.

2 ??a danh.

3 Ghi rõ d?ch v? cai nghi?n ma túy cung c?p.

4 Ghi rõ d?ch v? n?i trú hay ngo?i trú.

**\*\*M?u s? 13\*\***

| | |

| - - | - - |

**\*\*BIÊN BẢN VI PHẠM\*\***

\*Hôm nay, h?i... gi?...phút, ngày .../.../....., t?i .....3\*

\*C?n c? Ngh? ??nh s? 163/2026/N?-CP ngày 15 tháng 5 n?m 2026 c?a Chính ph? quy ??nh chi ti?t và h??ng d?n thi hành m?t s? ?i?u c?a\*

\*Lu?t Phòng, ch?ng ma túy;\*

**\*\*I. Chúng tôi g?m:\*\***

1. H? và tên: ..... 4..... Ch?c v?:

??η ν?:

2. V?i s? ch?ng ki?n c?a5:

H? và tên: .....Ngh? nghi?p: .....

S? CC/CCCD/CMND/HC: Ngày c?p: ...../...../.....

N?i c?p:

N?i ? hi?n nay:

**\*\*II. Tiến hành lập biên bản vi phạm ??i v?i:\*\***

1. H?, tên cá nhân/c? s? cung c?p d?ch v? \*(ch? in hoa)\*:

??n tho?: .....; E-mail:

Ng??i ??i di?n theo pháp lu?t (??i v?i c? s?):

Ch?c v?: .....



| - - | - - |

— — —

| - - | - - |

| --- | --- |

\*\*QUY?T ??NH\*\*



**\*\*Giao nhi?m v? cung c?p d?ch v? cai nghi?n ma túy t? nguy?n t?i gia ?ình, c?ng ??ng\*\***

**\*\*CH? T?CH ?Y BAN NHÂN DÂN .....1.....\*\***

\*C?n c?\* \*Lu?t Phòng, ch?ng ma t?y n?m 2025;\*

\*C?n c? Ngh? ??nh s? 163/2026/N?-CP ngày 15 tháng 5 n?m 2026 c?a Chính ph? quy ??nh chi ti?t và h??ng d?n thi hành m?t s? ?i?u c?a\*

\*Theo ?? ngh? c?a Giám ??c Công an .....1.....\*

\*\*QUY?T ??NH:\*\*

**\*\*?i?u 1.\*\*** Giao nhi?m v? cho ??n v? s? nghi?p công l?p d??i ?ây cung c?p d?ch v? cai nghi?n ma túy t? nguy?n t?i gia ?ình, c?ng ??ng:

1. Tên ??n v? s? nghi?p công l?p \*(ch? in hoa)\*:

Ng??i ??i di?n: ..... Ch?c v?:

2. Ph?m vi d?ch v? cai nghi?n t? nguy?n: .....3

3. Lo?i hình cung c?p d?ch v?: .....4

4. ??a ch? cung c?p d?ch v?:

5. Giá d?ch v? \*(d? ki?n)\*:

2.2. Vì c cùng c p d ch v c ai nghi n ma túy th c hi n theo c ch? giao nhi m v? cho ? n v? th c hi n. ? n v? ph i b o ? m th c hi n theo quy ? nh pháp lu t v c ai nghi n ma túy.

**\*\*?i?u 3.\*\* Quy?t ??nh này có hi?u l?c k? t? ngày ký.**

**4. Chánh Vn phòng y ban nhân dân, Giám Công an, t? ch?c có tên t?i u 1 và các c? quan, t? ch?c, cá nhân có liên quan ch?u trách nhi?m thi hành Quy?t ??nh này.**

|||

--- | --- |

\_\_\_\_\_

1 T?nh, thành ph?.

2 ??a danh.

3 Ghi rõ d?ch v? cai nghi?n ma túy cung c?p.

4 Ghi rõ d?ch v? n?i trú hay ngo?i trú.

**\*\*M?u s? 17\*\***

|||

--- | --- |

**\*\*PHI?U THU TH?P THÔNG TIN NG??I CẠI NGHỊ?N MẠ TÚY\*\***

**\*\*I. THÔNG TIN V? NHÂN THÂN\*\***

1. H?, tên \*(vi?t in hoa)\*: ; 2. Gi?i tính: .....

3. Ngày, tháng, n?m sinh:

4. S? CC/CCCD/CMND/HC:

Ngày c?p:...../...../..... N?i c?p:

5. N?i c? tr?ú::

6. Qu?c t?ch: .....; Dân t?c .....; Tôn gi?o .....

7. Đi t?ng chính sách:

8. Trình ?? h?c v?n: .....; V?n b?ng, ch?ng ch?:

9. Ngh? nghi?p: .....; Trình ?? chuyên môn cao nh?t:

10. Tình tr?ng vi?c làm:

Có vi?c làm ? Vi?c làm không ?n ??nh ? Th?t nghi?p ?

11. Tình tr?ng hôn nhân:

??c thân ? ?ã k?t hôn ? Ly hôn ? Góa ?

12. Tình tr?ng pháp lý \*(ti?n án, ti?n s?, gi?y t? tùy thân.....)\*:

13. Ng??i khi c?n báo tin: .....; ?i?n tho?i:

M?i quan h?: .....; ??a ch?:

## **\*\*II. THÔNG TIN V? GIA ?ÌNH\*\***

1. H?, tên b?: ; Tu?i .....

??a ch?

2. H?, tên m?: ; Tu?i: .....

??a ch?

3. H?, tên v?/ch?ng; Tu?i: .....

??a ch?

4. H?, tên con th? nh?t; Tu?i: .....

??a ch?

5. H?, tên con th? hai; Tu?i: .....

??a ch?

## **\*\*III. THÔNG TIN V? S?C KH?E, Y T?\***

### **\*\*1. Ti?n s? b?nh lý:\*\***

a) ?ã t?ng m?c các b?nh c? th? \*(HIV, lao, gan m?t, hen, d? ?ng, tim m?ch, n?i ti?t, ti?t ni?u - sinh d?c, ngo?i khoa, b?nh da li?u, d? ?ng.....)\*  
Có Không

N?u \*\*CÓ\*\*, ghi rõ:

- Th?i gian phát hi?n b?nh; Th?i gian ?i?u tr?: .....

- K?t qu? hi?n t?i:

b) ?ã t?ng m?c các b?nh tâm th?n \*(lo âu, tr?m c?m, ý t??ng và hành vi t? sát, tâm th?n phân li?t, r?i lo?n stress sau sang ch?n, r?i lo?n nhân cách.....; th?i gian phát hi?n b?nh, ?i?u tr? và k?...)

N?u \*\*CÓ\*\*, ghi rõ:

- Th?i gian phát hi?n b?nh:..... ; Th?i gian ?i?u tr?:

- K?t qu? hi?n t?i:

c) Ti?n s? b?nh gia ?ình \*(b?nh tâm th?n, nghi?n ma túy, nghi?n r??u, lao.....)\*:

Có ? Không ?

N?u \*\*CÓ\*\*, ghi rõ:

- T?ng s? ng??i m?c b?nh: .....; M?i quan h? \*(b?, m?, anh, ch?, em, con)\*:

d) Tình tr?ng gia ?ình \*(b?o l?c trong l?m d?ng tình d?c, xung ??t th??ng xuyên gi?a các thành viên trong gia ?ình.....)\* Có ? Không ?

N?u \*\*CÓ\*\*, ghi rõ:

- T?n su?t x?y ra: \*Th??ng xuyên ? Th?nh tho?ng ? Hi?m khi ?\*



1 Tên c? quan, t? ch?c ch? qu?n tr?c ti?p (n?u có).

2 Tên c? s? cai nghi?n ma túy/c? s? cung c?p d?ch v? cai nghi?n ma túy t? nguy?n.

3 ??a danh.

**\*\*M?u s? 18\*\***

| | |

| --- | --- |

**\*\*K? HO?CH CAI NGHI?N MA TÚY\*\***

**\*\*Ng??i cai nghi?n:\*\*** ; Tu?i.....; Gi?i tính .....

S? CC/CCCD/CMND/HC: Ngày c?p:...../...../..... N?i c?p: .....

**\*\*Hình th?c cai nghi?n ma túy:\*\***

**\*\*Ngày ti?p nh?n:\*\*** ngày..... tháng..... n?m .....

**\*\*Ngày d? ki?n k?t thúc:\*\*** ngày..... tháng..... n?m .....

**\*\*I. ?i?U TR? Y T?\***

**\*\*1. ?ánh giá:\*\*** \*(lo?i ma túy s? d?ng, h?i ch?ng cai, r?i lo?n tâm th?n, các b?nh lý khác qua th?m khám...)\*

**\*\*2. M?c tiêu:\*\*** \*(xác ??nh rõ các m?c tiêu c?a vi?c ?i?u tr? y t? ??i v?i ng??i cai nghi?n trên c? s? ?ánh giá ? ?i?m 1)\*

**\*\*3. K? ho?ch ?i?u tr?:\*\***

3.1. ?i?u tr? c?t c?n, gi?i ??c: \*(phác ?? ?i?u tr?4; ??a ?i?m th?c hi?n; th?i gian th?c hi?n; ng??i ph? trách/th?c hi?n).\*

3.2. ?i?u tr? r?i lo?n tâm th?n do s? d?ng ma túy: \*(phác ?? ?i?u tr?; ??a ?i?m th?c hi?n; th?i gian th?c hi?n; ng??i ph? trách/th?c hi?n).\*

3.3. ?i?u tr? các b?nh lý khác: \*(phác ?? ?i?u tr?; ??a ?i?m th?c hi?n; th?i gian th?c hi?n; ng??i ph? trách/th?c hi?n).\*

**\*\*II. H? TR? PH?C H?I\*\***

**\*\*1. ?ánh giá:\*\*** \*(các ?nh h??ng c?a ma túy ??i v?i th? ch?t, tâm th?n c?a ng??i cai nghi?n ma túy)\*

**\*\*2. M?c tiêu:\*\*** \*(xác ??nh rõ các m?c tiêu c?a vi?c ?i?u tr?, h? tr? ph?c h?i th? ch?t, tâm th?n trên c? s? ?ánh giá ? ?i?m 1)\*

**\*\*3. K? ho?ch th?c hi?n:\*\***

3.1. ?i?u tr? ph?c h?i hành vi: \*(ph??ng pháp/cách th?c th?c hi?n; ??a ?i?m th?c hi?n; th?i gian th?c hi?n; ng??i ph? trách/th?c hi?n).\*

3.2. ?i?u tr? ph?c h?i tâm th?n: \*(ph??ng pháp/cách th?c th?c hi?n; ??a ?i?m th?c hi?n; th?i gian th?c hi?n; ng??i ph? trách/th?c hi?n).\*

**\*\*III. GIÁO D?C, T? V?N PH?C H?I HÀNH VI, NHÂN CÁCH\*\***

**\*\*1. ?ánh giá:\*\*** \*(nh?n th?c, m?c ?? r?i lo?n hành vi, nhân cách, các y?u t? ?nh h??ng t? gia ?ình, c?ng ??ng, n?i làm vi?c...)\*

**\*\*2. M?c tiêu:\*\*** \*(xác ??nh rõ các m?c tiêu c?a vi?c giáo d?c, t? v?n, ph?c h?i hành vi, nhân cách ??i v?i ng??i cai nghi?n trên c? s? ?ánh giá ? ?i?m 1)\*

**\*\*3. K? ho?ch th?c hi?n:\*\***

3.1. Giáo d?c chuyên ??: \*(l?a ch?n chuyên ?? phù h?p trình ?? nh?n th?c c?a ng??i cai nghi?n; ph??ng pháp/cách th?c th?c hi?n; ??a ?i?m th?c hi?n; th?i gian th?c hi?n; ng??i ph? trách/th?c hi?n).\*

3.2. Tr? li?u tâm lý: \*(l?a ch?n ph??ng pháp tr? li?u tâm lý (t? v?n cá nhân, t? v?n nhóm, thi?n,??) phù h?p v?i cá nhân c?a ng??i cai nghi?n; ??a ?i?m th?c hi?n; th?i gian th?c hi?n; ng??i ph? trách/...)

3.3. Ho?t ??ng th? thao, v?n hóa, sinh ho?t t?p th?: \*(t? ch?c, khuy?n khích ng??i cai nghi?n tham gia các ho?t ??ng th? thao, v?n hóa, sinh ho?t t?p th?).\*

**\*\*IV. LAO ??NG TR? LI?U, HOC NGH?\***

**\*\*1. ?ánh giá:\*\*** \*(tình tr?ng s?c kh?e, gi?i tính, ngh? nghi?p, k? n?ng lao ??ng c?a ng??i cai nghi?n)\*

**\*\*2. M?c tiêu:\*\*** \*(xác ??nh các m?c tiêu trên c? s? ?ánh giá ? ?i?m 1)\*

**\*\*3. K? ho?ch th?c hi?n:\*\***

3.1. Lao ??ng tr? li?u: \*(t? ch?c các ho?t ??ng lao ??ng tr? li?u phù h?p v?i s?c kh?e, gi?i tính, k? n?ng lao ??ng c?a ng??i cai nghi?).\*

3.2. H?c ngh?: \*(t? ch?c d?y ngh? theo nhu c?u c?a ng??i cai nghi?n và kh? n?ng th?c hi?n c?a c? s?).\*

**\*\*V. ?ÁNH GIÁ, CHU?N B? TÁI HÒA NH?P\*\***

1. ?ánh giá k? ho?ch cai nghi?n theo các m?c tiêu (t? I ??n IV); \*(?ánh giá k?t qu? theo các m?c ??: T?t - ??t - Không ??t).\*

2. Cung c?p thông tin cho ng??i cai nghi?n \*(bi?n pháp qu?n lý sau cai nghi?n t?i c?ng ??ng; các chính sách h? tr?; thông tin, ??a ch? d?ch v? công tác xã h?i, nhóm sinh ho?t ??ng ??ng).\*

3. T? v?n cho ng??i cai nghi?n xây d?ng k? ho?ch tái hòa nh?p c?ng ??ng.

|||

--- | --- | ---

1 Tên c? quan, t? ch?c ch? qu?n tr?c ti?p (n?u c?).

2 Tên c? s? cai nghi?n ma túy/c? s? cung c?p d?ch v? cai nghi?n ma túy t? nguy?n.

3 ??a danh.

4 Ghi rõ lo?i phác ?? ?i?u tr? ???c áp d?ng ??i v?i ng??i cai nghi?n do B? Y t? ban hành.

**\*\*M?u s? 19\*\***

**\*\*C?NG HÒA XÃ H?I CH? NGH?A VI?T NAM**

??c l?p - T?

\*.....1....., ngày ..... tháng ..... n?m .....\*

\*\*K? HO?CH\*\*

**\*\*TÁI HÒA NHẬP COUNTRY CẢ NGƯỜI CẢI NGHỊ N MÃ TÚY\*\***

**\*\*H? và tên:\*\* ; Tu?i ???..; Gi?i tính???**

S? CC/CCCD/CMND/HC: Ngày c?p:..../?../??..N?i c?p:????

**\*\*N?i c? tr?u sau cai nghi?n ma túy:\*\***

**\*\*I. ?ÁNH GIÁ CÁC Y?U T?**

## 1. Tình trạng sức khỏe

2. K? n?ng t? ch?i s? d?ng trái phép ch?t ma túy

3. Kĩ năng thực pháp luật, thông tin và tình hình kinh tế - xã hội

4. D? ki?n vi?c làm sau khi hoàn thành cai nghi?n ma túy

I\*\*I. N?I DUNG HO?T ??NG, TH?I GIAN TH?C HI?N\*\* \*(d? ki?n chi ti?t các ho?t ??ng c?n làm)\*

1. Phòng, chúng tái nghi?n ma túy

2. Ti?p t?c ?i?u tr? ph?c h?i s?c kh?e

### 3. H?c v?n hóa, h?c ngh?

#### 4. Việc làm, sinh kế

**\*\*III. NGU?N L?C TH?C HI?N\*\*** \*(xác ??nh ngu?n l?c hi?n có và ?? xu?t nhu c?u h? tr? t? chính quy?n và các chính sách c?a Nhà n???c)\*

### 1. Bản thân, gia đình

2. H? tr? t? chính quy?n n?i c? trú/khác

3. Vay v?n (h?c ngh?, s?n xu?t, kinh doanh, t?o vi?c làm)

|||

| --- | --- | --- |

\_\_\_\_\_

1 ??a danh.

**\*\*M?u s? 20\*\***

**\*\*C?NG HÒA XÃ H?I CH? NGH?A VI?T NAM**

??c l?p - T?

\*.....1....., ngày ..... tháng ..... n?m .....\*

**\*\*?N XIN ?I CAI NGHI?N MA TÚY T? NGUY?N\*\***

Kính gửi: Trưởng Công an ???..2 ?????..

**\*\*1. Thông tin ng??i vi?t ??n:\*\***

- H? và tên \*(vi?t in hoa)\*:

- Ngày, tháng, n?m sinh: Gi?i tính ????????

- S? CC/CCCD/CMND/HC: Ngày c?p:..../??/?? N?i c?p: ???

- N?i c? tr?:

- S? ?i?n tho?i:

- Quan h? v?i ng??i t? nguy?n cai nghi?n: ????????

**\*\*2. Thông tin ng??i cai nghi?n ma túy t? nguy?n:\*\***

- H? và tên \*(vi?t in hoa)\*:

- Ngày, tháng, n?m sinh: ??????????. Gi?i tính

- S? CC/CCCD/CMND/HC: Ngày c?p:..../??/??? N?i c?p: ????.

- N?i c? tr?:

- ?i?n tho?i liên h?:

**\*\*3. ??ng ký cai nghi?n ma túy t? nguy?n v?i các n?i dung sau:\*\***

3.1. ??a ??m cai nghi?n d? ki?n \*(l?a ch?n và ?ánh d?u X vào hình th?c ??ng ký cai nghi?n ma túy t? nguy?n phù h?p):\*

|||

| - - | - - |

### 3.2. K? ho?ch cai nghi?n ma túy t? nguy?n t?i gia ?ình, c?ng ??ng

||||

| --- | --- | ---

|||

| - - | - - |



\*C?n c? ??n xin ?i cai nghi?n ma túy t? nguy?n;\*

\*Theo ?? ngh? c?a ????.4 ?????.\*

\*\*QUY?T ??NH:\*\*

**\*\*?i?u 1.\*\*** Cai nghi?n ma túy t? nguy?n ??i v?i:

1. Ông (bà) ??????????. 5?????????????. Gi?i tính

Ngày, tháng, năm sinh:

S? CC/CCCD/CMND/HC: ???????????. ngày c?p

n?i c?p:

N?i c? trú:

2. Thời gian cai nghiện: từ ngày ??/??/?? đến ngày ??/??/??

\*\*?i?u 2.\*\* ??a ?i?m cai nghi?n ma túy ???..6????.

**\*\*?i?u 3.\*\*** Quy?t ??nh này có hi?u l?c k? t? ngày??. tháng??.. n?m ???.

**\*\*?i?u 4.\*\*** Ông/bà có tên t?i ?i?u 1, c? quan, t? ch?c, cá nhân ch?u trách nhi?m thi hành Quy?t ??nh này.

|||

— — — — —

\_\_\_\_\_

1 Tên Công an t?nh, thành ph?.

2 Tên Công an c?p xã.

3 ??a danh.

4 B? ph?n tham m?u ban hành Quy?t ??nh.

5 Ghi rõ họ, tên người cai quản tại địa phương.

6 Ghi rõ ??a ??m cai nghi?n ma túy theo ??n ??ng ký.

**\*\*M?u s? 23\*\***

**\*\*CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

??c l?p - T

\*.....1....., ngày ..... tháng ..... n?m .....\*

**\*\*BIÊN BẢN\*\***

**\*\*V? vi?c giao nh?n Quy?t ??nh/Gi?y xác nh?n/Thông báo\*\***

\*C?n c? Ngh? ??nh s? 163/2026/N?-CP ngày 15 tháng 5 n?m 2026 c?a Chính ph? quy ??nh chi ti?t và h??ng d?n thi hành m?t s? ?i?u c?a\*

\*Lu?t Phòng, ch?ng ma túy;\*

**\*\*1.\*\*** Hôm nay, h?i.... gi?... phút, ngày ??/??/??, t?i 2 ??????..

chúng tôi q

a) ??i di?n bên giao:

H? và tên: : Ch?c v?: ??????????

C? quan: 3 ???????????????????

b) ??i di?n bên nh?n:

H? và tên: ; Gi?i tính: ??????????

Ngày, tháng, năm sinh:

S? CC/CCCD/CMND/HC: ??????????????.ngày c?p:

n?i c?p:





Tên g?i khác (n?u c?):

Ngày, tháng, năm sinh:

S? CCCD/CMND/H? chi?u: ngày c?p: ?????

n?i c?p:

3. Biên bản này gồm ?? trang, ???c lập thành ?? bản có giá trị pháp lý như nhau, ???c lập xong vào lúc ???. giờ ngày???. tháng??. năm ????. Hai bên đã thống nhất các nội dung giao, nhận và cùng ký xác...

Bên giao gì? ?? b?n; Bên nh?n gì? ??? b?n.

|||

| --- | --- |

\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\

1 ??a danh.

2 Ghi rõ ??a ch? c? s? qu?n lý ho?c gia ?ình qu?n lý.

3 Ng??i b? ?? ngh? áp d?ng bi?n pháp ??a ?i cai nghi?n b?t bu?c.

4 Ghi rõ là v?/ch?ng/cha/m?/anh/ch?/em ru?t.

5 Ng??i b? ?? ngh? áp d?ng bi?n pháp ??a ?i cai nghi?n b?t bu?c.

**\*\*M?u s? 25\*\***

**\*\*CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

??c l?p - T

\* .....1....., ngày ..... tháng ..... n?m .....\*

**\*\*G|?Y CAM K?T\*\***

**\*\*V? vi?c ch?p hành nghi?m ch?nh các bi?n pháp qu?n lý, giám sát cai nghi?n ma túy t? nguy?n t?i gia ?ình, c?ng ??ng\*\***

Kính g?i: Công an ?????2?????

Tên tôi là:

Ngày, tháng, n?m sinh: ??????????????????.. Gi?i tính:

Quê quán

??a ch? th??ng trú:

S? CC/CCCD/CMND/HC: ngày c?p:?????..

n?i c?p:

N?i c? tr? h?c ch? ? hi?n nay:

Thời gian liên hệ:

Tôi cam k?t ch?p hành nghiê?m ch?nh các bi?n pháp qu?n lý, giám sát cai nghi?n ma túy t? nguy?n t?i gia ?ình, c?ng ??ng n?u vi ph?m nh?ng ?ì?u cam k?t trên, tôi xin hoàn toàn ch?u trách nhi?m tr??c phá...

| | |

| --- | --- |

\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\

1 ??a danh.

2 Ghi rõ Công an c?p xã.

**\*\*M?u s? 26\*\***

|||

| - - - | - - - |

Ông (bà): ?????5?????. ?ang th?c hi?n cai nghi?n ma túy t? nguy?n t?i gia ?ình, c?ng ??ng theo Quy?t ??nh s?: ?????../Q?-CA ngày?? tháng?? n?m?? c?a Công an ?????2????? (kèm theo). Nay chuy?n ??n c? t...

Công an ?????.2?????. xin thông báo ?? các ??ng chí bi?t.

---|---

1 Công an t?nh, thành ph?.

2 Công an c?p xã.

3 ??a danh.

4 Công an n?i chuy?n ??n.

5 Ghi rõ họ, tên người cai nghiện tại nguy?

**\*\*M?u s? 27\*\***

--- | --- |

**\*\*GI?Y XÁC NH?N\*\***

**\*\*Hoàn thành d?ch v? cai nghi?n ma túy t? nguy?n t?i gia ?ình, c?ng ??ng\*\***

\*C?n c? Ngh? ??nh s? 163/2026/N?-CP ngày 15 tháng 5 n?m 2026 c?a Chính ph? quy ??nh chi tí?t và h??ng d?n thi hành m?t s? ?i?u c?a\*

\*C?n c? Quy?t ??nh s?: ???/Q?-CA ngày?. tháng..... n?m?... c?a Tr??ng Công an??? v? vi?c cai nghi?n ma túy t? nguy?n t?i gia ?ình, c?ng ??ng;\*

\*C?n c? k?t qu? s? d?ng d?ch v? cai nghi?n ma túy t? nguy?n c?a ông (bà):???4????\*

**\*\*XÁC NH?N:\*\***

**\*\*1.\*\*** Ông (bà) ?????????3????????????? ; Gi?i tính

Ngày, tháng, n?m sinh:

S? CC/CCCD/CMND/HC: ngày c?p: ???????...

n?i c?p:

N?i c? trú:

**\*\*2.\*\*** Xác nh?n: **\*\***Hoàn thành d?ch v? ??..??..6??????????. cai nghi?n ma túy t? nguy?n t?i gia ?ình, c?ng ??ng**\*\***.

Thời gian: từ ngày?? tháng?? năm?? đến ngày?? tháng?? năm??

---|---

1 Tên ??n v? ch? qu?n.

2 Tên ??n v? cung c?p d?ch v?.

3 ??a danh.

4 Ghi rõ họ, tên người cai nghi.

5 Ghi rõ họ, tên ??i di?n gia ?ình.

6 Ghi rõ d?ch v? s? d?ng.

**\*\*M?u s? 28\*\***

|||

||--||--||

**\*\*GI?Y XÁC NH?N\*\***

**\*\*Hoàn thành cai nghi?n ma túy t? nguy?n t?i gia ?ình, c?ng ??ng\*\***

**\*\*CÔNG AN ??????2????\*\***

\*C?n c? Ngh? ??nh s? 163/2026/N?-CP ngày 15 tháng 5 n?m 2026 c?a Chính ph? quy ??nh chi tí?t và h??ng d?n thi hành m?t s? ?i?u c?a\*

\*C?n c? Quy?t ??nh s?: ???/Q?-CA ngày?? tháng..... n?m??. c?a Tr??ng Công an????????.. v? vi?c cai nghi?n ma túy t? nguy?n t?i gia ?nh, c?ng ??ng,\*

\*C?n c? k?t qu? cai nghi?n t? nguy?n c?a ông (bà): ??????.4\*

**\*\*XÁC NH?N:\*\***

**\*\*1.\*\*** Ông (bà) ??????????4 ; Gi?i tính ????.

Ngày, tháng, năm sinh:

S? CC/CCCD/CMND/HC: ngày c?p: ??????..

n?i c?p:

N?i c? tr?ú:

**\*\*2.\*\* Xác nh?n: \*\*Hoàn thành cai nghi?n ma túy t? nguy?n t?i gia ?ình, c?ng ??ng\*\***

Thời gian: từ ngày?? tháng?? năm?? đến ngày?? tháng?? năm??

111

| - - | - - |

\_\_\_\_\_

1 Tên c? quan c?p trên.

2 Tên c? s? cai nghi?n ma túy.

3 ??a danh.

4 Ghi rõ họ, tên người cai nghi?

5 Ghi rõ họ, tên ??i di?n gia ?ình.

**\*\*M?u s? 29\*\***

|||

— — —

**\*\*H?P ??NG\*\***

**\*\*D?ch v? cai nghi?n ma túy t? nguy?n\*\***

\*C?n c? Ngh? ??nh s? 163/2026/N?-CP ngày 15 tháng 5 n?m 2026 c?a Chính ph? quy ??nh chi ti?t và h??ng d?n thi hành m?t s? ?i?u c?a\*  
\*Lu?t Phòng, ch?ng ma túy;\*

\*C?n c? Gi?y phép ho?t ??ng cai nghi?n ma túy s?: /GP-H?CN ngày.... tháng?. n?m ??..;\*

\*C?n c? kh? n?ng th?c hi?n c?a C? s? ???..2?????. và nhu c?u s? d?ng d?ch v? cai nghi?n ma túy t? nguy?n c?a ông (bà) ??????.4??????\*

Hôm nay, ngày??tháng?? n?m???. t?i

Chúng tôi g?m:

**\*\*I. BÊN CUNG C?P D?CH V? (BÊN A)\*\***

1. Tên c? s?:

2. H?, tên ng??i ??i di?n theo pháp lu?t \*(vi?t in hoa)\*:

Ch?c danh: ; ?i?n tho?i:???????..; Fax: ????????..

3. S? tài kho?n: ?????????????m? t?i ngân hàng

4. Mã s? thu?:

**\*\*II. NG??I S? D?NG D?CH V? (BÊN B)\*\***

1. Ng??i cai nghi?n/s? d?ng d?ch v? cai nghi?n t? nguy?n:

H? và tên \*(vi?t in hoa)\*: ??????????????????; Gi?i tính:

Ngày, tháng, n?m sinh:

S? CC/CCCD/CMND/HC: ngày c?p: ?????.

n?i c?p:

N?i c? trú:

S? ?i?n tho?i liên h?:

2. ??i di?n gia ?ình, ng??i ??i di?n theo pháp lu?t (??i v?i ng??i t? ?? 12 ??n d??i 18 tu?i)

H? và tên \*(vi?t in hoa)\*: ; Gi?i tính:??????

Ngày, tháng, n?m sinh:

- S? CC/CCCD/CMND/HC: ??????????????.ngày c?p:

n?i c?p:

N?i c? trú:

S? ?i?n tho?i liên h?:

**\*\*\*Hai bên th?ng nh?t ký h?p ??ng d?ch v? cai nghi?n ma túy t? nguy?n v?i các ?i?u kho?n sau:\*\*\***

**\*\*?i?u 1.\*\* Bên A ch?u trách nhi?m cung c?p cho bên B d?ch v? cai nghi?n ma túy t? nguy?n v?i các n?i dung sau:**

1. N?i dung d?ch v?:

- Ph?m vi (l?i) d?ch v?:

- Hình th?c cung c?p d?ch v?:

- Th?i gian, ??a ?i?m cung c?p, s? d?ng d?ch v?:

2. Chi phí s? d?ng d?ch v? và hình th?c, ??a ?i?m tr? chi phí s? d?ng d?ch v?:

3. Ch? ?? h? tr? ??i v?i ng??i t? nguy?n cai nghi?n ??i v?i ng??i cai nghi?n t? nguy?n t?i c? s? cai nghi?n ma túy t? nhân.

**\*\*?i?u 2.\*\* Quy?n, trách nhi?m các bên trong vi?c cung c?p, s? d?ng d?ch v? cai nghi?n ma túy t? nguy?n**

1. Quy?n, trách nhi?m c?a c? s? cai nghi?n trong vi?c cung c?p d?ch v?:

2. Quy?n, trách nhi?m c?a ng??i cai nghi?n, gia ?ình ng??i cai nghi?n trong vi?c s? d?ng d?ch v?.

**\*\*?i?u 3.\*\* Trách nhi?m do vi ph?m h?p ??ng; các tr??ng h?p b?i th??ng thi?t h?i, gi?m chi phí s? d?ng d?ch v?; các tr??ng h?p ??n ph??ng ch?m d?t th?c hi?n h?p ??ng d?ch v? ho?c t?p t?c h?p ??ng d?c...**



4 Ghi rõ họ, tên người cai nghi?

5 Ghi rõ các giai đoạn của quy trình đã thực hiện.

6 Ghi rõ họ, tên người đi nhận gia đình.

**\*\*M?u s? 31\*\***

**\*\*C?NG HÒA XÃ H?I CH? NGH?A VI?T NAM**

??c l?p - T?

\*.....1....., ngày .... tháng ... n?m\* .....

**\*\*BIÊN BẢN\*\***

**\*\*V? vi?c giao, nh?n h? s?, ng??i b? cai nghi?n ma túy t? nguy?n vào c? s? cai nghi?n ma túy công l?p, tr??ng giáo d??ng\*\***

\*C?n c? Ngh? ??nh s? 163/2026/N?-CP ngày 15 tháng 5 n?m 2026 c?a Chính ph? quy ??nh chi ti?t và h??ng d?n thi hành m?t s? ?i?u c?a\*

\*Lu?t Phòng, ch?ng ma túy;\*

\*C?n c? Quy?t ??nh s?: ...../Q?-CNMTTN ngày ..... tháng ..... n?m ..... c?a ..... v? vi?c giao c? s? cai nghi?n ma túy công l?p, tr??ng giáo d??ng ti?p nh?n ng??i ?i cai nghi?n ma túy...

**\*\*1.\*\*** Hôm nay, h?i.... gi? .... phút, ngày \*.....\*/ \*.....\*/ \*.....\* t?i .....2..... chúng tôi g?m:

a) ??i di?n bên giao

H? và tên: .....; Ch?c v?: .....

C? quan: .....3.....

b) ??i di?n bên nh?n

H? và tên: .....; Ch?c v?: .....

C? quan: .....4.....

**\*\*2.\*\*** Ti?n hành giao, nh?n giao, nh?n h? s?, ng??i cai nghi?n ma túy t? nguy?n nh? sau:

a) Ng??i ?i cai nghi?n:

H? và tên \*(vi?t in hoa)\*: .....5.....; Gi?i tnh: .....

Tên g?i khác (n?u c?): .....

Ngày, tháng, n?m sinh: .....

S? CC/CCCD/CMND/HC: ..... ngày c?p: ..... n?i c?p: .....

b) Tình trạng ngôn ngữ của người: \*(t? ch?c, cá nhân tí?p nh?n ph?i quan sát ghi nh?ng ??c ??i?m chung, tình trạng s?c kh?e, nh?ng d?u hi?u b?n th?ng v? th? ch?t, tâm th?n c?a ng??i b? qu?n lý tí?i th?i ...

.....

c) H? s? k?m theo g?m:

1) .....

2) .....

d) T? trang, ?? dùng cá nhân c? s? qu?n lý \*(ghi rõ t?ng lo?i)\*: .....

---

**\*\*3.3.\*\*\*** Biên b?n này g?m ..... trang, ???c l?p thành ..... b?n có giá tr? pháp lý nh? nhau, ???c l?p xong vào lúc ..... gi? ngày ..... tháng ..... n?m ..... Hai bên ?ã th?...

Bên giao qì? ..... b?n; Bên nh?n qì? ..... b?n.

|||

|     |     |

\_\_\_\_\_

1 ??a danh.

2 Ghi rõ ??a ?i?m giao nh?n.

3 Ghi rõ tên c? quan Công an ??a ?i.

4 Ghi rõ tên c? quan nh?n.

5 Ng??i b? ?? ngh? áp d?ng bi?n pháp ??a ?i cai nghi?n b?t bu?c.

**\*\*M?u s? 32\*\***

|||

| --- | --- |

**\*\*OUY?T ??NH\*\***

**\*\*V? vi?c giao ng??i nghi?n ma túy ?? qu?n lý trong th?i gian l?p h? s? ??a ?i cai nghi?n b?t bu?c\*\***

**\*\*TR??NG CÔNG AN2 .....\*\***

\*C?n c? \*Lu?t Phòng, ch?ng ma túy n?m 2025:\*

\*C?n c? Ngh? ??nh s? 163/2026/N?-CP ngày 15 tháng 5 n?m 2026 c?a Chính ph? quy ??nh chi ti?t và h??ng d?n thi hành m?t s? ?i?u c?a\*

\*Lu?t Phòng, ch?ng ma túy;\*

\*Theo ?? ngh? c?a .....4.....\*

\*\*OUY?T ??NH:\*\*

**\*\*?i?u 1.\*\*** Giao ng??i nghi?n ma túy ?? qu?n lý trong th?i gian l?p h? s? ??a ?i cai nghi?n b?t bu?c

1. Ng??i b? giao qu?n lý:

H? và tên \*(vi?t in hoa)\*: .....5.....; Gi?i tnh: .....

Tên q?i khác (n?u c?): .....

Ngày, tháng, năm sinh: .....

S? CC/CCCD/CMND/HC: ..... ngày c?p: ..... n?i c?p: .....

N?i c? tr? ho?c ch? ? hi?n nay: .....

2. ?n v? ???c giao qu?n lý: ..... 6.....

3. Thời gian qu?n lý: t? ngày ..... tháng ..... n?m ..... ??n khi có quy?t ??nh c?a Tòa án ??a ?i cai nghi?n b?t bu?c.

2. Quy?t ??nh này có hi?u l?c k? t? ngày ký.

4. .... và các ông, bà có tên t?i ?i?u 1 ch?u trách nhi?m thi hành Quy?t ??nh này.

| | |

| - - | - - |

\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\

1 Tên Công an t?nh, thành ph? ch? qu?n tr?c ti?p.

2 C? quan Công an l?p h? s?.

3 ??a danh.

4. ?n v? tham m?u, giúp vi?c cho c? quan, t? ch?c ban hành quy?t ??nh.

5 Ng??i b? ?? ngh? áp d?ng bi?n pháp ??a ?i cai nghi?n b?t bu?c.



6 Ghi rõ tên, ??a ch? ??n v? ???c giao qu?n lý ng??i nghi?n ma túy.

**\*\*M?u s? 33\*\***

| | |

| --- | --- |

**\*\*I. PH?N B?N THÂN NG??I NGHI?N\*\***

1. H? và tên \*(vi?t in hoa)\*: .....; Gi?i tính: .....

Tên g?i khác (n?u có): .....

2. Ngày, tháng, n?m sinh: .....

3. S? CC/CCCD/CMND/HC: ..... ngày c?p: ..... n?i c?p: .....

4. N?i c? trú2 ho?c ch? ? hi?n nay: .....

5. Trình ?? ?ào t?o: .....3.....

6. Ngh? nghi?p4: .....

7. N?i làm vi?c/h?c t?p: .....

**\*\*II. THÀNH PH?N GIA ?ÌNH\*\***

8. H?, tên b?5: .....; Tu?i: .....

Ngh? nghi?p: .....

N?i c? trú2 ho?c ch? ? hi?n nay: .....

9. H?, tên m?: .....; Tu?i: .....

Ngh? nghi?p: .....

N?i c? trú2 ho?c ch? ? hi?n nay: .....

10. H?, tên v?/ch?ng: .....; Tu?i: .....

Ngh? nghi?p: .....

N?i c? trú2 ho?c ch? ? hi?n nay: .....

11. H?, tên con: .....; Tu?i: .....

Ngh? nghi?p: .....

N?i c? trú2 ho?c ch? ? hi?n nay: .....

**\*\*III. TI?N ÁN, TI?N S?, QUÁ TRÌNH S? D?NG, CAI NGHI?N MA TÚY\*\***

12. Ti?n án \*(n?u có thì ghi rõ s? l?n, t?i danh; không có thì ghi không):\*

.....

13. Ti?n s? \*(n?u có thì ghi rõ s? l?n, hành vi; không có thì ghi không):\*

.....

14. Lo?i ma túy ?ã s? d?ng \*(ghi tên lo?i ma túy s? d?ng):\*

.....

15. Hình th?c s? d?ng ma túy \*(nu?t, chích, hít...):\*

.....

16. Th?i ?i?m s? d?ng ma túy l?n ??u \*(ghi ngày, tháng, n?m):\*

**\*\*II. Tindakan hành l?p biên b?n vi ph?m v?i các n?i dung sau:\*\***

1. H? và tên: .....7..... Gi?i tính: .....

- Ngày, tháng, n?m sinh:...../...../..... Qu?c t?ch: .....

- Ngh? nghi?p: .....

- N?i ? hi?n t?i: .....

- S? CC/CCCD/CMND/HC: ..... ngày c?p: ..... n?i c?p: .....

2. Họ và tên của cha/mẹ/người giám hộ/người đại diện hợp pháp: .....8.....

3. ?ã có các hành vi vi ph?m: .....[[1]](#footnote-2)[1]..... theo quy ??nh c?a Lu?t Phòng, ch?ng ma túy;

4. Ý kiến trình bày của cá nhân vi phạm: .....

5. Chúng tôi đã yêu cầu cá nhân chấm dứt ngay hành vi vi phạm.

6. Các biện pháp ngăn chặn và bảo vệ môi trường xã lý vì phm ???c áp dụng, g?m: .....

Biên b?n l?p xong h?i.... gi?... phút, ngày ..../..../....., g?m ..... t?, ???c l?p thành ..... b?n có n?i dung và giá tr? nh? nhau; ?ã ??c l?i cho nh?ng ng?i có tên nêu trên cù...

**\*\*Tr??ng h?p cá nhân vi ph??m không ký biên b??n\*\***

Lý do ông (bà) ..... không ký biên bản:

1) .....

2) .....

|||

-- | -- |

1 T?nh, thành ph?.

2 Tên Công an c?p xã.

3 ??a danh.

4 Ghi rõ ??a danh c?p xã, t?nh.

5 H?, tên ng??i l?p biên b?n.

6 Ghi rõ họ tên, nghề nghiệp của người chấp hành.

7 Ghi rõ họ, tên người cai nghiện ma túy tại nguyẽn.

8 Tr??ng h?p ng??i cai nghi?n t? 12 ??n d??i 18 tu?i.

**\*\*M?u s? 35\*\***

|||

--- | --- |

**\*\*GI?Y XÁC NH?N\*\***

**\*\*Ng??i ?ang ?i?u tr? nghi?n b?ng thu?c thay th?\***

**\*\*C? S? .....2.....\*\***

\*C?n c? Ngh? ??nh s? 163/2026/N?-CP ngày 15 tháng 5 n?m 2026 c?a Chính ph? quy ??nh chi tí?t và h??ng d?n thi hành m?t s? ?i?u c?a\*

\*C?n c? ?? ngh? .....4.....\*



--- | --- |

--- | --- |

---|---

4 Ng??i b? ?? ngh? áp d?ng bi?n pháp ??a ?i cai nghi?n b?t bu?c ho?c ng??i ??i di?n h?p pháp.

5 Ng??i b? ?? ngh? áp d?ng bi?n pháp ??a ?i cai nghi?n b?t bu?c.

**\*\*M?u s? 38\*\***

**\*\*C?NG HÒA XÃ H?I CH? NGH?A VI?T NAM**

??c l?p - T?

\*.....1....., ngày ... tháng ... n?m .....

**\*\*B?N T??NG TRÌNH\*\***

**\*\*C?a ng??i nghi?n ma túy/ng??i ??i di?n h?p pháp c?a ng??i b? ?? ngh? áp d?ng bi?n pháp ??a ?i cai nghi?n b?t bu?c\*\***

**\*\*1.\*\* H? và tên ng??i b? ?? ngh? \*(vi?t in hoa)\*: .....**; **Gi?i tính: .....**

Tên g?i khác (n?u có): .....

Ngày, tháng, n?m sinh: .....

S? CC/CCCD/CMND/HC: ..... ngày c?p: ..... n?i c?p: .....

N?i c? trú ho?c ch? ? hi?n nay: .....

Ngh? nghi?p3: .....

N?i làm vi?c/h?c t?p: .....

**\*\*\*Ho?c\*\*\***

H? và tên \*(vi?t in hoa)\*: .....4.....; **Gi?i tính: .....**

Ngày, tháng, n?m sinh: .....

S? CC/CCCD/CMND/HC: ..... ngày c?p: ..... n?i c?p: .....

N?i c? trú ho?c ch? ? hi?n nay: .....

?i?n tho?i liên l?c: .....

Quan h? v?i ng??i b? ?? ngh?: .....5.....

**\*\*2.\*\* T??ng trình v? quá trình nghi?n ma túy nh? sau: (lo?i ma túy ?ã t?ng s? d?ng; hình th?c s? d?ng; t?n su?t s? d?ng hàng ngày, tu?n; lý do s? d?ng ma túy; th?i ?i?m s? d?ng ma túy l?n ??u; th?i ?...**

.....

.....

**\*\*3.\*\* Các bi?n pháp cai nghi?n (t? nguy?n và b?t bu?c) ?ã th?c hi?n \*(có ho?c không)\*: .....**; **N?u \*\*CÓ\*\***, ghi rõ s? l?n, ??a ?i?m, tên c? s? c...

**\*\*4.\*\* Tham gia ?i?u tr? nghi?n b?ng thu?c thay th? \*(có ho?c không)\*: .....**; **N?u \*\*CÓ\*\***, th?i ?i?m t? ch?m d?t ?i?u tr? ho?c b? ??a ra kh?i ch??ng trình ?i?u tr? \*(ghi rõ ngày, tháng, n...

| | |

| --- | --- |

\\_\\\\_\\\\_\\\\_\\\\_\\\\_\\\\_\\\\_\\\\_\\\\_\\\\_\\\\_\\\\_\\\\_\\\\_\\\\_\\\\_\\\\_\\\_

1 ??a danh.

2 Vi?t theo n?i c? trú ghi t?i CC/CCCD/CMND/HC. Tr??ng h?p không ? t?i n?i c? trú thì ghi ch? ? th??ng xuyên hi?n t?i.

3 Ghi rõ ngh? nghi?p ?ang làm, không có thì ghi không. Tr??ng h?p còn ?ang ?i h?c thì ghi rõ là h?c sinh/sinh viên.

4 Ng??i b? ?? ngh? áp d?ng bi?n pháp ??a ?i cai nghi?n b?t bu?c.

5 Ghi rõ là v?/ch?ng/ cha/m?/anh/ ch?/em ru?t...

**\*\*M?u s? 39\*\***

**\*\*C?NG HÒA XÃ H?I CH? NGH?A VI?T NAM**

??c l?p - T?



--- | --- |



**\*\*BIÊN BẢN\*\***

\*\*Xác nh?n không nh?n thông báo ??c h? s? ?? ngh? áp d?ng bi?n pháp ??a ?i cai nghi?n b?t bu?c ??i v?i ng??i t? ?? 12 tu?i ??n d?i 18 tu?i\*\*

\*Hôm nay, h?i.... gi?... phút, ngày .../.../....., t?i .....4.....\*

\*C?n c? Ngh? ??nh s? 163/2026/N?-CP ngày 15 tháng 5 n?m 2026 c?a Chính ph? quy ??nh chi ti?t và h??ng d?n thi hành m?t s? ?i?u c?a\*

\*Lu?t Phòng, ch?ng ma túy;\*

\*C?n c? tài li?u vi ph?m quy ??nh v? không nh?n thông báo ??c h? s? c?a ng??i b? ?? ngh? áp d?ng bi?n pháp ??a ?i cai nghi?n b?t bu?c

.....5.....

**\*\*I. Chúng tôi g?m:\*\***

1. H? và tên: .....6.....

Ch?c v?: .....

C? quan: .....

2. V?i s? ch?ng ki?n c?a7:

H? và tên: ..... Ngh? nghi?p: .....

N?i ? hi?n nay: .....

**\*\*II. Ti?n hành l?p biên b?n vi ph?m v?i các n?i dung sau:\*\***

1. Họ và tên: ..... 8..... Giới tính: .....

- Ngày, tháng, n?m sinh:...../...../..... Qu?c t?ch: .....

- Ngh? nghi?p: .....

- N?i ? hi?n t?i: .....

- S? CC/CCCD/CMND/HC: ..... ngày c?p: .....

- Quan h? v?i ng??i b? l?p h? s?: .....

2. Không nh?n thông báo ??c h? s? ?? ngh? áp d?ng bi?n pháp ??a ?i cai nghi?n b?t bu?c ??i v?i ng??i t? ?? 12 tu?i ??n d?i 18 tu?i theo quy ??nh t?i Ngh? ??nh s? ...../2026/N?-CP ngày .... tháng .....

3. Ý kiến của cá nhân vì phạm: .....

Biên b?n l?p xong h?i.... gi?... phút, ngày ...../...../....., g?m ..... t?, ???c l?p thành ..... b?n có n?i dung và giá tr? nh? nhau; ?ã ???c l?i cho nh?ng ng?i có tên nêu trên cùng nghe, công ...

Tr??ng h?p không ký biên b?n, lý do: .....

| | |

|     |     |

\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\

1 T?nh, thành ph?.

2 Tên Công an c?p xã.

3 ??a danh.

4 Ghi rõ ??a danh c?p xã, t?nh.

5 Ghi rõ v?n b?n thông báo ??c h? s?.

6 H?, tên ng??i l?p biên b?n.

7 Ghi rõ họ tên, nghề nghiệp của người chấp hành.

8 Ghi rõ họ, tên cha, mẹ, người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp của người nghiện ma túy.



**\*\*M?u s? 43\*\***

| | |

| --- | --- |

**\*\*QUY?T ??NH\*\***

**\*\*Truy tìm ng??i nghi?n ?ang ???c qu?n lý trong th?i gian l?p h? s?, ng??i ?ang cai nghi?n b?t bu?c b? tr?n\*\***

**\*\*TÊN C? QUAN/T? CH?C QUY?T ??NH .....2.....\*\***

**\*C?n c?\* \*Lu?t Phòng, ch?ng ma túy n?m 2025;\***

**\*C?n c? Ngh? ??nh s? 163/2026/N?-CP ngày 15 tháng 5 n?m 2026 c?a Chính ph? quy ??nh chi ti?t và h??ng d?n thi hành m?t s? ?i?u c?a\*  
\*Lu?t Phòng, ch?ng ma túy;\***

**\*Theo ?? ngh? c?a .....4.....\***

**\*\*QUY?T ??NH:\*\***

**\*\*?i?u 1.\*\* Truy tìm ng??i nghi?n ?ang ???c qu?n lý trong th?i gian l?p h? s?, ng??i ?ang cai nghi?n b?t bu?c b? tr?n có lai l?ch và ??c ?i?m  
nh?n d?ng nh? sau:**

**\*\*1.\*\* H? và tên \*(vi?t in hoa)\*: .....; Gi?i tính: .....**

**Tên g?i khác (n?u có): .....**

**Ngày, tháng, n?m sinh: .....**

**S? CC/CCCD/CMND/HC: .....; Ngày c?p: .....**

**N?i c?p: .....**

**N?i c? trú ho?c ch? ? hi?n nay: .....**

**\*\*2.\*\* ??c ?i?m nh?n d?ng:**

**Chi?u cao: ..... m; Cân n?ng: ..... kg**

**D?u hi?u riêng bi?t: .....**

**\*\*3.\*\* Các m?i quan h?**

**- H?, tên b?: .....; Tu?i: .....**

**Ngh? nghi?p: .....**

**N?i c? trú ho?c ch? ? hi?n nay: .....**

**?i?n tho?i liên h?: .....**

**- H?, tên m?: .....; Tu?i: .....**

**Ngh? nghi?p: .....**

**N?i c? trú ho?c ch? ? hi?n nay: .....**

**?i?n tho?i liên h?: .....**

**- Các m?i quan h? liên quan khác: .....  
.....**

**\*\*4.\*\* ?ã b? tr?n kh?i ..... h?i ..... gi? ..... ngày ..... tháng ..... n?m .....**

**Khi phát hi?n ??i t??ng có lai l?ch nêu trên, yêu c?u báo ngay cho:**

**- Ông (bà): .....; ?i?n tho?i: .....**

**??a ch?: .....**

**- C? quan: .....; ?i?n tho?i: .....**

??a ch?: .....

**\*\*?i?u 2.\*\* Quy?t ??nh này có hi?u l?c k? t? ngày ký.**

Các ông (bà) ..... ch?u trách nhi?m thi hành Quy?t ??nh này.

| | |

— — — — —

1 C? quan c?p trên.

2 C? quan ra quy?t ??nh.

3 ??a danh.

4 C? quan ?? ngh?.

**\*\*M?u s? 44\*\***

**\*\*C?NG HÒA XÃ H?I CH? NGH?A VI?T NAM**

??c l?p - T?

\* .....1..... ngày ..... tháng ..... n?m .....\*

\*\*??N ?? NGH?\*\*

**\*\*Hoãn/mi?n ch?p hành quy?t ??nh ??a ?i cai nghi?n\*\***

Kính g?i: Tòa án nhân dân khu v?c/Giám ??c Công an .....2.....

1. Tôi tên là \*(vi?t in hoa)\*: .....; Gi?i tính: .....

Ngày, tháng, n?m sinh: .....

S? CC/CCCD/CMND/HC: .....; Ngày c?p: .....

N?i c?p: .....

N?i c? tr? ho?c ch? ? hi?n nay: .....

Thời gian liên hệ: .....

2. Tôi làm ??n này ?? ngh? Tòa án nhân dân khu v?c, Giám ??c Công an ...2.... xem xét ho?n/mi?n ch?p hành bi?n pháp ??a ?i cai nghi?n theo Quy?t ??nh s?: ...../Q?-..... ngày ...../...../.....

1) .....

\*Tài liệu xác nhận kèm theo g?m:\*

1) .....

Kính ?? ngh? Tòa án nhân dân khu v?c, Giám ??c Công an .....2..... xem xét, ch?p thu?n.

|||

| --- | --- |

\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\

1 ??a danh.

2 Tòa án nhân dân khu vực, Công an cấp tỉnh nơi có sự cai nghiện, trường giáo dưỡng xét xử.

**\*\*M?u s? 45\*\***

**\*\*CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

??c l?p - T?

\*.....1....., ngày ..... tháng ..... n?m .....\*

**\*\*??N ?? NGH?\*\***

\*\*Hoãn/mi?n ch?p hành quy?t ??nh ??a ?i cai nghi?n ma túy c?a cha, m?, ng??i giám h? ho?c ng??i ??i di?n h?p pháp c?a ng??i t? ?? 12 ??n d??i 18 tu?i\*\*

Kính g?i: Tòa án nhân dân khu v?c/Giám ??c Công an .....2.....

1. Tôi tên là \*(vi?t in hoa)\*: .....; Gi?i tính: .....

Ngày, tháng, năm sinh: .....

S? CC/CCCD/CMND/HC: ..... ; Ngày c?p: .....

N?i c?p: .....

N?i c? tr? ho?c ch? ? hi?n nay: .....

Thời gian liên hệ: .....

Quan h? v?i ng??i b? ??a vào c? s? cai nghi?n b?t bu?c: .....

2. Tôi làm ??n này ?? ngh? Tòa án nhân dân khu v?c, Giám ??c Công an .....2..... xem xét ho?n/mi?n ch?p hành bi?n pháp ??a ??i cai nghi?n ma túy ??i v?i:

H?, tên \*(vi?t in hoa)\*: .....; Gi?i tính: .....

Ngày, tháng, n?m sinh: .....

S? CC/CCCD/CMND/HC: ..... ; Ngày c?p: .....

N?i c?p: .....

N?i c? trú ho?c ch? ? hi?n nay: .....

Tôi làm ??n này ?? ngh? Tòa án nhân dân khu v?c, Giám ??c Công an .....2..... xem xét hoãn/mi?n ch?p hành bi?n pháp ??a ?i cai nghi?n theo Quy?t ??nh s?: ...../Q?-..... ngày ...../...../..... v?...

1) .....

Tài liệu xác nhận kèm theo g?m:

1) .....

Kính ?? ngh? Tòa án nhân dân khu v?c, Giám ??c Công an .....2..... xem xét, ch?p thu?n.

|||

--- | --- |

\_\_\_\_\_

1 ??a danh.

2 Tòa án nhân dân khu vực, Công an cấp tỉnh nơi có sự cai quản, trường giáo dục ợt tr ợ s.

**\*\*M?u s? 46\*\***

|||

--- | --- |

**\*\*?? NGH? \*\***

**\*\*T?m ?ình ch?/mi?n ch?p hành ph?n th?i gian còn l?i\*\***

Kính gửi: Tòa án nhân dân/Giám đốc Công an .....

|||

— — — | — — — |



2 Tên c? s? cai nghi?n ma túy/tr??ng giáo d??ng.

3 ??a danh.

4 Ghi rõ tên c? quan yêu c?u.

**\*\*M?u s? 48\*\***

**\*\*C?NG HÒA XÃ H?I CH? NGH?A VI?T NAM**

??c l?p - T?

\*....., ngày ..... tháng ..... n?m .....\*

**\*\*??N ?? NGH?\***

**\*\*Cho phép ng??i ?ang ch?p hành bi?n pháp cai nghi?n v? ch?u tang\*\***

Kính g?i: Tr??ng C? s? cai nghi?n .....

**\*\*1.\*\*** Tôi tên là (\*vi?t in hoa\*): .....; Gi?i tính: .....

Ngày, tháng, n?m sinh: .....

S? CC/CCCD/CMND/HC: .....; Ngày c?p: .....

N?i c?p: .....

N?i c? trú ho?c ch? ? hi?n nay: .....

?i?n tho?i liên h?: .....

Quan h? v?i ng??i ?ang ch?p hành bi?n pháp ??a ?i cai nghi?n: .....

**\*\*2.\*\*** Tôi làm ??n này ?? ngh? Tr??ng c? s? ???????. xem xét, cho phép ng??i ?ang ch?p hành bi?n pháp ??a ?i cai nghi?n d??i ?ây ??c v? ch?u tang .....

H?, tên (\*vi?t in hoa\*): .....; Gi?i tính: .....

Ngày, tháng, n?m sinh: .....

S? CC/CCCD/CMND/HC: ..... ; Ngày c?p: .....

N?i c?p: .....

N?i c? trú ho?c ch? ? hi?n nay: .....

**\*\*3.\*\*** Th?i gian ch?u tang: t? ngày: ....../..... ??n ....../.....

**\*\*4.\*\*** Tôi xin cam k?t qu?n lý, giám sát không ?? ..... s? d?ng ma túy trái phép ho?c có hành vi vi ph?m pháp lu?t khác trong th?i gian v? ch?u tang. Gia ?ình tôi s? có trách nhi?m ?ón, ...

Kính ?? ngh? Tr??ng c? s? ..... xem xét, gi?i quy?t.

| | |

| --- | --- |

**\*\*M?u s? 49\*\***

| | |

| --- | --- |

**\*\*QUY?T ??NH\*\***

**\*\*Cho phép ng??i ?ang ch?p hành bi?n pháp cai nghi?n v? ch?u tang\*\***

**\*\*TR??NG C? S? CAI NGHI?N .....2.....\*\***

\*C?n c?\* \*Lu?t Phòng, ch?ng ma túy n?m 2025;\*

1. H?, tên \*(vi?t in hoa)\*: .....4.....; Gi?i tnh: .....



Ngày, tháng, năm sinh: .....

S? CC/CCCD/CMND/HC: .....; Ngày c?p: .....

N?i c?p: .....

- Họ và tên cha/mẹ/người giám hộ/người đi nhận hộ pháp: .....

??a ch? liên h?: .....

S? ?i?n tho?: .....

**\*\*2.\*\* Xác nh?n: \*\*Ch?p hành xong Quy?t ??nh ??a ?i cai nghi?n b?t bu?c.\*\***

Thời gian chấp hành: từ ngày: ...../...../..... đến ...../...../.....

|||

| --- | --- |

1 Tên c? quan, t? ch?c ch? qu?n (n?u có).

2 Tên c? s? cai nghi?n ma túy.

3 ??a danh.

4 Ghi rõ họ, tên người chấp hành xong quy?t ?nh ?a ?i cai nghi?n b?t bu?c.

**\*\*M?u s? 51\*\***

|||

| - - | - - |

**\*\*THÔNG BÁO\*\***

**\*\*V? vi?c ng??i cai nghi?n ma túy chu?n b? hoàn thành cai nghi?n ma túy\*\***

Kính gửi: Công an .....5.....

.....2..... thông báo t?i Công an .....5..... v? vi?c ng??i cai nghi?n ma túy chu?n b? hoàn thành cai nghi?n ma túy c?a ng??i có tên...

Họ và tên: ..... Giới tính: .....

Tên q?i khác: .....

Ngày, tháng, n?m sinh: ...../ ...../ ..... N?i sinh .....

Quê quán: .....

N?i th??ng trú/t?m trú: .....

S? CC/CCCD/CMND/HC: .....; ngày c?p: .....; n?i c?p: .....

Dân tộc: ..... Tôn giáo: ..... Trình ?? h?c v?n: .....

Ngh? nghi?p: .....

??ã th?c hi?n vi?c cai nghi?n ma túy theo Quy?t ??nh s? .....

Nội dung thông báo:

(ng??i có tên trên chu?n b? hoàn thành vi?c cai nghi?n ma túy, ghi rõ th?i gian b?t ??u tí?p nh?n cai nghi?n, ngày hoàn thành vi?c cai nghi?n).

.....2..... thông báo ?? bi?t, th?c hi?n theo quy ??nh.

|||

| - - | - - |

\_\_\_\_\_

1 Tên c? quan, t? ch?c ch? qu?n tr?c ti?p (n?u c?).

2 Tên t? ch?c tr?c ti?p t? ch?c cai nghi?n.

3 Ch? vi?t t?t tên c? quan, t? ch?c ho?c ch?c danh nhà n??c ban hành v?n b?n.

4 ??a danh.

5 Tên Công an c?p xã n?i ng??i ng??i nghi?n c? trú.

**\*\*M?u s? 52\*\***

| | |

| --- | --- |

**\*\*?? NGH? \*\***

**\*\*Xem xét, quy?t ??nh qu?n lý sau cai nghi?n ma túy t?i n?i c? trú\*\***

Kính g?i: Ch? t?ch ?y ban nh?n d?n x?/ph??ng/??c khu: .....3.....

111

| --- | --- |

?? ngh? Ch? t?ch ?y ban nhân dân xã/ph??ng/??c khu: .....3..... xem xét, quy?t ??nh áp d?ng bi?n pháp qu?n lý sau cái  
nghị?n ma túy ??i v?i:

**\*\*1.\*\*** H? và tên \*(vi?t in hoa)\*: .....4.....; Gi?i tnh: .....

Tên g?i khác (n?u có): .....

Ngày, tháng, n?m sinh: .....

S? CC/CCCD/CMND/HC: ..... ngày c?p ..... n?i c?p .....

N?i c? tr? ho?c ch? ? hi?n nay: .....

H?, tên .....5: .....; Tu?:i: .....

Ngh? nghi?p: .....

N?i c? tr? ho?c ch? ? hi?n nay: .....

**\*\*2.\*\*** Lý do: .....6.....

**\*\*3.\*\*** Th?i h?n: t? ngày ...../ ...../ ..... ??n ngày ...../ ...../ .....

**\*\*4.\*\*** Các biện pháp quản lý, hỗ trợ: .....7.....

**\*\*5.\*\*** D? ki?n c? quan/t? ch?c/ cá nhân ch?u trách nhi?m, th?c hi?n qu?n lý, h? tr?:

.....

**\*\*6.\*\*** H? s? ?? ngh? kèm theo g?m:

|||

| --- | --- |

\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\

1 Tên Công an xã/ph??ng/th? tr?n.

— — — — —

| - - | - - |

3 ??a danh.

4 Ng??i b? qu?n lý sau cai nghi?n ma túy t?i n?i c? trú.

5 B?, m?, v?/ch?ng/con ho?c ng??i ??i di?n theo quy ??nh c?a pháp lu?t ??i v?i ng??i t? 12 - 18 tu?i.

6 Ghi rõ họ, tên, số và ngày tháng năm giao quên lý.

7 Ghi rõ họ, tên người đi nhận gia đình.

**\*\*M?u s? 54\*\***

|||

| - - | - - |

Kính gửi: Công an .....4.....

Ông (bà): .....5..... ?ang trong th?i gian qu?n lý sau cai nghi?n theo Quy?t ??nh s?: ???/Q?-UBND ngày ?? tháng .....  
n?m ?? c?a UBND xã .....6.....

C?n c? Ngh? ??nh s? 163/2026/N?-CP ngày 15 tháng 5 n?m 2026 c?a Chính ph? quy ??nh chi ti?t và h??ng d?n thi hành m?t s? ?i?u c?a Lu?t Phòng, ch?ng ma túy, ?? ngh? c? quan Công an .....

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý vị.

|||

— — —

\_\_\_\_\_

1 Tên Công an c?p t?nh.

2 Tên Công an c?p xã.

3 ??a danh.

4 Tên Công an c?p xã n?i ng??i cai nghi?n chuy?n ??n.

5 Ghi rõ họ, tên người bị xử lý sau cái nghĩ họ mà túy thì họ ở đâu.

6 Tên Công an c?p xã n?i ng??i cai nghi?n chuy?n ?i.

7 Ghi rõ ??a ch? (s? nhà, t?/thôn/xóm/ph??ng/xã...).

**\*\*M?u s? 55\*\***

|||

|    --    |    --    |

**\*\*QUY?T ??NH\*\***

**\*\*Phân công T? qu?n lý, h? tr? xã h?i sau cai nghi?n ma túy t?i n?i c? trú\*\***

**\*\*CH? T?CH ?Y BAN NHÂN DÂN .....2.....\*\***

\*C?n c? Ngh? ??nh s? 163/2026/N?-CP ngày 15 tháng 5 n?m 2026 c?a Chính ph? quy ??nh chi tí?t và h??ng d?n thi hành m?t s? ?i?u c?a\*

\*Theo ?? ngh? c?a Tr??ng Công an ??????.\*

\*\*QUY?T ??NH:\*\*

**\*\*?i?u 1.\*\*** Thành l?p T? qu?n lý, h? tr? xã h?i t?i n?i c? trú ??i v?i ng??i b? qu?n lý sau cai nghi?n t?i n?i c? trú nh? sau:

1. ?ng chí ??????. Công an xã - T? tr??ng.

2. ?ng chí ??????. Trm Y t? xã - T? phó.

3. Người chỉ đạo. Phòng Văn hóa - Xã hội - Thành viên.

4. ?ng chí ??????. ?oàn TNCSHCM c?p xã - Thành viên.

5. ?ng chí ??????. - Thành viên.

**\*\*?i?u 2.\*\*** Phân công qu?n lý, h? tr? xã h?i t?i n?i c? trú ??i v?i ng??i b? qu?n lý sau cai nghi?n t?i n?i c? trú nh? sau:

C?n c? vào tình hình th?c t?, T? tr??ng T? qu?n lý, h? tr? xã h?i t?i n?i c? trú ??i v?i ng??i b? qu?n lý sau cai nghi?n t?i n?i c? trú phân công các thành viên theo ch?c n?ng, nhi?m v? ???c giao th?c...

**\*\*?i?u 3.\*\*** Kinh phí ho?t ??ng c?a T? th?c hi?n theo quy ??nh hi?n hành.

**\*\*?i?u 4.\*\*** Quy?t ??nh này có hi?u l?c k? t? ngày ??, tháng ??, n?m ??.

**\*\*?i?u 5.\*\*** Ông/bà có tên t?i ?i?u 1 và các c? quan, t? ch?c, cá nhân có liên quan ch?u trách nhi?m thi hành Quy?t ??nh này.

111

| --- | --- |

\_\_\_\_\_

1 Tên ?y ban nhân dân c?p t?nh.

2 Tên ?y ban nhân dân xã/ph??ng/??c khu.

3 ??a danh.

**\*\*M?u s? 56\*\***

|||

| - - | - - |

**\*\*GI?Y XÁC NH?N\*\***

**\*\*Ch?p hành xong Quy?t ??nh qu?n lý sau cai nghi?n ma túy t?i n?i c? trú\*\***

**\*\*CH? T?CH ?Y BAN NH?N D?N .....1.....\*\***

\*C?n c?\* \*Lu?t T? ch?c chính quy?n ??a ph??ng ngày 16 tháng 6 n?m 2025;\*

\*C?n c? Ngh? ??nh s? 163/2026/N?-CP ngày 15 tháng 5 n?m 2026 c?a Chính ph? quy ??nh chi ti?t và h??ng d?n thi hành m?t s? ?i?u c?a\*

\*C?n c? Quy?t ??nh s?: ??/Q?-UBND ngày .... tháng ?? n?m ?? c?a Ch? t?ch ?y ban nh?n d?n .....1..... v? vi?c qu?n lý  
sau c?i ngh?n m?a t?y t?i n?i c? tr?u:\*

\*Theo ?? ngh? c?a ???????????????????????????????????.\*

**\*\*XÁC NH?N:\*\***

**\*\*1.\*\*** H? và tên \*(vi?t in hoa)\*: .....4..... ; Gi?i tnh: ??????.

Tên g?i khác (n?u c?): ????????????????????????????????????

Ngày, tháng, n?m sinh: ???????????????????????????????.

S? CC/CCCD/CMND/HC: ?????? ngày c?p ?????? n?i c?p ??????

N?i c? trú ho?c ch? ? hi?n nay: ???????????????????????????...

Nghe? nghi?p: ???????: N?i làm vi?c/h?c t?p: ??????????????..?

**\*\*2. Xác nh?n:\*\*** ?ã ch?p hành xong th?i h?n qu?n lý sau sau cai nghi?n ma túy t?i n?i c? trú. Th?i gian: t? ngày ??/??/?? ??n ngày ??/??/??

|||

| - - | - - |

\_\_\_\_\_

1 Tên ?y ban nhân dân c?p t?nh.

2 Tên ?y ban nhân dân c?p xã.

3 ??a danh.

4 Ghi rõ họ, tên người chấp hành xong quy?t ?nh qu?n lý sau cái nghi?n mà túy t?i n?i c? trú.

**\*\*M?u s? 57\*\***

| | |

|     |     |

\*\*QUY?T ??NH\*\*

\*\*\*a ng??i b? qu?n lý sau cai nghi?n ma túy ra kh?i danh sách ng??i b? qu?n lý sau cai nghi?n ma túy t?i ??a ph??ng\*\*\*

**\*\*TRƯỜNG CÔNG AN .....2.....\*\***

\*C?n c? Ngh? ??nh s? 163/2026/N?-CP ngày 15 tháng 5 n?m 2026 c?a Chính ph? quy ??nh chi ti?t và h??ng d?n thi hành m?t s? ?i?u c?a\*

\*Lu?t Phòng, ch?ng ma túy:\*

\*Theo ?? ngh? c?a .....2.....\*

\*\*QUY?T ??NH:\*\*

\*\*?i?u 1.\*\* ??a ng??i b? qu?n lý sau cai nghi?n ma túy ra kh?i danh sách ng??i b? qu?n lý sau cai nghi?n ma túy t?i ??a ph??ng nh? sau:

1. Ông (bà) .....4..... Gì? tính ????????

Ngày, tháng, n?m sinh: ????????????????????

S? CC/CCCD/CMND/HC: ??????? ngày c?p ??????? n?i c?p: ???????

N?i c? tr?ú: ???????????????????????????????????????...

2. Ông/bà có tên t*ên* kho*n*g 1 ?*í*u này ?*í*c ?*í*a ra kh*í* danh sách ng?*í*i b?*í* qu?*í*n lý sau cai nghi?*í*n ma túy t?*í*i ?*í*a ph?*í*ng vì lý do  
.....5.....

Theo Quy?t ??nh qu?n lý sau cai nghi?n ma túy t?i n?i c? trú s? ?./Q?-UBND ngày ... tháng .... n?m .... c?a Ch? t?ch ?y ban nhân dân  
.....6.....

**\*\*?i?u 2.\*\*** Quy?t ??nh này có hi?u l?c k? t? ngày ..... tháng ..... n?m .....

**\*\*?i?u 3.\*\*** Ông/bà có tên t?i ?i?u 1 và c? quan, t? ch?c, cá nhân có liên quan ch?u trách nhi?m thi hành Quy?t ??nh này.

111

| --- | --- |

\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\

1 Tên Công an t?nh, thành ph?.

2 Tên Công an c?p xã.

3 ??a danh.

4 Ghi rõ họ, tên người bị quản lý sau cái.

5 Ghi lý do ??a ra kh?i danh sách theo quy ??nh t?i kho?n 4 ?i?u 48 c?a Lu?t PCMT.

6 ??a danh c?p xã.

**\*\*M2U S2 58\*\***

**\*\*C?NG HÒA XÃ H?I CH? NGH?A VI?T NAM**

??c |?p - T?

**\*\*BIÊN BẢN\*\***

**\*\*Ghi l?i khai c?a ng??i cai nghi?n ma túy\*\***

\*C?n c? Ngh? ??nh s? 163/2026/N?-CP ngày 15 tháng 5 n?m 2026 c?a Chính ph? quy ??nh chi ti?t và h??ng d?n thi hành m?t s? ?i?u c?a\*  
\*Lu?t Phòng, ch?ng ma túy;\*

H?i ?? gi? ?? ngày ?? tháng ?? n?m ?? t?i ????????????

Tôi: ???????????? thu?c C? quan ???????????? và ông/bà: ????????????

C?n c? Ngh? ??nh quy ??nh chi ti?t và h??ng d?n thi hành m?t s? ?i?u c?a Lu?t Phòng, ch?ng ma túy, t?n hành l?p biên b?n ghi l?i khai c?a:

H? tên: ???????????? Gi?i tính: ????????????

Tên g?i khác: ????????????????????????????????

Sinh ngày ?? tháng ?? n?m ?? t?i: ????????????

Qu?c t?ch: ???????????? Dân t?c: ???????? Tôn giáo: ????????

Ngh? nghi?p: ???????????????????????????????????..

S? ?i?n tho?i ?? liên h? khi c?n thi?t: ???????????????????????????????

S? CC/CCCD/CMND/HC: ?????? c?p ngày ?? tháng ?? n?m ?? N?i c?p ???????????????????????????????????????

N?i th??ng trú: ???????????????????????????????????????.

??????????????????????????????????????????????..

N?i t?m trú: ???????????????????????????????????????..

N?i ? hi?n t?i: ???????????????????????????????????????

??????????????????????????????????????????????.

T? cách tham gia l?p h? s?: ???????????????????????????????..

Ng?i khai ?ã ???c gi?i thích quy?n và ngh?a v? c?a mình theo quy ??nh và cam ?oan ch?u trách nhi?m v? l?i khai c?a mình.

**\*\*H?I VÀ ?ÁP\*\***

1. V? quá trình nghi?n ma túy nh? sau: (lo?i ma túy ?ã t?ng s? d?ng; hình th?c s? d?ng; t?n su?t s? d?ng hàng ngày, tu?n; lý do s? d?ng ma túy; th?i ?i?m s? d?ng ma túy l?n ??u; th?i ?i?m l?n cu?i s? ...

??????????????????????????????????????????.

??????????????????????????????????????????.

??????????????????????????????????????????.

??????????????????????????????????????????.

??????????????????????????????????????????.

??????????????????????????????????????????.

??????????????????????????????????????????.

??????????????????????????????????????????.

2. V? các bi?n pháp cai nghi?n (t? nguy?n và b?t bu?c) ?ã th?c hi?n (có ho?c không); n?u có, ghi rõ s? l?n, ??a ?i?m, tên c? s? cai nghi?n t? nguy?n.

??????????????????????????????????????????.

??????????????????????????????????????????.

??????????????????????????????????????????.

??????????????????????????????????????????.

??????????????????????????????????????????.

??????????????????????????????????????????.

??????????????????????????????????????????.





5 H? tên nh?ng ng??i ???c phân công.

**\*\*M?u s? 60\*\***

|||

| --- | --- |

**\*\*QUY?T ??NH\*\***

**\*\*Phân công ng??i th?c hi?n nhi?m v? t? v?n tâm lý, xã h?i, qu?n lý, h? tr? ng??i b? qu?n lý sau cai nghi?n ma túy\*\***

**\*\*CH? T?CH ?Y BAN NH?N D?N .....2.....\*\***

\*C?n c? Ngh? ??nh s? 163/2026/N?-CP ngày 15 tháng 5 n?m 2026 c?a Chính ph? quy ??nh chi ti?t và h??ng d?n thi hành m?t s? ?i?u c?a\*

\*Lu?t Phòng, ch?ng ma túy;\*

\*C?n c? Quy?t ??nh s? ??/Q?-UBND ngày ?? tháng ?? n?m ?? c?a Ch? t?ch ?y ban nhân dân c?p xã v? vi?c Phân công ng??i th?c hi?n  
nhi?m v? t? v?n tâm lý, xã h?i, qu?n lý, h? tr? ng??i b? qu?n lý sau cai ...

\*C?n c? Thông báo s? ??/?. ngày ?? tháng ..... n?m .... c?a Tr?ng?ng Công an xã .....7..... v? vi?c ti?p t?c qu?n lý, h? tr?  
??i v?i ng??i ?ang b? áp d?ng bi?n pháp qu...

\*Theo ?? ngh? c?a Tr??ng Công an .....4.....\*

\*\*QUY?T ??NH:\*\*

**\*\*?i?u 1.\*\*** Phân công ng?i ông/bà .....5..... th?c hi?n nhi?m v? t? v?n tâm lý, xã h?i, qu?n lý, h? tr? ng?i cai nghi?n ma túy t? nguy?n t?i gia ?i?nh, c?ng ??ng/ng?...

\*\*\*?i?u 2.\*\* Kinh phí h? tr? ng??i th?c hi?n nhi?m v? t? v?n tâm lý, xã h?i, qu?n lý, h? tr? ng??i b? qu?n lý sau cai nghi?n ma túy ???c h??ng theo quy ??nh hi?n hành.

**\*\*?i?u 3.\*\*** Quy?t ??nh này có hi?u l?c k? t? ngày ???\* tháng ???\* n?m ???\*

**\*\*?i?u 4.\*\* Ông/bà có tên t?i ?i?u 1 và các t? ch?c, cá nhân có liên quan ch?u trách nhi?m thi hành Quy?t ??nh này.**

|||

— — — — —

\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\

1 Tên t?nh, thành ph?.

2 Tên ?y ban nhân dân c?p xã.

3 ??a danh.

4 Công an c?p xã.

5 H? tên ng??i ???c phân công.

6 H? tên ng??i ?ang b? qu?n lý sau cai nghi?n ma túy.

7 Xã có ng??i ?ang b? qu?n lý sau cai nghi?n chuy?n ?i.

1. [1] Ghi rõ hành vi vi phạm. [?](#footnote-ref-2)

2. [1] Tr??m